

**МАҲКАМ МАҲМУДЗОДА,
МАҲМАД РАҲИМЗОДА**

**АСОСҲОИ ДАВЛАТ
ВА ҲУҚУҚИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2018**

УДК 373.167.1
ББК-67.3+74.4 (575,3)
М-48.
Р-45.

М-48. Р-45. М. Маҳмудзода, М. Раҳимзода. Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ барои синфи 9-ум. Душанбе, Маориф, 2018. 336 саҳ.

Маҳкам Маҳмудзода, академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор – бобҳои 5, 9, 10, 11, 12 ва 13.

Маҳмад Раҳимзода, узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор – бобҳои 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ва 14.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси додору хоҳаронатон гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99947-1-471-1
Моликияти давлат

© МАОРИФ, 2018

МУҚАДДИМА ХОНАНДАГОНИ ГИРОМӢ!

Китобе, ки шумо дар даст доред, давоми китоби дарсии «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ буда, дар асоси талаботи барномаи таълимӣ барои хонандагони синфи 9 навишта шудааст. Ин китоб ба шумо имкон медиҳад, ки маълумоти ҳуқуқиро аз худ намуда, заминаи дониши назариявии ҳудро доир ба соҳаҳои гуногуни ҳуқуқи даврони муосир васеъ кунед ва такмил диҳед.

Китоб бо дарназардошти муқаррароти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни муносибатҳои ҷамъиятии кишвар ва бо истифода аз дастовардҳо ва тадқиқоти ҳозиразамони илми ҳуқуқ навишта шудааст. Дар он оид ба соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи граҷданӣ, маъмурӣ, соҳибкорӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, ҷиноятӣ, кишоварзӣ ва ғ., инчунин, доир ба таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маълумот дода мешавад.

Донишмандони муҳимтарин мафҳумҳо ва мазмуни қонунгузориҳои амалкунанда, ки ба таври мушаххас дар соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ таҷассум ёфтаанд, вазифаи ҳар як фарди ҷомеаи мо мебошад. Илова бар ин, ба таври муфассал омӯхтани мафҳумҳо доир ба ҳуқуқу озодӣ, уҳдадорӣ ва тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ аз ҳуқуқ ва озодиҳои дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайяншуда дуруст истифода бурда, барои татбиқи онҳо кӯшиш намоянд. Бояд гуфт, ки бе муҳайё намудани шароити мусоид барои таъшаққули шуури ҳуқуқӣ ва ҳисси ватандӯстию меҳнатпарастӣ дар байни аҳоли, ҳусусан ҷавонон риояи талаботи қонун ва дарки моҳияти ҳуқуқу уҳдадориҳо аз ҷониби шаҳрвандон ғайриимкон мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ аз 20 январи соли 2016 дар ин хусус аз ҷумла иброз доштанд: «... **Мо бояд барои ҷавонон ҷунин шароите муҳайё созем ва онҳоро тарзе тарбия кунем, ки фарзандони мо дар зиндагӣ роҳи дурустро интихоб намоянд, илму**

донишҳои муосирро азхуд кунанд, касбу ҳунарҳои замонавиро омӯзанд ва оянда мақоми арзандаи худро дар ҷомеа соҳиб шаванд. Мо бо ҷавонони созандаи худ ифтихор мекунем, чунки ҷавонони даврони соҳибистиклолии Ватанамон имрӯз бо нангу номуси миллӣ, ташаббусҳои шоиста ва эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушди Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзишманд мегуздоранд ва ба Модар - Ватани худ содиқона хизмат мекунанд»¹.

Мақсади ин китоби дарсӣ аз маълумот додан оид ба масъалаҳои асосии соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ, ки мо бо онҳо дар ҳаёти ҳаррӯза сару кор мегирем, иборат мебошад. Дар кучое, ки мо ҳаёт ба сар набарем ва ҷаъолият нанамоем, бо масъалаҳои ҳуқуқӣ рӯбарӯ мешавем. Бинобар ин, донистани асосҳои ҳуқуқ ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки на танҳо вазифаҳои ба зиммаи онҳо гузошташударо иҷро намоянд, балки дониши худро васеъ намуда, барои дуруст ҷаҳмонидани мафҳумҳои ҳуқуқу оодӣ, уҳдадорӣ, масъулияти шахсӣ, инчунин, барои дар оянда мустаҳкам намудани тартиботи ҳуқуқӣ ва қонуният дар ҷаъолияти шаҳрвандон ва ташкилотҳо мусоидат намоянд.

Маълум аст, ки ҳуқуқи муосири тоҷик серсоҳа мебошад. Бинобар, ин дар китоби дарсӣ оид ба соҳаҳои асосии ҳуқуқи Тоҷикистон маълумот дода шудааст. Роҷеъ ба дигар соҳаҳои ҳуқуқ - ҳуқуқи экологӣ, ҳуқуқи замин, ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ ва ғ. хонандагонро зарур аст, ки аз маводи иловагӣ, яъне қонунҳои амалкунанда, китобҳои ҳуқуқӣ, ки аллакай нашр шудаанд, истифода намоянд ва ҳангоми ба вучуд омадани савол ва мушкилиҳо ба омӯзгорон муроҷиат намоянд.

Китоби дарсӣ аз 14 боб иборат буда, ҳар як боб аз суолҳои санҷишӣ иборат мебошад, ки ба хонанда имконияти аз худ намудани мавзӯҳоро фароҳам меорад. Он инчунин, ба омӯзгорони ҷанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ дар амалӣ намудани ҷаъолияти касбияшон мусоидат хоҳад кард.

¹ Ниг.: Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 20 январӣ соли 2016 / <http://president.tj>.

БОБИ I. ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ

§ 1. МАФҲУМИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ, САРЧАШМА ВА ПРИНСИПҲОИ ОН

Ҳуқуқи граждани дар низоми ҳуқуқ ҳамчун соҳаи мустақил мавқеи муҳимро ишғол намуда, аз дигар соҳаҳои ҳуқуқ бо доираи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва тарзи танзими онҳо фарқ мекунад. Фанни ҳуқуқи граждани муносибатҳои молумулкӣ ва муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии ба онҳо алоқамандро меомӯзад. Шаҳрвандон дар ҳаёт барои қонеъ гардонидани талаботи худ доим ба муносибатҳои граждани дохил мешаванд. Чунин муносибатҳо дар байни шаҳрвандон, шаҳрвандон ва ташкилотҳо, шаҳрвандон ва давлат, инчунин, дар байни ҳуди ташкилотҳо низ ба вучуд меоянд. Шаҳрвандон ҳамчун иштирокчиёни муносибатҳои граждани талаботи худро бо роҳи дохил шудан ба муносибатҳои хариду фурӯш, боркашонӣ, амонатнигоҳдорӣ, қарз, хариду фурӯши манзил ва ғайра қонеъ мегардонанд.

Масалан, агар дар бозор шаҳрванд Толиб Ҷамол мева ё сабзавот харад, он гоҳ муносибати ӯ ва фурӯшанда ба воситаи шартномаи хариду фурӯш анҷом дода мешавад. Агар вай аз мағоза нон, қанд, чой ва дигар мавод харад, он гоҳ муносибати граждани дар байни шаҳрванд ва тоҷир ё ташкилоти савдо ба вучуд меояд.

Муносибатҳои молумулкӣ дар байни ташкилотҳо ва иттиҳодияҳо низ ба вучуд меоянд. Онҳо доир ба фиристодани молу маҳсулот, сохтани бино, боркашонӣ, хариду фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ғ. сурат мегиранд. Ҳуқуқи граждани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии ба молу мулк зич алоқамандро низ ба танзим медарорад. Ин муносибатҳо доир ба эҷод намудани асарҳои илмӣ, адабиёт, санъат, ихтироот, навоварӣ ва ғайра ба вучуд меоянд. Дар баробари ҳамин, муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии ба молу мулк алоқаманд набуда низ масъалаи муносибатҳои ҳуқуқи граждани мебошанд: ном, шаъну шараф, қадру қимат ва амсоли онҳо.

Ҳамин тарик, ҳукуки граждани ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба танзим медарорад, ки дар байни иштирокчиёни зайли муносибатҳои ҳукуки граждани ба вучуд меоянд: а) шаҳрвандон; б) шаҳрвандон ва ташкилотҳо (иттиҳодияҳо); в) шаҳрвандон ва давлат; г) ташкилотҳо (иттиҳодияҳо);

Шаҳрвандон ва ташкилотҳо ба ҳамаи ин муносибатҳо озодона ва бо ихтиёри худ дохил мешаванд. Бинобар ин, хусусияти фарқкунандаи муносибатҳои ҳукуки граждани дар он ифода меёбад, ки иштирокчиёни онҳо ба якдигар тобеъ нестанд. Тарафҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худро дар асоси баробарӣ ва дар доираи қонуни шартнома амалӣ менамоянд.

Танзими муносибатҳои ҳукуки граждани дар асоси қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад. Сарчашмаи танзими онҳо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисмҳои 1, 2 ва 3-и Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳукуки истеъмолкунандагон», «Дар бораи ҳукуки муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он», «Дар бораи чамъиятҳои саҳомӣ» ва ғайра мебошанд.

Муносибатҳои граждани дар асоси принципҳои муайян ба танзим дароварда мешаванд, ки асос ва самтҳои моҳиятан муҳимми онҳоро ифода мекунанд. Принципи озодии шартнома, дахлнопазирии моликият, роҳ надодан ба худсарона даҳлат намудан ба ҳуқуқҳои шахсӣ, баробарии субъектҳо, озодона интиҳоб намудани қоидаи рафтори худ ва ғ. аз ҷумлаи принципҳои муносибатҳои граждани, мебошанд. Асосҳои бавучудоии ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳои муносибатҳои граждани аҳд, шартнома, эҷоди асарҳои илмӣ, адабии ва санъат, расонидани зарар ба шахси дигар ва ғайра мебошад.

§ 2. СУБЪЕКТҲОИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ

Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро субъектҳои он меноманд. Субъектҳои ҳуқуқи граждани шахрвандон, шахсони ҳуқуқӣ (ташкilotҳо), Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ шуда метавонанд. Таҳти мафҳуми «шахрвандон» шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаият фаҳмида мешаванд.

Шахрвандон ҳамчун иштирокчиҳои муносибатҳои ҳуқуқи граждани дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ мебошанд. **Қобилияти соҳиби ҳуқуқ ва уҳдадорихои граждани буданро қобилияти ҳуқуқдории граждани меноманд.** Чунин қобилият мувофиқи қонун барои ҳамаи шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар эътироф карда мешавад. Қобилияти ҳуқуқдории шахрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ оғоз меёбад ва баъд аз вафоташ қатъ мегардад. Аз ин нуқтаи назар, дар баробари калонсолон, наврасон низ дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ мебошанд. Ҳар як шахрванд метавонад соҳиби молу мулк бошад, аз бинои истиқоматӣ истифода барад, мерос гирад ва молу мулкашро васият намояд, инчунин, соҳиби ҳуқуқи муаллифи асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат ва соҳиби дигар ҳуқуқҳои молумулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ бошад. Нобилиғи то синни 18-сола метавонад соҳиби хона, мошин, яхдон, амонат дар бонкҳо бошад, вале ӯ ба истиснои ҳолатҳои муайяннамудаи қонун ҳуқуқи фуруҳтан, иваз намудан, тухфа қардан ва амсоли онҳоро то расидан ба синни муайян (балогат) надорад. Барои ин соҳиби қобилияти амалкунӣ будан лозим аст. Бинобар ин, **қобилияти ҳуқуқдориро аз қобилияти амалкунии граждани фарқ бояд кард.**

Қобилияти амалкунии граждани гуфта, қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқҳои граждани ва барои худ ба вучуд овардани уҳдадорихои гражданиро меноманд. Шахрванд метавонад молу мулк, хона, яхдон ва дигар молу мулкро барои моликияти шахсии худ ҳарад. Дар чунин сурат ӯ дорои ҳуқуқ ба молу мулк мегардад ва агар онро барои

истифодаи муваққатӣ ба шахсони дигар диҳад, он гоҳ ҳуқуқ ва уҳдадории худро тағйир медиҳад. Дар сурати фурухта-ни молу мулки худ ҳуқуқи соҳибмулкӣ худро қатъ мегар-донад. Дорои қобилияти амалкунии ҳуқуқ будан на танҳо қобилияти баамалбарории ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, балки ҷа-вобгарӣ барои ҳуқуқвайронкунии граҷданиро низ дар бар мегирад, зеро шаҳрванде, ки ба балоғат расидааст, барои тамоми амалиёти зиддиҳуқуқонаш шахсан ҷавобгар мебо-шад. Қобилияти пурраи амалкунии граҷданӣ баробари ба балоғат расидан, яъне аз синни 18-солагӣ, пайдо мешавад (моддаи 22-и Кодекси граҷданӣ), вале дар мавридҳои, ки шаҳрванд то синни 18-солагӣ ба никоҳ медарояд, қобилияти амалкунӣ дар ҳаҷми пуррааш аз вақти ба никоҳ даромадан пайдо мешавад. Ҳамзамон бо ин, дар мавриди эмансипат-сия, яъне ҳангоме, ки ноболиғ ба синни 16-солагӣ расида, тибқи тартиботи меҳнатӣ, аз ҷумла аз рӯи қарордод кор кунад ё бо ризояти падару модар, фарзандхондагон ё парас-тор ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад, он гоҳ ӯ дорои қобилияти пурраи амалкунӣ эътироф карда мешавад. Бояд қайд кард, ки ҳаҷми қобилияти амалкунии шаҳрвандон ба синни онҳо вобаста мебошад. Вобаста ба ҳамин шаҳрван-дон ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд:

Шаҳрвандоне, ки қобилияти пурраи амалкунӣ доранд. Чунин қобилият аз синни 18-солагӣ пайдо мешавад.

Қобилияти амалкунии ноболиғони синни аз 14 то 18-сола. Онҳо дорои қобилияти амалкунии нопурра мебошанд. Ноболиғон дар чунин синну сол ҳуқуқи бастанӣ аҳдхоро бо ризояти падару модар (фарзандхондагон) ё парасторон доранд, вале онҳо ҳуқуқ доранд, ки бастанӣ аҳдҳои хурди маишии барои онҳо безарарро анҷом диҳанд. Чунин ама-лиёти онҳо барои қонун ҳардонидани талаботи моддӣ ё маъ-навиашон равона карда шуда, дар ҳаҷми маблағи пулии на-чандон қалон баста мешавад. Дар баробари ин, ноболиғони аз синни 14 то 18-сола метавонанд мустақилона музди кор ё идрорпулии худро ихтиёрдорӣ намоянд, ҳуқуқҳои муаллиф-

ро ба асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат, ихтироот, навоарӣ ва кашфиёт ба амал бароранд. Дар чунин ҳолат ихтиёрдорӣ намудани музди кор ва стипендияро аз ихтиёрдорӣ намудани молу мулк, ки аз чунин воситаҳо ба даст дароварда шудааст, фарқ бояд кард, зеро ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудани молу мулк ба ноболиғ дар асоси ризояти падару модарон ё парасторон дода мешавад. Риоя накардани чунин тартиб боиси безътибор ҳисобидани аҳд мегардад, зеро мувофиқи моддаи 200-и Кодекси граждани суд метавонад аҳдиро, ки ноболиғи аз 14 то 18-сола бе ризояти падару модарон, ба фарзанди **қабулкардагон** ё нигоҳубинкунандагон бастаанд, бо даъвои падару модарон ё парасторони онҳо безътибор эътироф намояд.

Агар ноболиғи аз 14 то 18-сола музди кор ё стипендияро беҳуда ва бар зарари манфиати худ сарф намояд, он гоҳ мақомоти нигоҳубинкунанда метавонанд ҳуқуқи ноболиғро оид ба мустақилона ихтиёрдорӣ намудани музди кор ё стипендия маҳдуд кунанд ё аз чунин ҳуқуқ тамоман ӯро маҳрум намоянд. Ин вазифаро шубҳаҳои ҳокимияти иҷроияи ноҳияи ҷойи истиқомати ноболиғ иҷро карда метавонанд.

Ноболиғони ба синни 14-солагӣ нарасида ҳуқуқи бастани аҳдҳои хурди маиширо доранд. Чунин аҳдҳо одатан бо ризояти падару модарон (фарзандхондагон) ё васиён ва аз ҳисоби маблағҳои пулии онҳо баста мешаванд. Вале онҳо (ин наврасон) ҳуқуқ доранд, ки ба бонкҳои тижоратӣ амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ намоянд. Ноболиғони то синни 14-сола барои бастани дигар навъҳои аҳд ҳуқуқ надоранд. Аҳдхоро аз номи онҳо падару модарон ё васиҳо мебанданд. Ҳама гуна аҳдҳои, ки ноболиғони то синни 14-сола (ба ғайр аз аҳдҳои хурди маишӣ) бастаанд, мувофиқи моддаи 197-и Кодекси граждани безътибор мебошанд. Тарафи қобили амал, ки дидаю доништа бо ноболиғ чунин аҳдро бастааст, уҳдадор аст ба тарафи дигар ҳаққи хароҷот, товони молу мулки талафшударо диҳад.

§ 3. МАФҲУМ, АЛОМАТ ВА НАВЪҲОИ ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Ташкилоте, ки дар моликият, ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ ва ҳуқуқи оперативии идоракунии молу мулк алоҳида дорад, аз рӯйи уҳдадориҳои худ ба ин молу мулк масъул аст, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварад ва амалӣ намояд, уҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад, ҳамчун шахси ҳуқуқӣ эътироф карда мешавад (моддаи 48-и Кодекси граждани). Шахсони ҳуқуқӣ вазифа ва функсияи худро ҳамчун субъекти муносибатҳои граждани ба амал мебароранд. Корхона ва ташкилотҳои давлатӣ, инчунин ташкилотҳои тижоратӣ ва ғайритижоратӣ, кооперативҳои тижоратӣ, иттиҳодияҳо ва амсоли онҳо ба сифати шахси ҳуқуқӣ баромад мекунанд. Барои шахси ҳуқуқӣ эътироф шудан ташкилот бояд дорои аломатҳои муайян бошад. Ин аломатҳо чунинанд:

а) **ягонагии ташкили**. Ҳар як шахси ҳуқуқӣ аз коллективи меҳнатӣ иборат буда, сохтори муайяни дохилӣ (қисми таркибӣ, филиал ва ғ.) дорад, тартиби идоракунӣ, истифодабарии молу мулк, фаъолиятро мувофиқи оиннома ва шартномаи таъсисдиҳӣ ба роҳ мебарорад. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ, ягонагии ташкилии шахси ҳуқуқӣ мебошад.

б) **молу мулк** алоҳида доштан. Шахсони ҳуқуқӣ молу мулк, ашё, маблағҳои пулӣ, саҳмия, тавозун ва бароварди мустақил доранд, ки асоси иқтисодии фаъолияти онҳо мебошанд.

в) **ҷавобгарии мустақили молумулкӣ**. Дорои чунин аломат будан аз мустақилияти молумулкии шахси ҳуқуқӣ ҳосил мешавад. Барои уҳдадорие, ки шахси ҳуқуқӣ дорад, худӣ ӯ ҷавобгар мебошад. Вай ин уҳдадориро дар назди қарздиҳанда аз ҳисоби воситаҳои худ иҷро менамояд.

г) дар муомилоти граждани аз номи худ баромад кардан. **Ҳар як** шахси ҳуқуқӣ дорои ном, номи фирмавӣ ва тамғаи молӣ мебошад. Дар муомилоти граждани аз номи худ иштирок намудан ба шахси ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки

ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст дарорад, уҳдадориҳоро ба ҷо оварда, дар суд, суди ҳакамӣ даъвогар ё ҷавобгар бошад.

Ҳамаи чор аломати номбаршуда дар ягонагӣ ҳуқуқ медиҳад, ки ин ва ё он ташкилот шахси ҳуқуқӣ эътироф карда шавад. Шахсони ҳуқуқӣ дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ мебошанд. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии шахси ҳуқуқӣ дар як вақт ба вучуд омада ва дар як вақт қатъ мегардад. Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи ба қайд гирифтани оиннома ё шартномаи таъсиси он ба вучуд меояд.

Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ умумӣ ва махсус мешавад. Қобилияти ҳуқуқдории умумӣ хусусияти истисноӣ дошта, танҳо ба ташкилотҳои тичоратии ғайридавлатӣ татбиқ мегардад. Қобилияти ҳуқуқдории махсус ба ташкилотҳои тичоратии давлатӣ ва ташкилотҳои ғайритичоратӣ дахл дорад. Шахси ҳуқуқӣ бо амалҳои худ ҳуқуқ ва уҳдадориҳои гражданиро ба даст меоварад, онҳоро тағйир медиҳад, амалӣ ва иҷро менамояд, ки ин мазмун қобилияти амалкунии онро ташкил медиҳад. Шахсони ҳуқуқӣ вобаста ба шакли моликият ба давлатӣ ва ғайридавлатӣ (хусусӣ) ҷудо мешаванд. Ба шахсони ҳуқуқии давлатӣ корхонаҳо ва муассисаҳои давлатӣ дохил мешаванд.

§ 4. ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТ

Ҳуқуқи моликият қисми муайяни муносибатҳои молумулкиро ба танзим медарорад. Муносибатҳои мазкур хусусияти иродавӣ дошта, аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи давлат ба мақсади танзими муносибатҳои молумулкӣ мукаммал карда мешавад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ тарзи тааллуқ доштани объектҳои моддӣ, инчунин, тартиби ба соҳибмулкӣ даровардани онҳо, имконияти истифода ва ихтиёрдори намудани молу мулкро ба тартиб медароранд. Муносибатҳои, ки доир ба ҳуқуқи моликият ба вучуд меоянд, тавас-

сути Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Мутобиқи моддаи 232-и Кодекси граждани ҳуқуқи қонунан эътирофгардида ва ҳифзшавандаи субъект дар хусуси бо салоҳияти худ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдори намудани молу мулк ба ӯ тааллуқдошта, яъне ҳуқуқи молумулкӣ, мебошад.

Ба сифати субъекти ҳуқуқи моликият инҳо баромад карда метавонанд: давлат, шахрвандон, ташкилотҳои тичоратӣ ва ғайритичоратӣ, аз ҷумла ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, иттиҳодияҳо, давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шахрвандони хориҷӣ.

Се ваколат ё ҳуқуке, ки қонун ба соҳибмулк додааст, мазмуни ҳуқуқи моликиятро ташкил медиҳад, аз ҷумла: доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулк.

Ҳуқуқи доштан – маънои амалан дар дасти шахс будани молу мулкро дорад. Ваколати доштан – имконияти аз рӯйи қонун дар назди худ нигоҳ доштан ва соҳиби молу мулк буданро дорад. Ҳамчун қоида соҳиби молу мулк соҳибмулк шуда метавонад, вале ҳуқуқи доштан метавонад ба шахси дигар ҳам тааллуқдошта бошад. Вай метавонад қонунӣ ва ғайриқонунӣ шавад. Агар молу мулк дар асоси шартнома ё қонун ба каси дигар тааллуқдошта бошад, он гоҳ қонунӣ мешавад. Ва агар шахси дигар молу мулкро бе асоси қонунӣ ва шартномавӣ гирифта бошад, он гоҳ ғайриқонунӣ мешавад. Мисол, агар як шахс ба хонаи шахси дигар бе рухсати соҳибмулк бо роҳи зӯрӣ даромада нишаста бошад, он гоҳ чунин рафтори ӯ ғайриқонунӣ мебошад, зеро қонун худсарона азхуд намудани молу мулкӣ шахси дигарро манъ мекунад.

Ҳуқуқи истифодабарӣ – маънои имконияти аз рӯйи қонун истифода бурдани молу мулк, аз он гирифтани фоида бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи ҷамъиятӣ ё шахсӣ, инчунин, имконияти гирифтани даромад ва самара аз ашёро дорад. Ҳуқуқи истифода бурдан ҳам ба соҳибмулк ва ҳам

ба шахси дигар тааллуқ дошта метавонад. Шахси дигар метавонад дар асоси қонун ё шартнома ба чунин ҳуқуқ соҳиб шавад. Ваколат ё ҳуқуқи истифодабарӣ аз ваколоти доштан ҷудонашаванда мебошад, зеро истифодаи молу мулк дар бисёр мавридҳо бе доштани он ғайриимкон аст.

Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ *намудани* молу мулк чунин маънӣ дорад, ки соҳибмулк имкон дорад аз рӯи қонун тақдири ҳуқуқи молу мулкашро бо хоҳиши худ ҳал намояд, масалан, ғурӯҳтан, тухфа намудан, васият кардани молу мулк ва монанди инҳо.

Ҳамаи ваколатҳои соҳибмулкро бо мисоли зерин ифода кардан мумкин аст: Камолов ба писараш Ҷалол, ки шонздаҳсола шуда буд, аккордион тухфа кард. Бо ҳамин Ҷалол соҳибмулк шуд. Дар баробари ҳамин Ҷалол соҳиби ваколоти доштани он гардид. Ё аккордионро менавозад, яъне ҳуқуқи истифода бурдан пайдо кард. Ҷалол аккордеонро барои доштан ва истифодаи муваққатӣ ба писари амакаш ғурӯҳт. Ҳамин тариқ, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудани молу мулкро бо ризояти падару модар амалӣ гардонид.

Тибқи моддаи 236-и Кодекси граждани дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моликият дар шакли хусусӣ ва оммавӣ (давлатӣ), инчунин, моликияти давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқи хориҷӣ вуҷуд дошта метавонад. Моликияти хусусӣ ба моликияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва моликияти ҷумҳуриявӣ ва коммуналӣ ҷудо мешавад. Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар сарватҳои табиӣ ба моликияти истисноии давлат дохил шуда, давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад (моддаи 13-и Конститутсияи ҚТ). Ҳамин тавр, ба моликияти хусусӣ метавонад ҳама гуна молу мулк, ба ғайр аз шаклҳои алоҳидаи молу мулк, ки мутобиқи санадҳои қонунӣ наметавонанд марбут ба шаҳрвандон ё шахсони ҳуқуқӣ бошанд, дохил шавад. Давлат баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моли-

кияти хусусиро кафолат медиҳад (моддаи 12-и Конститутсияи ҚТ).

Молу мулк мумкин аст тахти моликияти ду ё якчанд шахс қарор дошта бошад, ки дар чунин ҳолат он моликияти умумии шахсони зикршуда ба ҳисоб меравад. Асоси ба-вучудоии моликияти умумиро мерос, ақди никоҳ, ташкили хоҷагии деҳқонӣ, хусусигардонӣ, якҷоя сохтани хона ва ғ. ташкил медиҳад. Ду навъи моликияти умумӣ мавҷуд аст: моликияти ҳиссагӣ ва моликияти якҷоя. Моликият ҳамон вақт ҳиссагӣ эътироф карда мешавад, ки агар саҳми ба ҳар як иштирокчӣ тааллуқдошта маълум бошад. Агар саҳми ба ҳар як иштирокчӣ тааллуқдошта дар моликият пешакӣ маълум набошад, чунин моликият моликияти якҷоя эътироф карда мешавад.

Моликияти умумӣ ба молу мулк ҳиссагӣ мебошад, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонун ба ин молу мулк ташкил намудани моликияти умумиро иҷозат медиҳад.

Ба даст овардани моликият бо роҳҳои аз нав тайёр кардани ашё, коркард, пайдо кардани ҳукуқи моликият ба молу мулки бесоҳиб, ашёи ёфтшуда, ҳайвоноти беназорат, ганчина, сохтмони худсарона, милликунонӣ, хусусигардонӣ, мерос, мусодира, бастанӣ шартнома, харидани молу мулк ва ғайра мумкин аст.

Ҳукуқи моликият ҳангоми аз ҷониби соҳибмулк ба ихтиёрдории шахси дигар гузоштани молу мулк, даст кашидани соҳибмулк аз ҳукуқи моликият, нобуд ё вайрон шудани амвол, вафоти соҳибмулк, қатъ шудани фаъолияти шахси ҳукуқӣ, инчунин, дар ҳолатҳои маҷбуран гирифтани молу мулки соҳибмулк, ба монанди мусодира, реквизиция, харидани сарватҳои фарҳангӣ ё таърихӣ бесарусомон нигоҳдошта-шаванда ва ғ. қатъ мегардад.

Дар сурати молу мулки шахси дигарро ғайриқонунӣ соҳиб шудан ё ба соҳиби он дар бобати баамалбарории ҳукуқаш мамониат расонидан соҳибмулк метавонад ба воситаи суд ё суди ҳакамӣ ҳимояи ҳуқуқҳои худро талаб намояд.

§ 5. МАФҲУМ ВА ШАКЛИ АҲДҲО

Амали шахрвандон ва ташкилотҳо, ки барои ба вучуд омадан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқ ва уҳдадорихои граждани равона карда шудааст, аҳд номида мешавад. Барои он, ки аҳд оқибати ҳуқуқи ба он равона кардашударо ба вучуд оварад, вай бояд эътиборнок бошад. Дар қонун якчанд талабот пешбини шудааст, ки ҳар як аҳди басташудаи субъектҳои ҳуқуқи граждани бояд ба онҳо мувофиқ бошад. Аввалан, тарафҳое, ки аҳдро мебанданд, бояд қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ дошта бошанд. Дуюм, аҳди басташуда бояд ба талаботи қонун ҷавоб диҳад. Аҳде, ки ба талаботи қонун ҷавоб намереҷад, беътибор мебошад. Сеюм, ирода ва шакли ифода намудани он бояд ба ҳамдигар мувофиқ бошад. Аҳд бояд бо хоҳиши тарафҳо ва ихтиёран баста шуда, бо роҳи фиреб, маҷбурӣ баста нашуда бошад. Чорум, шакли қонунии бастании аҳдҳо риоя карда шуда бошад.

Тарзи ифодаёбии иродаи тарафҳо бояд дар шакли муайян дарҷ гардад. Вобаста ба ҳамин, аҳдҳо ба шакли шифоҳӣ ва хаттӣ баста мешаванд. Аҳдҳое, ки дар лаҳзаи баста шуданашон ба иҷро расонида мешаванд, сарфи назар аз маблағи онҳо, ба тариқи шифоҳӣ баста мешаванд. Аҳдҳои хаттӣ одӣ ва нотариалӣ мешаванд. Аҳдҳои байни ташкилотҳо, инчунин, шахрвандон ба тарзи одии хаттӣ баста мешаванд.

Дар мавриди баъзе навъи аҳдҳо қонунгузор ба тариқи нотариалӣ бастании онҳоро ҳатмӣ мешуморад (масалан, тухфаи молу мулки ғайриманқул ба таври нотариалӣ басташуда, ба қайди давлатӣ гирифта мешавад).

§ 6. ШАРТНОМА ВА НАВЪҲОИ ОН

Дар ҳаёт шахрвандон ва ташкилотҳо ба муносибатҳои гуногун дохил мешаванд, ки одатан ба иродаю хоҳиши онҳо вобаста аст. Ин муносибатҳо дар асоси созишномаҳои дута-рафа ба миён омада ва бо роҳи бастании шартнома ба танзим дароварда мешаванд.

Шартнома гуфта, созиши ду ё якчанд шахсро меноманд, ки боиси муқаррар кардан, тағйир ёфтан ё қатъ гардидани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои граждани мегардад. Шартнома амалиёти бошуурунаи тарафҳо буда, дар он иродаи тарафҳо ифода меёбад. Чунин шакли ифодаёбии иродаи тарафҳо ихтиёрӣ буда, ба ҳеч гуна маҷбурият асос намеёбад. Мисол: шартномаи хариду фурӯши молу мулк дар мағоза боиси ба вучуд омадани ҳуқуқ ва уҳдадорӣ барои харидор ва фурӯшанда мегардад, зеро харидор ҳуқуқ дорад, ки моли дилхоҳашро талаб намояд ва дар навбати худ уҳдадор аст, ки арзиши онро диҳад, фурӯшанда бошад, ҳуқуқ дорад арзиши молро аз харидор талаб намояд ва дар навбати худ уҳдадор аст молро ба харидор диҳад. Агар дар вақти хариду фурӯши мол доир ба кам ё зиёд кардани нархи мол дар байни тарафҳо созиш ба миён ояд, он гоҳ ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо тағйир меёбад. Баробари ба харидор гузаштани ҳуқуқи соҳибмулкӣ мол ва ба фурӯшанда додани арзиши он ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо қатъ мегардад. Дар баробари ҳамин мақсад аз дохил шудан ба муносибатҳои шартномавӣ қонунгардонидани талаботи моддӣ ва маънавии иштирокчиёни муносибатҳои шартномавӣ мебошад. Маҷмӯи шарту шароит, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мушаххаси тарафҳо мазмуни шартномаро ташкил медиҳад, аз ҷумла шумора, сифат, муҳлат ва ғ. Дар вақти бастанӣ шартнома тарафҳо бояд ризоияти худро доир ба онҳо изҳор намоянд. Дар сурати ба вучуд наомадани созиш дар байни тарафҳо, шартномаи басташуда эътироф карда намешавад. Шартномаҳо метавонанд яктарафа ва дутарафа, музднок ва бемузд, пешакӣ, оммавӣ, ҳамроҳшавӣ ва ғайра. шаванд. Шартномаҳо, вобаста аз тақсими ҳуқуқ ва уҳдадориҳо дар байни иштирокчиҳои онҳо ба яктарафа ва дутарафа ҷудо мешаванд. Дар шартномаҳои яктарафа як тараф фақат ҳуқуқ дорад ва тарафи дигар фақат уҳдадорӣ дорад. Мисол, мувофиқи шартномаи қарз қарздиҳанда ҳуқуқи талаб кардани молу мулки ба қарз додашударо дорад ва қарзгиранда уҳдадор аст, ки чизи ба қарз гирифтаашро бар-

гардонад. Дутарафа будани шартнома дар он ифода меёбад, ки ҳар ду тараф нисбат ба якдигар дорои ҳуқуқ ва уҳдадорӣ мебошанд.

Шартнома ҳамон вақт музднок мешавад, ки агар амалиёти як тараф ҳатман ҷавоби молу мулки амалиёти тарафи дигарро талаб намояд. Аксари шартномаҳои ҳуқуқи граждани музднок мебошанд. Чунончи, шартномаҳои маҳсулотсупорӣ, боркашонӣ, хариду фурӯш ва ғайра. Дар шартномаҳои бемузд бошад, амалиёти як тараф боиси ҷавобан қонунгардонидани талаботи молумулкии тарафи дигар намегардад. Мисол, шахси тухфакунанда ба ивази тухфааш чизе намегирад ё дар шартномаи бемузди истифодаи китоб дар китобхонаҳо, аз ҷумла дар китобхонаи мактаб, ҳеҷ хел музди муайян карда нашудааст.

Шартномаҳоро ба шартномаҳои пешакӣ, оммавӣ ва ҳамроҳшавӣ ҷудо менамоянд. Шартномаи пешакӣ тарафҳоро уҳдадор менамояд, ки дар оянда ҳангоми додани молу мулк, иҷрои қор ё расонидани хизмат дар асоси шартҳои дар шартномаи пешакӣ нишондодашуда шартнома банданд. Чунин шартнома дар шакли ҳаттӣ баста мешавад.

Шартномаи оммавӣ чунин шартномаест, ки аз ҷониби ташкилоти тижоратӣ баста шуда, дар он уҳдадории ташкилот оид ба фурӯши мол, иҷрои қор ё расонидани хизмат муайян карда мешавад. Чунин муносибатҳо оид ба савдои чакана, таъминоти барқ, доир ба мусофиркашӣ ба воситаи нақлиёти истифодаи умум, хизматрасонии алоқа, тиббӣ ва ғайра ба вучуд омада, вобаста ба хусусияти фаъолияти ташкилот нисбат ба ҳар як муроҷиаткунанда анҷом дода мешавад.

Шартномаи ҳамроҳшавӣ чунин шартномаест, ки шартҳои онро як тараф дар шакли тавсия ё дигар шакли стандартӣ пешниҳод менамояд ва онро тарафи дигар танҳо бо роҳи пурра ҳамроҳ шудан ба шартномаи пешниҳодгардида қабул мекунад (масалан; шартномаи ҳамлу нақл, пудратӣ, маишӣ, қироя ва ғ.).

Тағйир додан ва қатъ кардани шартнома танҳо бо ризоияти тарафҳо ба амал бароварда мешавад. Дар ҳолатҳои аз иҷрои шартнома қисман ё пурра даст кашидани як тараф (агар ин гуна дасткашӣ бо қонун ё шартнома иҷозат дода шуда бошад), шартнома тағйирёфта ё қатъшуда эътироф карда мешавад. Дар чунин ҳолат қарори суд талаб карда намешавад. Дар ҳолатҳое, ки дар шартнома ё қонун имконияти тағйир додан ва қатъ шудани шартнома пешбинӣ нашуда бошад, шартнома метавонад бо талаби яке аз тарафҳо бо қарори суд ва танҳо дар ҳолатҳои зерин тағйир дода ё қатъ карда шавад:

- ҳангоми шартномаро ба таври назаррас вайрон кардани тарафи дигар;
- ҳангоми ба таври назаррас тағйир ёфтани ҳолат;
- дар дигар ҳолатҳое, ки дар Кодекси граждани, қонунҳои дигар ё шартнома пешбинӣ шудаанд.

Ба таври назаррас вайрон кардани шартнома чунин маънӣ дорад, ки ба тарафи дигар аз ин зиён расида, ўро аз умеди ба даст овардани нафъи зиёд маҳрум месозад, ки ҳангоми бастанӣ шартнома дар назар дошта шуда буд.

Дар ҳолатҳои истисноӣ, ҳангоми ба манфиати ҷамъият муҳолиф будан ё ба тарафҳо зараре расидан, ки хароҷоти он нисбат ба хароҷоти барои иҷрои шартнома зарурӣ баъди тағйири шартҳо аз тарафи суд муайяншуда хеле зиёд аст, бекор кардани шартнома бо сабаби ба таври назаррас тағйир ёфтани ҳолат мумкин аст.

Тавре ки дар боло қайд кардем, дар ҳолатҳои дигар қонунҳо ё шартномаи пешбинишудаи шартномаро тағйир додан ё бекор кардан мумкин аст. Чунончи, тибқи моддаи 70-и Кодекси манзил агар иҷорагир, узви оилаи ӯ ё дигар шахсоне, ки бо онҳо зиндагӣ мекунанд, мунтазам хонаи истиқоматиро вайрон ё хароб намоянд, иҷорадеҳ метавонад бо тартиби судӣ шартномаи иҷораро бекор карда, кӯчонидани шахрвандро аз хонаи истиқоматӣ талаб намояд.

§ 7. ХУКУКУ УҲДАДОРИҲО

Дар байни муносибатҳои молумулкие, ки иштирокчиҳои онҳо шахрвандон ва ташкилотҳо мебошанд, муносибатҳои ҷамъияти мавқеи муҳимро ишғол мекунанд, ки доир ба супоридани молу мулк, иҷрои қарздор, расонидани хизмат, додани пул ва ғайра ба вуҷуд меоянд. Муносибатҳои граждани дар асоси расонидани зарар ё дорошавии беасос низ ба вуҷуд меоянд. Ҳамаи ин муносибатҳо дар шакли уҳдадорӣ ба вуҷуд омада, предмети омӯзиши ҳукуки уҳдадорӣ мебошанд. Мувофиқи уҳдадорӣ як шахс (қарздор) уҳдадор аст, ки ба ғайраи шахси дигар (кредитор) амали муайянеро анҷом диҳад, ҷунончи молу мулкро супорад, қарздорро иҷро кунад, пул диҳад ва монанди ғузорад ё аз иҷрои амалиёти муайян худдорӣ кунад. Кредитор бошад, ҳақ дорад аз қарздор иҷрои уҳдадории онро талаб кунад (моддаи 328-и Кодекси граждании ҚТ).

Аз сабаби он ки уҳдадорӣ яке аз навъҳои муносибатҳои ҳукуки граждани мебошад, мазмуни онро ба монанди ҳамагуна муносибатҳои ҳукуқӣ – ҳуқуқ ва уҳдадорихои иштирокчиёни он ташкил медиҳад. Иштирокчиёни уҳдадорихо **қарздор** ва **кредитор** мебошанд. Қарздор тарафест, ки амали муайянеро содир менамояд ё аз содир намудани амали муайян худдорӣ мекунад. Кредитор тарафест, ки ҳуқуқ дорад содир намудани амали муайянеро талаб намояд. Ба ҳайси онҳо шахрвандон ва ташкилотҳо шуда метавонанд. Дар баробари ин, қарздор ва ҳам кредитор як ва якчанд шахс шуда метавонад. Асоси бавучудоии уҳдадорихо фактҳои ҳукуқие мебошанд, ки дар қонун пешбинӣ шудаанд. Ба сифати асосҳои бавучудоии уҳдадорихо мувофиқи моддаи 8 ва қисми 2-и моддаи 328-и Кодекси граждани инҳо баромад менамоянд: а) аҳдҳо, аз ҷумла шартномаҳо; б) натиҷаҳои ғайриқарздорӣ; в) зараррасонӣ; г) дорошавии (соҳибшавии) беасос; д) дигар амалиёти шахрвандон ё ташкилотҳо (мисол, наҷоти молу мулк, ёфтани ҳазина, ганҷина ва ғайра).

Уҳдадорихо дар асоси шартнома ва зараррасонӣ ба

вучуд меоянд. Он уҳдадориҳое, ки дар асоси шартнома ба вучуд меоянд, *уҳдадориҳои шартномавӣ* номида мешаванд. Чунин шартномаҳо дар байни шахрвандон ва ташкилотҳо бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва маънавии онҳо баста мешаванд (масалан, хариду фурӯш, иҷораи манзил, амонатнигоҳдорӣ, супориш, қарз ва ғ.).

Дар ҳаёт чунин мешавад, ки як шахс бо рафтори худ бо шахси дигар ё ба молу мулкӣ ё ин ки ба ташкилот зарар мерасонад. Дар чунин сурат шахси зараррасонида уҳдадор аст, ки товони зарарро дар шакли моддӣ ё пулӣ диҳад. Чунин уҳдадориҳои дар натиҷаи зараррасонӣ бавучуднома ба ягон навиъи созиш асос намеёбанд. Зарар аз рӯи моҳияти худ метавонад моддӣ ва маънавӣ шавад. Зарари моддӣ (молумулкӣ) дар пурра ё қисман несту нобуд шудани молу мулк, шикастан, вайрон шудан ва ғайра ифода меёбад. Зарари маънавӣ дар паҳн намудани маълумоти шаъну шарафи шахрванд ё ташкилотро бадномкунанда, инчунин дар расонидани осеби ҷисмонӣ ё маънавӣ ба шахрванд, зараррасонӣ ба ҳаёт ва саломатӣ ифода меёбад.

Уҳдадориҳое, ки дар натиҷаи зараррасонӣ ба вучуд меоянд, ду тараф доранд. Якеро кредитор ва дигареро қарздор меноманд. Ба сифати кредитор зарардида ва ба сифати қарздор зараррасонида баромад менамоянд. Зарардида шахсе мебошад, ки ба ӯ зарар расонида шудааст. Ба сифати зарардида ташкилот, шахсони қобилияти амалкунидошта, шахрвандони ноболиғ, қобилияти амалкуниашон маҳдуд, инчунин, қобилияти амалкунии пурранадоста баромад менамоянд. Мисол, дар ҳолати несту нобуд кардан ё зарар дидани молу мулке, ки ба моликияти ноболиғон тааллуқ дорад, ӯ ҳуқуқи талаб намудани товони зарарро ба монанди шахси қобилияти амалкунии пурра, яъне калонсолон дорад. Қонунгузор ба ноболиғон дар баробари калонсолон ҳуқуқи баробари ҳимояи молу мулкро медиҳад. Дар чунин сурат шахсе ба додани товони зарар уҳдадор аст, ки бо рафтори худ ба ноболиғ зарар расонидааст.

Ба сифати шахсони ҳуқуқӣ ташкилотҳо баромад карда метавонанд. **Шахсони ноболиғ**, аз ҷумла хонандагони мактабҳои миёна, барои зараррасонӣ ба молу мулк ва ҳаёту саломатии шахрвандон, инчунин, барои зараре, ки ба корхона, иттиҳодия ва ташкилотҳо мерасонанд, ҷавобгаранд. Вале ҷавобгариҳои онҳо аз рӯи синну сол ва тарзи расонидани зарари моддӣ фарқ мекунад (Ниг.: муфассал ба боби XIV).

Иҷрои уҳдадориҳо дар натиҷаи амали ғаълола, ба монанди додани молу мулк, иҷрои қор, супоридани пул ва содир намудани дигар пешниҳодҳои молумулкӣ анҷом дода мешавад. Бояд қайд намуд, ки иҷрои уҳдадориҳо аз ду аломати муҳим – амал ва мувофиқ омадани он ба уҳдадорихое, ки дар қонун ва шартнома ифода ёфтааст, иборат мебошад. **Ҳамин тавр, содир намудани амалҳои иҷрои уҳдадориҳо меноманд, ки аз уҳдадориҳои мувофиқи қонун ва шартномаҳои базиммагирифтаи иштирокчиёни он ба миён меояд.** Иҷрои уҳдадориҳо ба воситаи ноустуворона, гарав, ниғоҳ доштани молу мулки қарздор, замонат, қафолат, байъона ва дигар тарзҳои пешбиниамудаи қонун ё шартнома таъмин карда мешавад.

Ноустуворона (ҷарима, пеня) маблағе мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст ҳангоми иҷро накардан ё ба таври номатлуб иҷро намудани уҳдадорӣ, аз ҷумла дар ҳолати гузаштани муҳлат, онро ба кредитор диҳад.

Гарав моли муайяне мебошад, ки талаботи кредитор аз ҳисоби он ҳангоми иҷро намудани уҳдадорӣ қонунгардонда мешавад.

Замонат дар асоси шартнома ба тасвиб расонида шуда, тибқи он зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори дигар шахс барои пурра ё қисман иҷро нагардидани уҳдадорихои вай ҷавобгар бошад.

Дар асоси **қафолат** бонк ё дигар ташкилоти кредитӣ бо хоҳиши шахси дигар уҳдадориҳои хаттӣ медиҳад, ки дар сура-

ти ичро накардани уҳдадории шартномавӣ аз ҷониби қарздор ба кредитор маблағи муайяно мефиҳад.

Байёна маблағе мебошад, ки як тарафи шартнома аз ҳисоби маблағи аз тарафи вай пардохтшаванда ба тарафи дигари шартнома барои исботи бастани шартнома ва таъмини иҷрои он ба ҳисоби тарафи дигар мегузаронад.

Байёна дар шакли хаттӣ баста мешавад.

Уҳдадориҳо дар мавриди фавти шахрванд, барҳам додани шахси ҳуқуқӣ, ғайриимкон будани иҷро, дар асоси санади мақомоти давлатӣ, як шудани қарздор ва кредитор, бахшидани қарздор ва дар ҳолатҳои дигари пешбиниамудаи қонун ё шартнома қисман ё пурра қатъ мегарданд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО :

1. Ҳуқуқи граждани чиро меомӯзад?
2. Кадом муносибатҳоро ҳуқуқи граждани танзим менамояд?
3. Дар бораи субъектҳои ҳуқуқи граждани маълумот диҳед.
4. Қобилияти ҳуқуқдорӣ чист?
5. Қобилияти амалкунии гражданиро чӣ гуна мефаҳмед?
6. Мазмуни ҳуқуқи моликиятро кадом ваколатҳои соҳибмӯлк ташкил мефиҳад?
7. Ҳуқуқи моликият чист?
8. Аҳд чист?
9. Кадом шаклҳои аҳдро медефед?
10. Шартнома чист?
11. Навъҳои шартномаро номбар кунед.
12. Уҳдадорӣ чист?
13. Асосҳои пайдоиши уҳдадориро номбар намоед.
14. Мазмуни уҳдадориҳоеро, ки дар натиҷаи зараррасонӣ ба вучуд меоянд, шарҳ диҳед.
15. Тарзҳои таъмини иҷрои уҳдадориҳоро номбар кунед.
16. Ноустуворона чист?
17. Гарав чист?
18. Ҳолатҳои қатъи уҳдадориҳоро номбар намоед.
19. Байёна чист?
20. Шартномаҳо дар кадом маврид тағйир ё қатъ гардонидани мешаванд?

БОБИ II. ҲУКУКИ СОҲИБКОРӢ

§ 1. МАФҲУМ, САРЧАШМА ВА ПРИНЦИПҲОИ ҲУКУКИ СОҲИБКОРӢ

Соҳибкорӣ яке аз шаклҳои фаъолияти инсон буда, қисми таркибии фаъолияти иқтисодӣ мебошад. Он дар ҳаёти ҳозираи иқтисодиву иҷтимоӣ зухуроти беназир, мустақил ва бисёрҷабҳа мебошад. Асоси онро фаъолияти эҷодкории инсон дар соҳаи иқтисод оид ба кашфи имкониятҳои нави ба даст даровардани ғоида ташкил медиҳад ва моҳияти он аз дарки махсуси ҷунин имкониятҳо, пешбинӣ карда тавонистани натиҷаи фаъолият ва тасаввур карда тавонистани тарзи ноил шудан ба он иборат аст.

Ҳукуки соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи ҳукуки комплексӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳукукӣ иборат аст, ки муносибатҳои соҳибкорӣ ва муносибатҳои дигари ба он алоқаманд, инчунин, муносибатҳо вобаста ба танзими давлатии онҳоро ба тартиб медарорад.

Муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки онҳоро меъёрҳои ҳукуки соҳибкорӣ ба танзим медароранд, предметҳои соҳаи мазкур мебошанд. Асоси онҳоро муносибатҳои ташкил медиҳанд, ки дар ҷараёни баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ ба вучуд меоянд. Мафҳуми қонунии фаъолияти соҳибкорӣ дар қисми 3-и моддаи 1-и Кодекси граҷданӣ оварда шудааст. Мувофиқи он, *соҳибкорӣ фаъолияти мустақил ва бо таваккали худамалишавандаи шахсони ба ҷунин сифат бо тартиби муқарраркардаи қонун ба қайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст овардани ғоида аз истифодаи молумулк, фурӯши мол, иҷрои қор ё расонидани хизмат равона карда шудааст.*

Аз таърифи мазкур маълум мегардад, ки фаъолияти соҳибкорӣ дорои аломатҳои зерин мебошад:

- мустақилияти соҳибкор;
- таваккали соҳибкор;
- мунтазам ба даст овардани ғоида аз истифодаи молумулк, фурӯши мол, иҷрои қор ё расонидани хизмат;

– фаъолият кардани шахсоне, ки ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта шудаанд.

Аломати аввалини фаъолияти соҳибкорӣ **мустақилияти соҳибкор** мебошад, ки хусусияти иродаи доштани фаъолияти соҳибкорию ифода менамояд, зеро шахрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқҳои худро бо салоҳдиди худ амалӣ ва ихтиёрдорӣ менамоянд (қисми 1-и моддаи 9-и Кодекси граждани). Онҳо дар муқаррар намудани ҳуқуқ ва уҳдадорӣ, инчунин ҳама гуна шартҳои шартнома, ки ба қонунгузорӣ зид намебошанд, озод ва мустақиланд. Ҳамин тавр, мустақилияти фаъолияти соҳибкорӣ – озодии интиҳоби равиш ва тарзи кор, мустақилона қабул намудани қарор, роҳ надодан ба даҳлати худсарона ба фаъолияти хусусӣ, зарурати беамониат амалӣ намудани ҳуқуқ, таъмини ҳуқуқҳои вайронкардашуда ва ҳифзи судии онҳоро ифода менамояд.

Таваккал аломати дуҷуми ҷудонашавандаи фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Он мантиқан давоми мустақилияти соҳибкор буда, омили муҳимми барори кор мебошад. Таваккал яке аз воситаҳои ноил шудан ба натиҷаи ниҳони фаъолияти соҳибкорӣ аст. Таваккал дар фаъолияти соҳибкорӣ эҳтимолияти ба даст овардани ғоидаи ба нақша гирифташуда ё натиҷаи мусбати дар назар дошташуда ва ҳамзамон бо ин, имконияти дидани оқибати манфии ин ё он амал мебошад. Мувофиқи моддаи 1015-и Кодекси граждани таваккали ба даст наовардани даромади дар назар дошташуда аз фаъолияти соҳибкорӣ вобаста ба вайрон кардани уҳдадорӣ аз ҷониби рақибони соҳибкор ё тағйир додани шартҳои фаъолият вобаста ба ҳолатҳои, ки бо соҳибкорӣ алоқаманд намебошанд, таваккали соҳибкорӣ эътироф карда мешавад.

Аломати сеюми фаъолияти соҳибкорӣ **мунтазам ба даст овардани ғоида** аз истифодаи молу мулк, ғуруши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат мебошад. Маҳз ба даст овардани ғоида вазҳи асосии барангезандаи соҳибкорӣ буда, дар акси ҳол, ҳама гуна соҳибкорӣ аз ибтидо моҳияти худро гум

мекунад. Дар баробари ба ғоида ноил шудани соҳибкор мақсад ба натиҷа табдил меёбад, вале дар хотир бояд дошт, ки «мақсад» ва «натиҷа»-и ғаёлияти соҳибкорӣ, бо вучуди бо ҳамдигар алоқаманд буданашон, ҳаммаъно нестанд. Мақсади асосии соҳибкор танҳо бо ноил шудан ба натиҷа амалӣ мегардад. Соҳибкор ғайр аз мақсади асосии ба даст даровардани ғоида мақсадҳои дигар низ дорад.

Аз ҷумла соҳиб шудан ба молу мулки алоҳида, андӯхтани сармояи иловагӣ бо мақсади васеъ намудани доираи ғаёлияти ташкилот ва монанди инҳо.

Аломати чоруми ғаёлияти соҳибкорӣ **ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта шудани шахсонест**, ки азми бо ғаёлияти соҳибкорӣ машғул шуданро доранд. Шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи бақайдгирии давлатӣ (мақомоти андоз) ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд. Бақайдгирии давлатӣ аломати ифодакунандаи ғаёлияти соҳибкорӣ нест, балки шартӣ қонунан эътироф намудани он мебошад.

Дар баробари ин, ҳуқуқи соҳибкорӣ муносибатҳоеро ба танзим медарорад, ки бо муносибатҳои соҳибкорӣ зич алоқаманд мебошанд. Ин муносибатҳо доир ба ташкил ва қатъ кардани ғаёлияти шахсони ҳуқуқӣ, гирифтани иҷозатнома, сертификатҳо, гузаронидани экспертизаи экологӣ ва ғ. ба вучуд меоянд. Чунин навъҳои ғаёлият хусусияти ғайритиҷоратӣ дошта, барои рушди ғаёлияти соҳибкорӣ дар оянда мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, онҳо ба предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ дохил мешаванд. Муносибатҳое, ки дар ҷараёни танзими давлатии ғаёлияти соҳибкорӣ ба миён меоянд, чунин муносибатҳое мебошанд, ки дар байни субъектҳои ғаёлияти соҳибкорӣ ва мақомоти давлатӣ ё дигар мақомоте, ки барои чунин танзимнамоӣ ваколатдор карда шудаанд. Яке аз тарафҳои чунин муносибатҳо субъектҳои ғаёлияти соҳибкорӣ буда, тарафи дигар мақомоти зиддинҳисорӣ ё мақомоти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва ғайра шуда метавонанд.

Муносибатҳои соҳибкорӣ дар асоси принципҳои муайян ба танзим дароварда мешавад. Ба сифати принципҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ асосҳои аввалини ҳуқуқи батанзимдарории фаъолияти соҳибкорӣ амал менамоянд, ки тамоми қонунгузории соҳибкорию фаро гирифтаанд. Ба онҳо принципҳои озодии фаъолияти соҳибкорӣ; баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳамаи шаклҳои моликият, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд; озодии рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ; ба даст овардани ғоида ҳамчун мақсади фаъолияти соҳибкорӣ; танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ; мувофиқати манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ дохил мешаванд.

Фаъолияти соҳибкорӣ аз тарафи санадҳои меъёрӣ ба танзим дароварда мешавад, ки ҳамаи онҳо дар маҷмӯъ сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорию ташкил менамоянд. Муҳимтарини онҳо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозори мол», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва ғайраҳо мебошанд.

§ 2. СУБЪЕКТҲОИ ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ

Субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ дар амалӣ гардонидан ва танзими фаъолияти соҳибкорӣ дорои ҳуқуқу уҳдадорихо мебошанд. Онҳо дар муносибатҳои соҳибкорӣ мустақилона аз номи худ фаъолият менамоянд. Барои шахсро ҳамчун субъекти фаъолияти соҳибкорӣ эътироф намудан шарту шароити зайл ниҳоят муҳим мебошанд: аввалан аҳдҳое, ки соҳибкорон мебанданд, бо фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд буда, ҳамчун аҳдҳои соҳибкорӣ, тичоратӣ доништа мешаванд. Аз тарафи дигар, шахрвандоне, ки фаъолияти соҳибкорию

бидуни бақайдгирӣ амалӣ менамоянд, ҳуқуқ надоранд, ки аҳдҳои бастаи худро ҳамчун аҳдҳои соҳибкорӣ шуморанд. Зеро ғаёлияти чунин шаҳрвандон дар ҳолатҳои муайянкардаи қонун ғаёлияти соҳибкорӣ буда, суд метавонад нисбат ба онҳо талаботи моддаи 24-и Кодекси гражданиро оид ба муфлисшавӣ татбиқ намояд; сониян қайд намудан зарур аст, ки эътирофи ҳолати ҳуқуқи шахс ҳамчун соҳибкор боиси он мегардад, ки ӯ дорои уҳдадориҳои махсус гардида, ба вай ҳуқуқҳои иловагӣ дода мешаванд. Ба чунин уҳдадориҳои иловагӣ нашр намудани маълумот, бақайдгирии давлатии соҳибкорон, барои шиносоии умум дастрас намудан, ба феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дохил кардан, аз тарафи соҳибкор бо тартиби муқарраршуда пешниҳод намудани маълумот дар бораи ғаёлияти худ, аз ҷумла қарор дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ оид ба андозситонӣ аз ғаёлияти соҳибкорӣ дохил мешаванд.

Бояд қайд кард, ки на ҳамаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд соҳибкор бошанд. Дар баробари ин, қисми 2-и моддаи 23-и Кодекси граждани ҳама гуна маҳдудкунии ҳуқуқи машғул шудан бо ғаёлияти соҳибкориро аз тарафи санади мақомоти давлатӣ ё мақомоти дигар (агар чунин санад бе риояи шарту тартиби дар қонун муқарраргардида таҳия шуда бошад.) боиси безътибор донистани чунин санадҳо медонад. Ҳамзамон, қонун ҳуқуқи бо ғаёлияти соҳибкорӣ машғул шудани баъзе шаҳрвандонро маҳдуд менамояд. Чунин маҳдудият пеш аз ҳама, ба он шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад, ки вазифаҳои вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (м. 50 Конститутсия), аъзои ҳукумат (м. 73 Конститутсия), судя (м. 90 Конститутсия) ва ғайраро иҷро менамоянд.

Кодекси граждани шахсони ҳуқуқиро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад: **ташкilotҳои тичоратӣ** ва **ғайритичоратӣ**. Нишонҳои чунин фарқ хусусияти асосии мақсади ғаёлияти шахсони ҳуқуқӣ мебошад.

Ташиклоте, ки мақсади асосии фаъолияти он ба даст овардани фоида мебошад, ҳамчун ташиклоти тиҷоратӣ эътироф карда мешавад. Онҳо дар шакли ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ, кооперативҳои истеҳсоли, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва махсус ташикл карда мешаванд.

Ташиклоте, ки мақсади асосии фаъолияти он ба даст овардани фоида намебошад, ҳамчун ташиклоти ғайритиҷоратӣ эътироф карда мешавад. Ин гуна ташиклот фоидаи бадастомадаро дар байни аъзои худ тақсим намекунад. Вай бо фаъолияти соҳибкорӣ фақат ба мақсади иҷрои вазифаи асосиаш, ки барои он ташикл шуда, ба мақсади оинномавиаш мувофиқ аст, машғул мешавад. Аз ин рӯ, он субъекти фаъолияти соҳибкории ғайримуқаррарӣ мебошад. Ташиклотҳои ғайритиҷоратӣ дар шакли кооперативҳои матлубот, ташиклотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, фондҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳо, иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ, ки дар шаклҳои дигари пешбининамудаи қонун таъсис шудаанд, амал менамоянд.

Ба гурӯҳи дигари субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ субъектҳои танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ, ба монанди муассисаҳои давлатӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ширкатҳои марказии гурӯҳҳои молиявӣ саноатӣ, мақомоти идоракунии иттиҳодияҳои ташиклотҳои тиҷоратӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Барои машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ ба ғайр аз шартҳои умумӣ боз шартҳои махсуси иловагӣ зарур мебошанд. Кодекси граҷданӣ ба чунин шартҳои махсуси баамалбарории ҳуқуқи субъективӣ намудҳои гуногуни иҷозатдиҳиро барои машғул шудан бо навъҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ пешбинӣ менамояд, ба монанди иҷозатнома, аттестатсияи таҳассуси квалификатсионӣ, квота ва ғ. Мувофиқи талаботи моддаи 49-и Кодекси граҷданӣ бо намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ танҳо дар асоси иҷозатномаи махсус машғул шудан мумкин аст. Шахси ҳуқуқӣ аз рӯзи гирифтани иҷозатнома ё дар муҳлати дар он зикршуда бо ин ё он шугъл машғул шуда метавонад.

Дар баробари шахсони ҳуқуқӣ (ташкilotҳо) соҳибкоро-ни инфиродӣ метавонанд дар фаъолияти соҳибкорӣ ишти-рок намоянд. Ба ҷумлаи шахсони воқеие, ки бо фаъолияти соҳибкории инфиродӣ машғул шуда метавонанд, шаҳрван-дони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд мансубанд. Онҳо танҳо дар сурати дорои қоби-лияти амал будан метавонанд ба чунин фаъолият машғул шаванд. Шаҳрвандон аз рӯи бақайдгирии давлатӣ бо фаъ-олияти соҳибкорӣ машғул шуда, метавонанд ба ҳама гуна навъи фаъолият, ки қонун манъ накардааст, машғул шаванд.

Соҳибкории инфиродӣ **шахсӣ** ва **якҷоя** мешавад. Соҳиб-кории шахсӣ аз тарафи як шаҳрванд мустақилан амалӣ кар-да мешавад. Соҳибкории якҷоя бошад, аз тарафи гурӯҳи шаҳрвандон бе ташкили шахси ҳуқуқӣ амалӣ мегардад.

Шаҳрванд ба соҳибкории инфиродӣ аз синну соли ба балоғат расидан, аз ҷумла агар тибқи қонун издивоҷ то ба синни ҳаждаҳсола расидан иҷозат дода шуда бошад, машғул шуда метавонад.

Вале тибқи моддаи 28-и Кодекси граҷданӣ шаҳрванде, ки ба синни 16-солагӣ расидааст, метавонад дар асоси қаро-ри мақомоти васоят ва парасторӣ, бо ризояти падару модар ё фарзандхонон бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад.

Дар мавриди мавҷуд набудани чунин ризоят масъала ба тариқи судӣ ҳал карда мешавад. Ҳангоми аз тарафи суд мусбат ҳал шудани масъала ноболиғ дорои қобилияти пур-раи амалкунӣ эътироф карда мешавад. Ин ҳолатҳои истис-ноиро дар ҳуқуқ **эмансипатсия** меноманд. Бояд қайд намо-ем, ки падару модарон, фарзандхонон ё парасторон аз рӯи уҳдадории чунин соҳибкории қобили амал эътирофкарда-шуда ҷавобгар намебошанд. Дар чунин ҳолат мувофиқи банди 1-и моддаи 25-и Кодекси граҷданӣ шаҳрванд аз рӯи уҳдадориҳои худ ба тамоми молу мулки ба ӯ тааллуқдошта, ба истисноии молу мулке, ки мутобиқи асноди қонунгузорӣ аз он маблағ ситонидан манъ аст, масъулият дорад.

Шахрвандон ба фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома машғул шуда метавонанд. **Патент** ҳуҷҷатест, ки ба сифати соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шудани шахрвандро муайян карда, барои машғул шудан бо фаъолияти соҳибкориӣ дар он пешбинишуда ҳуқуқ медиҳад. **Шаҳодатнома** ҳуҷҷатест, ки шакли содакардаи низоми андоз аз даромад ва пардохтҳои иҷтимоӣ ба шумор рафта, ҳамзамон бақайдгирии давлатии шахрвандро ба сифати соҳибкори инфиродӣ тасдиқ мекунад ва ба соҳибкор ба ивази патент дода мешавад.

Соҳибкори инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолият менамояд, ҳақ дорад аз меҳнати кирои истифода барад ва кормандро аз кор озод кунад, баъди додани андоз аз фоидаи бадастовардааш онро мустақилона истифода барад. Шахсоне, ки бо фаъолияти соҳибкориӣ инфиродӣ машғуланд, метавонанд иштирокчиҳои ширкатҳои комил бошанд, инчунин барои амалӣ намудани мақсадҳои худ шартномаи фаъолияти якҷоя (ширкати одӣ) банданд (моддаи 1058-и Кодекси граждани).

§ 3. МАҲҲУМ ВА НАВЪҲОИ БИРЖА

Маҳфуми биржаро ҳам аз нигоҳи ташкилӣ ва ҳам аз лиҳози иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ кардан мумкин аст. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ **биржа** бозорест, ки дар он савдои яклухти мол аз рӯйи намунаю стандартҳо ё шартнома оид ба минбаъд фиристодани мол, инчунин коғазҳои қиматнок, асъор ва филизоти нодир бо нархҳои, ки дар асоси талабот ва таклифот муқаррар карда шудааст, анҷом дода мешавад.

Биржа бозори яклухти дар ҷойи муайян ташкилшудае мебошад, ки аз рӯйи қоидаҳои муқарраршуда мунтазам амал менамояд. Дар шакли савдои биржавӣ талабот ва таклифот ба мол дар як ҷой ва дар як вақт ҳам оварда мешавад. Дар муқоиса бо тичорати корвонӣ ва ярмаркавӣ савдои биржавӣ мунтазам дар ҷойи муайян ва дар як вақт гузаронида мешаванд. Ҳоло биржа тадриҷан танзимгари бозор гашта, бо ҳамин сифат ба ҷузъи таркибии иқтисоди бозорӣ табдил ёфтааст.

Биржаҳо як қатор хусусиятҳои ба худ хос доранд. Пеш аз ҳама, биржаҳо ҳамчун қоида дар марказҳои саноати ва савдои калон ташкил шуда, дорои объекти махсуси хариду фурӯш – «моли биржавӣ» ва ҳайати субъектҳо мебошанд. Сониян, дар онҳо савдо сарфи назар аз будани молу коғазӣ қиматнок ва асёр мунтазам ва ошкоро ба роҳ монда шудааст. Дигар ин ки нархгузори дар биржаҳо озод буда, савдо аз рӯйи қоидаи ягона ташкил карда мешавад.

Аз нуқтаи назари ҳуқуқ биржа шахси ҳуқуқиест, ки мақсади фаъолияти он бо моли муайяни биржавӣ дар шакли савдои оммавии ошкоро дар ҷой ва вақти пешакӣ муайяншуда (аз рӯйи қоидаҳои муқарраршудаи биржавӣ) ташкил намудани савдои биржавӣ мебошад.

Биржаҳо маҳсули таҳаввулоти дурудароз буда, дар инкишофи худ як қатор зинаҳоро гузаштаанд ва пайдарпай шаклҳои гуногунро қабул намудаанд. Ин дар тавсифи навъҳои онҳо зоҳир мегардад.

Биржаҳоро вобаста ба хусусияти танзими ҳуқуқи барпо намудан ва фаъолият ба ду гурӯҳ – *умумии* (оммавии) *ҳуқуқӣ* ва *хусусии* ҳуқуқӣ ҷудо кардан мумкин аст. Чунин ҷудокунӣ бештар дар адабиёти Ғарб паҳн гаштааст. Биржаҳои умумии ҳуқуқӣ дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи умумӣ ташкил карда мешаванд. Узви чунин биржа ҳама гуна соҳибкоре шуда метавонад, ки ба феҳристи савдои биржавӣ дохил карда шудааст ва андозаи муайяни муомилотро дорад. Шахсе, ки узви биржа намебошад, мувофиқи билетҳои якдафъаинаи худ ба содир намудани амалиёт роҳ дода мешавад. Чунин биржаҳо дар давлатҳои Аврупо васеъ паҳн гаштаанд.

Биржаҳои хусусии ҳуқуқӣ дар Англия ва Амрико маъмуланд. Бояд қайд намоем, ки чунин номгузори характери шартӣ дорад, зеро дар ин мамлакатҳо ҳуқуқро ба хусусӣ ва умумӣ ҷудо намеkunанд. Барои узви ин биржаҳо шудан дар сармояи оинномавӣ ҳиссаи муайян доштан ё шумораи муайяни саҳмиро гирифтани зарур аст.

Аз рӯйи хусусияти савдои биржавӣ, биржаҳо мумкин аст

кушода ва **пӯшида** шаванд. Биржаҳои кушода барои ҳама дастрас буда, фурӯшанда ва харидор бе миёнравон ҳамдигарро ёфта, бо ҳам аҳду паймон мебанданд. Таърихан аввал ҳамин гуна биржаҳо пайдо шудаанд.

Дар савдои биржаҳои пӯшида танҳо миёнрави (брокер, дилер) биржа, ки дар он аккредитатсия шудааст, иштирок мекунад. Шахсони дигар дар биржа метавонанд ба воситаи миёнравони биржа дар асоси шартнома молро харидорӣ кунанд ё фурӯшанд. Дар бисёр кишварҳои хориҷӣ биржаҳои ҳозиразамон пӯшида мебошанд.

Биржаҳо вобаста ба моли биржавӣ **молӣ**, **фондӣ** ва **асъорӣ** мешаванд. Биржаҳои молӣ савдои захираҳои моддии гурӯҳи муайяне (филизот, чӯбу тахта, гандум ва ғайра)-ро ташкил менамоянд. Онҳо универсалӣ (молҳои гуногунро савдо менамоянд), махсусгардонидашуда ва доир ба навъҳои алоҳидаи мол мешаванд.

Биржаҳои фондӣ коғазҳои қиматнок, ба монанди саҳмия, вомбарг ва баъзе дигар коғазҳои қиматнокро савдо мекунанд.

Дар биржаи асъор хариду фурӯши асъори хориҷӣ ва муайян намудани қурби он ба роҳ монда мешавад.

Биржаҳо, мумкин аст, омехта (мисол, молику фондӣ) шаванд. Дар онҳо савдои биржавии захираҳои моддӣ, коғазҳои қиматнок ва асъори хориҷӣ ба роҳ монда мешавад, вале савдои биржавии ҳар як намуди моли биржавӣ ҷудо аз якдигар дар толорҳои гуногун ё дар вақтҳои гуногун гузаронида мешавад.

Ва ниҳоят, биржаҳоро вобаста ба хусусияти амалиёти биржавӣ ба **нақдӣ** (реалӣ) ва **фյочерсӣ** ҷудо менамоянд.

Дар биржаҳои нақдӣ савдои молро ташкил менамоянд.

Дар баробари дар биржа бастанӣ аҳд, минбаъд фиристодани мол ҳатман ба роҳ монда мешавад. Чунин биржаҳо таърихан аввал пайдо шудаанд.

Биржаҳои ҳозиразамон одатан фյочерсӣ мебошанд. Савдои мол дар онҳо бе минбаъд фиристодани мол ба роҳ монда мешавад. Мақсади асосии чунин савдои биржавӣ баъди

қатъ гаштани аҳд гирифтани фарқи имконпазири тағйири нарх нисбат ба предмети шартнома, инчунин суғурта наму-дани аҳди бо моли нақд аз тағйири номусоиди нарх нисбат ба шартнома мебошад.

Монанди ҳама гуна фаъолияти дигар фаъолияти биржавӣ ҳам аз тарафи қонунгузорӣ ба танзим дароварда мешавад.

Дар давраи ҳозира фаъолияти биржаҳо дар асоси қо-нунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи биржаи молӣ ва савдои биржавӣ» аз 23-юми декабри соли 1991, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қоғазҳои қиматнок» аз 28-уми июни соли 2011 ба танзим дароварда мешавад. Ҳамзамон бо ин, оиннома, қоидаҳои савдои биржавӣ, шартномаҳои наму-навӣ, низомнома доир ба қисмҳои таркибии биржаҳо ва ди-гар ҳуҷҷатҳои биржавӣ ба сифати сарчашмаи батанзимда-рорӣ баромад менамоянд.

§ 4. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ

Муҳайё кардани шароити зарурӣ барои мунтазам рушд ёфтани муносибатҳои иқтисодӣ, аз ҷумла соҳибкорӣ ва му-айян намудани қоидаҳои умумии фаъолияти иштирокчиёни он яке аз вазифаҳои асосии давлат ба шумор меравад. Ба-рои амалӣ шудани он дар шароити иқтисоди бозорӣ танзи-ми давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аҳамияти калон дорад. Вай самтҳои гуногунро фаро мегирад. Зарурати танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар он ифода меёбад, ки дар чараёни он манфиатҳои хусусии соҳибкорон ва манфиатҳои умумичамъиятӣ ба ҳам бармехӯранд. Ин манфиатҳо бояд баробар карда шаванд ва набояд бо ҳам дар ихтилоф бо-шанд. Ноил шудан ба тавозуни манфиатҳо ба воситаи усул ва тарзҳои гуногун мумкин аст. Барои ноил шудан ба он кӯ-шиши зиёде ба харҷ дода, таҳия кардани механизми зарурии такмилёфтаи ҳуқуқии ба ҳам алоқаманди манфиати соҳиб-корон ва чамъият зарур аст.

Тачриба нишон медиҳад, ки бе давлат, бе таъсири танзимгардонии он ба иқтисодиёт инкишофи муътадили муносибатҳои бозорӣ ғайриимкон мебошад. Аз тарафи дигар, истифодаи муносибатҳои молиқ пулӣ дар бунёди иқтисоди бозорӣ маънои дур шудани давлат аз идоракунии иқтисодиётро надорад. Ҳоло давлат дар иқтисоди бозорӣ нисбат ба пешина вазифаи тамоман дигарро ба ҷо меорад. Давлат иқтисодиётро то дараҷае ба асосҳои худидоракунии гузаронида, бо ҳамин ба субъектҳои ҳоҷатӣ мустақилият, озодӣ ва имконияти васеи ташаббускориро муҳайё менамояд. Онҳо дар ин ҷода фаъолона амал намуда, ҳуқуқи ба онҳо додашударо ҳамчун воситаи қонеъ гардонидани манфиатҳои моддӣ ва маънавии худ бояд истифода баранд. Аҳамияти бузурги иқтисоди бозорӣ нисбат ба низоми фармонфармоӣ маҳз дар ҳамин ифода меёбад. Асосҳои худидоракунии давлат амалӣ намуда, мумкин аст, ки мақоми худро дар идораи иқтисодиёт суस्त намояд, вале давлат набояд худро аз идоракунии иқтисодиёт дар канор гирад. Худро ба канор гирифтани давлат мумкин аст боиси оқибати номусоиди инкишофи иқтисодиёт гардад.

Бояд қайд намуд, ки таъсири давлат ба иқтисодиёт ва иқтисодиёт ба давлат мутақобила мебошад. Ҳаҷми даҳлати давлат ба иқтисодиёт ва муносибатҳои бозорӣ ба бисёр омилҳо вобаста мебошад. Вале дар давраи гузаштан ба иқтисоди бозорӣ мақоми давлат дар танзими иқтисод кам нашуда, баръакс, бо дарназардошти зарурати қоидаҳои асосии бозор, тағйирёбии асосҳои ҳуқуқии фаъолияти субъектҳои бозор, муқаррар намудани назорат ба риояи на танҳо манфиатҳои шахсӣ, балки манфиатҳои ҷамъиятии иштирокчиёни он то дараҷае меафзояд.

Ҳамин тавр, дараҷаи танзими давлатии иқтисодиёт аз ҳолати мушаххаси ҳуқуқӣ дар бозор ва талаботи давлат дар марҳалаи мазкури инкишофи муносибатҳои бозорӣ вобаста мебошад.

Танзими давлатӣ, пеш аз ҳама, бо мақсади ҳифзи манфи-

атҳои ҷамъиятӣ амалӣ гардонида мешавад. Илова бар ин, танзими давлатӣ бо мақсадҳои зерин гузаронида мешавад:

а) таъмини эҳтиёҷи давлат ва ҷомеа, бартарии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии он;

б) ташкили буҷети давлатӣ;

в) ҳифзи муҳити атроф ва истифодаи захираҳои табиӣ;

г) таъмини шугли аҳоли;

д) таъмини беҳатарӣ ва мудифоии кишвар;

е) амалӣ намудани озодии фаъолияти соҳибкорӣ ва рақобат, инчунин, ҳимоя аз инҳисор;

ж) риояи тартибот дар фаъолияти иқтисодии хориҷии соҳибкорон ва сармоягузори хориҷӣ.

Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ мустақим ва ғайримустақим шуданаш мумкин аст. Танзими мустақими фаъолияти соҳибкорӣ дар мавриди бақайдгирии давлатӣ, гирифтани иҷозатнома оид ба навҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ, гирифтани сертификат дар ҳолати сертификатсияи ҳатмии маҳсулот (мол, хизмат) ва ғайра истифода бурда мешавад. Ҳамзамон бо ин, дар шароити нави хоҷагидорӣ усули ғайримустақими танзимнамоӣ бо истифодаи фишангҳо ва омилҳои иқтисодӣ бартарӣ дорад, ки ба онҳо қарзидҳии имтиёзнок, дотатсия, ёрдампулиҳо, ва имтиёзҳо доир ба андозситонӣ дохил мешаванд.

§ 5. ҚАТЪИ ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТҲОИ СОҲИБКОРӢ

Барҳамдиҳӣ, қатъи фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ буда, дар ин маврид ҳукуку уҳдадорихои онҳо ба дигар субъектҳо намегузаранд. Асосҳои ҳукукии барҳам додани ташкилотҳои тижоратӣ ва фаъолияти инфиродии соҳибкорӣ дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» зикр карда шудаанд. Барҳамдиҳӣ ихтиёрӣ ва маҷбурӣ мешавад.

Субъект бо қарори соҳибкори инфиродӣ, муассисони (иштирокчиёни) ё мақомоти шахси ҳукуқие, ки дар ҳуҷҷатҳои

таъсисӣ ваколатдор карда шудааст, ихтиёран барҳам дода мешавад. Қарори барҳам додани корхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи мақомоти босалоҳияти давлатӣ қабул карда мешавад. Корхонаи давлатии дорои ҳуқуқи идораи оперативӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам дода мешавад.

Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳолатҳои зерин ихтиёран барҳам дода мешавад:

а) бо қарори муассисон (иштирокчиён) ё мақомоти шахси ҳуқуқие, ки мутобиқи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ чунин ваколатро дорад.

б) дар ҳолати гузаштани муҳлате, ки шахси ҳуқуқӣ ба ҳамин муҳлат таъсис дода шуда буд;

в) баъди ноил шудан ба мақсадҳое, ки шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шуда буд (сарҳати якуми қисми 2-и моддаи 62-и Кодекси граждани)

Мувофиқи моддаи 62-и Кодекси граждани суд метавонад субъектҳои фаъолияти соҳибкориро дар мавридҳои зерин барҳам диҳад:

а) ҳангоми таъсиси субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ роҳ додан ба вайронкунии дағалонаи қонун, агар чунин вайронкунӣ хусусияти ислохнопазир дошта бошад;

б) бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан бо фаъолият ё машғул шудан бо фаъолияти манъкардаи қонун;

в) амалӣ намудани фаъолияти вайронкунии чандинкарата ва дағалонаи қонунгузорӣ;

г) аз тарафи иттиҳодияҳои (ташкилотҳои) ҷамъиятӣ, динӣ ва фондҳои ҷамъиятӣ мунтазам амалӣ намудани фаъолият, ки бо мақсадҳои оинномавии онҳо муҳолиф мебошад;

д) ҳангоми бозхости иҷозатнома, ки амалӣ намудани амалиёти дар иҷозатнома пешбинишуда навъи ягонаи фаъолияти иҷозатдодашуда мебошад;

е) дар ҳолати муфлисшавӣ;

Талаби барҳам додани шахси ҳуқуқиро мақомоти давлатӣ ё мақомоти ҳокимияти маҳаллие, ки мувофиқи қонун

ба ин ҳуқуқ доранд, ба суд пешниҳод карда метавонад. Бо қарори суд дар бораи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ мумкин аст вазифаи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ ба зиммаи муассисони (иштирокчиёни) он ё мақомоте гузошта шавад, ки дар асоси ҳуҷҷатҳои таъсисии шахси ҳуқуқӣ ба барҳамдиҳии он ваколат доранд.

Барҳамдиҳии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси санадҳои меъёрии махсус, аз ҷумла Кодекси граждани, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ», Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомнома дар бораи корхонаҳое, ки таҳти нишонаи муфлисшавӣ қарор доранд, солимгардонӣ ва тартиби барҳамдиҳии онҳо ва ғайра ба танзим дароварда мешавад. Ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ на танҳо ба корхонаҳои давлатӣ, инчунин, нисбат ба ташкилотҳои хусусӣ ва соҳибкорони инфиродӣ низ татбиқ карда мешаванд.

Муфлисшавӣ яке аз асосҳои барҳам додани субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. Бо он на танҳо расмиёти барҳамдиҳӣ, балки азнавташкилкунӣ ва роҳҳои ғайрисудии барҳамдиҳӣ алоқаманданд.

Муфлисшавӣ ин аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонишани талаби кредиторон оид ба уҳдадорихои пулӣ ва иҷро карда натавонишани уҳдадорихои ворид намудани пардохти ҳатмӣ мебошад, ки онро суд эътироф кардааст ё қарздор қодир набуданаширо эълон намудааст (моддаи 4-и Қонун «Дар бораи муфлисшавӣ»).

Аломати аввалини муфлисшавӣ қонеъ карда натавонишани талабҳои кредиторон аз рӯйи уҳдадорихои пулӣ мебошад. Аломати дуюм иҷро карда натавонишани пардохтҳои ҳатмӣ дар назди бучет аст. Пардохтҳои ҳатмӣ аз бочу андоз ва дигар маблағҳои ҳатмие иборат мебошанд, ки ба бучети сатҳи дахлдор бо тартиб ва шартҳои бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайяншаванда ворид мегарданд.

Аломати сеюми муфлисшавӣ расман аз тарафи суди иқтисодӣ муфлис эътироф намудани субъекти хоҷагидорӣ

мебошад. Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ба ҷумлаи субъектҳое, ки мумкин аст муфлис эътироф карда шаванд, инҳо дохил мешаванд: шахсони ҳуқуқӣ – ташкилотҳои тичоратӣ, ғайр аз корхонаҳои давлатие, ки молу мулки ба онҳо дар асоси ҳуқуқи идораи оперативӣ тааллуқ дорад; шахсони ҳуқуқии хориҷӣ; соҳибкории инфиродӣ.

§ 6. ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРОН

Соҳибкорӣ яке аз шаклҳои амалӣ намудани ҳуқуқ ва озодиҳои конституционии инсон ва шаҳрванд мебошад. Бинобар ин, вазифаи асосии давлат аз ҷамъатарафа ҳавасманд ва таъмин кардани кафолати рушди соҳибкорӣ, ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон иборат мебошад.

Категорияи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии соҳибкорон дорои табиати духела мебошад. Аз як тараф, ҳифзи ҳуқуқ яке аз ҳуқуқҳои субъективии шахсони дахлдор буда, аз тарафи дигар, амалӣ намудани ин ҳуқуқ хусусияти ғайримустақим ё тобеиятӣ дорад. Хусусияти ғайримустақим доштан, пеш аз ҳама, дар далели вайрон намудани ҳуқуқҳои дигарон ё таҳдиди вайрон намудани онҳо ифода меёбад. Ҳуқуқ ба ҳифзро дар шакли умумӣ ҳамчун ба шахси ваколатдор додани имконияти татбиқи чораҳои хусусияти ҷимояи ҳуқуқидошта барои барқарор намудани ҳуқуқҳои вайронкардашуда ё талош кардан ба он маънидод кардан мумкин аст.

Мазмуни ҳуқуқ ба ҳифзро чораҳои зерин ташкил медеҳанд: якум, маҷмӯи чораҳои ҷимояи ҳуқуқие, ки субъекти ваколатдор метавонад аз онҳо доир ба ҳифзи ҳуқуқҳои худ истифода барад; дувум, навъҳои гуногуни таъсиррасонии бевосита ба ҳуқуқвайронкунанда; сеюм, маҷмӯи чораҳои маҷбуркунии давлатие, ки шахси ваколатдор метавонад онҳоро дар сурати натиҷаи дилхоҳ надодани амалҳои мустақилона ҳам татбиқ намояд.

Ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон ва муҳофизати манфиатҳои қонунии онҳо бо тартиби пешбининамудаи қонун амалӣ карда мешавад. Қонунгузории амалкунанда шакл, восита

ва тарзҳои кофии ҳифзи ҳуқуқи соҳибкоронро пешбинӣ менамояд. Дар зери мафҳуми тарзи ҳифзи ҳуқуқ чораҳои моддӣ ва мурофиавии ҳуқуқи дорои хусусияти маҷбуркунанда фаҳмида мешаванд, ки ба воситаи онҳо барқароркунии ҳуқуқҳои вайронкардашуда ва анҷомдодашуда ва таъсирирасонӣ ба ҳуқуқвайронкунанда амалӣ карда мешавад. Дар қонунгузорӣ номгӯии мушаххаси тарзҳои ҳифзи ҳуқуқ оварда шудааст. Дар моддаи 12-и Кодекси граҷданӣ тарзҳои ҳифзи ҳуқуқҳои граҷданӣ номбар карда шудаанд, ки ҳамаи онҳо соҳаи фаъолияти соҳибкориро фаро мегиранд.

Вобаста ба мазмуни амали ҳуқуқ тарзи ҳифзи ҳуқуқи соҳибкориро ба моддӣ, ҳуқуқӣ ва мурофиавӣ ҷудо кардан мумкин аст. Тарзи моддии ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон ин тарзи амал доир ба ҳифзи ҳуқуқ мутобиқи меъёрҳои ҳуқуқи моддӣ мебошад. Тарзҳои моддии ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба шароит, хусусият, мансубияти соҳавӣ, навъи ҳуқуқҳои ҳифзшаванда, таркиби субъектҳо ва ғайра. аз якдигар фарқ мекунанд. Чунончи, вобаста ба мақсади тарзҳои амали ҳифзи ҳуқуқи моддӣ ба пешгирикунанда, барқароркунанда ва ҷаримавӣ ҷудо мешавад. Ба тарзи амали пешгирикунанда тарзҳои ба таври маҷбурӣ қатъ намудани амалҳои зиддиҳуқуқие, ки зарар ё дигар оқибати нохуш мерасонанд, инчунин таҳдиди чунин оқибатҳоро ба миён меоранд, дохил мешаванд.

Аз рӯйи табиати худ ба тарзи амали пешгирикунанда инҳо дохил мешаванд:

а) безътибор донишони санади мақомоти давлатӣ ё мақомоти худидораи маҳаллӣ;

б) аз тарафи суд татбиқ накардани санади мақомоти давлатӣ ё мақомоти худидораи маҳаллӣ, ки ба қонун зид аст ва ғайра.

Ба тарзи амали барқароркунанда шаклҳои дохил мешаванд, ки барои эътироф намудани ҳуқуқҳои муайяни субъект, инчунин, барои барқарор намудани ҳолати то вайронкунӣ ҷойдошта равона карда шудаанд.

Амалҳои зерин ҳамчун тарзи амали барқароркунанда эътироф карда мешаванд: эътирофи ҳуқуқ; безътибор до-нистани аҳди баҳсшаванда ва татбиқи оқибати он, татбиқи аҳдҳои аз мавриди бастанашон безътибор эътирофшуда; рӯёнидани зарар ва ҷуброни зарари маънавӣ; водор наму-дан ба иҷрои уҳдадориҳо дар шакли асл ва ҳоказо.

Тарзи амали ҷаримаӣ ба муқобили ҳуқуқвайронкунан-да татбиқ намудани чораҳои ҷавобгарӣ барои рафтори зид-дихуқуқӣ мебошад. Ба тарзи ҷаримавии ҳифз инҳо дохил мешаванд: рӯёнидани ноустуворона; мусодира; ба манфиа-ти давлат рӯёнидани он чӣ, ки аз рӯйи аҳд ғайриқонунӣ ба даст дароварда шудааст ва ғайра.

Тарзи мурофиавии ҳифз дар амали намудани вако-латҳои қонунан муқарраргардидаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар намуди нашри санаде, ки мақсади он муқаррар, эътироф ё тасдиқ кардани ҳуқуқ ва далелҳои аҳамияти ҳуқуқидошта, инчунин, барқарор намудани манфиатҳои қонунии субъект-ҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ ифода меёбад.

Шакли ҳифз гуфта, маҷмӯи чорабиниҳои ташкилии му-вофиқшудаи дохилиро оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои субъективӣ ва манфиатҳои муҳофизатшаванда меноманд. Агар тарзи ҳиф-зи ҳуқуқ категорияи ҳуқуқии моддӣ бошад, пас шакли ҳифзи ҳуқуқ фаъолияти мақомоти ваколатдор доир ба ҳифзи ҳуқуқ мебошад.

Вобаста ба хусусияти ҳуқуқи соҳибкорон ва хусусияти фаъолияти ташкилии онҳо шаклҳои ҳифзи ҳуқуқро ба судӣ ва ғайрисудӣ ҷудо кардан қобили қабул мебошад.

Дар зери мафҳуми шакли судии ҳифзи ҳуқуқ фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ доир ба ҳифзи ҳуқуқҳои вай-ронкардашуда ё талошшаванда фаҳмида мешавад. Моҳияти ин мафҳум дар он ифода меёбад, ки агар соҳибкор ва ман-фиатҳои қонунии ӯ дар натиҷаи амали ғайриқонунӣ вайрон (ҳалалдор) карда шуда бошад, вай метавонад барои ҳифзи ҳуқуқи худ ба мақомоти давлатӣ ё дигар мақомоти ваколат-дор, муроҷиат намояд.

Мақомоте, ки барқарор намудани ҳуқуқи вайронкардашуда ё талошшавандаро дар доираи ҳифзи судӣ таъмин намоянд, инҳоянд:

- Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Суди иқтисодӣ;
- Суди умумӣ.

Ба шакли ғайрисудии ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳибкорон инҳо дохил мешаванд:

- ҳифзи нотариалӣ;
- муҳофизати ҳаққон;
- ҳалли баҳсо то суд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО :

1. Ҳуқуқи соҳибкорӣ чиро меомӯзад?
2. Фаъолияти соҳибкорӣ чист?
3. Аломатҳои соҳибкориро номбар кунед ва фаҳмонда диҳед.
4. Кадом сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкориро медонед?
5. Принсипҳои ҳуқуқи соҳибкориро номбар кунед ва шарҳ диҳед.
6. Дар бораи субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ маълумот диҳед.
7. Шахс кадом вақт соҳибкор эътироф карда мешавад?
8. Соҳибкории инфиродӣ чист?
9. Биржа чист?
10. Кадом навъҳои биржаро медонед?
11. Дар бораи танзими давлатии соҳибкорӣ маълумот диҳед.
12. Фаъолияти соҳибкорӣ дар кадом мавридҳо қатъ мегардад?
13. Муфлисшавӣ ва нишонаҳои он.
14. Дар бораи ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон ва тарзҳои он маълумот диҳед.
15. Шаклҳои судии ҳифзи ҳуқуқи соҳибкориро номбар кунед.
16. Шаклҳои ғайрисудии ҳифзи ҳуқуқи соҳибкориро номбар намоед.

БОБИ III. ХУКУКИ МОЛИЯВӢ

§ 1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИП ВА САРЧАШМАҲОИ ХУКУКИ МОЛИЯВӢ

Молия, ҳамчун қисми таркибии ҳама гуна низоми иқтимоиву иқтисодӣ, аз ҷониби давлатҳо, сарфи назар аз сохти иқтисодӣ ва иқтимоиву сиёсии онҳо, ба таври мушаххас ҳамчун предмети батанзимдарории ҳуқуқӣ қарор дода шудааст. Калимаи «молия» хеле барвақт пайдо шуда ва бо вучуди доштани тобишҳои гуногуни маъноӣ дар давраҳои гуногун маъноӣ пардохти пулӣ, маблағҳои пулиро ифода менамуд. Калимаи «молия» асосан ҳангоме ки сухан дар бораи даромад, хароҷот ва қарзи давлат меравад, истифода бурда мешавад.

Дар зери мафҳуми «молияи мамлакат» маблағҳои пулӣ (захираҳои молиявӣ) ва дар асоси он ба воситаи муомилоти пулӣ амалӣ намудани муносибатҳои молиявиро мефаҳманд, ки дар натиҷаи он фондҳои гуногуни маблағҳои пулии ҳам давлатӣ ва ҳам ғайридавлатӣ ва хусусӣ ташкил карда мешаванд. Ҳамин тавр, молияи мамлакат маблағҳои пулии мамлакат мебошанд, ки зоҳиран арзиши молҳои дар кишвар мавҷудбуда ва дар муомилот дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ иштироккунандаро ифода менамояд.

Ба ҳайати молияи мамлакат маблағҳои пулии бучети ҳамаи сатҳҳо (маҳаллӣ, ҷумҳуриявӣ, давлатӣ), маблағҳои пулии корхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои тичоратӣ, ҳамаи даромадҳои бучети давлатӣ – ҳам дар шакли пардохтҳои давлатӣ ва ҳам дар шакли қарзи давлатӣ дохил мешаванд. Молияи мамлакат ба молияи давлатӣ (оммавӣ) ва молияи хусусӣ (ғайридавлатӣ) ҷудо мешавад.

Молияи давлатӣ (оммавӣ) маблағҳои пулии дар ихтиёри мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ қарордошта мебошанд. Ба онҳо маблағҳои пулии бучетҳои ҳамаи сатҳҳо, фондҳои ғайрибучетии давлатӣ ва маҳаллӣ, маблағҳои пулии корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ дохил мешаванд.

Ба молияи хусусӣ (ғайридавлатӣ) маблағҳои пулии ба ташкилотҳои хусусӣ, кооперативӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин, ба шахсони алоҳида тааллуқдошта дохил мешаванд.

Бояд дар назар дошт, ки таъдбири молияи хусусӣ ба молияи давлатӣ ҳангоми ситонидани андоз аз субъектҳои хусусӣ (ғайридавлатӣ) ба вучуд меояд.

Фарқи молияи давлатӣ аз ғайридавлатӣ дар он аст, ки молияи давлатӣ талаботи ҷомеа (маориф, фарҳанг, таъминоти иҷтимоӣ, идоракунӣ, мудофия) ва ғайраро қонеъ мегардонад, аммо мақсади соҳибмулкони (соҳибкори инфиродӣ ва ташкилоти тижоратии хусусӣ) молияи хусусӣ ба даст овардани фоида мебошад. Онҳо дар якҷоягӣ бо корхонаи давлатӣ ва коммуналӣ низоми субъектҳои хоҷагиро ташкил медиҳанд, ки давлат бо онҳо дар муносибатҳои молиявӣ (андозӣ) қарор мегирад. Маҳз ҳамин муносибатҳо асоси фаъолияти молиявии давлатро ташкил медиҳад. Ба тӯфайли чунин фаъолият маблағҳои пулӣ дар дасти давлат ҷамъ оварда шуда ва давлат функцияҳои худро ба воситаи онҳо ба таври самаранок амалӣ менамояд. Фаъолияти молиявии давлат ҷараёни аз рӯйи нақша сафарбар намудани маблағҳои пулӣ, ташкили фондҳои молиявӣ, ҷамъ намудани маблағҳои пулӣ, ташкили фондҳои молиявӣ, сарф кардани маблағҳои пулӣ бо мақсади иҷрои самаранокӣ вазифа ва функцияҳои худ мебошад.

Фаъолияти молиявии давлат аз тарафи Президент, Парламент, Ҳукумат, Вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. Дар ҷараёни фаъолияти молиявии давлат дар байни субъектҳои ҳуқуқи молиявӣ муносибатҳои гуногуни амудию уфуқӣ ба вучуд меоянд, ки аз онҳо танҳо муносибатҳои амудӣ предмети батанзимдарории ҳуқуқи молиявӣ мегарданд. Ба таври дигар ғуём, ҳуқуқи молиявӣ танҳо он муносибатҳои молиявиро ба танзим медарорад, ки ба тобеияти маъмурии як тараф ба тарафи дигар асос ёфтааст.

Хусусияти ҳоси муносибатҳои молиявӣ аз он иборат мебошад, ки онҳо дар ҷараёни фаъолияти молиявии давлат ба

вучуд омада, хусусияти оммавию ҳуқуқӣ ва ҳокимияти давлатӣ доранд. Бинобар он, фаъолияти молиявии давлат яке аз шаклҳои ифодаёбии соҳибхитӣ он мебошад, ҳама вақт давлат дар шахсияти мақомоти ваколатдори он ба сифати яке аз тарафҳои муносибатҳои молиявӣ баромад менамояд. Ба ҳайси чунин субъектҳо Маҷлиси намояндагон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ шуда метавонад. Тарафи дигар бошад, ҳама гуна субъектҳо, аз ҷумла мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ, корхонаҳои давлатӣ ва коммуналӣ, ташкилотҳои тичоратӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахрвандон, шуда метавонанд.

Ҳамин тавр, ҳуқуқи молиявӣ, ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятии дар ҷараёни ҷамъ овардан, тақсим кардан ва истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетии давлатии бавучудомадаро бо мақсади амалӣ намудани вазифа ва функсияҳои давлат ба танзим мебарорад.

Ҳуқуқи молиявӣ, ҳамчун қисми таркибии низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дорои аломатҳои умумӣ бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ буда, дар айни замон бо як қатор хусусиятҳои худ аз дигар соҳаҳои ҳуқуқ фарқ менамояд. Соҳаи ҳуқуқи мазкур дорои предмет, метод ва низоми танҳо ба он хос мебошад.

Предмети ҳуқуқи молиявӣ муносибатҳои ҷамъиятиро мебошанд, ки дар ҷараёни аз ҷониби давлат амалӣ намудани фаъолияти молиявӣ ба вучуд меоянд, яъне фаъолият оид ба муомилоти пул дар мамлакат, ҷалб намудани маблағҳои пулӣ ба буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетӣ ва истифодаи онҳо ба манфиати ҷомеа ва давлат мебошад.

Ҳуқуқи молиявӣ на танҳо предмет, балки методи батанзимдарории ҳуқуқи худро дорад. Агар предмети батанзимдарории ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ алоқамандӣ дошта бошад, пас методи батанзимдарории ҳуқуқӣ ба меъёрҳои ҳуқуқӣ алоқамандӣ дорад. Ҳамин тавр, методи батанзимдарории ҳуқуқӣ маҷмӯи тарзу усулҳои таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқиро ба рафтори одамон дар ин ё он соҳаи

воқеан иҷтимоӣ, аз ҷумла дар соҳаи фаъолияти молиявии давлат, ифода менамояд.

Бояд дар назар дошт, ки методи батанзимдарориро танҳо бо як тарз ё усули батанзимдарорӣ маҳдуд кардан номумкин аст, зеро метод маҷмӯи восита, тарз ва усулҳои таъсиррасонӣ ба рафтори субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, вале методи асосии ҳуқуқи молиявӣ ин методи навиштаҷоти ҳатмӣ мебошад, ки тибқи он як тарафи муносибатҳои ҳуқуқӣ ба тарафи дигар супоришҳои ҳатмиро новобаста ба иҷрои он ҳавасманд будан ё набуданаш медиҳад. Мисол, тибқи моддаи 13-и Кодекси андоз agenti андоз вазифадор аст ба мақомоти андоз барои назорати дурусти ҳисоб кардан, нигоҳ доштан ва пардохтани андозҳо ҳуҷҷатҳои зарурӣ пешниҳод намояд. Меъёри мазкур навиштаҷоти ҳатмиро ба agenti андоз оид ба рафтори ӯ муайян менамояд ва ҳатмӣ будани иҷрои онро таъин мекунад. Ҳамзамон бо ин, ҳуқуқи молиявӣ дорои принципҳои ба худ хос мебошад, ки онҳо моҳияти асосии соҳаи мазкурро ифода менамоянд. Принципи қонуният, нақшавӣ будан, ошкоро будан, мустақилияти фаъолияти молиявии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷавобгарии мутақобилаи давлат ва шахрванд дар соҳаи фаъолияти молиявӣ принципҳои муҳимтарини он мебошанд.

Муносибатҳои, ки доир ба фаъолияти молиявии давлат ба вуҷуд меоянд, дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ ба доираи шахсони номуайян равона карда шуда, барои татбиқи чандинқарата пешбинӣ шудаанд. Сарчашмаи ҳуқуқи молиявӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андоzi Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошанд.

§ 2. ҲУҚУҚИ БУҶЕТӢ

Мувофиқи банди 2-и моддаи 2-и Қонуни ҚТ «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28 июни соли 2011, №723 буҷети давлатӣ фонди асосии маблағҳои пулӣ,

шакли ташаккул ва харочоти маблағҳои пулии мақомоти давлатии ҷумҳуриявӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва фондҳои мақсадноки Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад; дар шакли қонун қабул ва амалӣ карда мешавад ва бинобар ин, мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бояд вазифаҳои ба зиммаи онҳо гузошташударо иҷро намоянд.

Ҳамин тавр, буҷет ба се маънӣ – моддӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад. Ба маънии моддӣ буҷет ҳамчун фонди марказонидашудаи захираҳои молиявие фаҳмида мешавад, ки барои пӯшонидани харочоти давлатӣ ташкил карда мешавад.

Ҳамчун категорияи иқтисодӣ буҷет маҷмӯи муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки бо мақсади ҷамъ овардан, тақсим кардан ва минбаъд истифода бурдани фондҳои марказонидашудаи пулӣ барои амалӣ намудани функсия ва салоҳиятҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ таъйин шудааст. Ба маънии ҳуқуқӣ буҷет санади ҳуқуқии асосии молиявӣ, нақшаи молиявии асосии ҷамъоварӣ, тақсим ва истифодаи марказонидашудаи маблағҳои пулии давлат буда, аз ҷониби мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда мешавад.

Муносибатҳое, ки дар соҳаи буҷет ва дар байни субъектҳои он ба вучуд меоянд, дар асоси ҳуқуқи буҷетӣ ба танзим дароварда мешаванд.

Бинобар ин, ҳуқуқи буҷетӣ аз маҷмӯи меъёрҳои молиявии ҳуқуқие иборат мебошад, ки батанзимдарории сохти буҷети давлатро муайян ва муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба ҷамъоварӣ, тақсим ва истифодаи фондҳои маблағҳои пулӣ ба танзим медарорад. Ҳамин тавр, предмети ҳуқуқи буҷетӣ он муносибатҳои ҷамъиятиро шуда метавонанд, ки доир ба ҷамъоварӣ, тақсим ва минбаъд истифода намудани маблағҳои пулии марказонидашуда ва ғайримарказонидашудаи давлатӣ ба вучуд меоянд.

Ҳукуқи бучетӣ яке аз зерсоҳаҳои ҳукуқи молиявӣ буда, муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ ба танзим медарорад. Чунин муносибатҳо дар чараёни барпо намудани манбаъҳои даромад дар байни бучет ва амалӣ намудани салоҳиятҳои хароҷоти бучети ҳамаи сатҳҳо, оид ба муайян намудани мақоми иштирокчиёни муурофияи бучетӣ, ҳангоми амалӣ намудани тақсимбандии ваколатҳои мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ, ҳангоми вайрон кардани қонунгузории бучетӣ ба ҷавобгарӣ кашидан ва ғайра ба вучуд меоянд. Агар чунин муносибатҳо дар соҳаи фаъолияти молиявии давлатӣ ба вучуд оянду аз ҷониби меъёрҳои ҳукуқи бучетӣ ба танзим дароварда шаванд, он гоҳ онҳо ҳамчун муносибатҳои бучетӣ эътироф карда мешаванд.

Субъекти ҳукуқи бучетӣ гуфта шахсонero меноманд, ки дар фаъолияти молиявӣ бучетӣ иштирок менамоянд. Шахсонии мансабдори давлатӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки дар тақсими даромад ва хароҷотҳо дар байни бучетҳои сатҳҳои гуногун иштирок менамоянд, иштирокчиёни муурофияи бучетӣ, шахсоне, ки аз бучетҳои сатҳҳои гуногун захираҳои молиявиро дар шакли муайяннамудаи қонун мегиранд, инчунин, шахсоне, ки барои вайрон намудани қонунгузории бучет ба ҷавобгарӣ кашада мешаванд, ба маънии васеъ субъектҳои ҳукуқи бучетӣ мебошанд. Хусусиятҳои ҳукуқи бучетӣ чунинанд:

а) онҳо оид ба ҷамъоварӣ, тақсим ва истифодаи захираҳои молиявии бучетҳои сатҳи гуногуни низоми бучетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд меоянд;

б) яке аз тарафҳои муносибатҳои ҳукуқи бучетӣ, чун қоида, давлат, ҳудудҳои марзиву маъмурӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ, инчунин, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд.

в) муносибатҳои бучетӣ дар доираи вақти муайян ода-тан дар доираи соли молиявӣ амал мекунанд.

Низоми бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҷмӯи ҳамаи бучетҳои дар ҳудуди Тоҷикистон амалку-

нанда иборат мебошад. Ба онҳо бучети ҷумҳуриявӣ, бучети фондҳои мақсадноки давлатӣ ва бучетҳои маҳаллӣ, яъне бучетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо дохил мешаванд. Ҳамин тавр, низоми бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ду сатҳи бучетҳо – ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ иборат мебошад. Низоми бучетӣ ба принципҳои ягонагии бучети давлатӣ, тафриқаи даромаду хароҷот байни сатҳи низоми бучет, инъикоси пурра ва ҳатмии даромаду хароҷоти бучетҳо, тавозуни бучетҳо, ошкоро будани бучетҳо, мақсаднок будани таъйиноти маблағҳои бучетӣ ва ғайра. асос меёбад.

Бучети давлатӣ аз қисмҳои даромад ва хароҷот иборат мебошад, ки ба таври қонунӣ ба бучетҳои сатҳи муайян мустаҳкам карда шудааст. Тибқи моддаи 10-и Қонуни ҚТ «Дар бораи молияи давлатӣ» бучети давлатӣ аз даромадҳои андозу ғайриандоз, грантҳо, инчунин аз воридоти маблағҳои беподош, иборат мебошад.

Қисми хароҷоти бучети давлатӣ вобаста ба аҳамияти иқтисодӣ ба хароҷоти қорӣ ва хароҷоти асосӣ ҷудо мешавад. Хароҷоти қорӣ он қисми хароҷоти бучет аст, ки барои фаъолияти қорӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва фондҳои мақсадноки бучети муқарраргардида, барои дастгирии сатҳҳои дигари низоми бучети давлатӣ, соҳаҳои алоҳидаи истеҳсоли тавассути расонидани кумаки молиявӣ ва мусоидати молиявӣ ба кор бурда мешавад.

Хароҷоти асосӣ барои маблағгузории фаъолияти навоарӣ муқаррар гардидааст. Ба хароҷоти асосӣ хароҷоте, ки тибқи барномаҳои сармоягузории тасдиқшуда барои маблағгузории шахсони ҳуқуқии амалкунанда ё нав таъсисёфта таъйин шудааст, маблағҳое, ки ҳамчун кредити бучетӣ барои маблағгузорӣ ба шахсони ҳуқуқӣ дода мешаванд, хароҷоте, ки ба таъмири асосӣ ва хариди воситаҳои асосӣ вобастаанд ва ғ. дохил мешаванд (моддаи 14-и Қонун).

Дар танзимнамоии муносибатҳои бучетӣ нақши ҷараёни бучетӣ хеле калон аст. Ҷараёни бучетӣ – фаъолияти мақо-

моти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар иштирокчиёни қараёни буҷетӣ доир ба таҳия ва баррасии лоиҳаи буҷетҳо, фондҳои мақсадноки давлатӣ, тасдиқ ва иҷрои онҳо, инчунин оид ба назорати иҷрои буҷетҳо, ки тавассути санадҳои қонунгузорӣ ба танзим дароварда мешаванд. Қараёни буҷетӣ аз давраи буҷетӣ иборат мебошад. Давраи буҷетӣ қариб дуюним сол давом карда, аз таҳияи буҷет то тасдиқи ҳисобот оид ба иҷрои онро дар бар мегирад.

Давраи буҷетӣ ба марҳалаҳои зерин ҷудо мешавад:

- а) таҳияи лоиҳаи буҷет;
- б) баррасӣ ва тасдиқи лоиҳаи буҷет;
- в) иҷрои буҷет;
- г) таҳия, баррасӣ ва тасдиқи ҳисобот доир ба иҷрои буҷет.

Ин марҳалаҳо пайдарҳам якдигарро иваз менамоянд. Буҷет дар давоми як сол амал мекунад. Баробари ба охир расидани соли буҷетӣ, ки аз 1-уми январ то 31-уми декабри соли ҷорӣ амал менамояд, ба ивази як буҷет, буҷети дигар меояд. Вале пеш аз он, ки буҷети нав амал намояд, он бояд таҳия ва тасдиқ карда шавад. Баъди қабул аз оғози соли нав иҷрои буҷет оғоз меёбад. Аз рӯйи иҷрои буҷет ҳисоботи дахлдор тартиб дода шуда, барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Ин қараён ҳар сол аз сари нав оғоз меёбад.

СУОЛ СУПОРИШҲО:

1. Молияи давлат чӣ маънӣ дорад?
2. Фаъолияти молиявии давлат чист?
3. Ҳукуқи молиявӣ чист?
4. Дар бораи предмет ва методи ҳукуқи молиявӣ маълумот диҳед.
5. Принципҳои ҳукуқи молиявиро номбар кунед.
6. Буҷет ба кадом маъниҳоро фаҳмида мешавад?
7. Ҳукуқи буҷет чиро меомӯзад?
8. Дар бораи муносибатҳои буҷетӣ ва хусусиятҳои он маълумот диҳед.
9. Қараёни буҷет чист?
10. Давраи буҷетӣ ва марҳалаҳои онро номбар кунед.

БОБИ IV. ҲУҚУҚИ АНДОЗ

§ 1. МАФҲУМ, ПРИНСИП ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ АНДОЗ

Мутобиқи моддаи 45-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоридани андоз ва пардохтҳое, ки қонун муайян намудааст, вазифаи ҳар як шахс мебошад. Ҳуқуқи андоз яке аз зерсоҳаҳои ҳуқуқи молиявӣ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба муқаррар кардан ва рӯёнидани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз ташкилотҳо ва шахсони воқеӣ танзим мекунад.

Андоз сарчашмаи муҳими даромади давлатӣ ба шумор меравад. Барои ҳамин додани андоз уҳдадорӣ ҳар кас дар назди давлат аст, зеро андоз ба буҷети давлатӣ пардохта мешавад. Дар моддаи 7-и Кодекси андоз омадааст, ки андоз пардохти ҳатмии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба буҷет ба ҳисоб рафта, ба андозаи муайян амалӣ гардида, хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад.

Бояд қайд намуд, ки моддаи 6-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои андозҳоро муқаррар намудааст, ки тибқи он андозҳо ба андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллӣ ҷудо мешаванд.

Ба андозҳои умумидавлатӣ инҳо дохил мешаванд:

- андоз аз даромад;
- андоз аз ғоида;
- андоз аз арзиши иловашуда;
- аксизҳо;
- андози иҷтимоӣ;
- андозҳо барои захираҳои табиӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия.

Ба андозҳои маҳаллӣ андозҳои зерин дохил мешаванд:

- андоз аз воситаҳои нақлиёт;
- андозҳо аз молу мулкӣ ғайриманқул.

Андозҳо дорои функцияҳои муайян мебошанд. Тарзи дар натиҷаи татбиқи низоми андозситонии мавҷуда ноил шудан ба мақсадҳои муайян функцияи андозҳоро ташкил медиҳад.

Аз ин нуқтаи назар андозҳои функсияҳои зеринро доранд:

- функсияи хазинавӣ;
- функсияи тақсимнамоӣ (иҷтимоӣ);
- функсияи танзимнамоӣ;
- функсияи ҳавасманднамоӣ;
- функсияи назоратӣ.

Функсияи фискалӣ функсияе мебошад, ки ба воситаи он захираҳои молиявии давлат ташкил карда мешаванд.

Агар давлат ба воситаи андозҳо ба буҷет маблағҳо барои ҳалли проблемаҳои ҷамъиятӣ сафарбар намояд, он функсияи тақсимнамоӣ (иҷтимоӣ) ҳисобида мешавад. Дар натиҷа даромадҳо дар байни табақаҳои гуногуни аҳоли аз нав тақсим карда мешаванд.

Функсияи танзимнамоӣ чунин маънӣ дорад, ки давлат ба воситаи андозҳо маҷбуркунии иқтисодиро амалӣ менамояд, ставкаи андозҳо ва ҷаримаҳо ро такмил дода, андозҳои навро ҷорӣ ё баъзе наваҳои андозро бекор мекунад, яъне ба ҷараёни сармоягузорӣ, афзоиши истеҳсолот ва таркиби он таъсир мерасонад.

Функсияи ҳавасманднамоӣ пеш аз ҳама дар шакли додани имтиёзҳои андозӣ ифода ёфта, имконият медиҳад, ки барои категорияҳои алоҳидаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ низомии мусоиди андозситонӣ муқаррар карда шавад.

Функсияи назоратӣ чунин аст, ки ба воситаи низомии андозситонӣ амал кардани механизми андоз таркиб ва қобилияти пардохтпазирии андозсупорандагон ва дараҷаи иҷрои он санҷида мешавад.

Принсипҳои умумӣ будани андозсупорӣ, асоснокии иқтисодии андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, муайян будани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, асоси конституционӣ доштани андозситонӣ, яхела будани андозситонӣ ва қонунаи муқаррар гардидани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ принсипҳои асосии ҳуқуқи андоз мебошанд.

Умумӣ будани андозсупорӣ маънои онро дорад, ки ҳар як шахс бояд андоз ва дигар пардохтҳои қонунаи муқаррар кардашударо супорад. Асоснокии иқтисодӣ ҳамчун прин-

сип талаб менамояд, ки андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ асоси иқтисодӣ доранд ва набояд худсарона муқаррар карда шаванд. Муайян будани андоз маънои онро дорад, ки ҳангоми муқаррар намудани он ҳамаи қисмҳои андозситонӣ бояд аниқ карда шуда бошанд. Санадҳои қонунгузорӣ оид ба андоз бояд тарзе таҳия карда шаванд, ки ҳар кас навъи андозҳо, вақт ва тартиби пардохти онҳоро дақиқ донад. Конститусионӣ будани андоз маънои ҳатман супоридани андоз ҳамчун уҳдадории конститусионии шахрвандро дорад. Муқаррар кардан, тағйир додан ё бекор намудани андоз танҳо дар асоси Кодекси андоз, яъне дар асоси қонун анҷом дода мешавад.

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 17-уми сентябри соли 2012, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет», аз 28-уми июли соли 2006 ва санадҳои байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи андоз ба шумор мераванд.

§ 2. МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ АНДОЗ

Муносибатҳои ҳуқуқи андоз муносибатҳои ҷамъиятии молиявӣ мебошанд, ки доир ба муқаррар намудан ва рӯёнидани андозҳо аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд. Муносибатҳои ҳуқуқи андоз дорои хусусиятҳои зерин мебошанд:

- онҳо танҳо дар соҳаи андозсупорӣ ҷой доранд;
- дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи андоз ба вучуд меоянд, тағйир дода ё қатъ карда мешаванд;
- характери оммавӣ доранд;
- оид ба маблағҳои пулӣ ба вучуд меоянд;
- давлат дар шахсияти мақомоти андоз ва молия ба сифати тарафи ҳатмии он баромад менамояд.

Муносибатҳои андоз аз субъект, объект ва мазмун он иборатанд. Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ андоз аз як тараф, андозсупорандагон, (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ) аз тарафи дигар, мақомоти ваколатдори давлатӣ ва дигар мақо-

моти андоз, агентҳои андоз, мақомоти гумрук, мақомот дигар, ки ваколатдоранд андозхоро ҳисоб ва ё ҷамъоварӣ намоянд, мебошанд.

Объекти андозбандӣ он чизе шуда метавонад, ки рафтори субъектҳо ба он равона карда мешавад. Объекти андозбандӣ (объекте, ки бо андозбандӣ алоқаманд аст) ҳолатҳо, ҳуқуқҳо ва (ё) ҳаракатҳои аз рӯйи ҳар як навъи андоз муайяншаванда, ки аз мавҷудияти онҳо уҳдадории андоз ба миён меояд, фаҳмида мешавад.

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъективии иштирокчиёни андоз мазмунӣ муносибатҳои ҳуқуқи андозро ташкил медиҳанд. Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи андоз дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муайян мебошанд. Аз ҷумла онҳо ҳуқуқ доранд аз мақомоти андоз доир ба андозҳои амалкунанда ва тағйирот дар қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот гиранд, инчунин, доир ба тартиби ҳисоб кардан ва пардохтани андозҳо ва пур кардани шаклҳои ҳисоботи андоз шарҳу эзоҳ дастрас намоянд, манфиатҳои худро оид ба масъалаҳои муносибатҳои андоз шахсан ё тавассути намояндаи худ ҳифз намоянд, тибқи тартиби муқарраршуда ҳисоботи андозро дар шакли электронӣ пешниҳод намоянд, дар давоми 5 рӯзи қорӣ дар асоси аризаи хаттӣ дар бораи мавҷуд будан ё набудани қарзи андоз ва дар бораи андозҳои боздошташуда (пардохтшуда) маълумот гиранд, аз шахсони мансабдори мақомоти андоз ҳангоми амалӣ намудани ҳаракатҳояшон нисбат ба андозсупорандагон риояи қонунгузории андоз ва дигар ҳуқуқҳое, ки Кодекси андоз муқаррар намудааст, талаб намоянд (моддаи 18-и Кодекси андоз).

Ҳамзамон, андозсупорандагон уҳдадоранд, ки уҳдадориҳои андозро мутобиқи Кодекси мазкур сари вақт ва дар ҳаҷми пурра иҷро намоянд, талаботи қонунии қорамондони мақомоти андозро дар хусуси баргараф намудани вайронкуниҳои қонунгузории андоз иҷро намуда, инчунин ба ҷаъолияти қонунии онҳо ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматиашон монеъ нашаванд, дар асоси амрнома ба шахсони мансабдори мақомоти андоз барои азназаргузаронии молу

мулке, ки объекти андозбандӣ ва (ё) объекти бо андозбандӣ алоқаманд мебошад, иҷозат диҳанд, ба мақомоти дахлдори андоз эъломияҳои андоз, дигар ҳисоботи андоз ва ҳуччатҳоро мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пешниҳод намояд, дар давоми 5 рӯзи корӣ ба мақомоти андози маҳалли баҳисобгирии худ иттилоотро дар бораи таъсис додан ё қатъ намудани фаъолияти воҳидҳои алоҳидаи худ, дар бораи қабули қарор оид ба азнавташқилдиҳӣ, барҳамдиҳӣ (қатъ гардидани фаъолият) ё муфлисшавӣ, дар бораи тағйир ёфтани низоми истифодашавандаи андозбандӣ пешниҳод намоянд ва дигар уҳдадориҳои муқаррарнамудаи Кодекси андозро иҷро намоянд.

Мақомоти андоз ҳамчун иштирокчиҳои муносибатҳои ҳуқуқи андоз дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муайян мебошанд. Аз ҷумла онҳо ҳуқуқ доранд назорати андозро амалӣ намоянд ва тибқи Кодекси андоз ҳаҷми уҳдадориҳои андозро ҳисоб намоянд. Дар чараёни санҷишҳои андоз санҷиши ҳуччатҳои молиявӣ, китобҳои муҳосибӣ, ҳисобот, пулҳои нақд, коғазҳои қиматнок ва дигар сарватҳо, эъломияҳо ва дигар ҳуччатҳои вобаста ба ҳисоб ва пардохт намудани андозхоро анҷом диҳанд. Доир ба масъалаҳои дар рафти санҷиш ба миёномада аз шахсони мансабдор ва дигар кормандони ташкилотҳо ва шахсони воқеӣ маълумот гиранд. Дар рафти санҷиши андоз молу мулкero, ки объекти андозбандӣ ва (ё) объекти ба андозбандӣ алоқаманд мебошад, новобаста ба маҳалли ҷойгиршавиаш муоина намоянд. Барои ҳуқуқвайронкуниҳои андоз муҷозот ва ҷаримаҳои пешбиниамудаи Кодекси андоз ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро татбиқ намоянд, дар ҳолати вайрон намудани қонунгузориҳои андоз нисбат ба андозсупорандагон, шахсони мансабдори онҳо ва шахсони воқеӣ ҷавобгариро татбиқ намоянд, инчунин дорои дигар ҳуқуқҳои мебошанд, ки қонунгузориҳои андоз муайян намудаанд.

Мақомоти андоз уҳдадор аст, ки талаботи Конституция, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни ҳифзшавандаи шаҳрвандон ва ташкилотҳоро риоя

намоянд, дуруст ҳисоб кардан, ба пуррагӣ ва сари вақт ба бучет пардохт гардидани андозҳоро назорат намоянд, бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфироди анҷом диҳанд, баҳисобгирии пурра ва сари-вақтии андозсупорандагон, инчунин андозҳои ҳисобшуда, пардохтшуда ва бақияпулиҳоро таъмин намоянд, дар бораи ба бучет ворид гардидани андозҳо ҳисобот тартиб диҳанд, ҷаримаҳо ва ғоизҳои муқарраргардидаро татбиқ намоянд ва сари вақт ситонанд, назорати андозро амалӣ намоянд, ҷораҳои маҷбуран ситонидани қарзи андози андозсупоранда-ро татбиқ намоянд, махфияти сирри андозро риоя намо-янд, дастрасии андозсупорандагонро ба маълумот оид ба масъалаҳои ба андозбандии онҳо алоқаманд таъмин намо-янд ва дигар уҳдадориҳои пешбиниамудаи қонунгузори андозро иҷро менамоянд.

§ 3. ҶАВОБГАРИИ АНДОЗСУПОРАНДАГОН БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ АНДОЗ ВА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ОНҲО

Андозсупорандагон вазифадоранд аст, ки уҳдадориҳои худро оид ба супоридани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ мустақилона иҷро намояд, вале онҳо ҳангоми иҷрои уҳда-дориҳои худ мумкин аст ба ҳуқуқвайронкуниҳои андозии гуногун роҳ диҳад.

Ҳуқуқвайронкунии андоз ин кирдори (амал ё беамалии) зиддиҳуқуқии андозсупорандагон (агентҳои андоз) ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин шахсони мансабдори мақомоти ваколатдор мебошад, ки ба иҷро нагардидан ё ба таври дахлдор иҷро нагардидани талаботи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати онҳо ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шуда-аст, оварда расонидааст (моддаи 79-и Кодекси андоз). Ба-рои вайрон кардани қонунгузори андоз ҷавобгариӣ маъ-мурӣ, ҷиноятӣ, интизомӣ ва граждании пешбинӣ шудааст. Ба ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузори андоз мумкин аст андозсупорандагон (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ), ғункунандагони андоз (соҳибқори инфиродӣ ва ташки-

лотҳо), ташкилотҳои (қарзие), ки барои ба бучет гузаронидани андоз масъул мебошанд, кашида шаванд. Шахси воқеӣ (шахрванд)-ро аз синни 16-солагӣ ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст. Шахсро барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии андоз ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин нест, агар аз рӯзи содир намудан ӯ аз рӯзи дигари баъди ба охир расидани давраи андоз, ки дар давоми он чунин ҳуқуқвайронкунии андоз содир шуда буд, муҳлати даъво аз се сол гузашта бошад.

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайронкунии ҳуқуқи андоз дар ҳолатҳои зерин ба ҷавобгариӣ маъмуриӣ кашида мешаванд: агар эъломияи андозро сари вақт пешниҳод наkunанд; маблағҳои андозро кам нишон диҳанд; қоидаҳои пардохти андозро вайрон намоянд; ба гузаронидани санчиши андоз монеъ шаванд; ба даромадани шахси мансабдори мақоми андоз ба ҳудуди корхона ӯ бино ғайриқонунӣ монеъ шаванд; тартиби нигоҳдорӣ, истифода ва ихтиёрдории молумулкиё, ки мақомоти андоз ба ҳабс гирифтаанд риоя наkunанд; аз тарафи бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ кредити сари вақт гузаронида нашудани маблағи андозҳо аз рӯйи супоришномаҳои пардохти андозсупорандагоне, ки дар ин ташкилотҳо суратҳисоб доранд гузаронида наshawанд ва ғайра.

Шахсони воқеӣ барои содир намудани ҷиноят дар соҳаи қонунгузориӣ андоз, тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Кормандони мақомоти андоз барои иҷро накардан ӯ ба таври зарурӣ иҷро накардани вазифаҳояшон, риоя накардани муқаррароти қонунгузориӣ доир ба сирри давлатӣ, хизматӣ, андоз, тижоратӣ ва сирри пасандозҳо, сӯйиистифода аз мансаби хизматӣ ва дигар амалҳои хилофи қонун ба ҷавобгариӣ интизомӣ, маъмуриӣ ӯ ҷиноятӣ кашида мешаванд. Ҳамзамон, зараре, ки ба андозсупоранда дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунии кормандони мақомоти андоз расонида шудааст, бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси граждани рӯёнида мешавад.

Андозсупорандагоне, ки санади санчиши андоз, маблағи ҳисобшудаи андоз, ҷарима ва фоизҳои он, инчунин,

дигар қарорҳои мақомоти андозро мавриди баҳс қарор додаанд, метавонанд аз болои мақомоти андозе, ки қарорҳои дахлдорро қабул кардаанд, ба мақомоти болоии андоз, мақомоти ваколатдори давлатӣ ё ба суд дар хусуси аз нав дида баромадани онҳо бо ариза (шикоят) муроҷиат намо-янд. Пешниҳоди ариза (шикоят) ба ҳама гуна мақомоти ан-доз ҳуқуқи андозсупорандаро барои дар як вақт ё минбаъд пешниҳод намудани чунин ариза ба мақомоти андози болоӣ ё суд истисно намекунад. Шикоят аз болои санади санҷиши андоз, ҳисоб намудани маблағҳои андоз, ҷарима ва ғоизҳо, инчунин, дигар қарорҳои мақомоти андоз дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз санаи аз ҷониби андозсупоранда гирифта-ни санадҳо, дигар қарор ё қабул накардани қарор вобаста ба моҳияти шикояти ӯ дар ҳамон муҳлат пешниҳод карда мешавад. Шикоят бояд дар шакли хаттӣ пешниҳод карда шавад. Доир ба шикоят қарор қабул карда шуда, дар бораи қарори қабулкардашуда мақомоти андоз шахси шикоят-кардаро дар шакли хаттӣ дар муҳлати на бештар аз 30 рӯзи тақвимӣ аз санаи гирифтани шикоят огоҳ менамоянд. Ҳам-замон, то ба охир расидани баррасии ариза (шикоят) доир ба ҳисобкунии маблағи андоз, ҷарима ва ғоизҳо, инчунин дигар қарорҳо, ки ба мақомоти андоз ё суд пешниҳод шу-даанд, танҳо он қисми уҳдадориҳои андоз бояд пардохта ва ситонида шавад, ки аз ҷониби андозсупоранда таҳти баҳс қарор нагирифтааст.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Андоз чист?
2. Хусусиятҳои андозро номбар кунед?
3. Навъҳои андозро номбар намоед.
4. Функсияҳои андоз кадомҳоянд?
5. Принципҳои асосии ҳуқуқи андоз кадомҳоянд?
6. Дар бораи муносибатҳои ҳуқуқи андоз ва хусусиятҳои он маълумот диҳед.
7. Ҳуқуқҳои иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи андоз кадомҳоянд?
8. Уҳдадориҳои андозсупорандагонро номбар намоед.
9. Дар бораи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақомоти андоз маълумот диҳед.
10. Ҷавобгариҳои андозсупорандагонро шарҳ диҳед.

БОБИ V. ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ

§ 1. МАФҲУМИ ОИЛА ВА ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ

Оила сохтори ибтидоии ҳар гуна ҷомеа ва зинаи аввалини ташаккули он ба шумор меравад. Пайдоиши оила, ҷунон-ки олимони ҳафриётшинос ва мардумшинос исбот кардаанд, таърихи 10 -12 ҳазорсоларо дар бар мегирад. Пайдоиш ва инкишофи ҷомеаҳои авлодӣ ҳамчун маҳсули асосии иқтисоди истеъмоли ба замони гузариш ба неолит (тахминан ҳазораҳои VII-III то милод) рост меояд. Заминаи рушди тадриҷии ин ҷомеаҳоро муносибатҳои ҳешутабории якҷанд насл ташкил медоданд, аз ин рӯ, ин сохти қадимаро сохти авлодӣ меномиданд. Бояд гуфт, ки маҳз дар замони неолит табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ пайдо шуда, онҳо бавучудой ва рушди муназзами синфҳо, давлат ва ҳуқуқро таъмин карданд.

Баъдан дар асрҳои XVII-XVIII, дар даврони авҷи ташаккули сохти сармоядорӣ, таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа ба оила ҳамчун ниҳоди мустақили иҷтимоӣ хеле зиёд гардид. Мувофиқи ақидаи ҳуқуқшиносони ин давра, оила дар натиҷаи никоҳ ба вучуд меояд. Ҳуқуку уҳдадорӣҳои ҳамсарон дар никоҳ на аз ҷониби ҳудашон, балки аз тарафи давлат муқаррар мегарданд. То ибтидои асри XX ҳамсарон дар оила ҳуқуқи баробар надоштанд, танҳо шавҳар соҳибхитиёри қорҳои оила ва ягона соҳибмулки амволи он ба шумор мерафт.

Танҳо баъди Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ афкори ҷомеа ба маъсалаи оила тағйир ёфта, аз нигоҳи илми ҳуқуқ никоҳ ҳамчун шартномаи шаҳрвандони баробарҳуқуқ баррасӣ гардид. Акнун дар замони мо навъҳои гуногуни оилаҳоро ба мушоҳида гирифтани мумкин аст, ки дар натиҷаи никоҳҳои ба таври расмӣ бақайдгирифташуда ва бе қайди давлатӣ (никоҳҳои воқеӣ ё шаҳрвандӣ) ташкил шудаанд.

Дар сарзамини Шарқ, ҷунончи аз сарчашмаҳои таърихӣ ва ҳуқуқӣ маълум мешавад, ҳанӯз дар даврони Зардушт, тақрибан дар асри IX пеш аз милод ба муносибатҳои мардону занон дар заминаи ҳуқуқ таваҷҷуҳ карда мешуд. Таш-

кили оила дар аҳди қадим кори муқаддас ҳисоб меёфт ва пайдории ахлоку маънавиёти ҷомеа аз устувории оилаҳо вобаста медонистанд. Ҷунончи, дар замони Сосониён, ки оини зардуштӣ дини давлатӣ маҳсуб мешуд, ихтиёран дохил шудан ба никоҳ шартӣ асосии бунёди оила ҳисоб меёфт. Масалан, дар Қонунномаи Сосониён сабт шуда буд, ки «инсон набояд духтари хешро зидди иродааш ба шавҳар диҳад». Синни расидан ба балоғат 15-солагӣ эътироф мешуд.

Тамаддуни исломӣ, ки тӯли 1400 сол ба аксарияти халқҳои Шарқ на фақат ҳамчун дин, балки ҳамчун намунаи тарзи зист ва маънавиёту ахлоқ хизмат карда меояд, ба муносибатҳои ҳуқуқии оилавӣ меъёрҳои нава ворид кард, ки ба устувор нигоҳ доштани хонаводаҳо мусоидат мекунанд. Бисёр арзишҳои ахлоқию маънавӣ, аз ҷумла садоқати ҳамдигарии зану шавҳар, масъули тарбияи фарзандон будани падару модар ва баръакс, нигоҳбонии падару модарони эҳтиёҷманд аз ҷониби фарзандон, муқаддас донистани падару модар аз қабилӣ арзишҳои мебошанд, ки мустақамии оилаҳо таъмин мекунанд.

Беҳуда нест, ки тибқи фармудаҳои дини ислом падарро «қиблагӯ» мегӯянд ва ризояти падарро баробари ризояти Худо меҳисобанд. Мақоли машҳури «падар розӣ, Худо розӣ», ё худ ҳикмати «биҳишт зерӣ пойи модарон аст» гувоҳи он аст, ки ба гумон дар ягон тамаддуни дигар мақому мартабаи падару модар ин қадар баланд бошад. Аз нигоҳи арзишҳои умумибашарӣ низ оила як ҷомеаи хурди ташаккули шахсиятҳо эътироф мешавад.

Бояд дар назар дошт, ки оиладор шудан, пеш аз ҳама, маъноӣ аз ҳуқуқи уҳдадорӣҳои оилавӣ бархӯрдор будани ҳар як шахс ва иҷро намудани онҳо дорад. Дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таърифи ҳуқуқии оила дода нашудааст ва вобаста ба мафҳуми он имрӯз назарияҳои гуногун ҷой доранд. Дар илми муосир мафҳуми оила ба ду маъноӣ асосӣ: иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад. Ба маъноӣ иҷтимоӣ оила гуфта, доираи шахсонро меноманд, ки ба баста-

ни акди никоҳ, хешу таборӣ, ба тарбияи оилавӣ гирифтани кӯдак асос ёфта, умумияти ҳаётӣ, манфиатҳо ва ғамхории тарафайнро ифода менамояд. Бо дарназардошти ин, оила ба маънои иҷтимоӣ на ҳама вақт ҳамон оилаеро ифода менамояд, ки ба маънои ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад, зеро оила ба маънои иҷтимоӣ ба муносибатҳои воқеӣ асос ёфта, доираи нисбатан васеъ дорад. Барои ин зарур аст, ки чунин иттифоқ дар сатҳи қонунгузории оилавӣ мустаҳкам карда шавад.

Оила ба маънои ҳуқуқӣ ҳамчун иттифоқи шахсоне фаҳмида мешавад, ки онҳо бо ҳуқуқу уҳдадорихои аз муносибатҳои никоҳӣ, хешу таборӣ, ба тарбияи оила гирифтани кӯдак, фарзандхонӣ ва монанди инҳо пайдошаванда пайванд мебошанд.

Вазифаҳои асосии оила ба вучуд овардани насли солим, тарбия, хоҷагидорӣ (иктисод), маънавияти ба ҳам созгори аъзои оила ва дастгирии моддию маънавии байниҳамдигарӣ мебошад.

Ҳуқуқи оилавӣ бошад, ҳамчун соҳаи ҳуқуқ намуди муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ – муносибатҳои ҳуқуқи оилавиро ба танзим медарорад, ки онҳо вобаста ба далели бастани акди никоҳ, таваллуди фарзанд, фарзандхонӣ ва дигар муносибатҳои хешу таборӣ ба миён меоянд.

Дар фаҳмиши содаву муқаррарӣ ҳуқуқи оилавӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиест, ки муносибатҳои байни аъзои оиларо ба танзим медарорад. Аъзои оила гуфта, ҳамсарон, падару модарон ва фарзандонро дар назар доштан лозим аст, ки онҳоро маҷмӯи ҳуқуқу уҳдадорихои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ ба ҳам алоқаманд месозад. Дар фаҳмиши васеъ бошад, ҳуқуқи оилавӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои шахсӣ ва молумулкиеро, ки бо сабаби никоҳ, таваллуди кӯдак, фарзандхонӣ, хешутаборӣ, ба тарбия гирифтани кӯдак, байни шахрвандон, шахрвандону шахсони ҳуқуқӣ, шахрвандону давлат пайдо мешаванд, танзим менамояд.

Ҳукуқи оилавӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ намуди муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ – муносибатҳои ҳукуқи оилавино ба танзим медиарорад, ки онҳо вобаста ба далели бастанӣ акди никоҳ, таваллуди фарзанд, фарзандҳои ва дигар муносибатҳои ҳешу таборӣ ба миён меоянд.

Ҳукуқи оилавӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳукуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таносуб бо соҳаҳои дигари ҳуқуқ фаъолият намуда, алоқамандии худро бо онҳо нигоҳ медиорад. Вобаста ба ин, ҳукуқи оилавӣ дар навбати аввал бо ҳукуқи конститутиони робитаи мустақкам дорад, ки он ҳуқуқҳои конститутиони шахрвандонро ба ташкили оила мукаррар намуда, дахлнопазирии ҳаёти онҳоро кафолат медиҳад. Дар баробари ин, ҳукуқи конститутиони асосҳои конститутиони ҳуқуқи оила, аз ҷумла баробарҳуқуқии мард ва зан (моддаи 17), дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ (моддаи 23), озодона бастанӣ акди никоҳ, доштани ҳуқуқҳои баробар дар муносибатҳои оиладорӣ ва бекор намудани акди никоҳ, манъ будани бисёрникоҳӣ (моддаи 33), тахти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доштани модару кӯдак (моддаи 34) ва монанди инҳоро мукаррар менамояд.

Вазифаҳои асосии ҳукуқи оилавӣ аз ҳалли масъалаҳои зерин иборат аст:

а) мустақкам намудани оила, ки ба принципҳои ахлоқии ҷамъият асос ёфтааст;

б) ташаккули муносибатҳои оилавӣ дар асоси иттифоқи ихтиёрии акди никоҳи зану мард, ҳиссиёти аз ғаразҳои моддӣ озоди ҳамсарон, дӯстӣ ва эҳтироми ҳамаи аъзои оила;

в) муҳофизат намудани манфиати модару кӯдак ва таъмини ҳаёти хушбахтона ба ҳар як кӯдак;

г) дар муносибатҳои оилавӣ барҳам додани урфу одат ва расму оинҳои зарарнок;

д) парваридани эҳсоси баланди масъулият дар назди оила.

Моҳияти ин вазифаҳои ҳукуқи оилавӣ мақсади сиёсати давлатро оид ба ғамхорӣ дар ҳаққи инсон, саодатмандӣ ва хушбахтии ӯ ифода менамояд.

Ҳукуки оилавӣ мисли дигар соҳаҳои ҳукуқ мавзӯи омӯзиши худро дорад. Мавзӯи омӯзиши ҳукуки оилавӣ маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятиро фаро мегирад, ки дар натиҷаи бастан ё бекор кардани никоҳ, таваллуди кӯдак, хешӣ, фарзандхонӣ, парасторӣ ва васоят пайдо мешаванд, тағйир меёбанд ва қатъ мегарданд.

Ин муносибатҳо, хусусиятҳои хоси худро доранд ва онҳо имкон медиҳанд, ки муносибатҳои ҳукуки оилавӣ аз дигар намудҳои муносибатҳои ҳукуқӣ, аз ҷумла аз муносибатҳои ҳукуки граждани фарқ карда шаванд. Масалан, субъекти ҳукуки оилавӣ танҳо шаҳрвандоне ба шумор мераванд, ки доираи онҳоро қонун муайян кардааст (ҳамсарон, падару модарон, фарзандон, фарзандхондагон, парасторону васиён ва ғайра.) Субъектҳои муносибатҳои ҳукуки оилавӣ доимо характери ҷиддӣ, инфиродӣ ва ивазшаванда доранд. Ғайр аз ин, муносибатҳои байни субъектҳои ҳукуки оилавӣ бардавом ва эътимоднок мебошанд.

§ 2. КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ҲИФЗИ ДАВЛАТИИ ОИЛА

Дар қисми 1-и моддаи 34-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт шудааст, ки «Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхорӣ махсуси давлатанд». Ин меъёри Конститутсия андешидани ҷорабиниҳои гуногунро вобаста ба устувории оилаҳо, ҳавасмандкунии модарӣ, ҳифзи манфиатҳои ҳамаи аъзои оила, махсусан модару кӯдак ва муҳайё намудани шароитҳои кафолатдиҳандаи иҷрои ҳукуки оилавии шаҳрвандонро тақозо мекунад. Ин ҳолат дар ҳукуки оилавии Тоҷикистон татбиқи гардидани муқаррароти дахлдори як қатор санадҳои ҳукуки байналмилалӣ, аз қабili Эълумияи умумии ҳукуки башар (1948), Эълумияи ҳукуки кӯдак (1959), Конвенсия оид ба ҳукуки кӯдак (1989)-ро ба ҳукми тасдиқ медарорад.

Дар ин ҳуҷҷатҳо зарурати зоҳир намудани ғамхориҳои махсус, тавачҷуҳ ва кумак ба модарон, муҳайё намудани

шароити арзандаи иҷтимоӣ барои рушди муътадили кӯдакон таъкид мешавад. Ҳамчунин ин меъёрҳои Конститутсия исбот мекунамд, ки давлат ба уҳдаи худ як силсила уҳдадорихоро вобаста ба ҳуқуқи модару кӯдак ба зимма мегирад.

Дар қисми дуюми моддаи 34-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр мешавад, ки «Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд». Ин меъёр чунин маънӣ дорад, ки ҳам падару модарон дар тарбия ва парвариши ҳамаҷонибаи фарзандон ва ҳам фарзандон барои нигоҳубини падару модарон дар айёми пиронсолагӣ ва корношоямиву эҳтиёҷмандӣ масъулият ва ҷавобгариӣ баробар доранд.

Ҳамин тавр, дастгирии ҳамаҷонибаи давлатии оила дар сиёсати иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи муҳим дорад. Ин сиёсат, аз як тараф, аз суннатҳои тӯли асрҳо ташаккулёфтаи фарҳанги асили тоҷикӣ бошад, аз тарафи дигар, ҳамчун таҷрибаи пешқадами мамолики пешрафта, сарчашма гирифтааст.

Яке аз омилҳои самарабахши пешбурди сиёсати иҷтимоӣ дар мавриди оила ҳамин аст, ки дар низоми қонунгузориӣ давлат, пеш аз ҳама, дар Конститутсияи Тоҷикистон ва Кодекси оила муҳимтарин принципу усулҳои ба оила алоқаманд дарҷ шудаанд, чунончи, тахти ҳимояи давлат қарор доштани оила ва ҳуқуқи уҳдадорихои падару модарон доир ба ҳифзи манфиати фарзандон ва баръакс, уҳдадориӣ фарзандони болиғ барои нигоҳубини падару модарон (моддаҳои 64 ва 88-и Кодекси оила).

Бо мақсади таъмини иштироки зан дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва идоракунии давлат Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999, № 5 «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» интишор гардид, ки барои таҳкими минбаъдаи қонунгузорӣ ҷиҳати бопарварии мавқеи зан дар ҷомеа ва дастгирии давлатии оила закони ҷиддӣ бахшид. Ҳамчунин, давра ба давра дар ин самт

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи қабул гардиданд, аз қабилӣ қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 мартӣ соли 2000, № 98 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи мақомоти васоъату парасторӣ»; аз 8 августи соли 2001, № 391 «Дар бораи барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқи имкониятҳои баробари мардону занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001- 2010»; аз 1 октябри соли 2004, № 406 «Дар бораи тасдиқи номгуӣ бемориҳои, ки ҳангоми ба онҳо мубтало будан шахс наметавонад кӯдакро ба фарзандхонӣ қабул кунад, тахти васоят (парасторӣ) гирад»; аз 1 октябри соли 2004, № 407 «Оид ба тасдиқи навъҳои музди меҳнат ва дигар даромадҳои, ки аз онҳо барои таъминоти кӯдакони ноболиғ алимент рӯёнида мешавад»; аз 1 ноябри соли 2006, № 496 «Дар бораи Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобачогузориҳои кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2007 - 2016»; аз 29 майи соли 2010 тахти № 269 «Дар бораи тасдиқи «Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011 -2020»; аз 30 декабри соли 2015, №801 «Дар бораи Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои зиёди ҳуқуқӣ. Ҳамчунин қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (1.03.2005), ҳамроҳ шудани Тоҷикистон ба якҷанд санадҳои муҳими байналмилалӣ, аз қабилӣ Эълومия оид ба бартараф кардани ҳама гуна шаклҳои таъйид нисбат ба занон ва Эълумия дар бораи ҳуқуқҳои сиёсии зан, Конвенсияи оид ба ҳуқуқи кӯдак ва ғайра. дар ҳалли мушкилоти оила дар пешбурди сиёсати иҷтимоӣ танзими ҳамешагӣ пайдо кард.

Конститутсияи Тоҷикистон, ҳамчун ҳуҷҷати баландтарини ҳуқуқӣ, консепсияи ҳозиразамони ҳуқуқи озодиҳои инсонро инъикос мекунад ва ин сифати Қонуни асосӣ шароити мусоидро барои рушди ҳама соҳаҳои ҳуқуқ, махсусан,

ҳуқуқи оила ба вучуд овардааст. Аз ин нуқтаи назар, барои инсон ҳамчун як шахрванд, муҳайё шудани имконияти васеъ барои татбиқи ҳуқуқҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар заминаи меъёрҳои конституционӣ вазифаи бағоят муҳими қонунгузорӣ мебошад.

Ин ҳолат махсусан дар соҳаи ҳуқуқи оилавӣ аз ҳама бештар ба чашм мерасад, зеро оила мансуб ба ҳаёти шахсӣ буда, бидуни устувории он аз ҷомеаи солим ва бештар аз он – муносибатҳои қавии иҷтимоӣ, сухан гуфтан имкон надорад. Муҳимтар аз ҳама, татбиқи ҳамаҷонибаи ҳуқуқи оила яке аз рукнҳои асосии ташаккули ҷомеаи шахрвандист ва ҷомеаи шахрвандӣ дар пояи ҳаёти муназзами хусусии ашхос метавонад рушд кунад.

Тавассути рӯйи қор омадани конституцияи демократӣ вазъи ҳуқуқии шахсият дар оила ба танзим дароварда шуд, ба ибораи дигар, паҳлуҳои гуногуни ҳолати шахсият аз лиҳози ҳуқуқ ба эътибор гирифта шуданд. Мундариҷаи ҳолати ҳуқуқии шахсият дар оила, чунонки маълум аст, ба ду омили муҳим – сохти иқтисодӣ ва низоми сиёсӣ вобаставу алоқаманд аст. Ба эътибори Конституцияи низоми сиёсӣ демократӣ эътироф шудааст, ки дар чунин шароит низоми ҳама соҳаҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла қонунгузорию оилаву никоҳ низ ба арзишҳои демократӣ таъяс мекунад.

Бо дарназардошти ин, дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 13-уми ноябри соли 1998 қабул шудааст, меъёрҳо ва институтҳои нави ворид карда шуданд, ки аҳдномаи никоҳ, созишномаи пардохти алимент, афзалият доштани ҳуқуқи кӯдак дар оила, муоинаи тиббии никоҳшавандагонро номбар кардан мумкин аст. Ҳар яке аз ин меъёрҳо моҳияти амиқи иҷтимоӣ дошта, ба консепсияи муосири ҳуқуқу озодиҳои инсон комилан мувофиқ мебошанд.

Ҳамзамон бо ин, суннатҳои милли, ба эътибор гирифтани расму оинҳои асрҳо ташаккулёфтаи аҷдодӣ аз қабилӣ насабгузорӣ, муқаррар кардани синни никоҳӣ, бо дарназардошти ахлоқ ва маънавият бартараф сохтани монеаҳои ни-

коҳ мавқеи муҳим пайдо намудаанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди қонунгузории оилаву никоҳ ва танзими муносибатҳои дохилиоилавӣ нақш ва аҳамияти аввалиндарача дорад.

Ҳамин тариқ, қонунгузории оилаву никоҳ дар партави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам инкишоф ёфта, ба он равона шудааст, ки ҳама паҳлуҳои ҳаёти шахсии шаҳрвандон, аз ҷумла муносибатҳои оилавӣ низ аз нигоҳи ҳуқуқ ба нафъи рушди солими ҷомеа танзим карда шаванд.

§ 3. ҲИМОЯИ ҲУҚУҚҲОИ МОДАРӢ ВА ФАРЗАНДӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ ОИЛАВӢ

Ҷомеаи инсонӣ бидуни оила вуҷуд дошта наметавонад ва аз дараҷаи маърифатнокӣ ва некуаҳволии оилаҳо дар қадом сатҳи инкишоф қарор доштани ин ё он ҷомеа ва давлат муайян карда мешавад. Бинобар ин, ҳуқуқи ташкил намудани оила дар қатори ҳуқуқҳои афзалиятноки соҳаи иҷтимоӣ қарор дорад, зеро ханӯз дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1978 бори аввал ҳуқуқ ба ташкили оила ва таҳти ҳимояи давлат қарор доштани оила зикр шуда, ин меъёрҳо шакли ҳуқуқи асосӣ касб карда буданд. Дар Конститутсияи замони истиқлол (1994) низ, чунонки дар боло қайд кардем, ба муносибатҳои оилавӣ ду модда (моддаҳои 33-34) бахшида шуда, давлат уҳдадор шудааст, ки оиларо ҳамчун асоси ҷамъият таҳти ҳимоя мегирад.

Тибқи моддаи 33-и Конститутсия расидан ба синни никоҳ ягона шарте мебошад, ки дар сурати муҳайё будани он мардону занон ҳуқуқи озодона бастанӣ акди никоҳро пайдо мекунад. Чи дар оиладорӣ ва чи хангоми бекор кардани акди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқ эълон карда шудаанд. Яққаникоҳӣ принсипи асосии ташкили оила мебошад. Дар моддаи 34 зикр шудани чунин меъёр, ки тибқи он модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхорӣ махсуси давлат қарор доранд, ба уҳдаи давлат масъулияти рушди соҳаи иҷтимоиро вогузор мекунад.

Инъикоси ин меъёри конституционӣ (қисми 1-и моддаи 34) аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҳуқуқи миллӣ муқаррароти дахлдори як силсила санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, аз ҷумла Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак (1989), Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (1966) ва ғайра татбиқ шудаанд.

Кӯдакон бояд аз истисмори иқтисодию иҷтимоӣ муҳофизат карда шаванд. Дар моддаи 25-уми Эълومияи умумии ҳуқуқи башар аз ҷимояи иҷтимоии баробар бархӯрдор будани ҳамаи кӯдакон, сарфи назар аз он ки онҳо дар ақди никоҳ ё берун аз он таваллуд шудаанд, муқаррар шудааст.

Ҷанбаҳои алоҳидаи принципҳои ҷимояи ҳуқуқи модарӣ ва кӯдакӣ, ҳифзи ҳуқуқи наврасон дар як қатор эълумияҳои (конвенсияҳои) Созмони байналмилалӣ меҳнат (СБМ) ба таври мушаххас инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла дар Эълумияи СБМ «Дар бораи ҷимояи ҳуқуқи модарӣ» дар давраи ҳомиладорӣ ба занон пешниҳод намудани рухсатии на камтар аз 12-ҳафтаинаро, ки аз он ақаллан 6 ҳафтааш бояд ба давраи баъд аз таваллуд рост ояд, пешбинӣ гардидааст.

Дар давраи рухсатӣ аз рӯйи ҳомиладорӣ ва таваллуд фармон дар мавриди аз кор озод намудани занон ғайриқонунӣ эътироф мешавад. Дар дигар эълумияҳои дахлдори ин Созмони байналмилалӣ ҳадди ақали синну соли қабул кардан ба кор муайян гардидаанд: дар соҳаи кишоварзӣ он аз 14-солагӣ ва дар дигар мавридҳо аз 15-солагӣ муқаррар шудааст. Тибқи санади дигари ҳуқуқии созмони мазкур, Конвенсияи №90 «Оид ба меҳнати шабонаи наврасон дар соҳаи саноат» ба корҳои шабона дар саноат ҷалб кардани наврасони то 18-сола манъ аст.

Ҷимояи оила, ҳуқуқи модарӣ ва кӯдакӣ ҳуқуқи озодона бастанӣ никоҳро низ дар бар мегирад. Никоҳ асос ва таҳкурсии ташкилёбии оила буда, бо созиши тарафайн, ихтиёрон бастанӣ он барои ҳифзи ҳуқуқҳои аъзои оила аҳамияти фавқулода муҳим дорад. Давлат поймолкунии ҳуқуқҳоро ҳангоми ба никоҳ даромадан тавассути муқаррар намудани

шартҳои махсуси ба никоҳ даромадан пешгирӣ менамояд.

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (13-уми ноябри соли 1998) ҳамчун санади асосии ҳуқуқие, ки муносибатҳои оилавиرو танзим мекунад, барои ақди никоҳ ризоияти ҳамдигарии марду зани ба никоҳ дароянда ва ба синни никоҳӣ расидани онҳоро чун шартҳои эътиборноки никоҳ муқаррар кардааст. Инчунин, Кодекси оила ҳолатҳоеро пешбинӣ кардааст, ки мавҷудияти онҳо монеи ақди никоҳ мегарданд. Муқаррар намудани шартҳои ақди никоҳ баробарии ҳуқуқҳои мардону занонро дар ташкили оила таъмин менамояд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо асоси ҷомеа дониста, дар зери Ҳимояи давлат будани онро эълон кардааст. Тибқи Конститутсия, ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ расидаанд, ҳуқуқ доранд, ки озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр-никоҳиро манъ намудааст. Ҳимояи оила, модарӣ ва кӯдакӣ, дастгирии иҷтимоии оила аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор мераванд. Конститутсия муқаррар мекунад, ки модару кӯдак таҳти Ҳимоя ва ғамхорӣи давлатанд. Ин муқаррароти Конститутсия шаҳодати он аст, ки таваллуди кӯдак ва никоҳ на танҳо кори шахсӣ аст, балки аҳамияти ҷамъиятӣ дошта, дастгирии Ҳамачонибаи давлатро тақозо мекунад.

Ҳимояи оила ва кумак ба он, ҳуқуқҳои модарӣ ва кӯдакӣ аз ҷониби соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ низ ба амал бароварда мешаванд. Қонунгузориҳои оилавӣ муносибатҳои оилавиرو танзим намуда, дар таъмини ҳуқуқҳои аъзои оила нақши муҳим мебозад. Мустақилият ва мухторияти оила дар қабули қарорҳо доир ба инкишофи худ, афзалият доштани манфиати кӯдакон, баробарҳуқуқии марду зан дар тақсими адолатноки уҳдадорӣҳои оилавӣ, раво набудани даҳолати беасос ба қорҳои оила дар қонунгузориҳои оилавӣ ифода ёфта, сиёсати

давлатиро доир ба ҳимоя ва таҳкими оила муайян мекунанд.

Аз ҷумлаи чораҳои ҳуқуқие, ки бевосита ба ҳимояи модарӣ ва кӯдакӣ нигаронида шудаанд, ин рухсатӣ вобаста ба ҳомиладорӣ ва таваллуди кӯдак барои занони бо фаъолияти меҳнатӣ машғулбуда мебошад, ки аз ҷониби қонунгузории меҳнатӣ пешбинӣ гардидааст.

Ин рухсатиҳо на танҳо мақсади ҳифзи манфиатҳои модар ва кӯдакро дар назар доранд, то дараҷаи муайян ҳамчун ҷуброни паст шудани даромади оила бо сабаби ҳомиладорӣ ва таваллуд низ мебошанд. Давомнокии рухсатӣ, кумакпулӣ, ки хангоми рухсатӣ дода мешаванд ва ҳуқуқи баъди рухсатӣ ба ҷойи кори пештара баргаштан аз омилҳои муҳими дастгирии иҷтимоии модариву кӯдакӣ ба ҳисоб мераванд.

Тибқи моддаи 223-юми Кодекси меҳнат, ба занони ҳомила дар асоси варақаи корношоямии бо тартиби муқарраргардида додашуда пеш аз таваллуд ҳафтад рӯзи тақвими баъд аз таваллуд низ ҳафтад (дар ҳолати таваллуди мушкӣ - ҳаштоду шаш, таваллуди ду ва ё зиёдаи кӯдак – яксаду даҳ) рӯзи тақвими рухсатӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд дода, кумакпулӣ аз ҳисоби суғуртаи давлатии иҷтимоӣ пардохт карда мешавад.

Моддаи 224-и Кодекс муқаррар мекунад, ки рухсатӣ барои нигоҳубини кӯдак ба муҳлати якуним сол баъд аз рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд бо хоҳиши зан ба ӯ дода мешавад. Ин навъи рухсатӣ пардохти кумакпулиро низ дар назар дорад.

Қонунгузорӣ ҳимояи махсуси ҳуқуқҳои меҳнатии занон ва фароҳам овардани шароити мусоиди меҳнатро, ки ба хусусиятҳои физиологии занон ҷавобгӯ мебошанд, таъмин мекунад: кафолатҳо хангоми ба кор қабул кардан ва аз кор озод намудан, манъ кардани меҳнати онҳо дар корҳои вазнин ва корҳои шароиташон зараровар, маҳдуд будани меҳнати занони ҳомиладор дар бастҳои шабона, гузаронидани онҳо ба корҳои нисбатан сабук ва ғайра. Қонунгузории меҳнатӣ дар

ин самт манфиатҳои занони коркунандаро ҳамаҷониба мавриди танзим қарор додааст.

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби 15, ки фарогири моддаҳои 207-214 мебошад, бо мақсади муҳаё намудани шароити мусоид барои амалишавии ҳуқуқҳои меҳнатии кӯдакони ноболиғ ва ҳимояи манфиатҳои онҳо дар ин самт як зумра имтиёзҳо пешбинӣ намудааст.

Чунончи дар моддаи 207-и Кодекси меҳнат баробар будани ҳуқуқи кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида дар муносибатҳои меҳнатӣ бо ҳуқуқи дигар кормандон зикргардида, пешбинӣ шудааст, ки онҳо дар ҳифзи меҳнат, вақти кор, вақти истироҳат ва дигар шароити меҳнат аз кафолатҳои иловагии муқаррарнамудаи қонунгузорӣ истифода мебаранд.

Дар моддаҳои 208 ва 211 Кодекси меҳнат бошад, дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарноку хатарнок, истифодаи меҳнати кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида, инчунин дар корҳои, ки иҷрошашон ба саломатӣ ва рушди маънавии онҳо зарар мерасонад, манъ эълон шуда, ба кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида давомнокии вақти кӯтоҳи корӣ муқаррар карда мешавад. Аз ҷумла барои кормандони аз чордаҳсола то шонздаҳсола – на зиёда аз 24 соат дар як ҳафта; барои кормандони аз шонздаҳсола то ҳаждаҳсола – на зиёда аз 35 соат дар як ҳафта; барои таълимгирандагони муассисаҳои таълимӣ, ки якҷоя дар давраи соли таҳсил кор ва таҳсил мекунанд, аз чордаҳсола то шонздаҳсола – 2,5 соат дар як рӯз ва аз шонздаҳсола то ҳаждаҳсола – 3,5 соат дар як рӯз вақти кӯтоҳи корӣ пешбинӣ шудааст.

§ 4. ПРИНЦИПҲОИ ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ

Қонунгузориҳои оилавӣ моҳиятан аз меъёрҳои Конститусия сарчашма мегирад ва ин меъёрҳо на танҳо асоси қонунгузориҳои никоҳу оиларо ташкил медиҳанд, балки принципҳои онро низ муайян мекунанд. Масалан, ҳуқуқи оилавӣ баробарҳуқуқии мардону занонро дар муносибатҳои оилавӣ танзим кардааст. Ин ҳолат ҳам дар ҳуқуқу уҳдадорӣҳои

онҳо ҳангоми никоҳ ва ҳам дар танзими баҳсҳо оид ба амволи умумӣ зоҳир мешавад. Ҳам падар ва ҳам модар ҳукуку уҳдадорихои баробар доранд, сарфи назар аз он ки кӯдак бо кадоме аз онҳо зиндагӣ мекунад ва новобаста аз он ки кӯдак дар никоҳ ё ин, ки берун аз он таваллуд шудааст.

Ғайр аз ин, Конститутсия озодии шахсиятро дар мавриди аввал мегузорад. Ин озодӣ дар интиҳоби тарзу усулҳои гуногуни рафтор зоҳир мешавад. Қонунгузории оилавӣ низ ба шахсиятҳо имкониятҳои истифодаи озодиро дар вазъиятҳои гуногун: ҳангоми дохил шудан ба никоҳ, ҳангоми ҳалли масъалаҳои баҳсноки оилавӣ, дар интиҳоби навъҳои тарбия ва таълими кӯдакон фароҳам меорад.

Дар қисми 1-и моддаи 19-и Конститутсия сабт шудааст, ки «ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад». Ҳукуқи оилавӣ низ чунин вазифа дорад, яъне ҳар як узви оила барои таъмини ҳуқуқҳои худ аз имконияти ҳифзи судӣ бемонеа истифода бурда метавонад. Дар солҳои пеш ҳангоми сар задани баҳсҳои байни ҳамсарон дар мавриди тааллуқмандӣ ва бо кадоме аз ҳамсарон зиндагӣ кардани кӯдак онҳо аз ҳифзи маъмурии ҳуқуқҳояшон истифода мебурданд, ҳоло бошад, қонунгузор имкониятҳои васеи истифода аз ҳимояи судиро пешбинӣ кардааст.

Дар Конститутсия инчунин дахлнопазирии шахсӣ эълон шудааст. Дар ҳукуқи оилавӣ ин ғоя низ истиқбол шуда, таъкид мегардад, ки ягон кас ҳукуқи ба қорҳои оилавӣ дахл карданро надорад. Масалан, ҳангоми пеш омадани масъалаи қатъи никоҳ, на суд ва на мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шахрвандӣ наметавонанд сатти роҳи ҳулосаи ҳамсарон гарданд.

Дар мамлакати мо, тибқи Конститутсия, ҳар кас ҳукуқи озодона баён кардани афкори худро дорад. Таъсири ин меъёри конститутсионӣ дар як қатор моддаҳои Кодекси оила низ ба назар мерасад. Ҳар узви оила ҳукуқи озодона баён намудани фикру мулоҳизаи худро дорад. Ҳангоми даҳлат ба манфиатҳои кӯдак ӯ низ метавонад мавқеи худро

муайян кунад, фикри кӯдак ҳам дар мурофиаи судӣ ва ҳам дар баррасии маъмурий шунида мешавад. Зиёда аз ин, хангоми баровардани қарор дар мақомоти васоят ва парасторӣ, агар синни ӯ ба 10-солагӣ расида бошад, ризояти кӯдак гирифта мешавад. Ҳамин тавр, принципҳои зерини ҳуқуқи оилавию, ки тавассути онҳо муносибатҳои оилавӣ ба танзим дароварда мешаванд, номбар кардан мумкин аст:

– баробарҳуқуқии зану мард дар ҳалли ҳама масъалаҳои оилавӣ;

– Ин баробарҳуқуқӣ на танҳо хангоми аз ақди никоҳ гузаштан, балки баъд аз он ҳам нигоҳ дошта мешавад. Онҳо инчунин, ҳуқуқи баробари шахсӣ ва молумулкӣ пайдо меkunанд.

– баробарҳуқуқии шахрвандон дар муносибатҳои оилавӣ сарфи назар аз миллат, наҷод ва муносибаташон ба дин;

Дар кишвари мо дар вақти ақди никоҳ ба муносибатҳои оилавӣ аз рӯйи аслу насаб, мавқеи иҷтимоӣ ва молу мулкдорӣ, мансубияти наҷодӣ ва миллий, маълумот, забон, муносибат ба дин, навъ ва характери касбу кор, ҷойи зист ва дигар ҳолатҳо ба ягон тарз, бевосита ё бавосита маҳдудкунии ҳуқуқ, муқаррар намудани афзалиятҳои бевоситаю бавосита роҳ дода намешавад.

– муҳофизат ва ҳавасманд намудани ҳуқуқи модарӣ;

– ғамхорӣ дар ҳаққи фарзандон ва ҳимояи манфиати онҳо;

Падару модарон вазифадоранд, ки фарзандонашонро дар руҳияи ахлоқи нек тарбия намуда, дар бораи саломатӣ ва рушди ҷисмонӣ маънавии онҳо ғамхорӣ кунанд.

– якканикоҳӣ;

Моҳияти ин принцип дар он зоҳир мешавад, ки ҳар кас фақат дар як никоҳ буда метавонад. Агар ин принцип риоя нашавад, никоҳ безътибор доништа мешавад.

– озодона ва ихтиёрӣ бастанӣ никоҳ;

– роҳ надодан ба даҳолати беруна ба масъалаҳои оила;

– дар зери назорати давлат бекор кардани никоҳ;

– афзалияти манфиати кӯдак ва аъзои корношоями оила;

–роҳ надодан ба ягон навъи табъиз нисбат ба ҳар як узви оила;

–роҳ надодан ба махдудиятҳои маҷбурии ҳуқуқҳои оилавӣ;

–ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ;

–аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ масъули ҳамдигар будани падару модар ва фарзандон;

–ба уҳдаи давлат вогузор намудани уҳдадорӣ оид ба ҳифзи оила, модарӣ, падарӣ ва кӯдакӣ;

–ҳалли масъалаҳои дохилиоилавӣ дар асоси мувофиқаи тарафҳо;

–афзалияти тарбияи кӯдак дар оила, ғамхорӣ нисбат ба некуаҳволӣ ва рушду камоли ӯ;

–аз ҳалли масъалаҳои никоҳ ва оила чудо будани дин.

Ғайр аз ин, ҳуқуқи оилавӣ аз муқаррароти афзалият доштани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ нисбат ба қонунгузориҳои миллии истифода мекунад, ба шарте, ки дар шартномаҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин нуқта зикр шуда бошад.

§ 5. НИКОҲ: ШАРТҲО ВА ТАРТИБИ БАСТАНИ ОН. МОНЕАҲОИ АКДИ НИКОҲ

Ҳар як мафҳуми ҳуқуқӣ таърифи худро дорад, ки дар он аломатҳои хос ва фарқкунандаи он инъикос мешаванд. Ҳамин тавр, никоҳ иттифоқи аз ҷиҳати ҳуқуқӣ танзимшудаи боихтиёрон ва баробарҳуқуқи зану мард аст, ки мақсади он бунёди оила буда, барои ҳамсарон ҳуқуқи уҳдадорӣҳои шахсӣ ва молумулкиро ба вуҷуд меорад. Нишонаҳои ҳуқуқии никоҳ хусусиятҳои хоси дар қонун инъикосёфта буда, аз инҳо иборатанд:

–никоҳ танҳо миёни зану мард баста шуда метавонад;

–барои бастанӣ никоҳ мавҷудияти иродаи ихтиёронӣ онҳое лозим аст, ки ба никоҳ ворид мешаванд;

–никоҳ иттифоқи баробарҳуқуқ аст;

–никоҳ бояд аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба расмӣ дароварда

шавад, яъне дар мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандӣ, ҷамоатҳои шахраку деҳот ва дар муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ ба қайд гирифта шавад;

–мақсади никоҳ бунёди оила аст, дар ҳолати баръакс никоҳ безътибор дониста мешавад;

–қайди никоҳ боиси пайдоиши ҳукуку уҳдадориҳои шахсӣ ва молумулкии ҳамсарон мегардад.

Бояд зикр намуд, ки асоси қайди давлатии никоҳ аризаи якҷояи шахсонест, ки нияти ба никоҳ даромадан доранд. Додани ариза ба мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандӣ (САҲШ) қисми таркибии тартиби қайди никоҳ мебошад. Дар ариза бояд ризоияти ихтиёрии тарафҳо, набудани ҳолатҳои, ки ба бастанӣ никоҳ монеа мешаванд, зикр шавад.

Бақайдгирии давлатии ақди никоҳ пас аз гузаштани як моҳ аз рӯзи ба мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандӣ аризаи муштарақ додани шахсоне, ки хоҳиши ақди никоҳ карданро доранд, ба ҷо оварда мешавад. Ҳамсарони оянда ҳуқуқ доранд, ки доир ба кам ё зиёд кардани муҳлати якмоҳаи то қайди никоҳ ба мақомоти САҲШ муроҷиат кунанд. Инчунин, мувофиқи қисми 2-юми моддаи 13-и Кодекси оила, барои шахсоне, ки синни никоҳиашон кам карда шудааст, муҳлати якмоҳаи интизорӣ муайян намегардад. Яъне бақайдгирии никоҳи онҳо мувофиқи хоҳишашон ба ҷо оварда мешавад.

Барои бастанӣ никоҳ, пеш аз ҳама, ризоияти никоҳшавандагон муҳим аст. Ҳар гуна амали маҷбурӣ барои никоҳ на фақат боиси бекор кардани никоҳ мегардад, балки шахсоне, ки барои чунин амал гунаҳкоранд, ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ қашида мешаванд.

Дигар шартӣ бастанӣ никоҳ – расидан ба синну соли никоҳӣ мебошад. Ҳоло мувофиқи моддаи 13-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон синни никоҳӣ барои ҳар ду ҷинс аз 18-солагӣ муқаррар шудааст, аммо суд дар мавридҳои истисноӣ метавонад синни никоҳиро на бештар аз як сол кам

кунад. Хилофи қонун амал кардани шаҳрвандон боиси сар задани амали ҷинойтӣ мегардад, ки барои ин мувофиқи моддаи 169-и Кодекси ҷинойтии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои ҷинойтӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳамчунин, дар қонунгузориҳои оилавӣ бо мақсади ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бо шаҳрвандони хориҷӣ ақди никоҳ мебанданд, хусусан қонун ва қўдақони аз ҷунин никоҳҳо таваллудшуда пешниҳод гардидааст, ки зимни бастанӣ ақди никоҳ агар яке аз тарафҳои никоҳшаванда шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд бошад, риояи шартҳои иловагӣ аз қабилӣ истиқомат дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон на қамтар аз як соли охир ва ба таври ҳатмӣ бастанӣ аҳдномаи никоҳ талаб карда мешаванд.

Никоҳ зоҳиран як амали муқаррарӣ менамояд, аммо аз нигоҳи оқибатҳои ҳуқуқии худ амали хеле масъулиятнок аст. Аз ин сабаб дар қонун доир ба никоҳ якҷанд монеаҳо пешбинӣ шудаанд. Мувофиқи моддаи 14-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин бастанӣ ақди никоҳ байни шаҳрвандон манъ шудааст:

- байни шахсоне, ки яке аз онҳо дар никоҳи дигари ба қайдгирифташуда қарор дошта бошад;
- байни ҳешовандони наздик (падар ё модар бо фарзанд, бобо ё бибӣ бо набераи худ);
- байни бародарону хоҳарони айнӣ ва ӯғай (ки аз як падар ё модаранд);
- байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар;
 - байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва ҷиян;
- байни шахсоне, ки аз як зан шир макидаанд;
- байни шахсоне, ки аз муоинаи тиббии ҳатмӣ нагузаштаанд;
- байни фарзандхондагон ва фарзандхондшудагон;
- байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустаклиаш (ноқисулақлиаш) ғайри қобили амал эътироф кардааст;

– байни шахсоне, ки суд қобилияти амали яке аз онҳоро бо сабаби суиистеъмол намудан аз машруботи спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ё дигар моддаҳои мадхушкунанда маҳдуд намудааст.

– байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби суиистифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст.

Якканикоҳӣ дар тамаддуни башарӣ шакли пешқадами никоҳ ба ҳисоб меравад. Маҳз дар ин никоҳ шахс худро хушбахт ҳисоб карда, ба дигарон низ хушбахтӣ меорад. Аммо ашхосе пайдо мешаванд, ки ин меъёри қонунро вайрон карда, сабабгори ҳар гуна оқибатҳои нохуш мегарданд. Бо дарназардошти ҳамин ҳолат дар моддаи 170-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бисёрникоҳӣ, ки боқимондаи урфу одатҳои даврони пешин мебошад, ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Бояд гуфт, ки барои шахсро гунаҳкор шуморидан шарт нест, ки мард бояд бо ду ё якчанд зан ақди никоҳ дошта бошад. Аломати асосии ин ҷиноят бо ду ва ё зиёда зан зиндагонӣ кардани мард ва бо онҳо хоҷагии умумӣ доштан мебошад.

Ақди никоҳ дар байни бародарону хоҳарони айнӣ ва ӯғай, дар байни ба фарзандӣ қабулкардагон ва қабулшудагон, инчунин, байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва ҷиян низ манъ аст. Никоҳи хешовандон на танҳо аз нуқтаи назари маънавӣ, балки аз лиҳози биологӣ низ раво нест. Илми тиб исбот кардааст, ки никоҳи хешовандон ба насли онҳо таъсири номатлуб мерасонад. Мувофиқи қонун манъ кардани никоҳи шахсони ба фарзандӣ қабулкарда ва қабулшудагон ба он асос меёбад, ки байни онҳо чунин муносибатҳое ба вучуд меояд, ки ба муносибатҳои падару модар ва фарзандон баробар ҳисоб карда мешаванд. Ғайр аз ин, никоҳи байни онҳо аз рӯи қоидаҳои ахлоқ ҳам дуруст нест.

Ақди никоҳ байни шахсоне, ки яке аз онҳоро суд бинобар бемории рӯҳӣ ё сустаклӣ ғайри қобили амал донистааст, роҳ

дода намешавад. Исботи дар асоси бемории рӯҳӣ ё сустаклӣ ғайри қобили амал дониستاني шахс ҳалномаи эътибори қонунидоштаи суд мебошад. Ин манъкунӣ ба он мулоҳиза асос ёфтааст, ки ҳаёти оилавӣ бо чунин шахс номӯтадил хоҳад буд. Ғайри қобили амал будани шахс ба шарте монсаи ақди никоҳ мегардад, ки агар ин ҳолат то лаҳзаи қайди никоҳ ошкор шуда бошад. Агар ин ҳолат баъди қайди давлатӣ ошкор шавад, пас он барои талоқ асос мешавад.

Бояд зикр намуд, ки сустаклӣ ё бемории рӯҳӣ худ аз худ монсаи ақди никоҳ шуда наметавонад. Ин гуна шахсон бояд бо ҳалномаи суд ғайри қобили амал эътироф карда шаванд. Инчунин, ақди никоҳ байни шахсоне номумкин аст, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби суиистифода аз нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи мухаддир дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст.

Вобаста ба ақди никоҳ дар қонунгузории оилавии кишвари мо гузаштан аз муоинаи тиббии ҳатмӣ ба таври ройгон чорӣ карда шудааст. Мақсад аз ворид намудани ин муқаррарот, қабл аз ҳама ташкил кардани оилаи солим ва ба дунё овардани насли солим аст. Ин мақсад вақте амалӣ мегардад, ки агар никоҳшавандагон аз вазъи саломатии ҳамдигар дар натиҷаи муоинаи дақиқи тиббӣ огоҳ шуда, аз ташкил намудани оилае, ки боиси бадбахтиҳои минбаъда хоҳад гашт, худдорӣ кунанд. Ғайр аз ин, дар моддаи 15-и Кодекси оила додани машварат доир ба тарзи солими ҳаёт, банақшагирии оила ва таъсири бемориҳо ба саломатии насл аз ҷониби муассисаҳои давлатии соҳаи тандурустии маҳалли зист ё истиқомати доимӣ дар назар дошта шудааст, ки барои ҳаёти яққояи хушбахтонаи никоҳшавандагон хеле муҳим мебошад. Муқаррароти моддаи мазкур хусусияти пешгирикунанда дорад, зеро мавҷудияти беморие, ки саломатии никоҳшавандаи дигарро зерӣ хавф мегузорад, боиси дер ё зуд вайрон шудани оила мегардад. Ҷомеа ҳамон вақт солим хоҳад буд, ки агар аз оилаҳои солим иборат бошад.

§ 6. БЕЪТИБОРИИ НИКОҲ ВА ҚАТЪ ГАРДИДАНИ НИКОҲ

Агар никоҳ бе ризояти никоҳшавандагон ё яке аз онҳо, вайрон кардани синни никоҳӣ, принципи якканикоҳӣ, байни хешу табори наздик, бародарону хоҳарони ҳамхун, байни ба фарзандӣ қабулкардагон ва қабулшудагон, байни шахсоне, ки ақаллан яке аз онҳоро суд бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустаклӣ ғайри қобили амал эътироф кардааст, байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби суиистифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст, инчунин байни тағо ва чиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва чиян баста шуда бошад, мувофиқи меъёрҳои Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи судӣ безътибор дониста мешавад.

Ҳамчунин, никоҳи бо роҳи маҷбурӣ ё фиреб басташуда низ безътибор дониста мешавад. Фиреб додан маънои касдан гумроҳ кардани шахси дигарро дорад. Фиреб барои он истифода бурда мешавад, ки тарафи дигар ба бастании никоҳ водор карда шавад ва дар ниҳоди ӯ дар бораи шартҳои никоҳ тасаввуроти нодуруст ҳосил шавад. Фиреб метавонад ҳам аз тарафи яке аз ҳамсарони оянда, ҳам аз тарафи шахси сеюм сар занад, ки чунин амали ношоямро аксар вақт падару модарон ё шахсони наздики тарафи манфиатдор иҷро менамоянд ва онҳо бо ҳамин мақсад забон як мекунанд. Моҳияти фиреб аксар вақт аз он иборат аст, ки дар бораи мавҷуд будан ё набудани вазъиятҳои гуногун изҳороти бардурӯғ дода мешавад, ки ин ҳолатҳо барои безътибор донистани никоҳ нақши муҳим мебозанд.

Безътибор донистани никоҳ чунин оқибатҳо дорад:

- а) никоҳи безътибор эътирофшуда аз лаҳзаи ба қайд гирифта шудани он безътибор ҳисоб карда мешавад;
- б) никоҳи безътибор ҳисобшуда барои зану шавҳар ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои оилавино ба вуҷуд намеорад;
- в) муносибатҳои ҳуқуқии молумулкии шахсоне, ки никоҳашон безътибор эътироф шудааст, мувофиқи қоидаҳои

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд;

г) безътибор эътироф кардани никоҳ ба ҳуқуқи фарзандоне, ки аз ин гуна никоҳ таваллуд ёфтаанд, таъсир намерасонад. Гуфтан зарур аст, ки қонуни оилавӣ манфиатҳои ҳамсари бегуноҳро, ки аз мавҷудияти монеаҳо огоҳ набуд, ҳифз менамояд. Бо ин мақсад қонун барои чунин ҳамсарон ҳуқуқҳои зеринро пешбинӣ кардааст:

–нигоҳ доштани насабе, ки дар вақти ақди никоҳ интиҳоб шуда буд;

–суд метавонад барои чунин ҳамсар аз ҳамсари дигар алимент ситонад ва молу мулкашонро аз рӯйи қоидаҳои Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим кунад.

Никоҳи безътиборро аз рӯйи оқибати ҳуқуқи он аз талоқ фарқ кардан лозим аст, зеро дониستاني он аҳаммияти калон дорад:

а) танҳо никоҳи безътиборро қатъ кардан мумкин аст, дар никоҳи безътибор ақди никоҳ бо вайрон кардани талаботи қонун баста шудааст;

б) ҳангоми талоқ муносибатҳои занушавҳарӣ дар оянда қатъ мешаванд (ба истиснои уҳдадориҳои алиментӣ), дар никоҳи безътибор бошад, одатан аз лаҳзаи пайдо шудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо;

в) ҳангоми талоқ молу мулке, ки ҳамсарон дар давраи занушавҳарӣ ба даст даровардаанд, тибқи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти якҷояи (умумии) онҳо ҳисоб ёфта, тақсим карда мешавад. Ба чунин моликияти занушавҳарӣ дар никоҳи безътибор донишашуда қоидаҳои Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд;

г) талоқ аз рӯйи ирода ва хоҳиши тарафҳо ба амал бароварда мешавад, никоҳи безътибор бошад, бидуни хоҳиш ва ҳатто бархилофи иродаи тарафҳо сурат мегирад;

д) ҳангоми талоқ суд бояд ба ҳулосае ояд, ки зиндагонии якҷояи занушавҳар ва нигоҳ доштани оила минбаъд аз имкон берун шудааст.

Қатъ гаштани никоҳ. Қонунгузории оила ду тартиби қатъ кардани никоҳро ҳангоми дар ҳаёт будани ҳамсарон пешбинӣ намудааст: яке дар мақомоти суд ва дигаре дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ. Бо тариқи судӣ никоҳ дар чунин ҳолатҳо қатъ карда мешавад:

–байни ҳамсароне, ки яке аз онҳо барои бекор кардани никоҳ розӣ нест;

–байни ҳамсароне, ки фарзандони ноболиғ доранд;

–байни ҳамсароне, ки фарзандони ноболиғ надоранд, ҳар ду барои бекор кардани никоҳ розианд, аммо барои ба расмият даровардани талоқашон дар мақомоти САҲШ яке аз онҳо ҳозир намешавад.

Мувофиқи моддаи 22-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон агар суд муқаррар намояд, ки зиндагии минбаъдаи зану шавҳар ғайриимкон аст, он гоҳ барои бекор кардани он қарор мебарорад. Суд барои ошғӣ додани зану шавҳар, албатта, чораҳо мебинад, яъне бо мақсади оштишавии ҳамсарон метавонад то шаш моҳ муҳлат диҳад. Ҳангоми муҳокимаи парвандаҳо доир ба ҷудошавии ҳамсарон суд якчанд масъалаҳои дигарро низ ҳал мекунад, аз ҷумла:

–муайян менамояд, ки фарзандони ноболиғ пас аз бекор кардани никоҳ бо кадоме аз падару модар зиндагӣ мекунанд;

муайян менамояд, ки барои таъминоти фарзандон аз кадом падару модар ва ба кадом андоза алимент ситонида мешавад;

–бо талаби зану шавҳар (яке аз онҳо) молу мулки дар таҳти моликияти муштараки онҳо қарордоштаро тақсим менамояд;

–бо талаби зан ё шавҳаре, ки аз ҳамсари худ ба гирифтани таъминот ҳуқуқ дорад, андозаи ин таъминотро муайян менамояд.

Ҳамчунин, ҳангоми бекор кардани ақди никоҳе, ки яке аз тарафҳо шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бетабаа бошад, суд вазифадор аст таъмини иҷрои аҳдномаи никоҳро мавриди баррасӣ қарор диҳад.

§ 7. ХУКУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ШАХСИИ ҲАМСАРОН

Муносибатҳои **хукукии шахсӣ** чунин муносибатҳои мебошанд, ки аз тарафи ҳамсарон ҳангоми бастан ё бекоркунии никоҳ, интиҳоби касб, ҳаллу ҷасли якҷояи масъалаҳои ҳаёти оилавӣ, интиҳоби озодонаи машғулият, ҷойи истиқомат, ризоият додан ба фарзандхонӣ, ҳалли масъалаҳои бекоркунии никоҳ ва ғайра ба вучуд меоянд. Хукукҳои шахсӣ ба шахсияти ҳамсарон алоқаманданд.

Хукукҳои шахсӣ аз лаҳзаи баستاني никоҳ ба вучуд омада, ҳангоми вафот қатъ мешаванд. Онҳоро бо созиши тарафҳо қатъ ё тағйир додан мумкин нест. Хукукҳои шахсӣ бояд ба талаботи қонун зид набошанд.

Хукукҳои шахсӣ дар муносибатҳои оилавӣ дар муқоиса бо муносибатҳои молумулкӣ ҷиҳати муайянкунанда доранд, яъне сараввал муносибатҳои шахсӣ ва баъд муносибатҳои молумулкӣ пайдо мешаванд. Маҳз ҳамин хусусият дар байни хукуқи оилавӣ ва соҳаҳои дигар, аз ҷумла хукуқи граждани фарқ мегузорад. Хукуқ ва вазифаҳои ҳамсарон асосан аз инҳо иборатанд:

Хукуқи интиҳоби насаб (фамилия)

Мувофиқи моддаи 37-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» зану шавҳар ҳангоми бақайдгирии давлатии ақди никоҳ метавонанд ихтиёран насаби якеро ҳамчун насаби умумӣ интиҳоб намоянд ё насаби то ақди никоҳ доштаашонро нигоҳ доранд. Ба сифати насаби умумии ҳамсарон метавонад насабе навишта шавад, ки бо роҳи илова кардани насаби яке аз ҳамсарон ба насаби ҳамсари дигар ташаккул ёфтааст. Агар ҳар ду ё яке аз ҳамсарон насаби дутаркиба дошта бошанд, ба ҳам пайваستاني насабҳо манъ аст. Масъалаи интиҳоби насаб кори ихтиёрии никоҳшавандагон буда, озодона ва бо ризоияти якдигар, бидуни даҳолати дигарон ҳал карда мешавад.

Шаҳрвандони ба балоғатрасидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд насаб, ном ва номи падари худро тағйир диҳанд ва ислоҳ намоянд. Чунин тағйирот тибқи моддаи 20-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» бо илова кардани пасвандҳои насабсозии -ӣ, -зод, -зода, -он, -ён, -иён, -ёр, -ниё, -фар ба амал бароварда мешавад.

Дигар кардани насаб бо иҷозати шуъбаҳои вилоятӣ ва марказии мақомоти САҲШ сурат мегирад. Дар ҳолатҳои зайл ба дигар кардани насаб иҷозат дода намешавад: агар аризадиҳанда дар зерӣ таҳқиқу тафтишоти суд бошад ё доғи судӣ дошта бошад. Ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ ҳамсарон метавонанд насаби худро тағйир диҳанд.

Ҳуқуқи ҳамсарон ба интиҳоби машғулият ва касбу ҳунар

Ин ҳуқуқи конститусионии ҳар як шаҳрванд дар меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ сабт ёфтааст. Дар моддаи 32-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст, ки зану шавҳар дар интиҳоби машғулият, касб ва навъҳои фаъолият соҳибхитияранд. Дар ҳаёт татбиқи намудани ин меъёри қонун барои дастгирии ҳамсарон ва мустаҳкам намудани оилаҳо омилҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Масъалаҳои оид ба интиҳоби машғулият ва касбу ҳунар зану шавҳар бо ризоияти ҳамдигар ҳал мекунанд.

Ҳуқуқи ҳамсарон ба интиҳоби ҷойи истиқомат

Зану шавҳар дар интиҳоби ҷойи истиқомат ва маҳалли боду бош низ озод мебошанд. Ин чунин маънӣ дорад: уҳдадории ҳуқуқие вучуд надорад, ки дар сурати ҷойи истиқоматро дигар кардани яке аз ҳамсарон нафари дуюм ҳам аз паси ӯ равад.

Қонун қаророти ҳар як ҳамсарро ба озодии интиҳоби ҷойи истиқомат муқаррар намуда, ҳамзамон, омилҳои зиндагии яққояи онҳоро низ ба иноват мегирад.

Ҳуқуқҳои оид ба масъалаҳои ҳаёти оилавӣ ва тарбияи фарзандон

Дар истифодаи ин ҳуқуқ бисёр паҳлуҳои ҳаёти шахсии

зану шавҳар дар назар дошта мешавад: тарбияи фарзандон, пешбурди кори хочағӣ ва ғайра. Номгӯи корхое, ки бо ҳаёти оилавӣ алоқаманданд, хеле гуногун мебошанд. Чун қоида, дар иҷрои ин корҳо зану шавҳар бояд баробар иштирок намоянд. Аммо то ҳол дар соҳаи маишати оила байни зану мард баробарии комил дида намешавад.

Ҳукуки иштирок дар ҳалли масъалаҳои тарбияи фарзандон асосан дар шаклҳои зерин ба амал бароварда мешавад: тарбияи ҳаматарафаи фарзандон, додани ному насаб ба фарзандон, муайян кардани ҷойи истиқомати фарзандони ноболиғ, талаб карда гирифтани фарзандон аз дигар шахсе, ки онҳоро ғайриқонунӣ нигоҳ медорад ва ғайра. Фарзандон муҳимтарин воситаи бақодории оила мебошанд. Аз ин сабаб барои тарбияи дурусти онҳо муҳити боварӣ ва эҳтироми ҳамдигариро фароҳам овардан зарур аст.

§ 8. ҲУҚУҚҲОИ МОЛУМУЛКИИ ЗАНУ ШАВҲАР

Пас аз қайди давлатии никоҳ дар байни зану шавҳар муносибатҳои молумулкӣ пайдо мешаванд. Минбаъд дар ҷараёни никоҳ молу мулки якҷоя бадастовардашуда, мувофиқи моддаи 34-и Кодекси оила, молу мулки муштараки зану шавҳар ба шумор меравад ва молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи ҳамзистӣ ҷамъ овардаанд, моликияти умумии онҳо ҳисобида мешавад.

Молу мулки якҷояи зану шавҳар аз маблағҳои пулӣ, амволи манкул (мошинҳои тамғаҳои гуногун ва дигар воситаҳои нақлиёт), инчунин амволи ғайриманкул – хонаҳои истиқоматӣ, иморатҳо, мебели хона, қоғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, вексел, чек, сертификати бонкӣ, саҳмияҳо, пай ва ғайра иборат аст. Ҳамаи молу мулки номбурда, ки танҳо дар давраи зиндагии якҷояи зану шавҳар ҷамъ оварда шудаанд, молу мулки муштараки онҳо ба шумор меравад.

Яке аз шартҳои дар қонун нишондодашуда ба вазъи то-никоҳии шахрвандон алоқаманд мебошад, яъне молу мулке, ки то ақди никоҳ ба зан ё шавҳар тааллуқ дошт, моликияти

шахсии ӯ ба ҳисоб меравад. Масалан, то хонадоршавӣ яке аз ҳамсарон соҳиби хонаи истиқоматӣ, мошин ва дигар навъи молу мулк бошад, ин амвол пас аз ба никоҳ даромадан низ ҳамчун моликияти алоҳидаи вай эътироф мешавад. Таҷрибаи судӣ гувоҳӣ медиҳад, ки тақсими молу мулки умумии ҳамсарон дар ду ҳолат рух доданаш мумкин аст: а) дар ҳолати қатъи никоҳи ҳамсарон; б) дар ҳолати вафоти яке аз ҳамсарон, вақте ки зарурати ба мерос додани моликияти шахсии ҳамсари фавтида ба миён меояд. Ғайр аз ду ҳолати зикршуда, имкон дорад, ки тақсими молу мулки муштаракӣ зану шавҳар ҳангоми дар қайди никоҳ будани ҳамсарон бо тартиби судӣ низ амалӣ шавад, агар яке аз ҳамсарон ё қарздиҳандаи ӯ даъво пешниҳод намояд. Дар қонунгузории оилавӣ тақсими молу мулки якҷояи ҳамсарон бо қатъи никоҳ вобаста карда намешавад. Аз ин рӯ, суд ҳангоми дар қайди никоҳ будани ҳамсарон ҳукуки рад кардани аризаи даъво оид ба тақсими моликияти умумии зану шавҳарро надорад.

Аҳдномаи никоҳ

Дар муносибатҳои ҳукукии байни одамон ба воситаи шартнома муайян кардани низоми ҳукукии молумулкии миёни ҳамсарон ва онҳое, ки нияти издивоҷ кардан доранд, таърихи хеле қадима дорад.

Қадимтарин намунаи аҳдномаи никоҳро аз сангнавиштаҳои кӯҳи Муғ (асри VIII милодӣ) дарёфт кардаанд. Ҳамчун ҳучҷати муайянкунандаи ҳукуку уҳдадорихои молумулкии ҳамсарон дар давраи никоҳ ва дар ҳолати бекоршудани он эътироф шудани аҳдномаи никоҳ дар таҷрибаи давлатдорӣ мамлакатҳои Ғарб низ таърихи дерина дорад ва дар замони ҳозира низ васеъ истифода мешавад.

Дар муқоиса бо қонунгузории оилавӣ, ки низоми молумулкиро аз лаҳзаи бастанӣ ақди никоҳ ба танзим медиҳад, аҳдномаи никоҳ на танҳо ҳукуки моликияти ҳамсаронро ба молу мулки дар давраи таникоҳӣ ва дар давоми зиндагии якҷоя муқаррар месозад, балки дар мавриди бекоршудани никоҳ муқозоти молумулкиро низ пешбинӣ менамояд. Яъне

суд ҳангоми баррасии баҳси молумулкии ҳамсарон муқаррароти аҳдномаи никоҳро дар навбати аввал ба эътибор мегирад.

Аҳдномаи никоҳ дорои мавзӯи хос – молу мулки ҳамсарон ва мазмуни мушаххас – низоми ҳуқуқи молумулкии ҳамсарон аст ва бояд аз рӯи табиати ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи шақлу мазмун ба талаботи аҳдҳои ҳуқуқи граждани мувофиқат кунад. Тибқи моддаи 178-и Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон «амали шаҳрвандон ва ашхоси ҳуқуқӣ, ки ба муқаррар намудан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуку уҳдадорихои граждани равона гардидааст, аҳд доништа мешавад».

Аҳдномаи никоҳ мафҳуми нав буда, бори нахуст дар қонунгузории оилавӣ дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1998) дохил карда шудааст. Шахсоне, ки нияти ақди никоҳ бастанро доранд, ё ин ки зану шавҳаре, ки дар никоҳи расмӣ мебошанд, ҳуқуқ доранд байни ҳамдигар аҳдномаи никоҳ банданд. Аҳдномаи никоҳ танҳо ҳуқуку уҳдадорихои молумулкии зану шавҳарро дар никоҳи расмӣ ё ҳангоми бекор кардани никоҳ муайян месозад ва аз рӯи табиати ҳуқуқи худ аҳди дутарафа мебошад, чунки дар ин аҳднома ду тараф - шахсоне, ки нияти ба никоҳ даромадан доранд ё ин ки зану шавҳари дар никоҳи расмӣ буда иштирок менамоянд. Ҳамон мардону заноне аҳдномаи никоҳ баста наметавонанд, ки ба таври воқеӣ, бе қайди давлатии никоҳ зиндагӣ меkunанд ва дар оянда нияти ба расмият даровардани никоҳашонро тавре ки Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, надоранд.

Дар аҳдномаи никоҳ зану шавҳар ҳуқуқ доранд молу мулкero муайян намоянд, ки дар ҳолати бекор кардани никоҳ ба ихтиёри ҳар кадоми онҳо вогузор мешавад. Зану шавҳар инчунин, ҳуқуқ доранд, ки ҳама гуна муқаррароти дигари марбут ба муносибатҳои молу мулкиашонро дар аҳдномаи никоҳ инъикос намоянд.

Қонунгузор муқаррар кардааст, ки шахсони нияти

баستاني аҳдномаи никоҳро дошта бояд шартҳои муайянориоя намоянд. Яке аз шартҳои пешбиникардаи қонун дар он ифода меёбад, ки аҳдномаи никоҳ ба таври хаттӣ баста шуда, ҳатман бояд дар идораи нотариалӣ тасдиқ карда шавад. Дигар шартҳои қонун аз он иборат аст, ки аҳдномаи никоҳ танҳо ба муносибатҳои молумулкии зану шавҳари дар никоҳи расмибуда ва шахсоне, ки нияти ба никоҳ даромадан доранд, дахл дорад.

Мавзӯи баҳси аҳдномаи никоҳ молу мулки якҷояи зану шавҳар ё ин ки молу мулкест, ки онҳо дар оянда нияти ба даст овардан доранд. Инчунин, молу мулки яке аз ҳамсарон метавонад предмети ин аҳднома шавад.

Аҳдномаи никоҳ бемуҳлат баста мешавад, яъне ҳуқуқу уҳдадориҳои пешбиниамудаи аҳднома метавонанд ба муҳлати муайян маҳдуд карда шаванд ё бо шартҳои фаро расидан ё фаро нарасидани муҳлат вобаста карда шаванд. Зану шавҳар метавонанд муҳлати аҳдномаи никоҳро бо ризоияти якдигар муқаррар намоянд. Ҳамсарон ҳуқуқ доранд, ки муҳлати аҳдномаи никоҳро вобаста аз мундариҷаи он ба муддати 5 сол, 10 сол ё зиёда аз он муқаррар намоянд. Бояд қайд кард, ки аҳдномаи никоҳ наметавонад қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амали зану шахар, ҳуқуқи онҳоро барои муроҷиат ба суд дар бобати ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо – танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии зану шавҳар ва ҳуқуқу уҳдадориҳои зану шавҳарро нисбат ба фарзандон маҳдуд кунад ё худ чунин муқарраротеро пешбинӣ кунад, ки ҳуқуқи ҳамсари корношоямро ба таъминот маҳдуд кунад ё худ шартҳои дошта бошад, ки зан ё шавҳарро дар ҳолати ногувор гузорад.

Мувофиқи моддаи 43-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, зану шавҳар имконият доранд, ки ҳар вақте хоҳанд, аҳдномаи никоҳро тағйир диҳанд ё бекор кунанд. Дар ин маврид созишнома дар бораи тағйир додан ё бекор кардани аҳдномаи никоҳ дар ҳамон шакле, ки аҳдномаи никоҳ баста мешавад, ба имзо мерасад.

Аҳдномаи никоҳ бо дарназардошти шартҳои дар он гузошташуда ҳатман бояд иҷро гардад. Барои ҳамин қонунгузор аз иҷрои аҳдномаи никоҳ даст кашидани яке аз тарафхоро иҷозат намедиҳад. Қонун муқаррар мекунад, ки дар ҳолати ба созиш наомадани зану шавҳар бо талаби яке аз онҳо аҳдномаи никоҳ метавонад бо ҳалномаи суд тағйир дода ё бекор карда шавад.

§ 9. МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ ШАХСӢ ВА МОЛУМУЛКӢИ ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН

Ҳукуку вазифаи падару модарон барои тарбияи фарзандон ба насаби фарзандон вобаста аст. Одатан муқаррар кардани модари кӯдак мушкил нест. Ин фақат бо маълумотномаи муассисаҳои тиббӣ (таваллудхонаҳо), агар кӯдак дар хона ба дунё омада бошад, бо тасдиқномаи духтур ё дигар кормандони тиббӣ ва ҷангоми набудани онҳо аз рӯйи нишондоди ду шохид тасдиқ карда мешавад.

Барои исботи модарӣ дар никоҳ будан ё набудани зани соҳиби фарзандшуда аҳамият надорад. Масъалаи муқаррар кардани падари кӯдак мушкилтар аст. Дар қонун чунин тартиботи муқаррар кардани насаби кӯдак пешбинӣ шудааст:

а) насаби кӯдак аз падару модаре, ки ақди никоҳ доранд, бо қайди никоҳи падару модар тасдиқ карда мешавад. Албатта, дар ин қоида баъзе истисноҳо вучуд дорад;

б) агар падару модар байнашон никоҳ надошта бошанд, модари кӯдак, аз рӯйи аризаи модар, падари кӯдак бошад, аз рӯйи аризаи якҷояи падар ва модари кӯдак ё мувофиқи қарори суд навишта мешавад;

в) дар сурати таваллуд ёфтани кӯдак аз шахсоне, ки ақди никоҳ надоранд, агар аризаи якҷояи падару модар набошад, падари кӯдак аз рӯйи аризаи падар ё модар ё васии (парастори) кӯдак, инчунин, худи фарзанд (баъди ба балоғат расиданаш) ва дигар шахсоне, ки кӯдак дар таъминоти онҳо мебошанд, бо роҳи судӣ муқаррар карда мешавад.

Ҳангоми муқаррар кардани падари кӯдак суд ҳолатҳои то таваллуди кӯдак яққоя зиндагӣ кардан ва рӯзгордории умумии модари кӯдак ва шахси ҷавобгар ё аз тарафи онҳо яққоя тарбия ё таъмин кардани кӯдак ё худ далелҳои, ки ҳамчун падар иқрор шудани ҷавобгарро дар ҳақиқат исбот мекунад, ба эътибор мегирад.

Дар соҳаи муносибатҳои байни падару модарон ва фарзандон муносибатҳои шахсии ҳуқуқӣ мавқеи ҳалқунандаро мебозанд. Барои ин муносибатҳо ҳислати бо ҳам пайвастаи ҳуқуқу уҳдадорихои падару модар ва фарзандон хос мебошад.

Ба ҳуқуқи шахсии волидону фарзандон инҳо дохил мешаванд:

а) ҳуқуқи кӯдакон ба ном, номи падар, насаб ва мувофиқан ба ин ҳуқуқи падару модар барои ба фарзандон додани ном, номи падар ва насаб;

б) ҳуқуқи падару модарон – тарбия кардани фарзандон ва ҳуқуқи фарзандон – гирифтани тарбия аз падару модар;

в) ҳуқуқи падару модарон аз номи фарзандон намоёндагӣ кардан, ҳифзи ҳуқуқу манфиати онҳо ва мувофиқан ҳуқуқи фарзандон ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиати онҳо.

Насаби фарзандон бо насаби падару модарашон муайян карда мешавад. Агар падару модар насаби гуногун дошта бошанд, ба кӯдак бо мувофиқаи падару модар насаби модар ё падар дода мешавад, ҳангоми набудани ин гуна мувофиқа, насаб бо нишондоди мақомоти васоят ва парасторӣ муайян карда мешавад.

Ба кӯдак гузоштани номи ба фарҳанги миллии тоҷикӣ бегона, номи ашӯ, мол, ҳайвонот ва парандагон, инчунин, ном ва ибораҳои таҳқиромез, ки шаъну шарафи инсонро паст мезананд ва одамонро ба табақаҳо ҷудо менамоянд, манъ аст. Ба номи шахс илова кардани таҳаллуҳои «мулло», «халифа», «тӯра», «хоча», «хӯча», «шайх», «валӣ», «охун», «амир», «сӯфӣ» ва ба инҳо монанд, ки боиси тафриқаандозӣ дар байни одамон мегарданд, манъ аст.

Тибқи моддаи 20-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шахрвандӣ» насаби шахс тибқи анъанаҳои миллии тоҷикӣ метавонад аз номи падар ё решаи насаби ӯ бо иловаи пасвандҳои насабсози -ӣ, -зод, -зода, -он, -ён, -иён, -ёр, -ниё, -фар ташаккул ёбад. Насаби шахс ҳамчунин метавонад аз номи падар ё решаи насаби падар ё модар бе иловаи намудани пасвандҳои насабсоз ташаккул ёбад.

Иваз намудани ном, номи падари кӯдак, ки ҳангоми қайди таваллудаш ба ӯ дода шуда буд, бо роҳи қонунӣ то ба синни 16-солагии расидани кӯдак мумкин аст. Қатъ гардидан ё безътибор донишони никоҳи падару модар сабаби тағйир ёфтани насаби фарзандон намегардад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ақаллиятҳои миллии ба номгузорӣ ва иваз кардани ном тибқи анъанаҳои миллиашон кафолат дода шуда, аз ҷумла дар моддаҳои 20 ва 67 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шахрвандӣ» пешбинӣ шудааст, ки намояндагони ақаллиятҳои миллии, ки шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, бо хоҳиши худ метавонанд номгузорию кӯдаконашонро тибқи Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ ё анъанаҳои миллиашон амалӣ намоянд. Ё худ намояндагони ақаллиятҳои миллии, ки шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, бо хоҳиши худ метавонанд номи худро тибқи Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ ё анъанаҳои миллиашон иваз намоянд.

Ҳуқуқи падару модарон ба тарбияи кӯдакон яке аз ҳуқуқҳои асосии шахсии онҳо мебошад. Падару модарон вазифадоранд, ки фарзандонашонро тарбия намоянд, дар бораи саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ ва маънавияи ахлоқӣ, инчунин, таълими онҳо ғамхорӣ кунанд, онҳоро ба меҳнати муфиди ҷамъиятӣ тайёр намуда, ҳамчун узви сазовору содиқӣ ҷамъият ба камол расонанд. Агар муқаррар карда шавад, ки падару модар ё яке аз онҳо аз иҷрои уҳдадорихои тарбия намудани фарзандонашон, аз ҷумла бе сабабҳои

узрнок аз таваллудхона ё дигар муассисаҳои бачагонаи та-
бобатию профилактикӣ ва таълимию тарбиявӣ гирифтани
саркашӣ кунанд ё аз ҳуқуқи падару модарии худ суистеъ-
мол намоянд, бо фарзандон бераҳмона муомила намоянд,
ба кӯдакон бо рафтори бадахлоқона ва зиддиҷамъиятии худ
таъсири зарарнок расонанд, инчунин падару модар майзада
ё наҷъаманд бошанд, суд ҳуқуқ дорад падару модар ё яке аз
онҳоро (ки ба кирдорҳои номбаршуда гунаҳкор мебошанд)
аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум намояд. Ин гуна ҷазо бе-
муҳлат аст. Аммо агар муқаррар карда шавад, ки рафто-
ри падар ё модар ва тарзи зиндагиашон дигар шудааст, аз
ухдаи тарбияи кӯдак баромада метавонанд ва аз нав барқа-
рор кардани ҳуқуқи падарӣ ё модариро манфиатҳои кӯдак
талаб мекунад, он гоҳ онҳо барои ҳуқуқи падарӣ (модарӣ)
-ро барқарор кардан ба суд муроҷиат карда метавонанд.

Ҳуқуқи падару модарӣ танҳо бо роҳи судӣ аз нав барқа-
рор карда мешавад.

Ҳангоми ҳал кардани масъалаи аз нав барқарор кардани
ҳуқуқи падару модарӣ, синну соли фарзандоне, ки дар ҳаққи
онҳо чунин чора дида мешавад, аҳамият дорад. Дар ин ҳо-
лат агар фарзанд ба синни 10-солагӣ расида бошад, суд дар
вақти ҳал кардани даъвои оид ба аз нав барқарор кардани
ҳуқуқи падару модарӣ фикру хоҳиши кӯдакро ба эътибор
мегирад.

Яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи падару модар ин тар-
бияи фарзанд ва дар рӯҳияи инсондӯстӣ ба воя расонидани
он мебошад, аммо, мутаассифона, дар таҷриба ҳолатҳои ба
ҷашм мерасанд, ки падару модарон ба тарбияи фарзандони
худ безътиноӣ зоҳир намуда, ба ояндаи онҳо таваҷҷуҳи хоса
зоҳир наменамоянд. Ин амал боиси ба ҳар гуна қорҳои ғайр
даст задани кӯдакон, ба оворагардӣ машғул шудани онҳо
ва аз таълиму тарбияи мактабӣ дур мондани кӯдакон мегар-
дад.

Бо мақсади пурзӯр намудани масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифти-

хори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ тарбия кардани фарзандон, инчунин, ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои онҳо бо ташаббуси начинбонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул гардида, дар он муқаррар карда шуд, ки падару модар, новобаста ба он ки яққоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои баробар доранд.

§ 10. МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ МОЛУМУЛКИИ ПАДАРУ МОДАР, ФАРЗАНДОН ВА АЪЗОИ ДИГАРИ ОИЛА

Чунин муносибатҳо на танҳо мувофиқи ҳуқуқи оилавӣ, балки тибқи ҳуқуқи граждани ҳама танзим мегарданд. Агар меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ муносибатҳои алиментии онҳоро ба тартиб дароранд, санадҳои ҳуқуқи граждани дигар муносибатҳои молумулкии онҳоро танзим менамоянд. Падару модар ва фарзандон байни худ ҳар гуна аҳдро баста менамоянд. Масалан, шартномаи қарз, хариду фурӯш, тухфа ва ғайра. Падару модарон ва фарзандон ворисони ҳамдигаранд.

Молу мулки падару модар ва фарзандон алоҳида мебошад. Ҳангоми дар ҳаёт будани падару модар фарзандон ба молу мулки онҳо ҳуқуқ надоранд. Падару модар низ ба молу мулки фарзандон ҳуқуқ надоранд, гарчанде аз молу мулки ҳамдигарӣ истифода мекунанд. Фарзанд аз даромади бадастовардаи худ, молу мулки ҳадя ё меросгирифта ва ҳама гуна молу мулки дигаре, ки тибқи қонун ба ӯ тааллуқ дорад, дорони ҳуқуқи моликият доштан мебошад.

Агар дар оилаи шахрӣ моликияти яққояи умумӣ танҳо байни ҳамсарон пайдо шавад, дар хоҷагии деҳқонӣ, дар деҳот ва хоҷагии ёрирасони шахсӣ бошад, байни ҳамаи аъзои он чунин моликият ба миён меояд. Дар хоҷагии деҳқонӣ

ва хоҷагии ёрирасон фарзандони ноболиғи оила низ субъекти ҳуқуқи моликияти умумии якҷоя мебошанд.

Вазифаи падару модар фақат бо иҷрои корҳои тарбиявӣ ба охир намерасад. Онҳо уҳдадоранд, ки фарзандони ноболиғ ва инчунин ба балоғат расидаи қобилияти меҳнат надошта ва муҳтоҷи ёрӣ будаи худро аз ҷиҳати моддӣ таъмин намоянд.

Агар онҳо аз иҷрои ин вазифаҳои ҳатмии худ саркашӣ кунанд, аз ҷунин падару модарон ба воситаи суд алимент рӯёнида мешавад.

Алимент барои фарзандони ноболиғ аз падару модар то синни 18-солагии фарзанд ҳар моҳ ба миқдори зерин рӯёнида мешавад: барои як фарзанд чоряк, барои ду фарзанд сеяк, барои се ва зиёда аз он – нисфи музди кор (даромад). Ҳаҷми алимент бо дарназардошти вазъи моддӣ ва оилавии тарафҳо ва дигар ҳолатҳои қобили таваҷҷуҳ имкон дорад аз ҷониби суд кам ё зиёд карда шавад. Агар кӯдак таҳти таъминоти пурраи давлат ё ташкилоти ҷамъиятӣ қарор гирифта бошад, суд ҳақ дорад андозаи алиментро кам кунад ё шахсро аз пардохти он озод намояд.

Суд метавонад барои фарзандони ба синни балоғат расида, ки донишҷӯии таҳсили рӯзонаи муассисаҳои таълимии давлатии маълумоти миёна ва олӣ мебошанд, мутаносибан то ба синни 20 ва 24-солагӣ расиданашон аз падару модар алимент ситонад. Андозаи алимент ҳар моҳ бо пули устувор ситонидашаванда аз тарафи суд бо дарназардошти вазъи моддию оилавӣ ва манфиатҳои қобили таваҷҷуҳи тарафҳо муайян карда мешавад.

Аз додани алимент қасдан саркашӣ кардан ҷиноят ҳисоб меёбад. Қонун ба масъалаи сари вақт додани алимент барои таъмини фарзандон ва дигар аъзои оила эътибори махсус медиҳад. Дар ин ҳусус тартиб додан ва рӯёнидани алимент аҳамияти калон дорад.

Алиментдихӣ ё рӯёнидани он яке аз масъалаҳои муҳим ва нозуки қонун мебошад. Аз рӯйи қоидаи умумӣ, алимент аз вақти ба суд бо даъво муроҷиат кардан ва барои дар оянда

рӯёнидани он муқаррар карда мешавад. Агар дар суд муайян шавад, ки даъвогар пеш аз ин барои гирифтани алимент чораҳо дида, аммо бо гуноҳи шахси уҳдадор онро гирифта натавонистааст, пас суд метавонад алиментро низ баъд аз се соли гузашта ҳам рӯёнад. Агар ҷавобгар баъд аз баровардани ҳалнома дар бораи рӯёнидани алимент ғайб зада бошад, он гоҳ алимент барои тамоми замони гузашта, сарфи назар аз болиғ шудани алиментгиранда, рӯёнида мешавад.

Падару модар вазифадоранд, ки фарзандони ноболиғи қобилияти меҳнат надошта ва ба ёрӣ муҳтоҷашонро низ нигоҳубин намоянд, яъне ба онҳо алимент диҳанд. Ҳангоми муқаррар кардани миқдори алименте, ки барои чунин фарзандон рӯёнида мешавад, суд шароити моддӣ ва оилавии падару модарон ва фарзандони ба ёрӣ муҳтоҷро ба эътибор гирифта, маблағи устувори ҳар моҳ додашавандаро муайян мекунад.

Ғамхорӣ дар ҳаққи падару модар, ёрӣ расонидан ва дастгирӣ кардани онҳо қарз ва вазифаи муқаддаси фарзандон аст. Ин қор, пеш аз ҳама, вазифаи ахлоқӣ, қарзи вичдонӣ ва ҳислати наҷиби аъзои ҷамъият мебошад. Аммо фарзандоне низ ёфт мешаванд, ки аз иҷрои ин вазифа саркашӣ мекунанд. Қонун чунин фарзандони ба балоғат расидаро уҳдадор мекунад, ки дар ҳаққи падару модари худ ғамхорӣ намоянд, онҳоро дар вақти ғайри қобили меҳнат шуданашон (агар муҳтоҷи ёрӣ бошанд) аз ҷиҳати моддӣ ҳам нигоҳубин кунанд. Дар ин ҳангом суд аҳволи моддиву оилавии падару модарон ва фарзандонро ба эътибор гирифта, барои ҳар моҳ ба миқдори муайян додани алимент ҳалнома мебарорад. Дар вақти муайян намудани миқдори алимент ҳамаи фарзандон ба эътибор гирифта мешаванд.

Фарзандоне, ки аз рӯйи ҳалномаи суд барои таъминоти падару модарони қобилияти меҳнатӣ надошта, бояд ёрӣ мерасониданд, ҳангоми бе сабабҳои узрнок иҷро накардани ин вазифаҳояшон ба ҷазои ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Ҳамсарон, падару модарон ва фарзандон байни худ бо

муносибатҳои наздиктарини хонаводагӣ вобастаанд. Бинобар ҳамин, вазифаи нигоҳубини аъзои ба ёрӣ муҳтоҷи оила пеш аз ҳама ба зиммаи онҳо гузошта шудааст. Ҳангоми аз ҳамсар, падару модар ё фарзандон гирифта натавонистани кумаки моддӣ иҷрои ин вазифа ба дӯши дигар аъзои оила гузошта мешавад. Ба ин гурӯҳ бобо, модаркалон, набера, бародарону хоҳарон, тарбиятгарону тарбиятгирандагони воқеӣ, падари (модар) ӯғай, писари (духтар) ӯғай дохил мешаванд. Аммо на байни ҳамаи онҳо ҳуқуқи вазифаҳои шахсии ғайримолумулкӣ пайдо мешаванд. Танҳо байни бобо, модаркалон нисбат ба набераҳо, тарбиятгарони воқеӣ нисбат ба тарбиятгирандагони (падару модар)-и ӯғай нисбат ба фарзандони ӯғай ҳуқуқи ухдадориро пайдо мешаванд.

Ҳуқуқи ухдадорӣ алиментӣ дигар аъзои оила ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

- а) байни бобо, модаркалон, набера;
- б) байни бародарону хоҳарон;
- в) байни падар (модар)-и ӯғай, писар (духтар)-и ӯғай;
- г) байни тарбиятгарони воқеӣ ва тарбиятгирон.

§ 11. ФАРЗАНДХОНӢ

Ғамхорӣ давлат дар ҳақи кӯдакон зиёд аст. Давлат ба воситаи хонаи кӯдакон, кӯдакистон, мактаб-интернатҳо, ҳазинаи кӯдакон ва инчунин кӯдаконе, ки бе падару модар мондаанд, ҳамаи шароити заруриро муҳайё менамояд. Аммо меҳру муҳаббати падару модариро ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз иваз карда наметавонад.

Ба фарзандӣ гирифтани яке аз роҳҳои дар вазъияти оилавӣ тарбия намудани кӯдаконе мебошад, ки бо сабабҳои гуногун бе падару модар мондаанду каси дигаре онҳоро ба фарзандӣ қабул кардааст, ки ин пеш аз ҳама ба манфиати кӯдак равона карда шудааст.

Ҳангоми амалӣ гардонидани ҳуқуқи фарзандхондӣ бояд шартҳои зерин риоя карда шаванд:

- а) Шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни

балоғат расидаанд, новобаста аз чинс, ғайр аз шахрвандоне, ки аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шудаанд; барои саркашӣ кардан аз додани алименти кӯдакон маҳкум шудаанд; фарзандхонд буданду аммо дар натиҷаи ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориашон фарзандхонии онҳо бекор карда шудааст; ашхоси ғайри қобили амал ва онҳое, ки ҳуқуқи қобили амаликуниашон маҳдуд карда шудааст, фарзандхонд шуда метавонанд;

б) Танҳо кӯдакони ноболигро ба фарзандӣ гирифтани мумкин аст. Агар кӯдак ба синни 10-солагӣ расида бошад, ўро бе ризоияташ ба фарзандӣ гирифтани мумкин нест. Ризоияти кӯдакро суд муайян мекунад.

в) Ба фарзандӣ гирифтани ихтиёрӣ мебошад ва кӯдак бо қарори суд мувофиқи аризаи ашхосе, ки ўро ба фарзандӣ қабул кардан меҳавад, ба фарзандӣ дода мешавад.

г) Ризоияти ҳамсарон. Дар натиҷаи фарзандхондӣ кӯдак фарзанди фарзандхондон ҳисоб шуда, ба оилаи онҳо дода мешавад. Бинобар ин, зану шавҳар бо ризоияти ҳамдигарӣ кӯдакро ба фарзандӣ мегиранд.

д) Ризоияти падару модар ва мақомоти васоятӣ парасторӣ. Агар кӯдаке, ки ба фарзандхонӣ дода мешавад, падару модари биологӣ дошта бошад, барои ба фарзандхонӣ додани ў, албатта, ризоияти онҳо зарур аст. Падару модар метавонанд барои ба ашхоси ба онҳо маълум ба фарзандӣ додани кӯдаконашон ризоият диҳанд, инчунин, ҳуқуқи интихоби шахсони фарзандхонандаро ба ихтиёри мақомоти васоятӣ парасторӣ гузоранд.

е) Фарқи синну соли шахси ба фарзандхонӣ қабулкунанда, ки оиладор нест ва фарзандхондашаванда бояд аз 17 сол кам набошад.

То ба фарзандӣ додани кӯдак падару модар метавонанд аз ризоияташон даст кашанд, аммо баъд (ғайр аз мавридҳои бо қонун пешбинишуда) пушаймони онҳо ба инобат гирифта намешавад.

Ба фарзандӣ қабулкунӣ бо қарори суди ҷойи истиқома-

ти фарзандхон ё чойи истиқомати фарзандхоншаванда дар асоси аризаи шахсе, ки кӯдакро ба фарзандӣ қабул кардан меҳахад, ба ҷо оварда мешавад. Парвандаҳои фарзандхондӣ дар суд бо иштироки мақомоти васојату парасторӣ баррасӣ мегарданд. Фарзандхондӣ дар шуъбаҳои (бюроҳои) САҲШ, яъне ҷое, ки дар бораи фарзандхонӣ қарор бароварда шуда буд, сабт мегардад. Ин мақомот амалиёти худро дар асоси қарори дар бораи фарзандхондӣ баровардаи суд иҷро менамоянд.

Дар баъзе мавридҳои дар қонун пешбинишуда фарзандхонӣ безътибор доништа мешавад. Масалан, агар қарор дар бораи фарзандхонӣ қалбаки бошад; ашхоси болиғ ба фарзандӣ қабул шуда бошад; фарзандхонанда шахси ғайри қобили амал доништа ё қобилияти амалаш маҳдуд ҳисобида шуда бошад ё аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум карда шуда бошад, чунин фарзандхонӣ безътибор доништа мешавад.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Пайдоиши оила ба кадом давра мансуб аст ва хусусиятҳои он давраро бо истифода аз маводи фанни таърих шарҳ диҳед.
2. Никоҳро як навъи шартнома гуфта шумо чиро мефаҳмед?
3. Ба ташкили оила дар аҳди Зардушт чӣ гуна баҳо дода мешуд?
4. Чаро ҳукуку уҳдадорӣҳои зану шавҳар аз ҷониби давлат муқаррар мешавад?
5. Таърифи оиларо гӯед.
6. Вазифаҳои ҳукуқи оилавӣ аз ҳалли кадом масъалаҳо иборат аст?
7. Мавзӯи омӯзиши ҳукуқи оилавӣ чист?
8. Субъектҳои ҳукуқи оилавино номбар кунед.
9. Ба ёд биёред, ки давлати иҷтимоӣ чист ва чӣ гуна хусусиятҳо дорад.
10. Ҳукуқи оилавӣ аз кадом меъёрҳои Конститутсия сарчашма мегирад?
11. Дар кадом санадҳои ҳукуқии байналмилалӣ доир ба ҳифзи давлатии оила суҳан меравад?
12. Ҳифзи ҳуқуқҳои оилавӣ дар кадом даврҳои ҳаёти инсон амалӣ мешавад?
13. Дар кадом моддаҳои Конститутсия аз ҳукуқи ташкили оила суҳан меравад?
14. Кадом шартҳои никоҳ дар Конститутсия зикр шудааст?
15. Санадҳои ҳукуқии байналмилалиеро номбар кунед, ки дар онҳо

ғамхории давлат дар ҳаққи модарон зикр шуда бошад.

16. Ғамхорӣ дар ҳаққи занон дар Кодекси меҳнат чӣ гуна ифода ёфтааст?

17. Шарҳ диҳед, ки баробарҳукукии мардону занон дар муносибатҳои оилавӣ чӣ гуна татбиқ мешаванд.

18. Озодии шахсият дар кадом ҷанбаҳои муносибатҳои оилавӣ ифода меёбад?

19. Дар кадом мавридҳо фикру мулоҳизаи кӯдак ба инобат гирифта мешавад?

20. Принципи якканикоҳӣ чӣ маънӣ дорад ва барои чӣ он ҳам дар Конститутсия ва ҳам дар қонунгузории оила таъкид шудааст?

21. Дигар принципҳои ҳуқуқи оилавино номбар кунед.

22. Нишонаҳои ҳуқуқи никоҳро номбар кунед.

23. Чаро баъди пешниҳоди ариза доир ба ақди никоҳ як моҳ интизор шудан лозим аст?

24. Оё ҳангоми пешниҳоди ариза иштироки ҳар ду ҷониб, яъне никоҳшавандагон зарур аст?

25. Барои кам ё зиёд кардани муҳлати якмоҳаи баъди додани ариза ба кадом мақомот муроҷиат кардан лозим аст?

26. Шартҳои дигари бастанӣ ақди никоҳ кадомҳоянд?

27. Дар кадом ҳолатҳо бастанӣ ақди никоҳ манъ карда шудааст?

28. Муоинаи тиббии ҳатмии никоҳшавандагон бо кадом мақсад қорӣ карда шудааст?

29. Кадом навъи никоҳ бо роҳи судӣ безътибор доништа мешавад?

30. Ҳолатҳоро номбар кунед, ки боиси безътибор эътироф шудани никоҳ мегарданд.

31. Фарқи никоҳи безътибор аз талоқ дар чист?

32. Суд барои оштии додани зану шавҳар чӣ қадар муҳлат медиҳад?

33. Ҳангоми муҳокимаи парвандаҳо оид ба ҷудошавии ҳамсарон суд кадом масъалаҳоро ҳал мекунад?

34. Ҳуқуқ ва вазифаҳои ҳамсаронро номбар кунед.

35. Масъалаи интиҳоби насабро баъди ташкили оила ҳамсарон чӣ гуна ҳал мекунад?

36. Агар ҳамсарон хоҳанд, ки насабашонро тағйир диҳанд, кадом моддаи Кодекси оиларо ба асос мегиранд?

37. Дигар кардани насаб бо иҷозати кадом мақомот сурат мегирад?

38. Ҳуқуқи иштирок дар ҳалли масъалаҳои тарбияи фарзандон дар кадом шаклҳо ба амал бароварда мешавад?

39. Дар байни зану шавҳар муносибатҳои молумулкӣ қай пайдо мешавад?

40. Кадом навъи моликият, моликияти умумии ҳамсарон ҳисобида мешавад?

41. Тақсими молу мулки умумии ҳамсарон дар кадом ҳолатҳо рух дода метавонад?
42. Дар байни зану шавҳар муносибатҳои молумулкӣ кай пайдо мешавад?
43. Оё аҳдномаи никоҳ собиқаи таърихӣ дорад?
44. Мавзӯи аҳдномаи никоҳ аз чӣ иборат аст?
45. Аҳдномаи никоҳ аз рӯи табиати ҳуқуқии худ чӣ гуна аҳд аст?
46. Шартҳои бастанӣ аҳдномаи никоҳро шарҳ диҳед.
47. Аҳдномаи никоҳро кӣ ҳуқуқи тағйир додан ё бекор кардан дорад?
48. Кадом масъалаҳо набояд дар аҳдномаи никоҳ зикр шаванд?

БОБИ VI. ҲУҚУҚИ МЕҲНАТӢ

§ 1. МАФҲУМ, ПРИНЦИП ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ МЕҲНАТӢ

Тибқи моддаи 35-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнатӣ ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад.

Ҳуқуқ ба меҳнат яке аз ҳуқуқҳои асосии ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. Машғул шудан ба фаъолияти меҳнатӣ шартӣ муҳимми амалӣ намудани ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд ба меҳнат мебошад.

Ғузариш ба иқтисодӣ бозорӣ боиси дигаргуниҳои ҷиддӣ дар соҳаи муносибатҳои меҳнатии ба предмети ҳуқуқи меҳнатӣ тааллуқдошта ва дигар муносибатҳои ба онҳо алоқаманд, сарчашмаҳои батанзимдарорӣ ва принципҳои ҳуқуқи меҳнатӣ гардид. Дар ин давра моҳият ва мазмуни муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба он алоқаманд ба таври кулӣ дигаргун гашта, механизми ҳуқуқӣ ва принципҳои батанзимдарории онҳо ба он мутобиқ гардонида шуданд.

Ҳуқуқи меҳнатӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ муносибатҳои ҷамъиятиеро, ки дар шароити бозори меҳнат ба миён омада, тарзи ташкил ва татбиқи меҳнати кирояро муайян менамоянд, ба танзим медарорад.

Ҳамин тавр, ҳуқуқи меҳнатӣ муносибатҳои меҳнатиеро ба танзим медарорад, ки дорои аломатҳои зерин мебошанд:

– Онҳо ба созиши байни корманд ва корфармо асос меёбанд;

Мазмуни чунин созишро шахсан ва дар асоси музд иҷро намудани функсияи меҳнатӣ, яъне кор, дар асоси касб, ихтисос ва вазифа ташкил медиҳад;

– Корманд уҳдадор аст, қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатро риоя намояд ва корфармо дар навбати худ уҳдадор мешавад, ки шароити дахлдори меҳнатиро тибқи қонунгузори меҳнатӣ, шартномаи коллективӣ, созишномаҳо ва шартномаи меҳнатӣ таъмин намояд.

Предмети батанзимдарории ҳуқуқи меҳнатӣ муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои ба он алоқаманд мебошанд. Муносибатҳои меҳнатӣ аз муносибатҳо доир ба бастан, тағйир додан ва қатъ намудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ оид ба вақти кор ва вақти истироҳат, музди меҳнат, интизоми меҳнат, ҷавобгарии мутақобилаи моддии иштирокчиёни муносибатҳои меҳнатӣ иборат мебошанд. Ба муносибатҳои меҳнатӣ, муносибатҳо оид ба ташкил ва идоракунии меҳнат, таъмин кардан бо кор, оид ба шарикӣ иҷтимоӣ, баргузори ва пешбурди музокироти коллективӣ, бастанӣ шартномаҳои коллективӣ ва созишномаҳои назорати риояи қонунгузории меҳнатӣ ва ҳифзи меҳнат ва баррасии бахшҳои меҳнатӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Иштирокчиёни (субъектҳои) муносибатҳои меҳнатӣ корфармо ва корманд мебошанд, ки онҳо муносибатҳои худро бештар дар асоси шартномаи меҳнатӣ амалӣ менамоянд. Ба сифати корманд танҳо шахси воқеӣ ва ба сифати корфармо бошад, шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ (ташкилот) баромад менамояд. Қобилияти умумии меҳнатӣ бо расидани шахси воқеӣ ба синни понздаҳсолагӣ ба вучуд меояд. Дар ҳолатҳои истисноӣ, бо дарназардошти масъалаҳои ҳифзи саломатӣ, камолоти ҷисмонӣ ва рӯҳии таълимгирандагон муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, омӯзишгоҳҳои касбии техникӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсусро, ки ба синни 14-солагӣ расидаанд, ба кор қабул кардан мумкин аст. Ҳамчунин, таълимгирандагон, ки ба синни 14-солагӣ нарасидаанд, бо мувофиқаи падару модар метавонанд шартномаи меҳнатӣ баста, дар театрҳо, кинофилмҳо, концертҳо, сиркҳо иштирок намоёнд.

Мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, шахси ҳуқуқӣ (ташкилот), инчунин намоёнда ва филиалҳои онҳо, шахси воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифташуда, ба сифати корфармо эътироф карда мешаванд.

Ҳуқуқи меҳнатӣ ба принципҳои муайяни ҳуқуқӣ асос

меёбад. Онҳо гоյаҳои асосие мебошанд, ки моҳияти ҳуқуқи меҳнатӣ, равиши асосии сиёсати давлатро дар соҳаи фаъолияти бозори меҳнат, татбиқ ва ташкили меҳнати кироия ифода менамоянд. Ба принципи асосии ҳуқуқи меҳнатӣ пеш аз ҳама принципи озодии меҳнат дохил мешавад. Мазмуни онро аз ҷониби ҳар як шахс озодона интиҳоб шудани касб ва навъи фаъолият, ихтиёрдории қобилияти худ ба меҳнат, озодона ризо шудан ба ин ё он шароити меҳнат ташкил медиҳад.

Принципи дигаре, ки ҳамчунин муҳим аст, принципи манъи маҳдудсозии ҳуқуқ инсон ва шаҳрванд дар муносибатҳои меҳнатӣ мебошад. Ин чунин маънӣ дорад, ки ҳама гуна фарқгзорӣ, иҷозат надодан ва ё қабул накардан ба кор аз рӯйи аломатҳои мансубияти миллӣ, нажодӣ, ранги пӯст, ҷинсият, синну сол, дин, ақидаи сиёсӣ, маҳалли таваллуд, баромади хориҷӣ ё иҷтимоӣ, ки баробарии имкониятро дар соҳаи меҳнат барҳам медиҳад, манъ аст.

Принципи манъи кори маҷбурӣ принципи дигари асосии ҳуқуқи меҳнатӣ мебошад. Дар зери кори маҷбурӣ иҷро намудани кор дар зери таҳдиди таъсири зӯрӣ, ба монанди барои иштирок дар корпартоӣ ё ин ки ба сифати ҷораи ҷазо барои ифодаи ақидаи сиёсӣ ё эътиқоди ғоявии ҳилофи низоми мавҷудаи сиёсӣ, иҷтимоӣ ё иқтисодӣ, ба сифати ҷораи маҳдуднамоӣ ва ғ. фаҳмида мешавад.

Сарчашмаҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба он алоқаманд Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 23-юми июли соли 2016, қонунҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Қонун «Дар бораи мусоидат ба шугли аҳоли» аз 1-уми августи соли 2003, Қонун «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5-уми марти соли 2007 ва ғ. мебошанд.

Инчунин, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ

эътироф карда мешаванд. Санадҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон низ сарчашмаҳои ҳукуки меҳнат мебошанд.

§ 2. МАҲҲУМ ВА НАВЪҲОИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ

Муносибатҳои меҳнатӣ корманд бо корфармо дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба тартиб дароварда мешавад. Он шакли асосии ҳукуки бавучудой ва мавҷудияти муносибатҳои меҳнатӣ буда, дар масъалаи бо кадрҳо таъмин намудани истехсолот нақши муҳим мебозад.

Корманд ҳукуки ба меҳнат доштаи худро бо роҳи озодона бастанӣ шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ оид ба ҷаъолият варзидан бо ташкилот ба амал мебарорад.

Шартномаи меҳнатӣ созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки мувофиқи он корманд уҳдадор мешавад қорро аз рӯи як касб, якҷанд касби муайян, ихтисос ё вазифаи ба таври дахлдор, бо риоя намудани тартиботи дохилии меҳнатӣ иҷро намояд ва корфармо дар навбати худ уҳдадор мешавад, ки ба корманд музди қорашро дода, шароити меҳнатро, ки санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ доир ба меҳнат ва созишномаҳои тарафҳо муайян намудаанд, таъмин қунад.

Барои бастанӣ шартномаи меҳнатӣ ризояти (созиши) тарафҳо зарур аст. Шартномаи меҳнатӣ шартномаи дутарафа мебошад, ки дар он яке аз тарафҳо корманд ва тарафи дигар корфармо мебошад.

Маҷмӯи шартҳои, ки бо шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ шудаанд, маъмуни онро ташкил менамоянд ва дар шакли ҳукуку уҳдадорӣҳои тарафҳои шартнома баромад меқунанд. Ин шартҳоро ба ду ғурӯҳ ҷудо қардан мумкин аст, яқум, шартҳои дар қонун муқарраршуда ва дар асоси талаботи қонун ба шартнома (қарордод) воридшаванда; дуом, шартҳои бо созиши тарафҳо қабулшуда ва дар шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ифода қардашуда. Ғурӯҳи дуоми

шартҳои шартномаи меҳнатӣ дар навбати худ ба ду гурӯҳ чудо карда мешаванд: 1) зарурӣ; 2) иловагӣ.

Ба шартҳои зарурӣ инҳо дохил мешаванд: ҷойи кор, функцияи меҳнатӣ ва музди меҳнат.

Ҷойи корӣ қитъаи бо афзору олоти корӣ ҷиҳозонидашудае мебошад, ки дар он корманд уҳдадориҳои меҳнатии худро иҷро мекунад.

Созиши тарафҳо доир ба функцияи меҳнатии кормандон масъалаи бо кор таъмин намудани кормандонро мувофиқи касбу ихтисос ва малакаи онҳо дар бар мегирад. Касб – навъи фаъолияти меҳнатие мебошад, ки малакаи тавассути омӯзиш ва таҷриба андухташудаи кормандро тақозо менамояд. Ихтисос – маҷмӯи дониш, кордонӣ ва малакаи тавассути омодагии махсус ва таҷрибаи кории андухташудае мебошад, ки барои иҷрои навъи муайяни фаъолияти корӣ дар доираи касби мазкур зарур аст ва бо ҳуҷҷатҳои дахлдор дар бораи таҳсилот тасдиқ карда мешавад.

Дар моддаи 25-и Кодекси меҳнат муҳлатҳои амали шартномаи меҳнатӣ нишон дода шудаанд. Мувофиқи он шартномаи меҳнатӣ ба муҳлатҳои зерин баста мешавад:

- ба муҳлати номуайян;

- ба муҳлати муайян - на камтар аз як сол, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи сархатҳои сеюм, чорум ва панҷуми ҳамин қисм;

- барои иҷрои уҳдадориҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи Кодекси мазкур ҷойи қораш нигоҳ дошта мешавад;

- ба муҳлати иҷрои кори муайян;

- барои иҷрои корҳои мавсимӣ.

Қисми зиёди шартномаҳо ба муҳлати номуайян баста мешаванд. Амали чунин шартномаҳо бемуҳлат буда, яке аз қафолатҳои мутаассилии муносибатҳои меҳнатиро таҷассум мекунад. Дар шартномаи ба муҳлати муайян басташуда вақти амали он ба тарзи мушаххас нишон дода шудааст. Дар шартномаи барои вақти иҷрои кори муайян басташуда

вакти ичрои кори мазкур нишон дода мешавад, масалан, дар вакти гузаронидани барӯйхатгирӣ.

Шартномаи меҳнати ба муҳлати муайян ва ё барои вакти ичрои кори муайян басташударо одатан шартномаи фаврӣ меноманд. Корманди чунин шартномаро баста уҳдадор аст, ки дар муддати вакти муайян дар ташкилот машғули кор бошад. Дар қонунгузорӣ муҳлати камтарини шартнома на кам аз 1 сол муқаррар карда шудааст. Чунин шартномаҳо пас аз гузаштани муҳлати амали онҳо бо хоҳиши тарафҳо ба муҳлати нав баста мешаванд. Вале агар муҳлати онҳо гузараду муносибати меҳнатӣ идома пайдо кунад ва тарафҳо хоҳиши қатъ кардани онро талаб наkunанд, он гоҳ шартнома ба муҳлати номуайян дароз кардашуда ҳисоб мешавад. Шартномаи меҳнатие, ки барои вакти ичрои кори муайян баста шудааст, баъди ба охир расидани он қатъ мегардад.

§ 3. ТАРТИБИ БАСТАН ВА ШАКЛҲОИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ

Ба кор қабул намудани кормандон дар асоси шартномаи меҳнатӣ ба роҳ монда мешавад. Ҳангоми ба кор дохил шудан онҳо вазифадоранд, ки шиноснома, (барои шахсоне, ки ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидаанд, шаҳодатномаи таваллуд), дафтарчаи меҳнатӣ (агар пеш дар дигар ҷой кор карда бошад), ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот (дар ҳолати пешбиниамудаи санади меъёрӣ), ҳуҷҷати уҳдадории ҳарбӣ ё шаҳодатномаи бақайдгирӣ, инчунин, барои корхое, ки дониши махсусро талаб менамоянд, ҳуҷҷат дар бораи маълумоти махсус пешниҳод намоянд. Дар вақти ба кор қабул намудан аз кормандон ғайр аз ҳуҷҷатҳои пешбиникардаи қонун дигар ҳел ҳуҷҷатҳоро талаб кардан манъ аст (моддаи 26-и Кодекси меҳнат).

Қонунгузориҳои меҳнат нисбат ба баъзе гурӯҳи алоҳидаи кормандон пеш аз бастани шартномаи меҳнатӣ аз муоинаи тиббӣ гузаштанро талаб менамояд. Чунин тартибот бо мақсади саломатии онҳо ё ҳифзи саломатии аъзои ҷамъият ба

роҳ монда мешавад. Ин шарт нисбат ба шахсони зерин татбиқ карда мешавад: а) ба ноболиғони то 18-сола; б) шахсоне, ки ба кори шароиташ вазнин ва зарарнок роҳ дода мешаванд; в) шахсоне, ки ба корҳои вобаста ба хизматрасонӣ ба кӯдакон, беморон, соҳаҳои савдо ва ҳӯроки умумӣ ва амсоли инҳо ба кор қабул карда мешаванд.

Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, ва бо фармони (амри) роҳбари ташкилот ё шахси ваколатдор ба расмият дароварда мешавад. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар шакли хаттӣ баста мешавад. Он дар ду нусха тартиб дода шуда, ба он тарафҳо имзо мегузоранд. Як нусха ба корманд дода шуда, дигарашро корфармо нигоҳ медорад. Дар вақти бастани шартномаи меҳнатӣ мумкин аст дар байни тарафҳо дар хусуси аз санчиш гузаштани корманд ризоият ба миён ояд. Мақсад аз санчиш ба кор лоиқ будан ё набудани кормандро муайян кардан аст. Муҳлати санчиш ғайр аз мавридҳои муқаррарнамудаи қонун аз се моҳ зиёд буда наметавонад, санчиш барои ноболиғони то 18-сола, мутахассисони ҷавон ҳангоми гузаронидани онҳо ба кор ба маҳалли дигар, гузаронидан ба ташкилоти дигар, инчунин тибқи озмун ба кор қабул намудан муқаррар карда намешавад.

Ба корманде, ки аввалин маротиба ба кор қабул карда мешавад, баъди панҷ рӯзи кор дар корхона дафтарчаи меҳнатӣ кушода мешавад. Дафтарчаи меҳнатӣ ҳуччати асосӣ доир ба фаъолияти меҳнати корманд мебошад. Ба маълумоти дар дафтарчаи меҳнатӣ сабтшуда маълумот доир ба коре, ки аз тарафи корманд иҷро карда мешавад, маълумот доир ба ҳавасмандгардонӣ ва мукофотҳо барои муваффақиятҳои кор дохил карда мешавад. Дар дафтарчаи меҳнатӣ сабаби аз кор рафтани корманд низ қайд карда мешавад. Дар рӯзи аз кор рафтани корманд дафтарчаи меҳнатӣ бояд ба ӯ супорида шавад.

§ 4. БА КОРИ ДИГАР ГУЗАРОНИДАН ВА НАВЪҲОИ ОН

Қонунгузори меҳнатӣ ҳуқуқи кормандонро ба меҳнат ҳаматарафа Ҳимоя карда, амалӣ гардонидани ҳуқуқи онҳо ро оид ба шароити меҳнатие, ки дар вақти ба кор қабул намудан пешбинӣ шудаанд, кафолат медиҳад. Маъмурият ҳуқуқ надорад аз корманд иҷрои кореро, ки дар шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ нашудааст, талаб намояд. Агар дар рафти иҷрои уҳдадори меҳнатӣ зарурати ба кори дигар гузаронидани корманд ба миён ояд, дар ин сурат ризоияти ӯ ба таври ҳаттӣ гирифта мешавад. Гузаронидан ба кори дигар доимӣ ва муваққатӣ мешавад. Ба кори дигари доимӣ гузаронидан аз се навь иборат аст:

1. Ба кори дигар гузаронидан дар ҳуди ҳамон ташкилот.
2. Гузаронидан ба кор ба ташкилоти дигар.
3. Гузаронидан ба ҷойи дигар якҷоя бо ташкилот.

Корманд ҳамон вақт ба кори дигар гузаронидашуда ҳисоб карда мешавад, ки шартҳои зарурии шартномаи меҳнатӣ, ба монанди ҷойи кор, функцияи меҳнатӣ (касб, ихтисос) ва музди меҳнат тағйир ёбад. Дар сурати тағйир наёфтани шартҳои зарурии номбаршуда на аз як кор ба кори дигар гузаронидан, балки ҷойивазкунӣ ҳисоб карда мешавад ва дар чунин ҳолат гирифтани ризоияти корманд шарт нест.

Чун қоида, ба кори дигар гузаронидан фақат бо ризоияти корманд мумкин аст, вале дар мавридҳои истисноӣ бо ташаббуси корфармо ва бо ризоияти корманд ўро муваққатан ба кори дигар гузаронидан мумкин аст. Ба чунин мавридҳо дохил мешаванд:

а) зарурати истеҳсоли; б) бекормонӣ; в) ҳамчун ҷораи татбиқи ҷазои интизомӣ.

Ба кори дигар гузаронидан дар мавриди зарурати истеҳсоли барои пешгирӣ ё бартараф намудани ҳодисаҳои офати табиӣ, фалокатҳои истеҳсоли ё фавран бартараф намудани оқибатҳои онҳо, барои пешгирӣ кардани ҳодисаҳои нохуш,

нобуд ё вайроншавии молу мулки давлатӣ ё ҷамъиятӣ, инчунин барои иваз кардани корманди ғоиб мумкин аст. Муддати ба кори дигар гузаронидан дар мавриди зарурати истехсолӣ то як моҳ мебошад.

Дар вақти бекормонӣ бошад, бо дарназардошти ихтисосу касб кормандонро дар ҳамон ташкилот ба тамоми вақти бекормонӣ ё ба дигар ташкилот, вале дар ҳуди ҳамон маҳал ба муҳлати то як моҳ ба кори дигар гузаронидан мумкин аст. Дар вақти бекормонӣ агар кормандон ба кори каммузд гузаронида шаванд, он гоҳ музди миёнаи қорашон аз рӯи кори пештараи онҳо дода мешавад. Муваққатан ба кори дигар гузаронидани корманд ҳамчун ҷораи ҷазои интизомӣ мумкин аст. Мувофиқи он маъмурияти ташкилот барои вайрон намудани интизоми меҳнатӣ метавонад кормандро ба кори каммузд ё ба вазифаи пасттар гузаронад.

§ 5. АСОСҲОИ ҚАТЪ ГАРДИДАНИ ШАРТНОМАИ (ҚАРОРДОДИ) МЕҲНАТӢ

Истехсолот барои устувории муносибатҳои ҳуқуқи меҳнатӣ ва бо кадрҳо таъмин будани соҳаҳои гуногун ҳавасманд мебошад, зеро, ҷой иваз намудани кадрҳо ба иқтисоди миллӣ зарари калон мерасонад. Аз ин рӯ, қонунгузории меҳнатӣ ба ҳамаи кормандоне, ки ҷаъолияти худро дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба роҳ мемонанд, қарордоди ҳуқуқии аз қор озод қарданро муқаррар менамояд. Шартномаи (қарордоди) меҳнатиро танҳо бо асосҳо ва тартиби дар қонун пешбинишуда бекор қардан мумкин аст. Асосҳо мувофиқи қонунгузории меҳнатӣ чунинанд: 1) бо созиши тарафҳо; 2) бо ташаббуси корманд; 3) бо ташаббуси қорфармо; 4) бо гузаштани муҳлат; 5) ҳолатҳои, ки ба иродаи тарафҳо вобаста намебошанд.

Бо ташаббуси корманд шартномаи (қарордоди) меҳнатии ба муҳлати номуайян басташударо бекор қардан мумкин аст. Кормандон ҳақ доранд ду ҳафта пештар қорфарморо дар ин бора ба тариқи хаттӣ огоҳ намоянд, вале баъди гу-

заштани муҳлати номбаршуда корманд ҳақ дорад, ки корро қатъ созад. Корфармо уҳдадор аст, ки дафтарчаи меҳнати кормандро дода, бо вай ҳисобро баробар намояд. Бо хоҳиш ва ризоияти корфармо шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ то ба итмом расидани муҳлати огоҳӣ метавонад бекор карда шавад. Дар сурате ки аризаи корманд дар бораи бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ҳолати ғайриимкон будани идомаи кор вобаста мебошад, корфармо бояд шартномаи (қарордоди) меҳнатиро дар муҳлати хоҳишкардаи корманд бекор кунад. Дар баробари ҳамин корманд ҳуқуқ дорад, ки пеш аз гузаштани муҳлати духафтаина аризаи худро бозпас гирад, агар ба ҷойи кори ӯ ба таври гузаронидан корманди дигар даъват нашуда бошад.

Бидуни огоҳии пешакӣ корманд метавонад шартномаи (қарордоди) меҳнатиро дар ин ҳолатҳо бекор намояд:

Вақте ки корфармо ҳангоми ба кор қабул кардан ба корманд оид ба шароити меҳнатӣ дар ҷойи кор маълумоти нодуруст дода бошад;

Агар корфармо бархилофи уҳдадории худ шароити солим ва беҳатари меҳнatro барои корманд дар ҷойи кораш таъмин накунад.

Тавре ки мебинем, хоҳиши корманд дар бораи аз кор рафтан асоси бекор намудани шартномаи меҳнатӣ мегардад. Вале ин қоида ба кормандон ва мутахассисони ҷавон дахл надорад. Зеро, онҳо баъди хатми донишкадаҳои олий ва миёнаи махсус дар асоси роҳхат уҳдадоранд дар корхона муҳлати муайян кор кунанд. Чунин талабот ба шахсоне низ дахл дорад, ки шартномаи меҳнатиро бо муҳлати муайян бастаанд.

Аз кор озод кардани корманд бо ташаббуси корфармо дар мавридҳои зерин мумкин аст:

Барҳам хӯрдани ташкилот; қатъ ёфтани фаъолияти соҳибкор; ихтисор шудани шумора ё штати кормандон.

Ошкор гардидани номувофиқии корманд ба вазифаи ишғолкардааш ё коре, ки иҷро мекунад – бо сабаби пурра

мутобиқ набудани ихтисос ё вазъи саломатии ӯ, ки барои давом додани ҳамон кор ҳалал мерасонад, агар ин номувофиқатии корманд дар натиҷаи аттестатсия ва ё дар асоси ҳулосаи тиббӣ тасдиқ шуда бошад.

Бидуни сабабҳои узрнок вазифаҳои меҳнатиеро, ки бо шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ё қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ ба зиммаи ӯ гузошта шудаанд, мунтазам иҷро накардани корманд, агар ба корманд пештар чораҳои ҷазои интизомӣ дода шуда бошанд.

Ҳозир набудан (аз ҷумла, дар давоми рӯзи корӣ зиёда аз се соат набудан дар кор) бидуни сабабҳои узрнок.

Ҳозир нашудан ба кор дар давоми бештар аз чор моҳи бефосила дар натиҷаи корношоямии муваққатӣ бидуни ҳисоб кардани рухсатии давраи ҳомилагӣ ва таваллудкунӣ, агар қонунгузорӣ муҳлати аз ин зиёдтари нигоҳ доштани ҷойи корро (вазифаро) ҳангоми бемории муайян муқаррар накарда бошад. Барои кормандоне, ки бо сабаби осеби меҳнатӣ ё бемории касбӣ қобилияти меҳнатиро аз даст додаанд, то муқаррар гардидани маъҷубӣ ҷойи кор (вазифа) нигоҳ дошта мешавад.

Дар ҳолати мастӣ аз шароб, маводи нашъаовар ва токсикӣ ҳозир шудан ба кор.

Дузидани молу мулки корфармо дар ҷойи кор, ки онро ҳукми қувваи қонуни пайдокардаи суд ё қарори мақома, ки додани ҷазои маъмурӣ ба салоҳияти он дохил мешавад, муқаррар намудааст.

Қаъ кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо шахсони дар чанд ҷой коркунанда бинобар қабули корманди дигаре, ки дар чанд ҷой кор намекунад, инчунин вобаста ба маҳдуд гардонидани кор дар чанд ҷой.

Қаъ намудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо роҳбари ташкилот бинобар иваз шудани молик.

Вайронкунии дағалонаи яққаратаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат аз ҷониби роҳбарони ташкилот (воҳидҳои алоҳидаи он) ва муовинони онҳо;

Аз ҷониби корманде, ки бевосита бо арзишҳои пулию молӣ саруқор дорад, содир гардидани амали гунаҳқоронае, ки боиси рафтани боварии қорфармо нисбати ӯ мегардад.

Аз ҷониби корманде, ки вазифаҳои тарбиявино иҷро менамояд, содир шудани рафтори бадахлоқона, ки барои давом додани он қор сазовор намебошад.

Вайрон намудани тартиб ва қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми қабул ба қор.

Аз қор ҳолӣ қардани қорманд дар асоси фармони (амри) қорфармо ба расмӣ дароварда мешавад. Дар баробари ҳамин, қорфармо уҳдадор аст, ки ба қорманд дар рӯзи охири-ни қор дафтариҷаи меҳнатиро супорад ва бо ӯ ҳисоби қунад.

Дар мавриди бо ташаббуси қорфармо ғайриқонунӣ бе-қор қардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ қорманд метавонад дар муддати як моҳ аз рӯзи баромадани фармон ё гирифтани дафтариҷаи меҳнатӣ барои барқарор намудани ҳуқуқҳои худ ба суд муроҷиат қунад.

Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ инчунин дар ҳолатҳои, ки ба иродаи тарафҳо вобаста нестанд, қатъ қарда мешавад. Ба қунин ҳолатҳо дохил мешаванд: 1) ҳангоми даъват ё ба хизмати қарбӣ дохил шудани қорманд; 2) ҳангоми ба қор барқарор намудани қорманде, ки пештар ин қорро иҷро мекард; 3) ҳангоми қувваи қонунӣ пайдо намудани ҳуқми суд, ки дар асоси он қорманд ба қазо маҳкум шудааст ва ин ҳолат давом додани қори пештараашро истисно менамояд; 4) бинобар вафот қардани қорманд ё қорфармо; 5) дар сурати вайрон қардани қоидаҳои муқарраршудаи қабул ба қор. 6) ба охир расидани муҳлат.

§ 6. ВАҚТИ ҚОРӢ ВА НАВЪҲОИ ОН

Фаъолияти қории инсон ба монанди тамоми ҳаёти ӯ дар доираи вақт мегузарад. Ченаки асосии сарфи меҳнати қормандон маҳз вақти қорӣ мебошад. Аз нуқтаи назари ҳуқуқ вақти қорӣ доираи вақти бо қонун муқарраршудаи вақте ба ҳисоб меравад, ки дар давоми он қорманд тибқи тартибот

ё нақшаи кор ё шартҳои шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бояд вазифаҳои меҳнатии худро иҷро намояд. Вақти корӣ метавонад муътадил, кӯтоҳ ва нопурра бошад. Вақти кори муътадил мувофиқи Кодекси меҳнатӣ дар як ҳафта 40 соат мебошад. Вай ба тамоми кормандон, ғайр аз коркуноне, ки мувофиқи қонун барои онҳо вақти кори кӯтоҳ муқаррар карда шудааст, татбиқ карда мешавад.

Барои гурӯҳи алоҳидаи кормандон бо дарназардошти синну сол, вазъи саломатӣ, шароити меҳнат, хусусияти уҳдадорӣ меҳнатии онҳо давомнокии кӯтоҳкардашудаи вақти корӣ бе кам кардани музди меҳнат муқаррар карда мешавад. Ба чунин шахсон кормандоне, ки ба синни ҳаҷдаҳ нарасидаанд; занон ва дигар шахсоне, ки уҳдадориҳои оилавӣ доранд; кормандони маъҷуб ва кормандоне, ки бо корҳои шароити меҳнаташ зарарнок машғуланд ё хусусияти махсуси кор доранд, аз ҷумла духтурон, муаллимон ва шахсони дигаре, ки кори онҳо бо шиддати баланди эҳсосотӣ, зехнӣ ва асабӣ алоқаманд аст, дохил мешаванд. Давомнокии кӯтоҳи вақти корӣ барои чунин шахсон на зиёда аз 35 соат дар як ҳафта муқаррар карда мешавад. ҳамзамон, барои шахсоне, ки дар басти шабона кор мекунанд, вақти корӣ як соат кӯтоҳ муқаррар карда мешавад.

Барои баъзе гурӯҳи алоҳидаи кормандон вақти нопурраи кор муқаррар карда шуданаш мумкин аст. Чунин вақти корӣ дар асоси созиши корманд ва корфармо муқаррар карда мешавад ва дар вақти қабул ба кор ё дар вақти иҷрои кор муайян карда мешавад. Вақти кори нопурра барои манфиати шахсоне муқаррар карда мешавад, ки бо ягон сабаб ба вақти пурраи корӣ машғул шуда наметавонанд. Мувофиқи қонунгузории меҳнат ба занони ҳомила, заноне, ки фарзанди то чордаҳсола ё кӯдаки маъҷуб доранд, мувофиқи ҳулосаи тиббӣ аъзои бемори оиларо нигоҳубин мекунанд, дар асоси аризаи онҳо корфармо вазифадор аст, ки рӯзи нопурраи кор ё ҳафтаи нопурраи корӣ муқаррар намояд. Ҳангоми қорӣ намудани низоми вақти нопурраи корӣ давомнокии

вакти корӣ наметавонад аз нисфи меъёри моҳонаи вакти кор камтар бошад. Агар меъёри муътадили вакти кор 40, 35, 24 соат бошад, пас меъёри вакти нопурраи кор набояд аз нисфи меъёри муътадили вакти кор кам бошад. Дар ҳама ҳолат андозаи музди он давра аз андозаи ҳадди ақалли музди меҳнат кам буда наметавонад. Дар баробари ин, кор дар шароити вакти нопурраи корӣ барои кормандон боиси ягон хел маҳдудияти муддати рухсатии ҳарсола, собиқаи меҳнатӣ ва дигар ҳуқуқҳои меҳнатӣ шуда наметавонад.

§ 7. ВАҚТИ ИСТИРОҲАТ ВА НАВЪҲОИ ОН

Мувофиқи моддаи 24-и Эъломияи умумӣ оид ба ҳуқуқи башар, ҳар як инсон ба истироҳат ва дамгирӣ, инчунин, ба рӯзи кори маҳдуд ва рухсатии муздноки даврӣ ҳуқуқ дорад. Чунин ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузори амалкунанда, ба ҳамаи шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст. Чунин вақтеро вакти дамгирӣ меноманд, ки дар давоми он корманд аз иҷрои вазифаи меҳнатӣ озод мебошад ва онро мувофиқи салоҳдиди худ барои қонё намудани манфиатҳои худ ва барқарор намудани қобилияти меҳнатиаш истифода мебарад. Аҳамияти вакти дамгирӣ, пеш аз ҳама, дар он аст, ки бо мақсади рафъи ҳастагӣ ва барқарор намудани кувваи корӣ истифода бурда мешавад. Вақти истироҳат ба намудҳои зерин ҷудо мешавад:

а) танаффус дар давоми рӯзи (дамгирӣ, ҳӯрокхӯрии дохилибастӣ ва маҳсус); б) танаффус дар байни рӯзҳои корӣ; в) рӯзҳои истироҳат; г) рӯзҳои иди ғайрикорӣ; д) рухсатиҳо.

Рухсатӣ вақти нисбатан тӯлониест, ки дар давоми он корманд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бо шартӣ нигоҳ дошта шудани ҷойи қору мансаб аз иҷрои вазифаҳои корӣ озод буда, аз он барои фароғат ва барқарор намудани қобилияти меҳнатӣ, ҳамчунин қонё гардонидани дигар ниёзмандии худ истифода мебарад.

Ба кормандон намудҳои зерини рухсатӣ дода мешаванд:
– рухсатиҳои меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда;

- рухсатиҳои иҷтимоӣ;
- рухсатии бемузди меҳнат;
- рухсатии муваққатии бемузд ё қисман муздноқ.

Дар навбати худ рухсатиҳои меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда аз инҳо иборат мебошанд: рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи камтарин; рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ва рухсатии меҳнатии иловагии ҳарсола.

Рухсатиҳои иҷтимоӣ аз рухсатӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд; рухсатӣ барои нигоҳубини кӯдак; рухсатӣ барои таҳсил ва рухсатии эҷодӣ иборат мебошад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 37) ба ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ ба истироҳатро пешбинӣ намуда аст. Ҳуқуқ ба рухсатии меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда танҳо ба кормандоне, ки дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ кор мекунанд, кафолат дода мешавад. Рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин ба корманд бо давомнокии на камтар аз 24 рӯзи тақвимӣ дода мешавад. Ҳамзамон бо ин, корфармо ҳуқуқ дорад, ки аз ҳисоби маблағҳои худӣ муҳлати давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтаринро аз 24 рӯзи тақвимӣ бо тартиб ва шартҳои дар шартномаҳои (созишномаҳои) коллективӣ ё шартномаҳои (қарордоди) меҳнатӣ зикршуда зиёд наояд.

Рӯзҳои ғайрикорӣ, давраи корношоямии муваққатӣ, инчунин рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд ба рухсатии асосии ҳарсола дохил намешаванд.

Ба гурӯҳҳои алоҳидаи кормандон бо дарназардошти ҳислат ва хусусияти функцияҳои меҳнатӣ, синну сол, собиқаи корӣ, вазъи саломатӣ ва дигар ҳолатҳо мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон рухсатии асосии дарозкардашуда муқаррар шуда метавонад.

Корфармо вазифадор аст ба кормандоне, ки бо корҳои шароити номусоиди зарарноқ ва вазнин машғуланд, қорашон ҳислати махсус дорад ё ин ки дар шароити номусоиди табиӣ иқлимӣ кор мекунанд, инчунин, ба кормандоне, ки

рӯзи кориашон ба меъёр гирифта нашудааст, рухсатии иловагии ҳарсола диҳад. Рухсатии иловагии ҳарсола барои кор дар шароити зарарнок ва вазнини меҳнатӣ бо давомнокии на камтар аз 7 рӯзи тақвимӣ дода мешавад.

Рухсатии иловагии ҳарсола барои хислати махсуси кор бо давомнокии на камтар аз се рӯзи тақвимӣ ба гурӯҳҳои алоҳидаи кормандон, ки меҳнати онҳо бо шиддати зиёди асаб ва эҳсосот вобаста мебошад ё дорои хислати махсуси иҷроӣ кор аст, дода мешавад.

Рухсатии иловагии ҳарсола барои кор дар шароити махсуси табию иқлимӣ бо давомнокии на камтар аз 8 рӯзи тақвимӣ дода мешавад. Рухсатии меҳнатӣ (асосӣ ва иловагӣ) барои соли аввали корӣ на барвақттар аз гузаштани ёздаҳ моҳи корӣ, бо хоҳиши корманд дода мешавад. Рухсатии меҳнатӣ (асосӣ ва иловагӣ) барои солҳои дуюм ва солҳои минбаъдаи корӣ ҳар вақти соли корӣ, сарфи назар аз додани рухсатиҳои меҳнатӣ, дода мешавад.

Рухсатии иҷтимоӣ ба кормандон барои фаъолияти эҷодӣ, давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд, нигоҳубини кӯдак ва таҳсил бе ҷудошавӣ аз истеҳсолот дода мешавад.

Рухсатии иҷтимоӣ илова ба рухсатии меҳнатӣ ва барои ҳамон соли тақвимие дода мешавад, ки корманд ба он ҳуқуқ дорад.

Рухсатии бемузди меҳнатӣ ба корманд бинобар вазъи оилавӣ ва дигар сабабҳои узрнок мутобиқи аризааш дода мешавад, ки давомнокии он бо мувофиқаи байни корманд ва корфармо муайян карда мешавад.

Рухсатии бемузди меҳнатӣ дар асоси аризаи корманд ба таври ҳатмӣ ба инҳо ба муддати муайяншуда дода мешавад:

–иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, шахсони ба онҳо баробаркардашуда, инчунин ба нафақахӯрони коркунанда - ҳар сол то 14 рӯзи тақвимӣ;

–падару модарон ва ҳамсарони хизматчиёни ҳарбие, ки дар натиҷаи захм, контузия ё осебе, ки ҳангоми ҳимояи кишвар ба онҳо расидааст ё дар натиҷаи бемории вобаста бо иштиро-

кашон дар чабха фавтидаанд - ҳар сол то 14 рӯзи тақвимӣ;

–маъюбоне, ки кор мекунанд - то 2 моҳ дар як сол;

–кормандон дар мавриди таваллуд шудани кӯдак, маросими бастанӣ ақди никоҳ, вафоти хешовандон - то 7 рӯзи тақвимӣ;

–кормандоне, ки шахси бемори аъзои оиларо нигоҳубин мекунанд (бе додани варақаи корношоҷаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷа-ти ивазкунандаи он), - то 14 рӯзи тақвимӣ;

–кормандоне, ки барои супоридани имтиҳоноти дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи махсус иҷозат дода шудаанд, мутобиқан 10 ва 15 рӯзи тақвимӣ, ғайр аз вақти рафту омад ба маҳалли ҷойгиршавии муассисаи таълимӣ ва дигар ҳолатҳое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои коллективӣ пешбинӣ намудаанд;

–шахсони ба аспирантура дохилшаванда ва дар вақти рафту омад ба маҳалли ҷойгиршавии муассисаи илмӣ дар давраи супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ, номзадӣ ва ҷимояи рисолаи илмӣ.

§ 8. ИМТИЁЗҲО БАРОИ НОБОЛИҒОН ВА ШАХСОНЕ, КИ ДАР БАРОБАРИ КОР ТАҲСИЛ МЕКУНАНД

Ба ноболиғон ва шахсоне, ки дар баробари кор таҳсил мекунанд, имтиёзҳои гуногун дода мешаванд. Онҳо дар муносибатҳои меҳнатӣ бо калонсолон баробаранд, вале ноболиғон дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои меҳнатӣ дорои имтиёзҳои муайян низ мебошанд. Дар соҳаи ҳифзи меҳнат, вақти кор, руҳсатиҳо ва ғайра ноболиғон аз имтиёзҳои дар ин соҳаҳо мавҷудбуда истифода мебаранд. Ба ноболиғон иҷрои корҳои вазнин, корҳои шароиташон зарарноку хатарнок, корҳои зеризаминӣ ва корҳое, ки ба саломатӣ ва рушди маънавии онҳо зиён мерасонанд, манъ аст. Давомнокии вақти кори кормандони аз 14-16-сола ҳафтае на зиёдтар аз 25 соат ва шахсони аз 15-18-сола ҳафтае на зиёдтар аз 35 соат мебошад. Барои таълимгирандагони

муассисаҳои таълимӣ, ки якҷоя дар давраи соли таҳсил кор ва таҳсил мекунанд, аз чордаҳсола то шонздаҳсола 2,5 соат дар як рӯз ва аз шонздаҳсола то ҳаҷдаҳсола 3,5 соат дар як рӯз муқаррар карда шудааст.

Музди кори кормандони аз ҳаҷдаҳсола хурде, ки муддати кори ҳаррӯзаашон кӯтоҳ аст, ба андозаи музди меҳнати гурӯҳи алоҳида кормандони дахлдори муддати кори ҳаррӯзаашон пурра дода мешавад ва ҳамзамон, бо ин, музди меҳнати таълимгирандагон, ки дар вақти фориғ аз таҳсил дар ташкилотҳо кор мекунанд, аз ҳисоби муддати кор ё вобаста ба маҳсули меҳнат дода мешавад.

Ба кормандони аз ҳаҷдаҳсола хурд ҳар сол на камтар аз сӣ рӯзи тақвимӣ рухсатии пардохтшавандаи меҳнатӣ дар фасли тобистон ё ҳар вақти дигари барои онҳо мувофиқ дода мешавад. Агар соли корие, ки барои он рухсатӣ дода мешавад, давраи то ба ҳаҷдаҳсолагӣ расидани корманд ва баъди онро дар бар гирад, давомнокии рухсатии барои собиқаи корӣ то расидан ба ҳаҷдаҳсолагӣ аз ҳисоби сӣ рӯзи тақвимӣ ва барои собиқаи кори баъди расидан ба ҳаҷдаҳсолагӣ дар асосҳои умумӣ ҳисоб карда мешавад. Кормандони аз ҳаҷдаҳсола хурдро ба корҳои шабона ва изофакориҳо, кори рӯзҳои истироҳат ва ид ҷалб кардан, ҳамчунин, ба сафари хизматӣ фиристодан манъ аст.

Кормандоне, ки дар баробари кор дар муассисаҳои таълимӣ меҳонанд ва нақшаҳои таълимиро иҷро мекунанд, ба рухсатии иловагии пардохтшаванда аз ҷойи кор, ба ҳафтаи кӯтоҳи корӣ ва дигар имтиёзҳо ҳақ доранд. Барои кормандоне, ки аз истехсолот ҷудо нашуда, дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил менамоянд, дар давраи соли таҳсил ҳафтаи кории 4 соат камкардашуда муқаррар карда шудааст. Хонандагони муассисаҳои мазкур дар давраи соли таҳсил на камтар аз чилу ду рӯзи тақвимӣ (дар мавриди ҳафтаи кори шашрӯза) аз кор озод карда мешаванд. Дар муддати аз кор озод будани талаба ба ӯ аз ҷойи кори асосӣ на камтар аз 50 дарсади музди меҳнат, вале на камтар аз андозаи муқар-

раршудаи ҳадди ақалли музди меҳнат маош дода мешавад. (моддаи 126 Кодекси меҳнат). Ба кормандоне, ки аз истехсолот ҷудо шуда, дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил мекунанд, дар давраи супоридани имтиҳоноти хатмкунӣ рухсатӣ дода мешавад, ки давомнокии он то 20 рӯзи кориро ташкил медиҳад.

Кормандоне, ки аз истехсолот ҷудо нашуда, дар муассисаҳои таҳсилоти касбию техникӣ ва дигар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ таълим мегиранд, бо мақсади омодагӣ ва супоридани имтиҳонҳо аз кор ба муҳлати 30 рӯзи корӣ дар давоми соли таҳсил озод карда шуда, музди миёнаи меҳнати онҳо ба андозаи на камтар аз ҳадди ақалли муқарраршудаи музди меҳнат пардохта мешавад.

Барои кормандони ба имтиҳони қабул ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус ва олии касбӣ роҳ додашуда барои супоридани имтиҳонҳо рухсатии бемузד мутобикан ба муддати 10 ва 15 рӯзи тақвимӣ дода мешавад. Кормандоне, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус ва олии маълумоти касбӣ мегиранд, дар ҳар ҳафтаи рӯзҳои кориаш иборат аз шаш рӯз барои тайёри ба машғулият дар давоми даҳ моҳи таълимӣ пеш аз навиштани рисолаи дипломӣ ё супоридани имтиҳоноти хатмкунӣ камаш якрӯзӣ аз кор озод карда мешаванд ва ба онҳо музди миёнаи меҳнат пардохта мешавад.

§ 9. ИНТИЗОМИ МЕҲНАТ

Интизоми меҳнат дар ташкилотҳо бо роҳи фароҳам овардани шароити зарурии ташкилию иқтисодӣ барои кори сермахсули муътадил, муносибати бошууруна ба кор, усули боварикунонӣ, тарбия, ҳамчунин, ҳавасмандгардонӣ барои меҳнати софдилона таъмин карда мешавад. Кормандон вазифадоранд, ки софдилона ва бовичдонона кор кунанд, талаботро оид ба муҳофизати меҳнат, беҳатарии техникӣ риоя намуда, фармонҳои корфарморо сари вақт ва аниқ ба ҷо оранд, ҳосилнокии меҳнатро баланд ва сифати маҳсулотро беҳтар намоянд. Риояи интизоми меҳнат муттасилии раван-

ди меҳнати ро таъмин менамояд. Ба кор дер мондан ё ба кор наомадани як фард метавонад кори мунтазами як коллективи томо вайрон намояд. Интизоми меҳнат барои ҳама – чи корманди оддӣ ва чи роҳбар, ҳатмист. Интизоми хуби меҳнат ба ташкилот имконият медиҳад, ки бештар маҳсулот истеҳсол кунад ва ба ин восита даромади кормандон афзояд. Дар мустаҳкам намудани интизоми меҳнат ҳуди кормандон ва масъулияти баланди онҳо нақши калон мебозад. Қонунгузории меҳнатӣ барои вайрон намудани интизоми меҳнат ҷазои зеринро муқаррар кардааст:

1) сарзаниш; 2) танбех; 3) танбеҳи қатъӣ; 4) қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо.

Ҷазои интизомиро корфармо бевосита ба корманд баъди ошкор шудани кирдораш медиҳад. Пас аз он ки вайронкунандаи интизоми меҳнат ҷазо дода шавад, аз ӯ бояд баёнот гирифта шавад. Ҷазо на дертар аз як моҳи содиршавии вайронкунии интизоми меҳнат дода мешавад. Ба ин муҳлат вақти бемории корманд ё дар руҳсатии меҳнатӣ будани ӯ дохил намешавад. Пас аз шаш моҳи рӯзи содир кардани кирдор ва аз рӯйи натиҷаҳои тафтиш ё санҷиши фаъолияти молиявӣ хоҷагии на дертар аз ду солаи баъди содиршавии чунин кирдор ҷазо додан мумкин нест. Барои ҳар як вайронкунии интизоми меҳнат танҳо ҷазои интизомӣ додан мумкин аст. Татбиқи ҷазои интизомӣ тибқи санади корфармо ба расмӣ дароварда шуда, ба корманд эълон карда мешавад. Ғайр аз ин корманд пас аз шинос шудан бо фармони санади корфармо дар зери он бояд имзо гузорад. Дар вақти додани ҷазои интизомӣ бояд вазнинии кирдори содиршуда, ҳолатҳое, ки дар онҳо чунин кирдор содир карда шудааст, инчунин муносибати пештараи корманд нисбат ба коре, ки иҷро мекард, ба назар гирифта шаванд.

Муҳлати амали ҷазои интизомӣ аз рӯйи татбиқи он аз 6 моҳ зиёд буда наметавонад. Агар корманд дар ин муддат ба ҷазои нави интизомӣ гирифта нашавад, дар ин сурат ӯ ҷазогирифташуда эътироф карда мешавад.

§ 10. ҲИФЗИ МЕҲНАТ. ҲИФЗИ МЕҲНАТИ ЗАНОН ВА ҶАВОНОН

Қонунгузории меҳнатӣ низоми васеи ҷорабиниҳоро ба-рои ҳифзи ҳамаҷонибаи меҳнати кормандон пешбинӣ кар-да, як қатор қоидаҳоро дар хусуси фароҳам овардани ша-роити беҳавфу безарари меҳнат қорӣ намудааст, ки онҳо ба қоидаҳои беҳатарӣ, инчунин меъёрҳои махсус оид ба ҳиф-зи меҳнати баъзе гурӯҳҳои кормандон дахл доранд. Муво-фиқи талаботи Кодекси меҳнат ҳифзи низоми ҷорабиниҳои ҳуқуқи иҷтимоӣю иқтисодӣ, ташкилию техникӣ, санитарӣю гигиенӣ таъботи пешгирикунанда ва барқароркунан-да, ки Кодекси меҳнат ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ пешбинӣ гардида, беҳатарӣ, ҳифзи саломатӣ ва қобилия-ти кори шахсро дар ҷараёни меҳнат таъмин мекунад. Ҳа-маи шахрвандоне, ки ҷаъолияти меҳнати худро дар асо-си шартномаи меҳнатӣ ба роҳ мемонанд, ба ҳифзи меҳнат ҳуқуқ доранд. Ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо қисми ҷудо-нашавандаи раванди истеҳсолот мебошад. Корфармо уҳда-дор аст, ки ҳифзи меҳнатро дар ташкилот таъмин намояд. Барои ин ӯ бояд шароити солиму беҳатари меҳнатро муҳайё намуда, истифодаи воситаҳои пешқадами истеҳсолот ва равандҳои технологияи мутобиқро таъмин намояд; истифо-даи васеъ ва такмили доимии усулҳои техникӣ, ҷавобгарию иқтисодии ташкилот ва ҳавасмандии моддии кормандонро дар масъалаи ба садама дучор нашудан ба роҳ монад. Дар истеҳсолоти шароити қораш зарарнок ва ҳатарнок, инчу-нин дар қорҳое, ки дар шароити махсуси қароратӣ гузаро-нида мешаванд ё ба ифлосқорӣ (чангу гӯбор) вобастаанд, ба кормандон аз рӯйи меъёрҳои муқарраршуда ё бо қарори қоллективҳои меҳнатӣ қойгон либосу қойафзоли махсус ва дигар воситаҳои муҳофизати инфиродӣ, шир ё дигар маҳ-сулоти ба он қаробар, ғизоҳои таъботию қойақатикӣ дода мешавад. Дар қаробари ин, кормандон уҳдадоранд, ки қоидаҳо ва меъёрҳои муқарраршудаи техникаи беҳатарӣ ва санитарии истеҳсолӣ аз муоинаи тиббии ҳатмии пешакӣ

ва дар ҳолатҳои пешбиниамуда қонунгузорӣ дастурамали муҳофизати меҳнатро риоя намоянд, аз муоинаи тиббӣ гузаранд, инчунин воситаҳои муҳофизати дастаҷамъӣ ва инфиродиро дуруст истифода баранд.

Қонунгузор ба муҳофизати меҳнати занон ва ҷавонон таваҷҷуҳи махсус медиҳад, зеро ояндаи миллат, давлат аз солиму бардам будани онҳо вобастагии калон дорад. Қонун истифодаи меҳнати занон ва ноболиғонро дар корҳои зеризаминӣ, вазнин ва дар корҳои шароити меҳнатиаш зараровар, инчунин ба корҳои шабона ҷалб кардани занон, ба истиснои он соҳаҳое, ки ин хеле зарур аст, манъ кардааст.

Ба корҳои шабона, изофакориҳо ва ба қори рӯзҳои истирохату ид ҷалб кардан, ба сафари хизматӣ фиристодани занони ҳомила, кормандони ба синни ҳаҷдаҳ нарасида иҷозат дода намешавад. Ҳамзамон, аз рухсатии меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда бозхонд нашудан манъ аст. Заноне, ки фарзандони то чордаҳсола доранд, инчунин, дигар шахсоне, ки кӯдаки то синни чордаҳро бо модар тарбия меkunанд, танҳо бо ризояти худашон ба изофакорӣ ҷалб кардан ё ба сафари хизматӣ фиристодан мумкин аст.

§ 11. МУЗДИ МЕҲНАТ

Мувофиқи моддаи 35-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба меҳнати якхелаи кормандон музди баробар дода мешавад. Вобаста ба чинс, синну сол, наҷод ва миллат камкунии андозаи музди меҳнат манъ аст. Музди кор бояд таҷассумгари заҳмати корманд бошад. Ба меҳнати баландиҳтисос, меҳнати аз ҷиҳати ҷисмонӣ вазнин ва сабук, қори мураккаб ё сода ҳар хел музд дода мешавад.

Музди меҳнати кормандон вобаста ба миқдор ва сифати заҳмати сарфшуда муқаррар карда мешавад. Ченаки сарфи меҳнат меёриҳои меҳнатие (меёри коркард, меёри вақт, меёри хизматрасонӣ) мебошанд, ки онҳоро корфармо дар мувофиқа бо намояндагони кормандон дар асоси ҳадди ақалли музди меҳнат, меёриҳои тарифӣ ва коэффитсиентҳои

байнидараҷавӣ, мувофиқи сатҳи дастовардҳои техникӣ, технологӣ ва ташкили истеҳсолот дар ҳолати барои кормандон муҳайё намудани шароити муътадили кор муқаррар мекунад. Андозаи музди меҳнат бо мувофиқаи байни корманд ва корфармо муқаррар карда мешавад. Музди кор ба кормандони то 18-сола дар сурати кӯтоҳ будани давомнокии кори ҳаррӯзаи онҳо ба ҳамон андозае дода мешавад, ки он ба гурӯҳи алоҳида кормандони дахлдор дар сурати пурра будани давомнокии кори ҳаррӯзаашон дода мешавад. Корфармо, сарфи назар аз вазъи молиявиаш уҳдадор аст ба корманд барои кори иҷро намудааш музди меҳнати муқарраршударо пардохт намояд. Корфармо уҳдадор аст ба корманд барои иҷрои кори баробарарзиш музди меҳнати якхела диҳад.

Музди меҳнат камтар аз андозаи ҳадди ақалли муқаррарнамудаи давлат буда наметавонад ва бо ягон ҳадди аксар маҳдуд карда намешавад. Музди меҳнати кормандон дар асоси меъёрҳои (маошҳои) соатбайъ ва (ё) моҳонаи тарифӣ пардохт карда мешавад, ки онҳоро шартномаи меҳнатӣ, созишнома ва шартномаҳои коллективӣ ва дар ташкилотҳои аз бучети давлатӣ маблағгузоришаванда бошад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

Муҳлати пардохти музди меҳнатро шартномаи меҳнатӣ, созишнома ва шартномаҳои коллективӣ ва ё дигар санадҳои меъёрии дохилӣ (локалӣ) муқаррар менамоянд, вале он дар ҳар ним моҳ камтар аз як маротиба буда наметавонад. Корфармо барои сари вақт напардохтани музди меҳнат мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул аст.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Чиро ҳукуқи меҳнат меноманд?
2. Шартномаи меҳнатӣ чист?
3. Шартномаи меҳнатӣ аз кадом шартҳо иборат аст? 4. Кадом навъҳои шартномаи меҳнатиро медонед?
5. Шартномаи меҳнатӣ чӣ тавр баста мешавад?
6. Ба кори дигар гузаронидан аз ҷойивазкунӣ чӣ фарқ дорад?
7. Кадом намунаҳои ба кори дигар гузарониданро медонед?

8. Асосҳои қатъгардии шартномаи меҳнатиро номбар кунед.
9. Бо ташаббуси корманд шартномаи меҳнатӣ чӣ тавр қатъ гардонида мешавад?
10. Дар кадом мавридҳо корфармо шартномаи меҳнатиро бо корманд бекор карда метавонад?
11. Дар бораи муҳлати санҷиш маълумот диҳед.
12. Вақти корӣ чист?
13. Намудҳои вақти кориро номбар кунед.
14. Вақти истироҳат ва намудҳои онро шарҳ диҳед.
15. Рухсатии меҳнатӣ ва намудҳои онро номбар кунед.
16. Ба ноболиғон чӣ гуна имтиёзҳо дода мешавад?
17. Интизоми меҳнат ва моҳияти онро шарҳ диҳед.
18. Барои вайрон кардани интизоми меҳнат кадом намудҳои ҷазо муқаррар карда шудаанд?
19. Муҳофизати меҳнат чист?
20. Дар бораи музди меҳнат маълумот диҳед.

БОБИ VII. ҲУҚУҚИ КИШОВАРЗӢ

§ 1. ҲУҚУҚИ КИШОВАРЗӢ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИП ВА САРЧАШМАҲОИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ОН

Кишоварзӣ соҳаи муҳимтарини иқтисоди миллии мо ба шумор меравад, зеро аз инкишофи он пешрафти дигар соҳаҳо ва ҳаматарафа қонеъ гардонидани талаботи рӯзафзунӣ мардуми мо вобастагӣ дорад. Дар кишвари мо навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ, ба монанди пахта, ғалла, картошка, пиёз, сабзӣ, карам ва ғайра истехсол карда мешаванд. Дар истехсоли онҳо нақши ширкатҳои хоҷагӣ, хоҷагиҳои давлатӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, иҷоракорон, соҳибкорони инфиродӣ ва шаклҳои дигари ташкили ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ калон мебошад.

Муносибатҳои кишоварзӣ дар байни чунин субъектҳо ва дар рафти истехсолоти кишоварзӣ ба вучуд меоянд. Онҳо аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқи кишоварзӣ ба тартиб дароварда мешаванд. **Ҳамин тавр, ҳуқуқи кишоварзӣ аз низоми меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки муносибатҳои кишоварзиро дар соҳаи истехсолоти хоҷагии кишоварзӣ ба танзим медарорад.** Дар зери мафҳуми истехсолоти хоҷагии кишоварзӣ на танҳо истехсоли бевоситаи маҳсулоти рустанипарварӣ ва чорводорӣ, балки фурӯш ва коркарди аввалияи он аз ҷониби ҳуди истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар назар дошта мешавад. Бинобар ин, ба соҳаи қонунгузори кишоварзӣ фаъолияти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва дигар бахшҳои истехсолӣ оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сохтмони кишоварзӣ ва ғайра дохил намешаванд. Пас предмети ҳуқуқи кишоварзӣ маҳз ҳамон муносибатҳои шуда метавонанд, ки бевосита дар соҳаи истехсолоти кишоварзӣ ба вучуд меоянд.

Ҳуқуқи кишоварзӣ дорои методи ба худ хоси батанзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, зеро ҳамчун соҳаи комплексӣ дар он методҳои батанзимдарории соҳаҳои

гуногуни давлатӣ, маъмурӣ, молиявӣ, граждани, меҳнатӣ ва ғайра истифода бурда мешаванд.

Ҳуқуқи кишоварзӣ муносибатҳои ҷамъиятиро, ки дар соҳаи кишоварзӣ ба вучуд меоянд, дар асоси принципҳои таъмини қонуният, озодии интихоби шакли хоҷагидорӣ аз ҷониби соҳибкорон, бехатарии экологӣ ва таъмини сифати маҳсулоти истеҳсолкардашуда, аз ҷониби давлат муқаррар намудани роҳҳои асосӣ ва афзалиятҳои рушди комплекси агросаноатӣ, озодии шартномавӣ, ҳифзи судии ҳуқуқи вайронкардашудаи иштирокчиёни муносибатҳои кишоварзӣ ва принципи дар танзими муносибатҳои кишоварзӣ ба ҳисоб гирифтани хусусияти истеҳсолоти кишоварзиро ба танзим медарорад.

Ба онҳо, пеш аз ҳама, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси замин, Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кооперативҳо», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастовардҳои селексионии зироат», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дохил мешаванд.

§ 2. ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ МУНОСИБАТҲОИ ИҶОРАВӢ

Иҷора шакли муҳимми танзими муносибатҳои кишоварзӣ ба шумор меравад. Вай ҳавасмандии кишоварзонро ба натиҷаи ниҳии кор зиёд намуда, ҳосилнокии меҳнат ва масъулияти онҳоро баланд мебардорад. Муносибатҳои иҷоравӣ дар асоси Кодекси замин, Кодекси граждани ба танзим дароварда мешавад. Иҷора шакли махсуси хоҷагидорӣ буда, мувофиқи он молу мулк, замин ва дигар захираҳои табиӣ ба муҳлати муайян ва музднок дар асоси шартнома барои дар ихтиёр доштан ва истифодабарӣ гирифта мешавад.

Тибқи шартномаи иҷора, иҷорадеҳи замин ва дигар за-

хираҳои табиӣ уҳдадор мешавад, ки ба иҷорагир барои ихтиёрдории муваққатӣ замин ва дигар захираҳои табииро ба иҷора диҳад, иҷорагир бошад, уҳдадор мешавад, ки онҳоро мувофиқи таъйинот истифода бурда, маблағи иҷораро пардозад (моддаи 686-и Кодекси граждани). Дар соҳаи кишоварзӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия ҳуқуқ дорад заминро ба иҷора диҳад. Ҳамзамон замин истифодабарандагони якумдараҷа ва дуумдараҷа, яъне шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ҳуқуқи истифодаи бемуҳлат, муҳлатнок ва ё меросии заминро доранд ё қитъаи заминро дар асоси шартнома истифода мебаранд, ба иҷора диҳанд.

Дар соҳаи кишоварзӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ иҷорагир буда метавонанд. Муносибати байни иҷорадеҳ ва иҷорагир дар асоси шартнома ба танзим дароварда мешавад. Он ихтиёран ва дар асоси баробарҳуқуқии тарафҳо баста мешавад. Шартномаи иҷораи замин бояд дар шакли хаттӣ баста шавад. Муҳлати ҳадди ақалли шартномаи иҷораи замин аз як навбати майдони киштгардон камтар буда наметавонад. Ҳамзамон шартномаи иҷораи қитъаи замин бе тағйир додани таъиноти мақсадноки қитъаи замин баста мешавад.

Тарафҳои шартномаи иҷора – иҷорадеҳ ва иҷорагир дорои уҳдадориҳои муайян мебошанд. Иҷорадеҳ уҳдадор аст замини таъиноти кишоварзиро ба иҷорагир дар ҳолате супорад, ки он барои таъиноти дар шартнома пешбинишуда мутобиқ бошад. Ҳамзамон, иҷорадеҳ уҳдадор аст чорабиниҳоро оид ба фароҳам овардани шароити зарурӣ (обрасонӣ, ҳосилхез кардани хок, роҳсозӣ ва таъмини он ва ғайраро) бо мақсади истифодаи самарабахши замини ба иҷора додашуда амалӣ намояд ё ба иҷорагир ҳангоми бо талаби иҷорадеҳ пеш аз муҳлат қатъ гардидани шартномаи иҷора харочоти анҷомдодаи ӯро оид ба арзиши ҳосили ҳанӯз ғундоштанашуда диҳад. Инчунин, дигар харочоти заруриро, ки дар замини иҷоравӣ бо ризоияти иҷорагир сарф шудааст, ҷуброн намояд.

Иҷорагир бошад, уҳдадор аст заминро аз рӯйи таъйино-

таш истифода барад, заминро бе истифода нагузорад, барои беҳтар намудани ҳолати замин чораҳо андешад, ҳаққи иҷораро сари вақт пардозад ва баъди ба анҷом расидани муҳлати иҷора заминро дар ҳолати даркорӣ баргардонад.

Баъди ба охир расидани муҳлати шартнома иҷорагир ҳуқуқи аз нав барқарор намудани шартномаро дорад. Дар сурати набудани аризаи яке аз тарафҳо дар бораи қатъ кардан ё тағйир додани шартнома он ба ҳамон шартҳое, ки дар шартномаи пешина пешбинӣ шуда буд, дароз карда мешавад. Фаъолияти иҷоравӣ бо ризояти тарафҳо ҳангоми ба охир расидани муҳлати амали шартнома, вафоти иҷоракор ва набудани ворисони ӯ, азнавташкилдихӣ ва барҳам хӯрдани заминистифодабарандаи якумдараҷа, мунтазам на-супоридани иҷорапулӣ ва вайрон кардани дигар шартҳои шартнома, мувофиқи мақсад истифода набурдани замин, истифода бурдани қитъаи замин бо усулҳое, ки боиси паст шудани ҳосилнокии замин, заҳролудшавии он бо маводи кимийӣ, ҳаставӣ ва маводҳои дигар, ки боиси бад шудани вазъи муҳити зист мегардад, дар давоми як сол истифода набурдани қитъаи замин ва ҳолатҳои дигар қатъ мегардад.

Умуман, муносибатҳои иҷоравӣ ваколати хоҷагидорӣ иҷорагиронро хеле васеъ карда, нақши онҳоро дар фаъолияти хоҷагидорӣ баланд мебардорад.

§ 3. ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНӢ (ФЕРМЕРӢ)

Хоҷагии деҳқонӣ яке аз шаклҳои муҳими хоҷагидорӣ дар шароити ҳозира мебошад. Муносибатҳое, ки вобаста ба шакл ва фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ ба вучуд меоянд дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» аз 15-уми март соли 2016 ба танзим дароварда мешаванд. Тибқи моддаи 1-и Қонуни мазкур хоҷагҳои деҳқонӣ (фермерӣ) субъекти соҳибкорӣ мебошанд, ки дар он нигоҳдорӣ коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба фаъолияти шахсии як нафар ё фаъолияти якҷояи гурӯҳи шахсони воқеӣ дар қитъаи замин ва дигар молумулки ба

онҳо тааллуқдошта асос ёфтааст. Ҳамин тавр, Қонуни мазкур хоҷагии деҳқониро ҳамчун навъи алоҳидаи шакли ташкилию ҳуқуқии фаъолияти инфиродии соҳибкорӣ эътироф менамояд. Ба шаклҳои хоҷагии деҳқонӣ, мутобиқи моддаи 3-и Қонун, инҳо дохил мешаванд:

а) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, бо шумораи аз 1 то 50 нафар;

б) бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ бе назардошти шумораи аъзо.

Ҳоло тибқи қонунгузорӣ ҳуди хоҷагии деҳқонӣ ҳамчун субъекти соҳибкорӣ эътироф карда шудааст, на роҳбари хоҷагии деҳқонӣ. Роҳбари хоҷагии деҳқонӣ манфиати онро дар муносибат бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти давлатӣ намояндагӣ менамояд, роҳбари умумиро ба фаъолияти хоҷагидорӣ амалӣ менамояд, тибқи шартномаи меҳнатӣ коргарони кироҷро ба кор қабул ва аз кор озод менамояд, шартнома ва дигар аҳдҳои ҳуқуқиро ба имзо мерасонад ва ғайра. Роҳбари хоҷагии деҳқонӣ яке аз аъзои қобили амали он шуда метавонад, агар ба синни ҳаждаҳ расида бошад. Шахсоне, ки дар хоҷагии деҳқонӣ аз рӯйи шартнома кор мекунад, ба ҳайати хоҷагии деҳқонӣ дохил намешаванд ва муносибати меҳнатии онҳо бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат ба танзим дароварда мешавад.

Хоҷагии деҳқонӣ дар заминаи қитъаи замин ва молу-мулки дигар таъсис дода мешавад. Қитъаи замин барои ташкили хоҷагӣ дар асоси аризаи шаҳрванд барои мероси якумра аз тарафи мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроияи ноҳия (шаҳр) дода мешавад. Ҳуқуқи истифодаи замин бо шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи замин тасдиқ мегардад. Пас аз гирифтани шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин хоҷагии деҳқонӣ дар мақомоти давлатии андозии маҳалли ҷойгиршавии он ба қайд гирифта шуда, шӯъбаи омори маҳаллӣ онро ба ҳисоб мегирад. Ҷамоати деҳот (шаҳрак) ҳар як хоҷагии деҳқониро дар дафтари хоҷагӣ ба ҳисоб гирифта, дар он маълумоти асосиро оид ба онҳо бояд ба қайд гирад.

Хочагии деҳқонӣ (фермерӣ) ва аъзои он ҳуқуқ доранд дар замин мустақилона хоҷагидорӣ намоянд, соҳиби маҳсулоти истехсолшуда ва даромад аз фурӯши он бошанд, ҳиссаи худро талаб намоянд, аз истифодаи замин ба таври ихтиёрӣ даст кашанд, сарфи назар аз ризояти дигар аъзои хочагии деҳқонӣ, мувофиқи саҳми худ аз ҳайати хочагии деҳқонӣ бароянд, шартномаҳо банданд, дар мавриди аз тарафи давлат бозпас гирифта шудани қитъаи замин ҷуброни пурраи зарарро талаб намоянд, аз баъзе канданиҳои ғоиданокҳои табиӣ (рег, шағал, гил, санг, манбаъҳои об) истифода баранд, қитъаи заминро ба иҷора диҳанд, сервитутҳои хусусиро ба қитъаи замин муқаррар намоянд, молу мулк ва ҳуқуқи истифодаи заминҳои хочагии деҳқониро мутобиқи қонунгузориҳои маданӣ ба мерос гузоранд, ҳуқуқи истифодабарии қитъаи заминро ба ҳуқуқи бегона кардани он ба ғарав монад ва ғайра.

Ҳамзамон хочагии деҳқонӣ ва аъзои он, ки саҳми заминҳои худро доранд, уҳдадоранд мутобиқи таъйиноти мақсаднок заминро истифода баранд, ҳосилхезии онро баланд бардоранд, ҳаққи истифодаи замин ва дигар навъҳои андозро дар вақташ супоранд, зарари паст шудани ҳосилхезии заминро, ки бо ғуноҳи заминистифодабанди рӯй додааст, талофӣ кунанд, оиннома ва шартнома оид ба ғайриқонунӣ қарор дода намоянд, уҳдадорҳои шартномавӣ, талаботҳои низоми ҳисоботӣ, муҳосибӣ ва низоми ҳисоби қарзиро риоя намоянд, ҳуқуқи заминистифодабарандагонии дигарро вайрон ва маҳдуд наkunанд, ва ғайра. Бахсҳо оид ба қатъ намудани ғайриқонунӣ ва барҳам додани хочагии деҳқонӣ аз тарафи суд тибқи тартиби муқарраркардаи қонун ҳал карда мешаванд.

§ 4. ХОҶАГИИ ЁРИРАСОНИ ШАХСӢ

Хочагии ёрирасони шахсӣ хочағиест, ки бо меҳнати шахсии шахрванд ва аъзои оилаи ӯ бо мақсади истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва қонеъ гардонидани талаботи худ бо озӯқаворӣ ва эҳтиёҷоти дигар пеш бурда мешавад. Пешбурди хочагии ёрирасони шахсӣ ба дӯши шахрванд ё

аъзои оилаи ӯ мебошад. Фарзандон, фарзандхондагон, падару модар, хешовандони дигаре, ки якҷоя зиндагӣ мекунанд, аъзои хочагии ёрирасони шахсӣ шуда метавонанд. Фаъолияти шахрвандон дар бобати пешбурди хочагии ёрирасони шахсӣ фаъолияти соҳибкорӣ намебошад. Муносибатҳое, ки доир ба пешбурди хочагии ёрирасони шахсӣ ба вучуд меоянд, аз тарафи қонунгузорӣ ба танзим дароварда шуда, асоси онро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хочагии ёрирасони шахсӣ» аз 8-уми декабри 2003 ташкил медиҳад. Шаҳрванде, ки дорои қобилияти амалкунӣ мебошад, ба ташкил ва пешбурди хочагии ёрирасони шахсӣ ҳуқуқ дорад. Барои амалӣ намудани чунин ҳуқуқ вай метавонад қитъаи заминро ба мероси якумра ё бемуҳлат гирад. Чунин ҳуқуқро шаҳрванде, ки дар деҳот муқимӣ зиндагӣ мекунад ва ҳам шаҳрванде, ки сокини шаҳр ва шаҳракҳо мебошад, дорад. Қитъаи замини хочагии ёрирасони шахсӣ ба шаҳрванд барои истифодаи мероси якумра ё бемуҳлат аз ҳисоби фонди ягонаи давлатии замин бо пешниҳоди мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва дар асоси қарори мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар бораи замин ҷудо карда мешавад. Ба қитъаи замини хочагии ёрирасони шахсӣ замини наздихавлигӣ ва дар мавриди зарурӣ қитъаҳои замини иловагӣ дохил мешаванд. Қитъаи замини наздихавлигӣ одатан, дар шафати манзили истиқоматӣ ва ҳамчунин имкон дорад дуртар аз он воқеъ бошад. Қитъаи замини иловагӣ ба шаҳрванд аз ҳисоби заминҳои фонди ягонаи давлат ҷудо карда мешавад. Баръакси қитъаи замини наздихавлигӣ дар қитъаи замини иловагӣ сохтани биноҳо, иморату иншоот ва шинонидани дарахтҳои бисёрсола манъ аст.

Масоҳати қитъаи замини наздихавлигӣ ба ҳар оила дар замини обӣ ба андозаи 0,12 гектар дар замини обёринашаванда 0,25 гектар мебошад. Дар ноҳияҳои навқорам ва кӯҳӣ ба андозаи то 0,15 гектар замини обӣ ва то 0,40 гектар замини обёринашаванда ҷудо карда мешавад, ки ба он масоҳати биноӣ ҳавлӣ низ дохил мешавад (қисми 2-и моддаи 71-и

Кодекси замин). Қитъаи замини иловагие, ки барои хоча-гихои ёрирасони шахсии шахрвандон чудо карда мешавад, дар ҳаҷми 0,15 гектар дар заминҳои обёришаванда ва дар заминҳои лалмӣ дар ҳаҷми 0,50 гектарро ташкил карда ме-тавонад.

Шаҳрвандоне, ки дорои хочагии ёрирасони шахсӣ мебо-шанд, ҳукуку уҳдадорихои муайян доранд. Онҳо ҳукук до-ранд соҳиби молу мулк бошанд, молу мулкро мерос гиранд ва васият намоянд, ҳамроҳи дигар шахрвандон ва шахсони ҳукукӣ, шахси ҳукукӣ таъсис диҳанд, ҳама гуна аҳди хилофи қонун набударо анҷом диҳанд, дар қитъаи замини наздиҳав-лигӣ бо шарти риоя намудани меъёрҳои шахрсозӣ, бино-корӣ ва ҳамчунин талабҳои таъйиноти мақсадноки қитъаи замин хонаҳои истиқоматӣ, биноҳои истехсолӣ, иморату ин-шооти барои пешбурди хочагии ёрирасони шахсӣ зарурро бунёд намоянд, онҳоро аз нав созанд ё вайрон кунанд ва ғ.

Шаҳрвандони дорои хочагии ёрирасони шахсӣ уҳда-доранд, ки нигоҳубини қитъаи заминро таъмин намоянд, қитъаҳои заминро мақсаднок истифода намоянд, андози истифодаи қитъаи заминро сари вақт супоранд, қитъаи за-минро дар давоми муҳлати муқарраркардаи қонунгузории замин ба қор дароранд, қоидаҳои беҳдошти санитария ги-гиенӣ ва байтории нигоҳубини ҳайвонот, талаботи мелио-ративӣ ва агротехникии парвариши зироатҳои кишоварзӣ, тартибу маҳдудиятҳо ба ҳукуки истифодаи заминро риоя намоянд, хонаҳои истиқоматӣ, биноҳои истехсолӣ, иморату иншоотро аз рӯи талаботи меъморию нақшавӣ, бинокорӣ, экологӣ, беҳдошти санитарияу гигиенӣ, зиддисўхторӣ ва ди-гар талаботи меъёру қоидаҳои муқарраргардида бунёд ку-нанд, атрофи онро обод созанд ва ҳоказо.

Узвият дар хочагии ёрирасони шахсӣ дар мавридҳои вафоти узви хочагии ёрирасони шахсӣ, пешниҳоди ариза дар бораи қатъи узвият, зиндагонӣ нақардан ҳамроҳи аъ-зои боқимондаи хочагии ёрирасони шахсӣ, зиёда аз як сол иштирок надоштан дар пешбурди якҷояи хочагии ёрирасо-

ни шахсӣ ба истиснои беморӣ, хизмати ҳарбӣ аз рӯйи даъват дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хориҷа рафтани ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ қатъ мегардад.

Могу мулки хоҷагии ёрирасони шахсӣ чорвою мурғ, занбӯри асал, дарахтони бисёрсола, хонаҳои истиқоматӣ, биноҳои истеҳсолӣ ва дигар иморату иншооти мавриди пешбурди хоҷагии ёрирасони шахсӣ, техника, асбобу афзори кишоварзӣ, воситаҳои нақлиёт ва дигар захираҳои моддӣ, инчунин маҳсулоти кишоварзӣ шуда метавонад. Могу мулки хоҷагии ёрирасони шахсиро фақат бо ризояти ҳамаи аъзои он соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намудан мумкин аст. Могу мулки хоҷагии ёрирасони шахсӣ мумкин аст бо талаби аъзои қобили амали хоҷагии ёрирасони шахсӣ мутобиқи қонунгузории граҷдании Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда шавад. Ҳамзамон бо ин, чудо намудани ҳисса аз могу мулки якҷояи хоҷагии ёрирасони шахсӣ дар мавриди қатъ гарҷидани узвияти аъзои он анҷом дода мешавад. Могу мулки хоҷагии ёрирасони шахсӣ ва қитъаи замини нағдиҳавлиғӣ ба мерос мегузарад.

Пешбурди хоҷагии ёрирасони шахсӣ мумкин аст дар ҳолатҳои муайян қатъ гардад. Қатъи пешбурди он дар асоси қарори мақомоти маҳаллии ҳоқимияти давлатӣ амалӣ гарҷонидида мешавад. Пешбурди хоҷагии ёрирасони шахсӣ бо талаби яке аз аъзоёни хоҷагии ёрирасони шахсӣ дар сураи мавҷуд набудани яғон аъзои хоҷагии ёрирасони шахсӣ ё меросхӯре, ки майлу хоҳиши пешбурди ин хоҷағиро дошта бошад, бо сабаби гириғтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё коммуналӣ, бо сабаби доштани дигар қитъаҳои замин аз пешбурди хоҷагии ёрирасони шахсӣ даст кашидани аъзои хоҷагии ёрирасони шахсӣ ва ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузорӣ қатъ мегардад. Фаъолияти хоҷагии ёрирасони шахсӣ аз рӯзи ба дағтари хоҷағӣ даровардани навиштаҷоти дахлдор, инчунин, сабт дар китоби қайди кумитаи ноҳиявии (шаҳрии) замин қатъ мегардад.

СУОЛ ВА СУПОРИШҶО:

1. Ҳуқуқи кишоварзӣ чиро меомӯзад?
2. Предмети омӯзиши ҳуқуқи кишоварзӣ аз кадом муносибатҳо иборат мебошанд?
3. Методи ҳуқуқи кишоварзӣ чист?
4. Сарчашмаҳои ҳуқуқи кишоварзиро номбар кунед.
5. Иҷора чист?
6. Муносибатҳои иҷоравӣ дар кадом асос ба вучуд меоянд?
7. Хочагии деҳқонӣ чист?
8. Шаклҳои хочагии деҳқониро номбар кунед.
9. Кӣ роҳбари хочагии деҳқонӣ шуда метавонад?
10. Кӣ ҳуқуқи ташкил намудани хочагии деҳқониро дорад?
11. Ҳуқуқи ухдадорӣҳои аъзоёни хочагии деҳқониро номбар кунед.
12. Фаъолияти хочагии деҳқонӣ дар кадом мавридҳо катъ мегардад?
13. Хочагии ёрирасони шахсӣ чист?
14. Кӣ узви хочагии ёрирасони шахсӣ шуда метавонад?
15. Хочагии ёрирасони шахсӣ аз кадом қитъаи заминҳо иборат мебошад?

БОБИ VIII. ҲУҚУҚИ ГУМРУКӢ

§ 1. ПРЕДМЕТ ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ ГУМРУКӢ

Баробари соҳибистиклол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қорӣ гардидани муносибатҳои нави иқтисодӣ нақши давлат дар танзими байналмилалӣ ивази мол, қору хизматрасониҳо ва иттилооти гуногун хеле афзуд. Ин раванд дар айни замон ба инкишофи босуръати иқтисоди бозорӣ ва афзоиши амалиёти содироту воридот мусоидат намуда, дар навбати худ боиси рушди муносибатҳои гумрукӣ дар кишвари мо гардид. Бо дарназардошти ин, давлат дар асоси санадҳои мушаххаси меъёрии ҳуқуқӣ низоми дахлдори гумрукии қойивазкунии мол ва воситаҳои нақлиётро ба воситаи сарҳад муқаррар намуда, пардохтҳои гумрукӣ ва навъҳои гуногуни андозро мерӯёнад, қоидаҳои гумрукӣ ва шаклҳои дигари таъсиррасонии ҳуқуқиву идоракуниро нисбат ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ муайян менамояд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор нисбат ба вайронкунандагони қоидаҳои гумрукӣ чора дида, дар соҳаи гумрук қорҳои фаврӣ-қустуҷӯӣ ва пешгириро амалӣ мекунанд. Чунонки дар зиндагии ҳаррӯза мушоҳида мекунем, нақши муносибатҳои гумрукӣ дар қатори дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ мунтазам меафзояд. Он муносибатҳои ҷамъиятӣе предметҳои батанзимдарории ҳуқуқи гумрукӣ шуда метавонанд, ки дар байни мақомоти гумрук ва шахсони воқеию ҳуқуқӣ доир ба қойивазкунии молҳо ва интиқоли воситаҳои нақлиёт ба воситаи сарҳади гумрукӣ ва тибқи қонун гузаронидани барасмиятдарорӣ, назорат ва рӯёнидани пардохтҳо ба вуҷуд меоянд.

Ин муносибатҳо масъалаҳои вобаста ба танзими гумрукию тарифӣ, манъ қардан ва қорӣ намудани маҳдудиятҳоро дар бар мегиранд, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ вобаста ба интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ муқаррар шудаанд.

Танзими муносибатҳои гумрукӣ бо ёрии ҳуқуқ ва бо роҳи муқаррар намудани меъёрҳои ҳуқуқии муайян амалӣ карда мешавад. Меъёрҳои ҳуқуқи гумрукӣ муносибатҳои мақомоти гумрукӣ, шаҳрвандон, ташкилотҳо, инчунин, ҳуқуқ ва уҳдадорҳои онҳоро танзим намуда, ба онҳо дараҷаи махсуси ҳуқуқии гумрукӣ медиҳанд.

Субъектҳои чунин муносибатҳо дорандагони ҳуқуқ ва уҳдадорҳои гумрукӣ мебошанд. Аз ин рӯ, муносибатҳои гумрукӣ дар байни субъектҳои гуногун, аз ҷумла дар байни мақомоти гумрукӣ, корхонаҳо, ташкилотҳо ва шаҳрвандон ба вуҷуд меоянд. Агар чунин муносибатҳо тавассути меъёрҳои ҳуқуқи гумрукӣ ба танзим дароварда шаванд, чунин муносибатҳо ҳамчун муносибатҳои ҳуқуқи гумрукӣ эътироф карда мешаванд.

Ҳама гуна меъёри ҳуқуқи гумрукӣ танҳо ба воситаи муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ дар таҷриба амалӣ мегардад. Муносибатҳои гумрукӣ дорои таркиби зерин мебошанд:

- а) субъектҳои махсуси фаъолияти гумрукӣ;
- б) объектҳои махсуси фаъолияти гумрукӣ;
- в) ба воситаи муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ амалӣ гардидани фаъолияти субъектҳо ва объектҳо.

Ҳамзамон бо ин, муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ нисбат ба муносибатҳои дигари ҳуқуқӣ дорои як қатор хусусиятҳои фарқкунанда мебошанд. Пеш аз ҳама, онҳо дар ҷараёни фаъолияти ҳокимияти давлатӣ ба вуҷуд меоянд. Хусусияти ҳокимиятӣ доштани онҳо дар он ифода меёбад, ки аз як тараф ҳама вақт дорои ҳуқуқи талабкунӣ дошта, аз тарафи дигар уҳдадор аст, ки ба ин талабот итоат намояд. Масалан, тибқи зербанди 3) моддаи 467-и Кодекси гумрук шаҳрвандон ва шахсони мансабдор уҳдадоранд ҳангоми иштирок дар амалиёти гумрукӣ ҳуҷжатҳоеро, ки шахсияти онҳоро тасдиқ мекунанд, ба мақомоти гумрук пешниҳод намоянд. Хусусияти дигари характерноки муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ аз он иборат мебошад, ки ба сифати як тарафи ин муносибатҳо давлат баромад менамояд. Ҳамин тавр, муносибатҳои гум-

руқӣ ҳусусияти ҳокимияти оммавӣ дошта, тартиби ҷойивазкунии мол ва воситаҳои нақлиётро ба воситаи сарҳади гумруқӣ таъмин менамоянд.

Ба сифати субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи гумруқӣ шахсони алоҳидае баромад менамоянд, ки дар муносибатҳои ҳуқуқи гумруқӣ иштирок меkunанд. Вобаста ба ҳусусияти муносибатҳои ҳуқуқии гумруқӣ шумораи субъектҳои онҳо гуногун шуда метавонад, вале набояд камтар аз ду нафар бошад.

Мақомоти гумруқ, шахсони ҳуқуқӣ ва шахрвандон субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи гумруқӣ шуда метавонанд. Ба сифати мақомоти гумруқ мақомоти ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумруқӣ (Хадамоти гумруқ), идораҳои минтақавии гумруқ, гумруқҳо ва дидбонгоҳҳои гумруқӣ шуда метавонанд.

Ба сифати шахсони воқеӣ шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешахрванд, аз ҷумла соҳибкорони инфиродӣ, баромад меkunанд. Шахсони ҳуқуқӣ низ дар муносибатҳои ҳуқуқии гумруқӣ иштирок менамоянд. Онҳо ба шахсони ҳуқуқии ватанӣ ва хориҷӣ ҷудо мешаванд.

Объектҳои муносибатҳои ҳуқуқи гумруқӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ҷойивазкунии молҳо ва интиқоли воситаҳои нақлиёт ба воситаи сарҳади гумруқӣ ва дигар муносибатҳои ба онҳо алоқаманд мебошанд, ки ҳаракати субъектҳои ҳуқуқӣ нисбат ба онҳо равона карда шудааст. Ҳусусияти дигари ба худ хоси ҳуқуқи гумруқӣ методи ба танзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Методи ҳуқуқи гумруқӣ маҷмӯи восита, усул ва тарзҳои таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқи гумруқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Ба ҳуқуқи гумруқӣ мисли дигар соҳаҳои ҳуқуқҳои комплексӣ методҳои гуногун хос мебошанд. Танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ на дар асоси як метод, балки тавассути методҳои гуногун, ба монанди методи иҷозатдиҳӣ, тавсия, маҳдуду манънамоӣ ва ғайра ба роҳ монда мешавад.

Ҳамин тавр, ҳуқуқи гумрукӣ ҳамчун соҳаи комплексӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки тавассути онҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ҷойивазнамоии мол ва интиқоли воситаҳои нақлиёт ба воситаи сарҳади гумрукӣ дар байни субъектҳои ҳуқуқи гумрукӣ, инчунин, гузаронидани барасмиятдарорӣ, назорат ва рӯёнидани пардохтҳо ба танзим дароварда мешавад.

§ 2. ВАЗИФА ВА САЛОҲИЯТИ МАҚОМОТИ ГУМРУК

Дар амалӣ намудани фаъолияти гумрукӣ мақомоти гумрук нақши асосӣ дорад. Мақомоти гумрук аз ҷумлаи мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ буда, ҳимояи истиқлолият, амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи ҳуқуқ ва уҳдадорихои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ҳангоми интиқол додани мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд. Ба мақомоти гумрук мақомоти ваколатдор (Ҳадамоти гумрук оид ба маъсалаҳои фаъолияти гумрукӣ), идораҳои минтақавии гумрукӣ, гумрукҳо ва дидбонгоҳҳои гумрукӣ дохил мешаванд.

Мақомоти гумрук асосан дар нуктаҳои гузаргоҳи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир карда мешаванд. Дар дигар маҳалҳо мақомоти гумрук бо дарназардошти ҳаҷми муомилоти мол ва шумораи мусофирон, суръати рушди муносибатҳои иқтисодии хориҷи минтақаҳои алоҳида, талаботи ташкилотҳои нақлиётӣ ва ғайра аз ҷониби мақомоти ваколатдори гумрук ҷойгир карда мешавад. Амалиёти гумрукӣ дар мавриди барасмиятдарории гумрукии молу воситаҳои нақлиёт аз ҷониби мақомоти гумрук ва воҳидҳои сохтории онҳо бевосита дар маҳалли ҷойгиршавии онҳо гузаронида мешавад.

Мақомоти гумрук вазифаҳои таҳия ва амалӣ намудани сиёсати гумрукии Тоҷикистон, таъмини соҳибхитӣ ва амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар доираи салоҳияти худ, риояи қонунгузории гумрук, ҳимояи манфиати давлат ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хо-

ричиро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ, таъмини тартиби аз сарҳади гумрукӣ гузаронидани молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт, мубориза бар зидди қочоқ ва дигар ҷинояткорихои ғайриқонунӣ, аз сарҳади гумрукӣ гузаронидани воситаҳои нашьадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, силоҳу лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва маводи радиоактивӣ, арзишҳои фарҳангӣ, навъҳои ҳайвоноту набототе, ки ба онҳо хатари нобудшавӣ таҳдид менамояд, инчунин назорати асъории марбут ба молу воситаҳои нақлиёти аз сарҳади гумрукӣ интиқолшавандаро анҷом медиҳанд, иҷрои уҳдадорихои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ таъмин мекунанд ва дигар уҳдадорихои пешбиникардаи қонунгузорино иҷро менамоянд.

Ҳамзамон бо ин, мақомоти гумрук барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаашон гузошташуда дорои салоҳиятҳои муайян мебошанд, аз ҷумла онҳо ҳақ доранд ки ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шахрвандон ва шахсони мансабдорро, ки дар амалиёти гумрукӣ иштирок менамоянд, тафтиш намоянд; аз шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ тасдиқномаи ваколати анҷом додани амалҳои алоҳида ё фаъолияти алоҳидаро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ талаб намоянд; парвандаҳоро доир ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмури баррасӣ намуда, шахсонро, ки барои вайрон кардани қоидаҳои маъмури тибқи қонунгузорӣ гунаҳкоранд, ба ҷавобгарӣ кашанд; шахсонро, ки дар содир намудани ҷиноят гумонбар доништа шудаанд ё онро содир намудаанд, ё содиркунандагони ҷиноят ё вайронкунандагони қоидаҳои маъмурии соҳаи фаъолияти мақомоти гумрукро мувофиқи қонунгузорӣ дастгир намоянд; оид ба далелу воқеаҳои марбут ба интиқоли молу воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ ва интиқолу нигоҳдории моли таҳти низоми назорати гумрукӣ нигоҳдоришаванда, борбардорию борфурорӣ ҳуҷҷат тартиб диҳанд, ба видео ва аудио сабт кунанд, акси онҳоро гиранд; робитаҳои байналмилалиро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ муқаррар ва давом диҳанд, ва ғайра.

Ба хизмат дар мақомоти гумрук шаҳрвандоне қабул карда мешаванд, ки қобили амал мебошанд ва синнашон на кам аз 20-сол ва на зиёд аз 35 сол бошад. Корманди мақомоти гумрук бояд дорои таҳсилоти миёнаи касбӣ ё олий бошад. Шахсони мансабдори мақомоти гумрук ҳуқуқ надоранд, ки ягон кори муздноки муштаракро, ба истиснои фаъолияти илмию эҷодӣ ва омӯзгорӣ иҷро намоянд; ба фаъолияти соҳибкорӣ шахсан ё ба воситаи миёнарав машғул шаванд; мустақилона ё тавассути намоянда дар идораи субъектҳои хоҷагидорӣ ширкат варзанд; хизматрасонӣ ва имтиёзҳо бо истифода аз вазифаи хизматӣ ҳар гуна кумаки дар қонун пешбинишударо расонанд ва ғайра.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Ҳуқуқи гумрукӣ чист?
2. Доир ба муносибатҳои ҳуқуқи гумрукӣ ва таркиби он маълумот диҳед.
3. Субъектҳои ҳуқуқи гумрукиро номбар намоед.
4. Доир ба объектҳои ҳуқуқи гумрукӣ маълумот диҳед.
5. Вазифа ва салоҳияти мақомоти гумрукро шарҳ диҳед.
6. Ба хизмати гумрукӣ кадом шаҳрвандон қабул карда мешаванд?

БОБИ IX. ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

§1. ВАЗИФАҲО ВА ПРЕДМЕТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ. САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Хусусияти муҳимми давлати ҳуқуқбунёд дар волоияти ҳуқуқ ва қонуни ҳуқуқӣ, воқеӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсон зоҳир мешавад ва ин ду аломати давлати ҳуқуқбунёд танҳо дар сурати таҷзияи ҳокимият имконпазир мегардад. Принципи таҷзияи ҳокимият дар моддаи 9-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудааст, ки мувофиқи он «ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад».

Дар кишвари мо бо қабул намудани Конститутсияи Тоҷикистон асосҳои конститутсионии ҳокимияти иҷроия гузошта шуданд ва ин шоҳаи ҳокимият дар низоми шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ ҳамчун шоҳаи мустақил пазируфта шуд.

Мақсади мо аз таҳлили мухтасари принципи таҷзияи ҳокимият аз он иборат аст, ки ин мавзӯъ бевосита бо яке аз соҳаҳои маъмули ҳуқуқ – ҳуқуқи маъмурӣ алоқа дорад. Гурӯҳи махсуси муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки онҳоро ҳуқуқи маъмурӣ ба танзим мебарорад, маҳз дар соҳаи идоракунии давлатӣ, яъне дар чараёни ташкил ва фаъолияти низоми ҳокимияти иҷроия дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мегарданд.

Предмети танзимсозии ҳар як соҳаи ҳуқуқро доира ва хусусияти муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян месозад, ки тавассути ҳамон соҳаи ҳуқуқ ба танзим дароварда мешавад.

Аз ин рӯ, предмети ҳуқуқи маъмурӣ он муносибатҳое мебошанд, ки онҳо тавассути меъёрҳои маъмурӣ ба танзим дароварда шуда, бо фаъолияти давлатию идоракунӣ алоқаманданд. Ин муносибатҳо идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои идоракунии ғайридавлатиро дар бар мегиранд.

Хусусияти асосии ин муносибатҳо дар он ифода мегардад, ки онҳо нисбат ба идоракунии давлатӣ ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мегарданд. Ин чунин маънӣ дорад,

ки муносибатҳои зикршуда доир ба ташкил ва фаъолияти ҳокимияти иҷроия дар ҳамаи самтҳои сохтори марзӣ маъмурии Тоҷикистон (ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ) вобастаанд. Ҳамин гуна муносибатҳо, ки ҷӣ хеле мураккаб ё гуногун нашаванд, предмети ҳукуки маъмуриро ташкил медиҳанд.

Ин доираи муносибатҳо ба таври умумӣ муносибатҳои ташкилӣ меноманд, ки фаъолияти асосии идоракунии давлатӣ – иҷроиявӣ амрдихӣ ба таркиби он дохил мешавад. Муносибатҳои ташкилиро ҳамчун предмети танзими маъмурию ҳуқуқӣ ба чор навъ чудо мекунад: 1) муносибатҳои ташкилию идоракунӣ дар соҳаи амалигардонии ҳокимияти иҷроия (идоракунии давлатӣ); 2) муносибатҳои ташкилӣ дар ҳама зинаҳои низоми идоракунии умумӣ ва соҳаҳои фаъолияти давлатӣ; 3) муносибатҳои ташкилию назоратии умумидавлатӣ ва 4) муносибатҳои ташкилии маъмурию адлиявӣ.

Ҳамаи ин чор навъи муносибатҳо ба воситаи меъёрҳои маъмурию ҳуқуқӣ танзим карда мешаванд, ки ин меъёрҳо дар навбати худ аз рӯи мазмун ба чор намуд чудо мешаванд:

- уҳдадоркунанда (вазифадоркунанда);
- манъкунанда;
- ваколатдоркунанда;
- ҳавасмандкунанда.

Аксари меъёрҳои ҳукуки маъмурӣ уҳдадоркунанда мебошанд, яъне иҷроии амалҳои муайянро барои субъектҳои ҳукуки маъмурӣ ҳатмӣ мешуморанд. Масалан, меъёрҳо оид ба ваколати мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни он, меъёрҳо оид ба тартиби кор бо арзу шикоят ва муроҷиатҳои шаҳрвандон ва ғайра.

Тавассути меъёрҳои манъкунанда бисёр амалҳои номатлуб пешгирӣ карда мешаванд. Масалан, меъёрҳо, ки таркиби ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриро ташкил медиҳанд.

Ба меъёрҳои ваколатдоркунанда меъёрҳо дохил мешаванд, ки ба мақомот, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ҳукуку ваколатҳои муайянро пешниҳод мегардонанд.

Хусусияти меъёрҳои ҳавасмандкунанда дар андешидани чораҳои гуногуни ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби субъектҳои дахлдори ҳуқуқи маъмурӣ зоҳир мешавад.

Муносибатҳои ҳуқуқи маъмурӣ ин муносибатҳои ҷамъияти мебошанд, ки тавассути меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ танзим мешаванд ва меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ шартҳои асосии пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқии маъмуриест.

Муносибатҳои иштирокчиёни ҳуқуқи маъмурӣ ба уфуқӣ (масалан, байни вазоратҳо ва муассисаҳои тобегӣ онҳо), амудӣ (масалан, байни ду вазорат) аз рӯйи идомаи амал – ба таъҷилӣ, кӯтоҳмуддат ва бемуҳлат, аз рӯйи ҳаҷм ва мавқеашон дар низомии танзими маъмуриву ҳуқуқӣ ба умумӣ, соҳавӣ ва байнисоҳавӣ ҷудо мешаванд.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ гуфта шаклҳои ифодаи меъёрҳои маъмуриро меноманд, ки онҳо асосҳои ҳуқуқии муносибатҳои маъмуриро ташкил медиҳанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади волотарини ҳуқуқӣ сарчашмаи асосии ҳуқуқи маъмурӣ, инчунин қонунҳое, ки ба воситаи раёйпурсӣ қабул карда мешаванд, ба ҳисоб меравад.

Дар ҷойи дуюм қонунҳои конститусионӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи маъмурӣ эътироф мешаванд (масалан, Қонуни конститусионӣ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12-уми майи соли 2001, Қонуни конститусионӣ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17-уми майи соли 2004 ва ғайра).

Дар ҷойи сеюм қонунҳои ҷорӣ қарор доранд, ки ба вазъи ҳуқуқии мақомоти гуногуни ҳокимияти давлатӣ бахшида шудаанд (масалан, Қонун «Дар бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20-уми март соли 2008).

Дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ кодексҳо ҷойи махсусро ишғол мекунанд (масалан, «Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ», Кодекси расмиёти маъмурӣ, Кодекси муурофияи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, Кодекси гумрук, Кодекси замин ва ғайра).

Ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ санадҳои меъёрии зерин – қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президент, қарорҳои Ҳукумат, фармоишҳои вазоратҳо ва дигар мақомоти давлатӣ, қарорҳои кумитаҳои давлатӣ, қарорҳои Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ, қарорҳои раисони ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, инчунин қарорҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат) эътироф карда мешаванд, ки муносибатҳои муайяни идоракуниро танзим менамоянд.

§ 2. СУБЪЕКТҲОИ (ИШТИРОКЧИЁНИ) ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Ҳуқуқи маъмурӣ чун соҳаи мустақили ҳуқуқ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки аз тарафи давлат муқаррар карда мешаванд, иҷозат ва қарорҳои дода мешаванд ва барои ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятии равона мегарданд, ки доир ба амалисозии ҳокимияти иҷроия ба вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мегарданд.

Аз ин рӯ, доираи муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ танзим мегарданд, ба амалисозии ҳокимияти иҷроия дахл доранд. Яъне ин муносибатҳо дар байни:

- мақомоти ҳокимияти иҷроия ва сохторҳои он;
- ҳокимияти иҷроия ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳо, иттифокҳо, ҳизбҳои сиёсӣ, дигар шаклҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ғайра.;
- мақомоти ҳокимияти иҷроия ва шаҳрвандон, аз ҷониби дигар дар байни мақомоти ҳокимияти иҷроия ва иштирокчиёни берунаи муносибатҳои шартномавӣ;
- мақомоти ҳокимияти иҷроия ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот сурат мегиранд.

Субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ вобаста ба мақоми он

дар ҳар соҳаи ҳуқуқ ҳар хел маънидод мешавад. Масалан, дар муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешахрванд ҳамчун шахсони воқеӣ баромад карда, ташкилотҳои тичоратӣ ва ғайритичоратӣ ҳамчун шахсони ҳуқуқӣ эътироф мешаванд. Дар муносибатҳои ҳуқуқии маъмуриӣ бошад, мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, шахрвандон ва дар баъзе ҳолатҳо ташкилоту муассисаҳо, аз ҷумла шахсони ҳуқуқӣ низ ба ҳайси субъектҳои ҳуқуқ баромад мекунанд.

Дар ҳуқуқи маъмуриӣ субъект ин иштирокчи ё тарафи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳокимияти иҷроия аст, ки доир ба амалисозии функсияҳои идоракунии ваколатҳои дахлдори давлатӣ, яъне ҳокимият дорад. Одатан, ба сифати муносибатҳои маъмурии ҳуқуқӣ (ҷониби идоракунанда) мақомоти ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдор баромад мекунанд, ки ирода ва манфиати давлатро дар шакли расмӣ дар амал татбиқ менамоянд. Дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун инчунин, судҳо (ҳангоми баррасии парвандаҳои маъмуриӣ) ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои идоракунии дар нақши субъект буда метавонанд: масалан, иттифокҳои касаба муассисаҳои санаторию курортро идора мекунад.

Объекти идоракунии бошад, шахсони воқеию ҳуқуқӣ мебошанд, ки дар соҳаи ҳокимияти иҷроия ҳуқуқу вазифаҳо доранд, аммо ҳамчун тарафи идорашаванда эътироф мегарданд. Ба онҳо шахрвандон, хизматчиёни давлатӣ, мақомоти идоракунии ташкилоту сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ, корхонаву муассисаҳо, ҳокимияти иҷроия дар низоми худидораи маҳаллӣ ва ташкилоту созмонҳои хориҷӣ дохил мешаванд. Амалан ғайрияти ин одамон ва иттиҳодияҳои онҳо оид ба татбиқи ҳуқуқу уҳдадорихояшон дар соҳаи ҳокимияти иҷроия ва рафтори бошууронаи онҳо объекти идоракунии мебошад.

Бештари муносибатҳои маъмурии ҳуқуқӣ бо тартиби маъмуриӣ ҳифз карда мешаванд.

Масъалаи муҳимми дигар он аст, ки субъекти ҳукуки маъмурӣ метавонад фақат дар ҳолати мавҷуд будани воқеияти ҳукуқӣ субъекти муносибатҳои ҳукукии маъмурӣ бошад. Шахс ё ташкилоте субъекти ҳукуки маъмурӣ номида мешавад, ки дар шароити муайян метавонад иштирокчиӣ муносибатҳои идоракунӣ бошад. Онҳо метавонанд индивидуалӣ (фардӣ) - шаҳрвандон, хизматчиёни давлатӣ ва коллективӣ (мақомоти ҳокимияти иҷроия, мақомоти идоракунӣ давлатӣ ва ташкилоту созмонҳои ғайридавлатӣ) бошанд.

Субъектҳои ҳукуки маъмурӣ танҳо дар сурати вуҷуд доштани се шарт метавонанд субъектҳои муносибатҳои ҳукукии маъмурӣ бошанд:

- меъёрҳои маъмурии ҳукуқӣ, ки субъектро муайян карда, ҳукуку вазифа ва ҷавобгарии ҳукукии онро муқаррар мекунанд;

- қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурӣ ва қобилияти амалкунии субъект;

- далели ҳукуқӣ, яъне асоси пайдоиш, тағйирёбӣ ва қатъ гардидани муносибати ҳукуқӣ.

Ҳамин тариқ, субъектҳои ҳукуки маъмуриро ба ду гурӯҳ – инфиродӣ (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахси бешаҳрванд, хизматчиёни давлатӣ) ва коллективӣ тақсим мекунанд. Субъектҳои коллективӣ дар навбати худ ба ду гурӯҳи дигар ҷудо мешавад. Ба гурӯҳи аввал инҳо дохил мешаванд:

- ташкилотҳои давлатӣ;
- мақомоти ҳокимияти иҷроия;
- бахшҳои таркибии мақомоти ҳокимияти иҷроия, ки дорои салоҳияти ҳудудӣ мебошанд;
- мақомоти идоракунӣ корхона, муассиса ва ташкилоти давлатӣ.

Ба гурӯҳи дуюм инҳо дохил мешаванд:

- ташкилотҳои ғайридавлатӣ;
- мақомоти худидоракунӣ маҳаллӣ;
- мақомоти идоракунӣ ташкилоту муассисаҳои ғайридавлатӣ;

–муассисаҳои хусусӣ;

–муассисаҳои хоричӣ.

Дар Тоҷикистон, ташкилоту созмонҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ низ метавонанд ба ҳайси субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ эътироф карда шаванд. Онҳо дар чунин нақш дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурӣ мебошанд. Аммо онҳо дар муносибатҳои мушаххаси маъмурии ҳуқуқӣ бевосита иштирок намеkunанд. Қобилияти амалкунии маъмурӣ ба уҳдаи мақомоти ҳокимияти иҷроия ё идоракунӣ дар муқоиса бо шаҳрвандон гузошта мешавад, ки ин ду сифати ҳуқуқиро дар худ дошта метавонанд. Ин чунин маънӣ дорад, ки на вилоят, шаҳр, ноҳия, корхона, хизби сиёсӣ ё иттиҳодияи ҷамъиятӣ, балки мақомоти идоракунӣ онҳо субъекти муносибатҳои ҳуқуқии маъмурӣ ҳисоб мешаванд.

Барои ҳар соҳаи ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи маъмурӣ муайян кардани субъектҳои он кори муҳим аст. Ҳангоми шахс ё ташкилотро ба ҳайси субъекти ҳуқуқ эътироф кардан қонун мақоми ҳуқуқии онҳоро муайян карда, онҳоро дар муносибат бо давлат, мақомоти он ва дигар шахсон равшан менамояд.

§ 3. ШАХСОНИ ВОКЕӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Чунончи дар мавзӯи пешина ишора кардем, ба ҳуқуқи маъмурӣ як қатор субъектҳо, аз ҷумла шаҳрвандон, ташкилоту муассисаҳо, ҷомеаҳои меҳнатӣ, бахшҳои таркибии ташкилоту муассисаҳо, хизматчиёни давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ғайра дохил мешаванд, ки миёни онҳо шаҳрвандон ҳамчун шахсони воқеӣ мавқеи аввалиндараҷа доранд. Зеро дар қисми 2-и моддаи 1-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудааст, ки *«Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад»*. Зидда аз ин, моддаи 10-и Конститутсия афзалияти санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро нисбат ба қонунҳои миллӣ эътироф намудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эъломияи умумии ҳуқуқи башарро аз 10-уми декабри соли 1948 ба тасвиб расонидааст ва тибки муқаррароти Конститутсия ин санади муҳимми байналмилалӣ қисми таркибии низоми ҳуқуқии кишвари моро ташкил медиҳад. Дар моддаи 6-и Эъломияи мазкур таъкид шудааст, ки «ҳар як инсон, дар ҳар кучое, ки қарор дошта бошад, ба эътирофи ӯ ҳамчун субъекти ҳуқуқӣ ҳақ дорад».

Бояд гуфт, ки зери мафҳуми «шахси воқеӣ» инсон ҳамчун мавҷуди биологӣ фаҳмида мешавад. Ба мазмуни ҳуқуқӣ шахсони ҷисмонӣ – шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд ҳамчун шахсони воқеӣ фаҳмида мешаванд. Ҳамин тавр, байни субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ шаҳрвандон ҷойи махсусро ишғол мекунад. Дар ин ҷо шаҳрванде дар назар дошта мешавад, ки функцияи ҳокимиятӣ-амридӣ надорад, дар ташкилоти муайян қор мекунад ё қор намекунад (масалан, хонанда, нафақахӯр).

Вазифаи асосии ҳуқуқи маъмурӣ таъмини манфиати давлат мебошад, ки ба воситаи манфиати ҳар як шаҳрванд ва ҷомеа дар маҷмӯъ амалӣ гардонида мешавад. Эътироф кардан лозим аст, ки давлат барои шаҳрвандон ва ҷомеа вучуд дорад, на баръакс. Ҳамин аст, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудааст: «Ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз мекунад».

Вазъи маъмуриву ҳуқуқии шаҳрвандони Тоҷикистон ҷузъи муҳим ва таркибии мақоми ҳуқуқии умумии онҳоро ташкил мекунад, ки бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8-уми августи 2015, дигар асноди меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин Эъломияи умумии ҳуқуқи башар муқаррар карда шудааст.

Мазмуни вазъи маъмуриву ҳуқуқии инсон ва шаҳрвандро инҳо ташкил медиҳанд:

- а) маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои инсон ва шаҳрванд, ки бо меъёрҳои ҳуқуқии маъмурӣ устувор гардонида шудаанд;
- б) кафолати татбиқи ин ҳуқуку уҳдадориҳо, ҳифзи онҳо

ба воситаи қонун ва роҳу усулҳои ҳимоя аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ.

Шаҳрванд нисбат ба инсон ҳуқуқу уҳдадорихои бештар дорад. Шахсоне, ки шаҳрванди Тоҷикистон нестанд, аз ҳуқуқҳои ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда маҳруманд, масалан, ҳуқуқи ба мансаби Президент интиҳоб шуданро надоранд.

Вазъи маъмуриву ҳуқукии ин шаҳрвандон аз рӯйи андоза ва хусусияти қобилияти субъекти ҳуқуқи маъмурӣ будани онҳо муқаррар карда мешавад, ки онҳо аз қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурӣ ва қобилияти амалкунии маъмурӣ иборатанд.

Зери мафҳуми қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурии шаҳрванд ба маънии имконияти бо қонун эътирофшудаи субъекти ҳуқуқи маъмурӣ будан, доштани ҳуқуқ ва уҳдадорӣ характери маъмуриву ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад. Ҳаҷм ва мазмуни ин гуна қобилияти ҳуқуқдорӣ тавассути меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ муқаррар ва тағйир дода мешавад. Хусусиятҳои муҳими он дар Конститутсия сабт шудаанд. Мутобиқи Конститутсия санадҳои ҳуқукии зиёде қабул шудаанд, ки ин ё он паҳлуи вазъи ҳуқуқиву маъмурии шаҳрвандонро дар маҷмӯъ ва дар соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти ҷомеа ба танзим даровардаанд. Масалан, ҳуқуқ ва вазифаҳои шаҳрвандон дар масъалаи ҳимояи Ватан дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадорӣ умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 29-уми ноябри соли 2000 ба таври муфассал зикр шудаанд.

Қобилияти амалкунии маъмурии шаҳрванд ин қобилияти бо амалиёти (рафтори) шахсӣ ба даст овардани ҳуқуқу уҳдадорихои ҳислати маъмуриву ҳуқуқидошта ва амалисозии онҳост. На ҳама шаҳрвандон қобилияти яхелаи амалкунии маъмурӣ доранд, ки ин ба хусусиятҳои хоси муносибатҳои идоракунии ва доштани таҷриба, ақлу заковат, эҳсоси масъулият дар бобати амали худ вобастагӣ дорад. Масалан, дар моддаи 16-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи

хизмати давлатӣ» аз 5-уми март соли 2007 ҳолатҳое, ки ба хизмати давлатӣ қабул шудани шахрванд ва дар хизмати давлатӣ будани хизматчиҳои давлатиро истисно мекунанд, пешбинӣ гардидаанд.

Албатта, тибқи Конститутсия ҳамаи шахрвандон ҳуқуқу уҳдадориҳои якхела ва баробар доранд. Ҳуқуқи маъмури ба амалишавии ин ҳуқуқу озодиҳо ва уҳдадориҳои конституционӣ ба таври гуногун таъсир мерасонад, махсусан дар ҳолатҳое, ки агар муқаррароти конституционӣ ба мушаххасгардонӣ ниёз дошта бошад, ё дар мавриди ҳамкориҳои шахрвандон бо сохторҳои идоракунӣ ва назорати онҳо бо мақсади риояи принсипи конституционии «татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд набояд ҳуқуқу озодии дигар шахсонро халалдор кунад».

Ҳуқуқу озодӣ ва уҳдадориҳои зерини шахрвандон дар ҳамкорӣ ва таъсири мутақобила бо сохторҳои идоракунӣ амалӣ карда мешаванд:

– Ҳуқуқи шахрвандон оид ба иштирок кардан дар идоракунии давлат бевосита ё ба воситаи намоёндагони худ. Ин бо ҳуқуқи шахрвандон оид ба интиҳоб кардан ва ё интиҳоб шудан ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ вобастагӣ дорад.

– Ҳуқуқи шахрвандон ба муттаҳидшавӣ ва ҳуқуқи созмон додани иттифоқҳои касаба барои ҳифзи манфиатҳои худ.

– Ҳуқуқи шахрвандон оид ба гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишу роҳпаймоиҳо. Ҳарчанд ки дар Конститутсия оид ба тартиби гузаронидани ин чорабиниҳо чизе гуфта нашудааст, вале дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳо» аз 31-уми декабри соли 2014 доир ба ташкили чорабиниҳои оммавӣ, иштирокчиҳои чорабиниҳои оммавӣ, ариза дар бораи баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ, ҷойҳои гузаронидани чорабиниҳо, ҷойҳои барои чорабиниҳо маҳдуд ё манъшуда, вақти гузаронидани чорабиниҳо ва ғайра мавҷуданд.

–Ҳукуқи шахсан мурочиат кардан ба мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ ё фиристодани мурочиатҳои умумӣ.

–Ҳукуқи шахрванд ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ.

–Дахлнопазирии манзил.

–Ҳуқуқ ба ҷойивазкунӣ.

–Ҳуқуқ ба озодии иттилоот.

–Ҳуқуқ ба ҷуброни зарари аз тарафи мақомоти давлатӣ ё шахсони мансабдор расонидашуда.

Қараёни татбиқи ҳуқуқҳои субъективи шахрвандон, ки бо меъёрҳои ҳуқуқи маъмурий асоснок карда шудаанд, пешбинӣ мекунад, ки онҳо амали ҳуқуқиро анҷом диҳанд.

§ 4. МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИЧРОИЯ ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Дар маҷмӯъ, истилоҳҳои «мақомоти ҳокимияти иҷроия» ва «мақомоти идоракунии давлат» ҳангоми муайян кардани вазъи маъмуриву ҳуқуқии мақомоти дахлдор ҳамчун мафҳумҳои ҳаммаъно истифода шудаанд. Мақомоти ҳокимияти иҷроия, пеш аз ҳама, ташкилоте мебошанд, ки як ҷузъи дастгоҳи давлатӣ маҳсуб шуда, сохтори худ, салоҳият ва ҷаъолияти ҳудудӣ доранд, бо тартиби муқарраркардаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил карда мешаванд, дар қори худ усулҳои муайяно истифода мебаранд, ҳуқуқи бо супориши давлат баромад кардан доранд, бо тартиби ҷаъолияти иҷроиявӣ ва амрдихӣ ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маъмуриву сиёсӣ роҳбарӣ мекунанд.

Аз аломатҳои дар ин таъриф зикршуда моҳияти мақомоти ҳокимияти иҷроия маълум мегардад, ки онҳо бо ҳамин аз дигар мақомоти давлатӣ (масалан, қонунгузор, судӣ) ва ғайридавлатӣ фарқ мекунанд.

Сохтори дохилии ҳокимияти иҷроия аз роҳбар ва ҷонишинони вай, мақомоти коллегиялии идоракунии ва кормандони дастгоҳ иборат аст. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобили-

яти амалкунии маъмурии мақомоти ҳокимияти иҷроия бо ташақкул ёфтан ва муайян шудани салоҳият пайдо шуда, бо барҳам додани онҳо қатъ мегардад. Мақомоти ҳокимияти иҷроия ҳамчун ҷузъи дастгоҳи давлатӣ ҳамаҷуза қорхоро оид ба татбиқи вазифаҳои идоракунии ва функцияҳои давлат анҷом медиҳанд. Онҳо бо таъйиноти худ, мазмуни қор ва методи фаъолиятшон аз мақомоти ҳокимияти судӣ ва қонунгузор фарқ мекунад.

Мақомоти ҳокимияти иҷроия аз номи давлат баромад мекунад, аз ин рӯ, онҳо дорои ваколатҳои давлатӣ-ҳокимиятӣ мебошанд. Мақомоти ҳокимияти иҷроия аз ҳисоби бучети давлатӣ маблағгузори қарда мешаванд ва шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд, яъне дорои қобилияти ҳуқуқдории граҷданӣ низ мебошанд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) буда, ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, пойдории давлат ва мурағтабии фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошад.

Тибқи моддаи 69-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, салоҳияти Президент аз инҳо иборат аст:

1. Самғҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян мекунад;

2. Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намоёндагӣ мекунад;

3. Вазоратҳо ва қумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам медиҳад;

4. Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро таъйин ва озод мекунад; фармон дар бораи таъин ва озод қардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба тасдиқи қаласаи яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод менамояд;

5. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси дахлдори вақилони халқ пешниҳод менамояд;

6. Санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҳангоми му-

холифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ӯ боз медорад;

7. Раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад ва фармонро барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;

8. Номзатҳои раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод менамояд;

9. Бо ризоияти Маҷлиси миллӣ Прокурори генералӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад;

10. Дастгоҳи иҷроияи Президентро таъсис медиҳад;

11. Шӯрои амниятро таъсис ва роҳбарӣ мекунад;

12. Судяҳои суди ҳарбӣ, судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанберо таъин ва озод мекунад;

13. Раёйпурсӣ, интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ва мақомоти намояндагии маҳаллиро таъин мекунад;

14. Ба қонунҳо имзо мегузорад;

15. Низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;

16. Ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ мебошад;

17. Ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, шартномаҳои байналмилалиро имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;

18. Сарони намояндагиҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ, намояндаҳои ҷумҳуриро дар ташкилотҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад;

19. Эътимодномаҳои сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро қабул менамояд;

20. Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон мебошад; фармондеҳони қўшунҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад;

21. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад;

22. Барои иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ Тоҷикистон Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҳудуди он бо ризояти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон истифода мебарад;

23. Дар саросари ҷумҳурӣ ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он вазъияти фавқулода эълон намуда, фармонро фавран ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд ва ба Созмони Милалӣ Муттаҳид хабар медиҳад;

24. Масъалаҳои шаҳрвандиро ҳал мекунад;

25. Паноҳгоҳи сиёсӣ медиҳад;

26. Масъалаҳои бахшиши ҷазоро ҳал мекунад;

27. Бо рутбаҳои олии ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои махсус сарфароз мегардонад;

28. Шаҳрвандонро бо мукофотҳои давлатӣ, ҷоизаҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад;

29. Ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд, амалӣ менамояд.

Ин меъёрҳои конститутсионӣ дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» низ инкишоф дода шудаанд.

Мувофиқи Қонуни конститутсионии мазкур Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳокимияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷрои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси Олӣ, фармону амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин мекунад; ба низоми мақомоти идораи давлатӣ роҳбарӣ намуда, фаъолият ва мутобиқати ҳамкориҳои онҳоро таъмин мекунад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – сарвари

хокимияти иҷроия мебошад. Раиси Ҳукумат ба фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ намуда, барои самаранок амалӣ гардидани ваколатҳои он тадбирҳо меандешад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазир, муовини якум ва муовинон, вазирон ва раисони кумитаҳои давлатӣ иборат аст.

Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад ва фармонҳоро дар ин хусус ба тасдиқи Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ваколатҳои зерин мебошад: идоракунии равандҳои иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ, фароҳамсозии шароит барои инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ; муайян ва татбиқ кардани сиёсати давлатӣ, молиявӣ, андоз ва қарз; идоракунии объектҳои моликияти давлатӣ, бастанӣ қарордодҳо бо роҳбарони онҳо; ташкили таҳия ва иҷрои буҷети давлатӣ, ояндабинӣ ва барномаҳои муҳимтарини тараққиёти иқтисодиву иҷтимоӣ; таҳияи пешниҳодҳо дар бораи сохтори Ҳукумат, ташкил, азнавташкилдихӣ ва барҳам додани вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораю дигар мақомоти идораи давлатӣ ва хоҷагии Ҷумҳурии Тоҷикистон; андешидани тадбирҳо доир ба ҳифзи ҳуқуқи иҷтимоии шаҳрвандон, ҳуқуқи онҳо ба меҳнат, тақмили низоми таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ; дигар ваколатҳоеро, ки Қонуни конституционӣ пешбинӣ намудааст.

Шакли асосии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки оид ба масъалаҳои баррасишаванда қарор қабул мекунад.

Ҳангоми зарурат, бо иҷозати хаттии Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё бо супориши ӯ бо иҷозати хаттии Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи масъалаҳои алоҳидаи хусусияти фаврӣ дошта, мумкин аст бе гузаронидани маҷлис бо роҳи пурсиши хаттии аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарафдорӣ аз нисф зиёди аъзои Ҳукумат қабул карда шаванд.

Ба намуди дигари субъектони ҳуқуқи маъмурӣ мақомоти маҳалии ҳокимияти иҷроия дохил мешаванд. Тибқи Конститутсия ҳокимияти маҳаллӣ аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат аст. Онҳо иҷроии Конститутсия, қонунҳо, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд (м.76).

Низоми мақомоти маҳалии ҳокимияти иҷроия тибқи сохтори маразиву маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. Ба ин низом мутобиқан мақомоти давлатии иҷроияи маҳаллии ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо дохил мешаванд, ки ба он раис роҳбарӣ менамояд. Раис сарвари ҳама мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва ҳама роҳбарии ҳокимияти иҷроияро дар маҳал ба иҷро мерасонад. Тартиби ба вазифа таъйин намудан ва аз он озод намудани раисро моддаи 78 Конститутсия ва моддаи 18 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» муқаррар намудааст. Раиси мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроияро Президент ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод мекунад. Агар Маҷлиси вакилони халқи дахлдор номзадҳои раисро тасдиқ накунад, Президент ҳуқуқ дорад ўро такроран ба Маҷлиси вакилони халқ барои тасдиқ пешниҳод намояд ё шахси дигарро ба ин вазифа таъйин намуда, барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод намояд.

Раиси мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия дар доираи ваколати худ қарор ва амр қабул мекунад.

Раис таъминоти фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникаи дастгоҳи худро ташкил ва тағйир медиҳад. Низомномаи дастгоҳ, сохтор ва шумораи штатии онро дар доираи лимити шумораи умумии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, ки маблағгузории дастгоҳ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ сурат мегирад.

Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия ба принципҳои зайл асос меёбад: қонуният ва адолати иҷтимоӣ; ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд; мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ; ба таври демократӣ, ошкоро ва бо дарназардошти гуногунандешии сиёсӣ ҳал намудани масъалаҳо; масъулият барои натиҷаҳои фаъолияти худ дар назди аҳоли; изҳори иродаи аҳоли ба воситаи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор; мустақилияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия дар ҳалли масъалаҳои ваколати худ; ҳатмӣ будани иҷрои санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия, ки дар доираи ваколаташон қабул шудаанд; яққасардории фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.

Раиси ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия доир ба масъалаҳои ваколати худ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ҳисоботдиҳанда ва масъул мебошад.

§ 5. МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ (ҶАМОАТ) ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Асосҳои ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҷузъҳои он дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17-уми майи соли 2004 муқаррар карда шудаанд.

Сохтори мақомоти худидоракунии маҳаллиро ҳуди аҳоли мустақилона муайян мекунад. Муайян кардани вазъи мақомоти намоёндагии худидораи маҳаллӣ ба соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ дахл дорад. Ҳуқуқи маъмурӣ вазъи мақомоти худидораи маҳаллиро, ки функцияҳои дорои хусусияти идоракуниро амалӣ мегардонанд, муқаррар месозад. Тибқи моддаи 78-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим менамояд». Тартиби интиҳоби Ҷамоат (раис, муовинони ӯ

ва котиб), ваколатҳо, сохтор ва ташкили фаъолият, инчунин ваколатҳои раиси онро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» аз 5-уми августи соли 2009 муқаррар намудааст.

Мақоми худидоракунии шаҳрак ва деҳот мувофиқан Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати деҳот мебошанд.

Ҷамоатҳо дар амалӣ гардонидани ҳуқуқи шаҳрвандон чихати иштирок дар идораи корҳои ҷамъият ва давлат ёрӣ мерасонанд, онҳоро барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоӣ ва хоҷагии қаламрави худ, ҳалли масъалаҳои муҳимме, ки бевосита ба манфиати аҳоли дахл доранд, муттаҳид месозанд, ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар иҷрои талаботи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президент, Маҷлиси Олӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси дахлдори вакилони халқ ва раисони онҳо мусоидат мекунанд. Дар кори ҷамоатҳо шаҳрвандоне иштирок мекунанд, ки синнашон ба 18-солагии расидааст ва дар қаламрави мазкур доимӣ истиқомат мекунанд.

§ 6. ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Мафҳуми «хизматчиӣ давлатӣ» дар қонунгузории мо нава аст. Дар адабиёти ҳуқуқӣ пештар таҳти ин мафҳум иҷрои фаъолияти меҳнатии хизматчиёни ташкилотҳои давлатӣ мувофиқ бо вазифаҳои ишғолнамуда барои амалӣ намудани вазифаи давлатӣ фаҳмида мешуд. Акнун тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5-уми март соли 2007 «хизматчиӣ давлатӣ» шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки мансаби давлатии хизмати давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст.

Хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҷой ва нақши мақоми давлатӣ дар низоми мақомоти давлатӣ, амалӣ намудани вазифа ва функцияҳои давлат, тат-

бики салоҳияти мақомоти давлатӣ, хусусияти ваколати мансабҳои мушаххас ва аҳаммияти онҳо дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурий тақсим мешаванд.

Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ, категорияҳои мансабҳои давлатӣ дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд.

Дар моддаи 7-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» принципҳои зерини хизмати давлатӣ муқаррар карда шудаанд: волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; афзалияти ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд; ягонагии низоми хизмати давлатӣ, новобаста аз таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ; садоқат ба Ватан ва халқи Тоҷикистон; инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ; хусусияти дунявӣ доштани хизмати давлатӣ; ғайриҳизбӣ будани хизматчиёни давлатии мақомоти дахлдори давлатӣ, ки тибқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд; шаффофият дар хизмати давлатӣ, ба ғайр аз фаъолият, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад; касбият ва салоҳиятнокии хизматчиёни давлатӣ; ихтиёрӣ ва дастрас будани хизмати давлатӣ; ҳисоботдиҳанда будани хизматчиёни давлатӣ; устувории ҳайати шахсии мақоми давлатӣ; болоравии мансаби хизматчиёни давлатӣ дар асоси қобилият, истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи таҳассусӣ; баҳодихӣ ба фаъолияти хизматчиёни давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизматӣ.

Дар қонуни мазкур ҳуқуқи уҳдадорӣҳои умумии хизматчиёни давлатӣ муқаррар шудаанд. Онҳо қоидаҳои умумии рафтор ва амали хизматчиёни давлатӣ, шароит ва ҳаҷми дорои ҳислати ташкилиро зоҳир мекунанд, ки барои амалисозии салоҳият аз рӯйи мансаби ишғолнамуда мувофиқат мекунанд.

Ғайр аз ҳуқуқи уҳдадорӣ қонуни мазкур барои хизматчиёни давлатӣ як қатор маҳдудиятҳо низ пеш мегузорад, ки мақсади онҳо устувории ахлоқи хизматчӣ аст. Масалан,

ба хизматчии давлатӣ ғайр аз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ ба дигар кори муздаш баланд даромадан манъ аст.

Ӯ ҳуқуқ надорад, ки узви мақомоти идоракунии ташкилоты тичоратӣ бошад, захираҳои давлатӣ ва иттилоотии хизматиро бо мақсади ғайрихизматӣ истифода барад, барои иҷрои вазифаи хизматӣ тухфаҳо қабул кунад ва ғайра.

Кафолатҳои давлатӣ барои иҷрои фаъолияти пурсамари хизматчии давлатӣ хеле муҳим мебошанд. Дар қонун як қатор кафолатҳо номбар шудаанд, ки онҳоро давлат ба уҳда гирифтааст, аз ҷумла: шароити корӣ барои таъмини иҷрои уҳдадорихои мансабӣ; музди меҳнат; рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда ва дигар рухсатиҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳсил ва баланд бардоштани дараҷаи таҳассус бо нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар, бо тартиби муайяннамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми давраи таҳсил; суғуртаи ҳатмии давлатӣ барои беморӣ ё гум кардани қобилияти корӣ, фавт ё расондани зарар ба саломатӣ ва молу мулки ӯ ҳангоми иҷрои уҳдадорихои мансабӣ; таъмини нафақа тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон; таъмини нафақаи хизматчии давлатӣ дар ҳолати фавти хизматчии давлатӣ ба аъзои оилаи ӯ, ки тахти саробониаш қарор доранд; ҳатман гирифтани розигии хизматчии давлатӣ ҳангоми гузаронидан ба мансаби дигар (ғайр аз ҳолатҳои пешбиниамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон); ҳимояи хизматчии давлатӣ, аъзои оила ва наздикони ӯ аз зӯрварӣ, таҳдид ва дигар кирдорҳои ғайриқонунии вобаста ба иҷрои уҳдадорихои мансабӣ; таъмини имконияти баландравии мансабӣ; ҷуброни зарар ҳангоми пурра ё қисман гум кардани қобилияти меҳнатӣ.

§ 7. ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ

Қобилияти субъекти ҳуқуқи маъмурӣ будани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ комплекси ҳуқуку уҳдадорихои ба онҳо

тааллуқдоштаро дар бар мегирад, ки дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо субъектҳои ҳокимияти иҷроия амалӣ мешаванд. Масъалаҳои нисбатан муҳим вобаста ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» аз 12-уми майи соли 2007 сабт шудаанд. Ин қонун мундариҷаи ҳуқуқи шахрвандро ба муттаҳидӣ, кафолатҳои давлатӣ дар ин соҳа, мақоми иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, тартиби бунёд, тағйирёбӣ ва барҳамдиҳии онҳоро муқаррар месозад.

Даҳолати мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо ба қори иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва баръакс роҳ дода намешавад. Мақомоти адлия иттиҳодияҳои ҷамъиятиро ба қайд мегиранд. Иттиҳодияи ҷамъиятӣ ҳақ дорад, ки бақайдгириро анҷом надихад, дар ин ҳолат он шахси ҳуқуқӣ намегардад. Мақомоти адлия бо мақсадҳои оинномавиаш мувофиқ будан ё набудани иттиҳодияро назорат мекунад. Мақомоти молия масъалаҳои даромади иттиҳодия ва пардохти андозҳоро назорат мекунад. Муҳимтарин уҳдадориҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ риояи қонунҳост. Дар ҳолати вайрон кардани муқаррароти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори суд ғайолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ қатъ карда мешавад.

Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсис ва ғайолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки хусумати наҷодӣ, миллий, иҷтимоӣ ва диниро тарғиб менамоянд ё зӯран ба сарнагун кардани соҳти конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват мекунад, манъ аст.

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, сарфи назар аз шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ, дар назди қонун баробар мебошанд. Ғайолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба принципҳои ихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ, худидорӣ ва қонуният асос меёбад.

Бо созмонҳои ҷавонон, кӯдакон, созмонҳои хайрия, ташкилотҳои маъёубон давлат кумаки моддию молиявӣ мерасонад.

Аз тарафи давлат бо маблағ таъмин намудани ғайолияти хизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки мақсадҳои сиёсӣ доранд, манъ аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳодияҳои

дияҳои ҷамъиятии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ таъсис дода мешаванд ва амал мекунанд.

Иттиҳодияи ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ, иттиҳодияи ҷамъиятие мебошад, ки фаъолияти худро мувофиқи мақсадҳои оинномавӣ метавонад дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намояд, намояндагиро ва филиалҳо дошта бошад.

Иттиҳодияҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ба иттиҳодияҳои ҷамъиятии маҳаллӣ тааллуқ доранд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар сурати вайрон кардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Дар мавриди аз тарафи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ содир шудани амалиёте, ки аз доираи мақсад ва вазифаи дар оинномаи он муайянгардида берун аст ё қонунҳои ҷорӣ ва ҳукуку манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро вайрон мекунанд, ба мақомоти роҳбарикунандаи ин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби мақоме, ки онҳоро ба қайд гирифтааст ё аз ҷониби прокурор огоҳии хаттӣ дода мешавад. Огоҳии хаттӣ то мурочиат кардан ба суд дар хусуси қатъ намудани фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дода мешавад.

§ 8. ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРӢ ВА ҶАЗОИ МАЪМУРӢ

Мувофиқи моддаи 17-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кирдори (амал ё беамалии) зиддиҳуқуқӣ ва гунаҳкоронаи шахси воқеӣ, мансабдор ё ҳуқуқӣ мебошад, ки содир намудани он тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур боиси ҷавобгариҳои маъмурӣ мегардад. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ қасдан ё аз беэҳтиётӣ содир карда мешавад.

Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳамон вақт қасдан содиршуда эътироф мегардад, ки агар шахс зидди ҳуқуқ будани кирдори худро донанд ва оқибатҳои зараровари онро пешбинӣ карда бошад, инчунин фаро расидани оқибатҳои кирдорашро хоста бошад.

Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳамон вақт аз беэҳтиётӣ содиршуда эътироф мегардад, ки агар шахси гунаҳкор оқибатҳои зарарноки кирдори худро пешакӣ донад, вале бепарвоёна ва бе асосҳои кофӣ ба пешгирии чунин оқибатҳо умед бандад ё эҳтимоли ба вуқӯъ пайвастанӣ чунин оқибатро пешбинӣ накарда бошад, ҳарчанд мебоист ва мумкин буд онро пешбинӣ намояд, инчунин, ғайриқонунӣ будани кирдори худро бояд медонист. Чунонки аз таърифи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ фаҳмида мешавад, ин навъи кирдор аз амал ё беамалӣ иборат аст.

Беамалӣ дар он сурат ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дониста мешавад, ки дар қонун ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадорӣ шахс дар хусуси бо амалҳои худ бартараф кардани фарорасии ин ё он оқибатҳо пешбинӣ шуда бошад.

Шахс барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба шарте гунаҳкор дониста намешавад, ки кирдори (амал ё беамалии) зиддиҳуқуқии вай гумроҳона содир шуда бошад ва ӯ сар задани ин гумроҳиро пешбинӣ карда натавониста бошад.

Шахси ҳуқуқӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба шарте ба ҷавобгари маъмурӣ кашида мешавад, ки барои риояи меъёру қоидаҳое, ки тибқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барояшон ҷавобгари маъмурӣ пешбинӣ гардидааст, имконият доштани муқаррар шуда бошад, вале ӯ барои риояи онҳо на ҳамаи чораҳоро андешидааст.

Ба шахси ҳуқуқӣ таъйин кардани ҷазои маъмурӣ шахси воқеии гунаҳгорро ба сабаби ҳуқуқвайронкунии мазкур аз ҷавобгари маъмурӣ озод намекунад ва ҳамзамон ба ҷавобгари маъмурӣ ва ё ҷиноятӣ кашида шудани шахси воқеӣ шахси ҳуқуқиро аз ҷавобгари маъмурӣ ба сабаби ин ҳуқуқвайронкунии озод намекунад.

Кирдори шахс ба шарте ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ эътироф карда намешавад, ки он аз ҷониби вай дар ҳолати зарурати ниҳой содир шуда бошад. Зарурати ниҳой, расонидани зарар, барои рафъи хавфест, ки бевосита ба манфи-

атҳои қонунан ҳифзшавандаи давлат, ҷамъият ва шахс таҳдид мекунад, яъне дар ин ҳолат бо дигар тарзу восита рафъи он хавф имконнопазир гардад ва зарари расонида нисбат ба зарари бартарафшуда камтар бошад.

Шахс ҳангоми таваккали асоснок расонидани зарар ба манфиатҳои тибқи Кодекси зикршуда муҳофизатшаванда чихати ноил шудан ба мақсади барои ҷомеа ғоиданок ҳуқуқвайронкунии маъмури ҳисоб намеебад. Таваккал дар ҳолате асоснок эътироф мешавад, ки ноил шудан ба мақсади мазкур бо амал (беамалии) ба таваккал марбутнабуда имконнопазир бошад ва шахсе, ки таваккал кардааст, бояд барои пешгирии зарар тамоми чораҳои заруриро андешида бошад. Таваккал кардан ба ҳаёт ва саломатии одамон манъ аст. Агар таваккал баръало бо фалокати экологӣ ё офати ҷамъиятӣ алоқаманд бошад, асоснок эътироф карда намешавад.

Мувофиқи қонун шахси воқеие ба ҷавобгари маъмури кашида мешавад, ки ҳангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмури синнаш ба 16-солагӣ расида бошад.

Таҳти мафҳуми шахси воқеӣ шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахрванди хориҷӣ ва шахси бешахрванд фаҳмида мешавад.

Ноболиғон низ мувофиқи ҳамин Кодекс ба ҷавобгари маъмури кашида мешаванд. Судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) метавонанд ҳолатҳои мушаххаси парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмури ва маълумоти марбут ба ноболиғро, ки ҳуқуқвайронкунии маъмуриро дар синни аз шонздаҳ то ҳаҷдаҳ содир кардааст, ба назар гирифта, он ноболиғро аз ҷавобгари маъмури озод намоянд.

Баъди аз ҷониби судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ ё шахси мансабдори ваколатдор қабул гардидани қарори аз ҷавобгари маъмури озод кардани ноболиғ парванда дар ҳаққи ӯ барои татбиқ намудани чораҳои таъсиррасонӣ ба Комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак фиристода мешавад.

Агар шахси воқеие, ки ҳангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмури дар ҳолати номукаллафӣ қарор дошта бошад, ба ҷавобгари маъмури кашида намешавад. Номукаллафӣ ин ҳолатест, ки бар асари бемории рӯҳии

доимӣ, парешонии муваққатии рӯҳӣ, заъфи ақл ва ё ҳолати дигари бемории руҳӣ хусусияти воқеӣ ва зиддиҳукукии кирдори (амал ё беамалии) худро дарк ё онро идора карда наметавонад.

Шахси мансабдор, шахси ба вай баробаркардашуда ва соҳибкори инфиродӣ барои содир кардани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгариӣ маъмурӣ кашида мешаванд.

Шахси мансабдор барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо сабаби иҷро накардан ва ё номатлуб иҷро кардани уҳдадориҳои хизматиаш ба ҷавобгариӣ маъмурӣ кашида мешавад. Ҳангоми мавҷуд набудани ин ҳолатҳо шахси мансабдоре, ки дар содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гунаҳгор аст, тибқи асосҳои умумӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Таҳти мафҳуми шахси мансабдор шахсе фаҳмида мешавад, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё дар асоси ваколатҳои махсус вазифаҳои намояндаи ҳокимияти давлатиро анҷом медиҳад, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба шахсоне, ки тобеияти хизматӣ доранд, ваколатҳои амрдиҳӣ дорад, инчунин шахсе фаҳмида мешавад, ки дар мақомоти давлатӣ ва худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин, дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар воҳидҳои ҳарбӣ ва махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатҳои ташкилию амрдиҳӣ ва маъмурию хоҷагиро иҷро менамояд.

Роҳбарон ва кормандони ташкилотҳо, ки дар робита ба иҷрои вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва маъмурию хоҷагӣ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намудаанд, ҳамчун шахсони мансабдор ба ҷавобгариӣ маъмурӣ кашида мешаванд, агар тибқи қонунгузориӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар муқаррар нашуда бошад.

Соҳибкорони инфиродӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бинобар сабаби иҷро накардан ва ё номатлуб иҷро кардани уҳдадорӣ, ки қонунгузориӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, ба ҷавобгариӣ маъмурӣ кашида мешаванд.

Тахти мафхуми соҳибкори инфиродӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси воқеие фаҳмида мешавад, ки фаъолияти соҳибкоро бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамояд.

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои зерини ҳуқуқвайронкунии маъмуриро пешбинӣ намудааст:

– дар соҳаҳои истифодаи замин, сарватҳои зеризаминӣ, захираҳои об, ҷангал, ҳифзи олами ҳайвонот, наботот ва истифодаи захираҳои табиӣ; - кишоварзӣ; - алоқа ва истифодаи шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, телевизион, радиопешнависи ва дигар воситаҳои ахбори омма;

– энергетика ва истифодаи захираҳои энергетикӣ, саноат, фаъолияти меъморӣ шаҳрсозӣ ва сохтмонӣ;

– қонунгузории бонкӣ, гумрук, андоз;

– суғуртаи иҷтимоии давлатӣ;

– стандартизатсия, метрология, сертификатсия, аккредитатсия, савдо ва хизматрасонӣ;

– кайҳон, геодезия, харитасозӣ, топография ва ғайра.

2) Вобаста:

– ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

– ба ҳифзи саломатӣ, вазъи санитарӣ эпидемиологии аҳоли;

– ҳифзи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли;

– ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихӣ фарҳангӣ;

– ба меъёрҳо ва қоидаҳои байторӣ санитарӣ;

– ба қоидаҳои кимияи ҳифзи рустанӣ;

– ба қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт;

– таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон, ба манзил, хоҷагии коммуналӣ, ободонӣ;

– ба тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, тартиботи идоракунӣ, адолати судӣ, коррупсия ва ғайра.

Тибқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаҳо дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъ-

мурӣ аз ҷониби судя, мақомоти ваколатдор (шахси мансабдор) баррасӣ карда мешаванд.

Ҷазои маъмурӣ бо мақсади дар рӯҳияи риояи бечунучарои қонунҳо дар тарбия кардани шахси ҳуқуқвайронкунандаи маъмурӣ, инчунин пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунии нави маъмурӣ ҳам аз ҷониби ҳуди ҳуқуқвайронкунанда ва ҳам аз тарафи шахсони дигар татбиқ карда мешавад.

Ҷазои маъмурӣ чораи маҷбуркунии давлатӣ буда, аз ҷониби судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) нисбат ба шахси воқеӣ, соҳибкори инфиродӣ, шахсони мансабдор ва ҳуқуқӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ карда мешавад.

Набояд фаромӯш кард, ки ҷазои маъмурӣ ҳаргиз мақсади таҳқири шаъну эътибори шахси ҳуқуқвайронкунии маъмуриро содирнамуда ё расонидани ранҷу озори ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, тарсонидан, ҳама гуна таъзия ё таҳқири шаъну эътибори инсонии шахси воқеиро надорад.

Барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чунин навиҳои ҷазои маъмурӣ муқаррар ва татбиқ карда мешаванд:

- огоҳӣ;
- ҷаримаи маъмурӣ;
- боздошти маъмурии амали иҷозатнома барои машғул шудан ба намудҳои муайяни фаъолият;
- маҳрум кардан аз иҷозатнома барои машғул шудан ба намудҳои муайяни фаъолият;
- маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи маҳсус;
- боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият;
- бо подош ситонидани ашъе, ки олотӣ содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи он мебошад;
- мусодираи ашъе, ки олотӣ содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи он мебошад;
- бо роҳи маъмурӣ аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон берун кардани шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд;
- ҳабси маъмурӣ.

Татбиқ намудани ҷазоҳои маъмурӣ хусусиятҳои хоси

худро дорад. Онҳо вобаста ба навъи ҳуқуқвайронкунӣ, шахсияти ҳуқуқвайронкунанда, ҳолатҳои вазнинкунанда ва сабуккунандаи ҷавобгарӣ татбиқ карда мешаванд. Масалан, огоҳӣ як навъи ҷазои маъмурӣ буда, дар шакли хаттӣ ва бо тартиби муқаррарнамудаи моддаҳои дахлдори қисми махсуси Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба шахси ҳуқуқвайронкунии маъмуриро содиркарда дода мешавад. Танбеҳи шифоҳӣ, ки ба ҳуқуқвайронкунанда баён карда шудааст, огоҳӣ ҳисобида намешавад.

Ҷаримаи маъмурӣ намуди ҷазои маъмурӣ буда, ба тарзи ситонидани пул ба ғоидаи давлат сурат мегирад ва аз тарафи судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) нисбат ба шахси содиркардаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ таъин карда мешавад.

Андозаи ҷаримаи маъмурӣ ба ҳисоби ғоиз ва ё қарат вобаста ба инҳо муқаррар карда мешавад:

- нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ки дар рӯзи хотима ёфта ё пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок аз рӯзи ошкор карда шудани он муқаррар гардидааст;

- аз арзиши ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки дар вақти хотима ёфта ё пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муқаррар гардидааст, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок аз рӯзи ошкор шудани он;

- аз маблағи пардохтнашудаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ё амалиёти асъории ғайриқонунӣ, ки бояд пардохта шаванд, дар рӯзи хотима ёфта ё пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок дар рӯзи ошкор шудани он муқаррар гардидаанд;

- аз арзиши қорҳои иҷрошуда.

Шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус (ҳуқуқи идора қардани воситаҳои нақлиёт, шикор, нигоҳ доштан, бо худ гирифта гаштани силоҳи оташфишон, истифодаи воситаҳои радиоэлектронӣ ва ё дастгоҳҳои баландбасомад, истифодаи қитъаи замин ва ғайра), ки ба ӯ дода шудааст, барои содир намудани

хуқуқвайронкунии маъмурӣ дар ҳолатҳои муқаррарнаму-
даи Кодекси хуқуқвайронкунии маъмурӣ бинобар дағалона
ё ба таври мунтазам риоя накардани қоидаҳои истифодаи
он маҳрум карда мешавад. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус
ба муҳлати аз ду моҳ то ду сол муқаррар карда мешавад.

Ҷазои маъмуриро судя дар намуди маҳрум кардан аз
ҳуқуқи махсус таъин мекунад.

Бо роҳи маъмурӣ аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
берун кардани шахрванди хориҷӣ ва шахси бетабаа ҳамчун
ҷазои маъмурӣ, аз маҷбуран берун кардани шахрванди хо-
риҷӣ ва шахси бетабаа (бетабаият) аз қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон иборат буда, дар ҳолатҳои зерин татбиқ меша-
вад:

- агар кирдори (амал ё беамалии) онҳо барҳилофи ман-
фиати таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ ё барҳилофи
манфиати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бошад;

- агар ин чора барои ҳифзи саломатӣ ва маънавиёти
аҳоли, ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии шахрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони дигар зарур бошад;

- агар онҳо талаботи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистонро риоя накарда бошанд.

Ҳабси маъмурӣ ҳамчун ҷазои маъмурӣ аз муваққа-
тан маҳрум кардани шахс аз озодӣ барои содир намудани
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва бо роҳи маҷбуран ҷалб кар-
дани ӯ ба кори ғоиданоки ҷамъиятӣ иборат аст.

Ҳабси маъмурӣ ҷудо нигоҳ доштани ҳуқуқвайронкунан-
да аз ҷамъият буда, ба муҳлати аз як то понздаҳ шабонарӯз
ва барои риоя накардани низоми вазъи ғавқулода то 30
шабонарӯз муқаррар гардида, аз тарафи судя таъин карда
мешавад. Ҳабси маъмурӣ нисбат ба зани ҳомила, зане, ки
таҳти тарбияш кӯдаки то 14-сола дорад, шахси ба синни
18-солагӣ нарасида, маъҷубони гурӯҳҳои 1 ва 2, инчунин
нисбат ба шахсе, ки ба синни нафақа расидааст, татбиқ кар-
да намешавад.

СУОЛ ВА СУПОРИШҶО :

1. Бигӯед, ки мақсади асосии принципи таҷзияи ҳокимият аз чӣ иборат аст?
2. Ҳуқуки маъмурӣ кадом гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунад?
3. Кадом навъи муносибатҳо муносибатҳои идоракунӣ номида мешаванд?
4. Меъёрҳои ҳуқуки маъмурӣ ба чанд намуд чудо мешаванд ва чӣ гуна вазифаҳо доранд?
5. Намудҳои муносибатҳои ҳуқуки маъмуриро шарҳ диҳед.
6. Сарчашмаҳои ҳуқуки маъмурӣ кадомҳоянд?
7. Кадом намуди муносибатҳо тавассути меъёрҳои ҳуқуки маъмурӣ ба танзим дароварда мешаванд?
8. Субъектҳои ҳуқуки маъмуриро номбар кунед.
9. Субъектҳои инфиродӣ ва коллективии ҳуқуки маъмуриро аз ҳам чудо намоед.
10. Барои пайдоиши муносибатҳои ҳуқуки маъмурӣ кадом омилҳо заруранд?
11. Қобилияти амалкунии маъмурӣ чӣ маънӣ дорад?
12. Ба ёд биёред, ки кихоро шахсони воқеӣ мегӯянд?
13. Мақоми маъмуриву ҳуқуқии шахрванд кадом унсурҳоро дар бар мегирад?
14. Қобилияти ҳуқуқдорӣ маъмурии шахрванд чист?
15. Дар ҳамкорӣ ва таъсири мутақобила бо сохторҳои идоракунӣ кадом ҳуқуқу озодӣ ва уҳдадорӣҳои шахрвандон амалӣ карда мешаванд?
16. Таърифи мақомоти ҳокимияти иҷроияро гӯед ва нишонаҳои ҳуқуқии онро муайян намоед.
17. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунии маъмурии мақомоти ҳокимияти иҷроия аз кадом лаҳза оғоз мешавад?
18. Ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия ба кадом принципҳо асос меёбад?
19. Салоҳияти Президентро тибқи моддаи 69-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон номбар кунед.
20. Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияташ чӣ гуна санадҳои меъёрӣ қабул мекунад?
21. Асосҳои ҳуқуқии мақомоти худидораи маҳаллӣ ва ҷузъҳои онро кадом санадҳои ҳуқуқӣ муқаррар мекунад?
22. Мақомоти худидоракунӣ шахрак ва деҳот чист ва кадом мақомот ҳуқуқи ташкили онро дорад?
23. Кадом мақомот ҳуқуқи даъват кардани Ҷамоатро дорад?
24. Мафҳуми «хизматчи давлатӣ»-ро аз нигоҳи ҳуқуқи маъмурӣ шарҳ диҳед.

25. Принципҳои хизмати давлатиро номбар кунед ва гӯед, ки онҳо дар фаъолияти корӣ чӣ аҳамият доранд?

26. Хизматчиҳои давлатӣ аз рӯйи вазифа чӣ гуна ҳуқуқҳо дорад?

27. Чаро нисбат ба хизматчиёни давлатӣ дар қонун як қатор маҳдудиятҳо пеш гузошта шудаанд?

28. Кафолатҳои давлатӣ барои иҷрои фаъолияти хизматчиҳои давлатӣ кадомҳоянд?

29. Кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятиро ба танзим мебарорад?

30. Чаро даҳолати мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо ба қори иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ манъ карда шудааст?

31. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз кадом ташкилоту муассисаҳо иборат шуда метавонанд?

32. Ҳуқуқҳои иттиҳодияи ҷамъиятиро барои ба амал баровардани мақсадҳои оинномавиашон номбар кунед.

33. Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсис ва фаъолияти чӣ гуна иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ манъ карда шудаанд?

34. Таърифи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро гӯед.

35. Дар кадом ҳолатҳо ҳуқуқвайронкунии маъмури қасдан содиршуда эътироф карда мешавад?

36. Ҳолатҳои аз беэҳтиётӣ содир шудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриро шарҳ диҳед.

37. Беҳаракатӣ дар кадом ҳолат ҳуқуқвайронкунии маъмури дониста мешавад?

38. Кадом ҳолатҳо асоси озод намудан аз ҷавобгарии маъмури шуда метавонанд?

39. Таҳти мафҳуми шахсони мансабдор чӣ гуна шахсон дар назар дошта мешаванд?

40. Навъҳои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриро номбар кунед.

41. Ҷазои маъмури чист ва он бо кадом мақсад татбиқ мешавад?

42. Намудҳои ҷазоҳои маъмуриро номбар кунед.

БОБИ Х. ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ

§ 1. МАФҲУМ, ВАЗИФА ВА ПРИНЦИПҲОИ ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ

Маълум аст, ки ҳар гуна таҷовуз ба неъматҳои бо қонун Ҳимояшавандаи иҷтимоӣ барои ҷамъият хавфнок аст, аммо чизи дигар низ маълум аст, ки дараҷаи ин хавфнокӣ метавонад гуногун бошад ва бинобар ин, тарзу усулҳои Ҳимояи он низ гуногун шуда метавонад.

Муҳимтарин масъалае, ки ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳалли он машғул аст, асосҳо ва ҳудуди ҷавобгарии ҷиноятист. Ҳамаи дигар масъалаҳо аз ҳамин масъала сарчашма мегиранд ва табиатан дуумдараҷа махсуб мешаванд. Табиист, ки масъала оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бояд дар ҳолати мушаххас нисбат ба кирдори ҷинояткоронае, ки сазовори ҷазост, ҳал карда шавад. Мундариҷаи асосии ҳуқуқи ҷиноятӣ дар мафҳумҳои «ҷиноят», «ҷавобгарии ҷиноятӣ», «ҷинояткор» ва «ҷазо» ҳамчун категорияҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқи универсалӣ ифода мегардад.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ кирдори ҷиноятиро бо мақсадҳои гуногун мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Кирдори ҷиноятиро ҳуқуқи ҷиноятӣ, пеш аз ҳама, аз ду ҷиҳат меомӯзад: ҳамчун муносибати ҷинояткор ба объекти ҷиноят, неъматҳои ҷамъиятӣ ё давлатӣ ва ҳамчун муносибати давлат ба ҷинояткор.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ аз ду функсия – функсияи муҳофизатӣ ва функсияи танзимкунандагӣ иборат аст. Ҳардуи ин функсияҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ба якдигар алоқаманданд ва якҷоя моҳияти механизми ҷиноятро танзим мекунанд.

Ғайр аз ин, ҳуқуқи ҷиноятӣ функсияи тарбиявӣ низ дорад, ки тавассути мусоидат кардан ба инкишофи шуури ҳуқуқии шаҳрвандон амалӣ карда мешавад. Бо роҳи қабули қонунҳои ҷиноятӣ давлат ба шаҳрвандон мефаҳмонад, ки чӣ гуна кирдорҳо барои ҷамъият хавфнок мебошанд. Ғайр аз ин, татбиқи қонуни ҷиноятӣ на фақат ба шахсе, ки қонунро вайрон кардааст, балки ба дигарон низ таъсир мерасонад.

Дар солҳои соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъият дигаргуниҳои азим ба амал омаданд. Чунин ҳолат ба вазифаҳо ва таъйиноти ҳуқуқи ҷиноятӣ низ таъсир расонид. Мисоли равшани ин, пеш аз ҳама, бо роҳи усулҳои ҷиноятию ҳуқуқӣ ба муҳофизат гирифтани ҷамъият, ҳуқуқ ва вазифаҳои он, инчунин муҳофизати баробари шаклҳои гуногуни моликият мебошанд.

Ба ибораи дигар, вазифаи асосии ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳифзи ҳуқуқ ва вазифаҳои инсон, ҳама шаклҳои моликият, амнияти ҷамъиятӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, муҳити атроф, асосҳои сохти конституционии давлат аз кирдорҳои ҷинояткорона мебошад.

Ҳамин тавр, ҳуқуқи ҷиноятӣ соҳаи мустақили ҳуқуқ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки дар онҳо ҷиноят будани кирдорҳои барои ҷамъият хавфнок ва татбиқ кардани ҷазо нисбат ба шахсони ҷиноят содирнамуда, инчунин асос, шарт ва тартиби ҷавобгарӣ барои ҷинояти мушаххас, тартиби таъйин намудани ҷазо ва озод кардан аз ҷазо, тартиби сафарбар намудани аҳли ҷамъият ба мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, ислоҳ ва азнавтарбиякунии маҳкумшудагон нишон дода мешаванд.

Предмети танзими ҳуқуқи ҷиноятӣ муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки онҳо бинобар содир шудани ҷиноят пайдо мешаванд. Содиршавии ҷиноят далели ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятиро ба вучуд меорад.

Вазифаи ҳуқуқи ҷиноятӣ аз он иборат аст, ки пеш аз ҳама, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, амнияти ҷамъиятӣ, сохти ҷамъиятӣ ва давлатӣ, моликият ва умуман тартиботи ҳуқуқиро аз таҷовузҳои ҷинояткорона муҳофизат намояд.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ мисли дигар соҳаҳои ҳуқуқ сарчашмаи ҳудро дорад. Сарчашмаи ҳуқуқи ҷиноятӣ танҳо қонуни ҷиноятӣ буда, дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассум ёфтааст.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳамчун соҳаи алоҳидаи илми ҳуқуқ принципҳои муайяни ҳудро дорад.

Принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ғояҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки дар меъёрҳои ҳуқуқ ифода шуда, тавассути

ин меъёрҳо инъикоси худро дар институтҳо ва муқаррароти алоҳидаи он меёбанд. Принципиҳои қонуният, баробарӣ дар назди қонун, ногузирии ҷавобгарӣ, ҷавобгариӣ фардӣ ва гунаҳкорӣ, адолат, инсондӯстӣ ва демократизм аз ҷумлаи ин принципиҳо мебошанд.

Принципи қонуният дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аҳаммияти аввалиндараҷа дорад. Дар моддаи 20-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шудааст, ки «то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд ҳеҷ кас гунаҳкор доништа намешавад».

Принципи қонуният дар он ифода меёбад, ки ҷавобгариӣ ҷиноятӣ бояд мувофиқ ба қонуни ҷиноятӣ мавриди ҷазо қарор дода шавад.

Принципи баробарӣ дар назди қонун чунин мазмун дорад, ки шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд, қатъи назар аз ҷинс, наҷод, миллат, забон, эътиқоди динӣ, мансубият ба ҳизбҳои сиёсӣ, маҳалли истиқомат ва ғайра дар назди қонун баробаранд ва бояд ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ кашида шаванд. Мувофиқи мазмуни принципи ногузирии ҷавобгарӣ шахси ҷинояткарда ҳатман бояд таҳти ҷазо қарор гирад.

Моҳияти принципи ҷавобгариӣ фардӣ ва гунаҳкорӣ дар он ифода меёбад, ки ҳар кас танҳо барои кирдори шахсан содирнамудаи худ таҳти ҷавобгариӣ ҷиноятӣ қарор мегирад.

Шахс танҳо барои он кирдори барои ҷамъият хавфнок ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ кашида мешавад, ки гуноҳаш дақиқ муайян шуда бошад. Барои зарари бегуноҳона расонидашуда ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ кашидани шахс мумкин нест.

Принципи адолат дар моддаи 8-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зерин ифода ёфтааст: «Ҷазо ва ҷораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии ҷиноӣ, ки нисбати шахси ҷиноят содирнамуда татбиқ мешавад, бояд одилона бошад, яъне ба дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят, ҳолатҳои содир намудани он ва шахсияти гунаҳкор мувофиқ бошад».

Моҳияти принципи адолат дар он зоҳир мешавад, ки ҳангоми таъйини ҷазо суд бояд баъди таҳлили объективно-

наи ҷинояти содиршуда ва шахсияти гунаҳкор қарори дахлдор қабул намояд.

Принципи инсондӯстӣ ба ҳамин мазмун аст, ки ҷазо ё ҷораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқи ҷиноӣ, ки нисбат ба шахси ҷиноят содирнамуда истифода мешаванд, мақсади озори ҷисмонӣ ва таҳқири шаъну эътибори инсонро надоранд.

Давра ба давра қабул гардидани қонунҳои авф, истифодаи ниҳоди маҳкумқунии шартӣ ва пеш аз муҳлат озод намудан аз адои ҷазо низ исботи татбиқи амалии ҳамин принцип мебошанд.

§ 2. ТАВСИФИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТӢ

Аз нигоҳи назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷиноятӣ ягона сарчашмаи меъёрҳои ҷиноятиву ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Қонунгузори ҷиноятии амалқунандаро дар айни замон Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21 майи соли 1998) ташкил медиҳад.

Кодекси ҷиноятӣ санади бонизоми қонунгузорӣ буда, қабл аз ҳама асосҳо ва принципҳои ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар мекунад, кирдорҳои ба шахсияту ҷамъият ва давлат хавфнок ва ҳамчун ҷиноят эътирофшавандаро муайян намуда, навиҳои ҷазо ва ҷораҳои дигари хусусияти ҳуқуқи ҷиноятидоштаро муқаррар мекунад.

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қисмҳои умумӣ ва махсус иборат аст. Дар қисми умумӣ вазифа ва принципҳои қонуни ҷиноятӣ, асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ (боби 1), амали қонуни ҷиноятӣ дар замонун макон (боби 2) инъикос шудаанд. Махсусан дар фасли 2 мафҳум ва намудҳои ҷиноят, ашхосе, ки бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд, дар бораи гуноҳ, ҷиноятҳои нотаъмин ва хотимаёфта, ҳолатҳои, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад, мушаххас шудаанд.

Дар фасли 2 боби 3 бошад, мафҳум ва намудҳои ҷазо ва таъйини ҷазо муқаррар гардидаанд. Дар фасли минбаъда

ҳолатҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, озод кардан аз ҷазо, масъалаҳои авф, бахшиши ҷазо, доғи судӣ ва сафедкунӣ, дар фасли 5 хусусиятҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазодиҳии ноболиғон маънидод шудаанд. Фасли 6 мақсад, асоси таъйин кардан ва тартиби татбиқи ҷораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ мебошад.

Ҳамин тавр, қисми умумии Кодекси ҷиноятӣ ба масъалаҳои умумии ҳуқуқи ҷиноятӣ дахл дорад. Қисми махсус бошад, ҷиноятҳоро ба таври мушаххас муайян намуда, барои содир намудани ҳар яке аз онҳо ҷазои муайяно муқаррар мекунад. Бояд зикр кард, ки меъёрҳои ҳар ду қисми Кодекси ҷиноятӣ якдигарро пурра мекунад. Меъёрҳои қисми умумӣ асосҳои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсро муайян мекунад ва дар қисми махсус бошад, таркибҳои ҷиноятӣ мушаххас нишон дода шудаанд.

Дар фасли 7 ҷиноятҳо ба муқобили шахсият инъикос ёфтаанд. Ба ин гурӯҳ, ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ, озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсият, озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои конституционии шаҳрванд, оила ва ноболиғон дохил карда шудаанд.

Дар фасли 8, ки «Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳоли» унвон дорад, ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ, саломатии аҳоли, бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт гирд оварда шудаанд. Дар фасли 9 ҷиноятҳо амнияти экологӣ ва муҳити зист зикр шудаанд.

Фасли 10 ҷиноятҳоро ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ дар бар мегирад. Дар фасли 11 силсилаи ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт, алаҳхусус, ҷиноятҳои ба муқобили моликият ва ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ мушаххас шудаанд.

Фасли 12 ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотиро дар бар мегирад. Дар фасли 13 ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ зикр шудаанд, ки онҳо иборат аз ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конституционӣ ва амнияти давлатӣ, ҳокимияти давлатӣ, тартиботи идора ва адолати су-

диро фаро гирифтаанд. Фасли 14 табсираи чиноятҳоро ба муқобили хизмати ҳарбӣ дар бар мегирад. Дар фасли охирин, яъне фасли 15 чиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният зикр шудаанд.

§ 3. МАФҲУМ ВА НИШОНАҲОИ ЧИНОЯТ

Кодекси чиноятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 17) чиноятро кирдори аз ҳаракат ё беҳаракатӣ содиршудаи гунаҳкорунаи барои ҷамъият хавфнок меҳисобад, ки ба шахсият, ҷамъият ва давлат зарар мерасонад ё бо расонидани зарар таҳдид ба амал меоварад. Чунин кирдор ҳаракат ё беҳаракати қонуни чиноятӣ бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст. Дар таърифи додашудаи чиноят ҳам хусусияти расмӣ ва ҳам моддӣ зикр шудаанд, чунки дар он ҳам аломати расмӣ – кирдори бо қонуни чиноятӣ манъкардашуда ва ҳам аломати моддӣ – барои ҷамъият хавфнок пешбинӣ шудаанд.

Ҳамин тавр, чиноят дорои аломатҳои зерин мебошад: хавфнок будан барои ҷамъият; амали зиддиҳуқуқӣ будан; гунаҳкорӣ; сазовори ҷазо будан.

Аломатҳои чиноят мундариҷаи онро ошкор намуда, имконият медиҳанд, ки чиноят аз дигар навиҳои ҳуқуқвайронкуниҳо фарқ карда шавад. Чиноят, пеш аз ҳама, кирдорест, ки дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ ифода меёбад. Шахс бояд имконияти дарк намудани мазмун ва аҳаммияти кирдори худро дошта бошад. Кирдори шахс бояд бошуурона, иродавӣ, ихтиёрӣ ва мақсаднок содир шавад.

Танҳо кирдоре чиноят эътироф мешавад, ки барои ҷамъият хавфнок бошад. Ба ҷамъият хавфнок будан яке аз хусусиятҳои асосии иҷтимоии (моддӣ) чиноят ба ҳисоб меравад.

Моҳияти хавфнок будани кирдор дар он ифода меёбад, ки он ба муносибатҳои ҷамъиятӣ зарар мерасонад ё таҳдиди чунин зарарро ба вуҷуд меорад. Аз ҳамин сабаб барои чиноят ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Набудани ҷиҳати хавфнокӣ барои ҷамъият имконияти чиноят эътироф гардидани кирдорро сарфи назар мекунад.

Масалан, кирдорҳои камаҳамият, амалҳои, ки дар ҳолатҳои мудофияи зарурӣ ва зарурати ниҳой содир шудаанд, ҷинойт эътироф намешаванд. Ба ҷамъият хавфнок будани кирдор аз як қатор омилҳо вобастагӣ дорад: арзиши объекти ҳифзшаванда, характер ва ҳаҷми оқибати амали ҷинойтӣ, тарзу восита, вақт, ҷой ва ҳолатҳои дигари содир шудани ҷинойт.

Дараҷаи хавфнокии ҷамъиятӣ тавсифи миқдории ҷинойт аст, ки хусусиятҳои зоҳирии онро, аз ҷумла арзиши объекти таҷовузшуда, дараҷаи гуноҳ ва ҳаҷму андозаи зарарро муайян мекунад. Қонунгузор дараҷаи хавфнокии ҷинойтҳои мушаххасро ба эътибор гирифта, ҳолатҳои муқаррар намудааст, ки ҷазоро сабук ё баръакс, вазнин мекунад.

Аломати муҳими дигари ҷинойт амали зиддиҳуқуқӣ ё худ зиддиқонунӣ будани кирдори мушаххас аст. Кирдори ба ҷамъият хавфнок ҳамон вақт ҷинойт махсуб мешавад, ки агар дар моддаҳои мушаххаси қисми махсуси Кодекси ҷинойтӣ инъикос шуда бошад. Ба ибораи дигар, зиддиҳуқуқӣ будани кирдор маънои аз ҷониби қонуни ҷинойтӣ манъ шудани онро дорад.

Гунаҳкорӣ ё худ мавҷуд будани гуноҳ шарти дигари ҷинойт эътироф шудани кирдори ба ҷамъият хавфнок аст. Гуноҳ ин муносибати рӯҳии шахс нисбат ба кирдори ба ҷамъият хавфнок ва оқибатҳои он буда, дар шакли қасд ё беэҳтиётӣ ифода меёбад. Бе мавҷудияти гуноҳ таркиби ҷинойт вучуд дошта наметавонад, яъне гуноҳ заминаи зарурии ҷавобгарии ҷинойтӣ ва ҷазо ба шумор меравад. Танҳо шахсе дар содир кардани ҷинойт гунаҳкор эътироф мешавад, ки ӯ ин кирдорро қасдан ё аз беэҳтиётӣ содир карда бошад. Кирдори танҳо аз беэҳтиётӣ содиршуда дар ҳолате ҷинойт эътироф мешавад, ки агар он дар моддаи дахлдори қисми махсуси Кодекси ҷинойтӣ пешбинӣ шуда бошад.

Ҷинойати қасдан содиршуда кирдоре эътироф мешавад, ки бо қасди бевосита ё бавосита содир шудааст. Агар шахс ба ҷамъият хавфнок будани ҳаракат ё худ (беҳаракатии) худро дарк карда, имконият ё ногузирии фаро расидани оқибати барои ҷамъият хавфноки онро пешбинӣ намояд ва

хоҳони фаро расидани он бошад, чиноятӣ ӯ бо қасди бевосита содиршуда эътироф мешавад.

Аломати охиринаи чиноят сазовори ҷазо ҳисобидани кирдор мебошад. Моҳияти сазовори ҷазо будани кирдор дар он аст, ки танҳо ҳамон кирдори ба ҷомеа хавфнок, зиддихуқуқӣ ва гунаҳкоруна чиноят шуморида мешавад, ки агар барои содир намудани он қонуни чиноятӣ ҷазои чиноятиро муқаррар карда бошад.

Кирдорҳои чиноятӣ вобаста ба хусусият ва дараҷаи хавфи барои ҷамъият дошташон ба чиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна, вазнин ва махсусан вазнин тақсим мешаванд. Кирдорҳои қасдан содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар Кодекси чиноятӣ пешбинигардида аз 2 сол маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест ва кирдорҳои аз беэҳтиётӣ содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо пешбинигардида аз 5 сол маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, чиноятҳои начандон вазнин эътироф мешаванд. Кирдорҳои қасдан содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксари онҳо аз 5 сол маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест ва кирдорҳои аз беэҳтиётӣ содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксар барои онҳо аз 5 сол маҳрумӣ аз озодӣ зиёд мебошад, чиноятҳои дараҷаи миёна эътироф мешаванд. Кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксар барои онҳо дар Кодекси чиноятӣ пешбинигардида аз 12 сол маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, чиноятҳои вазнин эътироф мешаванд. Кирдорҳои қасдан содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксар барои онҳо зиёда аз 12 сол маҳрум сохтан аз озодӣ ё ҷазои қатл пешбинӣ гардидааст, чиноятҳои махсусан вазнин эътироф мешаванд.

§ 4. ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ШАРИКӢ ДАР ЧИНОЯТ

Аз таҷрибаи зиндагӣ мо гоҳе хабар меёбем, ки ин ё он чиноятро гурӯҳи одамон содир кардаанд. Ин ҳолатро дар ҳуқуқи чиноятӣ шарикӣ дар чиноят мегӯянд. Мувофиқи қонуни чиноятӣ (моддаи 35-и Кодекси чиноятӣ) «Иштироки якҷояи қасдонаи ду ё зиёда ашхос дар содир намудани чино-

яти қасдона шарикӣ дар чиноят эътироф мешавад». Акнун биёед ин таърифро каме шарҳ медиҳем.

Таърифи мазкур мавҷудияти ҳатмии якчанд аломатро талаб мекунад. Аввалан, шумораи иштирокчиёни чиноят бояд аз як нафар зиёд бошад; дуюм, якчоя содир шудани амалиёти шариконаи чиноят ва оқибати ягонаи кирдори чинояткорона барои ҳамаи иштирокчиён; сеюм, иштирокчиён дар бораи содир намудани чинояти мушаххас то воқеъ гардидани он маслиҳат мекунанд ва онҳоро як умумияти рӯй ба ҳам муттаҳид месозад. Чаҳорум, сухан дар бораи иштироки барқасдона (дониста) дар содир намудани чиноят меравад. Ба ибораи дигар, ҳама иштирокчиён ба ҷомеа хавфнок будани кирдори худро дарк мекунанд, оқибатҳои зарарноки онро пешбинӣ менамоянд ва фаро расидани оқибатҳои онро мецоҳанд. Аломати дигари шарикӣ дар чиноят танҳо қасдан шуданаш мумкин аст.

Вобаста ба таъсири ҳамдигарии иштирокчиён ва сатҳи муташаққилии онҳо илми ҳуқуқи чиноятӣ чор шакли шарикӣ дар чиноятро аз ҳам фарқ мекунад: шарикӣ бе маслиҳати пешакӣ; шарикӣ бо маслиҳати пешакӣ; гурӯҳи муташаққил; иттиҳоди чиноятӣ.

Шарикӣ бе маслиҳати пешакӣ чунин маънӣ дорад, ки иштирокчиёни дигар ба иҷрокунандаи бевоситаи амали чиноятӣ ҳамроҳ мешаванд. Ин шакли хавфноки шарикӣ дар содир намудани чиноят аст, ки дар натиҷаи он одамкушӣ, расонидани зарарҳои вазнини ҷисмонӣ рӯй медиҳанд. Хусусияти хоси ин навъи чиноят дар он зоҳир мешавад, ки дар натиҷаи ғайриимкон будани маслиҳат то оғози чиноят мувофиққунонии амалиёти иштирокчиён дар ҳадди ақал аст.

Шакли нисбатан хавфноки шарикӣ дар чиноят шарикӣ бо маслиҳати пешакӣ мебошад. Ин гуна маслиҳат метавонад дар шакли ҳаттӣ, шифоҳӣ ва хомӯшона розигӣ додани иштирокчиёни чиноят сурат гирад.

Зери мафҳуми гурӯҳи муташаққил ҳамин чизро фаҳмидан лозим аст, ки чиноят аз ҷониби ду ва зиёда шахсон, ки

пешакӣ бо ин мақсад гурӯҳи устуворро ташкил додаанд, содир карда мешавад. Зимнан, ин гуна чиноятҳо бештар дар соҳаи иқтисодиёт содир мешаванд.

Ниҳоят, шакли аз ҳама хавфноки шарикӣ дар чиноят иттиҳоди чиноятӣ ба шумор меравад. Дар чунин иттиҳод гурӯҳи устувор ва муташаққили чинояткорон бо мақсади содир намудани чиноятҳои пайдарпайи вазнин ва махсусан вазнин муттаҳид мешаванд.

Вобаста ба чигунагии амалҳои чинояткорона қонуни чиноятӣ шарикони чиноятро ба чор навъ чудо мекунад: иҷрокунанда, ташкилкунанда, таҳриkkунанда ва ёрдамчӣ.

Иҷрокунанда шахсе эътироф мешавад, ки бевосита чиноятро содир намудааст ё якҷоя бо шахсони дигар бевосита дар содир намудани он иштирок кардааст, инчунин шахсе, ки бо роҳи истифодаи ашхоси дигаре, ки мувофиқи қонун ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешаванд, чиноят содир кардааст.

Ташкилкунанда шахсе эътироф мешавад, ки чиноятро ташкил ё ба иҷрои он роҳбарӣ карда бошад, инчунин, шахсе, ки гурӯҳи муташаққил ё иттиҳоди чиноятиро таъсис додааст ё ба он роҳбарӣ кардааст.

Таҳриkkунанда шахсе эътироф мешавад, ки шахси дигарро бо роҳи бағалдарорӣ, порадиҳӣ, таҳдид ё бо роҳҳои дигар ба содир кардани чиноят моил кардааст.

Ёрдамчӣ шахсе эътироф мешавад, ки бо маслиҳату дастурдиҳӣ, додани маълумот, восита ё олоти содир кардани чиноят ё рафъи монеаҳо ба содир кардани чиноят мусоидат кардааст, инчунин, шахсе, ки пинҳон кардани чинояткор, восита ё олоти содир намудани чиноят, осори чиноят ё ашёи бо роҳи чиноят бадастомадаро пешакӣ ваъда додааст, ҳамчунин шахсе, ки соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани чунин ашёро пешакӣ ваъда кардааст.

Дар ёд доштан лозим аст, ки мувофиқи қонуни чиноятӣ суд ҳангоми таъйин намудани ҷазо характер ва дараҷаи иштироки ҳар як шарикони чиноятро дар содир намудани чиноят алоҳида ба эътибор мегирад. Дар навбати худ, хусу-

сияти шарикӣ дар чиноят бо шакли мушаххаси зоҳиршавии он, дараҷаи иштирок дар чиноят бошад, бо нақшхое муайян карда мешавад, ки ҳар як гунаҳкор иҷро кардааст.

§ 5. ҲОЛАТҲОЕ, КИ ЧИНОЯТ БУДАНИ КИРДОРРО ИСТИСНО МЕКУНАНД

Дар зиндагӣ бисёр ҳолатҳое дучор меоянд, ки ин ё он шахс бо мақсади ғимояи худ, амалӣ гардонидани ҳуқуқҳои шахсӣ ё субъективии худ, иҷрои қарзи хизматӣ ва уҳдадорӣ ҳуқуқии худ амалхое содир мекунад, ки ҳарчанд ба муносибатҳои ҷамъиятӣ зарар расонанд ҳам, аммо чиноят ҳисоб намешаванд. Дар қонуни чиноятӣ низ ҳамин гуна ҳолатҳо ба эътибор гирифта шуда, меъёрҳо оид ба ҳудуди зарурӣ, расонидани зарар ҳангоми дастгир намудани чинояткор, зарурати ниҳой, маҷбуркунии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, таваккали асоснок, иҷрои фармон ва амр муқаррар карда шудаанд.

Ҳамин тавр, ҳаракате, ки дар ҳолати мудофияи зарурӣ, яъне ҳангоми ғимояи шахсият ва ҳуқуқҳои мудофиякунанда ё шахси дигар, манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандаи ҷомеа ё давлат аз таҷовузи барои ҷомеа хавфнок бо роҳи расонидани зарар ба таҷовузкунанда содир шудааст, агар ин таҷовуз бо зӯроварӣ барои ҳаёти мудофиякунанда ё шахси дигар хавфнок бошад ё ин ки бо таҳдиди бевоситаи истифодаи чунин зӯроварӣ алоқаманд бошанд, чиноят ҳисобида намешавад.

Набояд фаромӯш кард, ки аз ҳадду андозаи мудофияи зарурӣ баромадан мумкин нест. Албатта, ба ҳар як шахрванд ҳуқуқ дода шудааст, ки сарфи назар аз вазифа ва характери фаъолиятҳо худро аз ҳуҷуми бегона ғимоя кунад. Ҳар як шахрванд ба ғимояи худ ҳақ дорад, ҳарчанд имконияти кумак пурсидан аз мақомоти дахлдорро (масалан аз милитсия) дошта бошад. Ҳамин нукта дар қисми 3-и моддаи 40-и Кодекси чиноятӣ низ зикр шудааст: «Ҳаракатҳои шахси мудофиякунанда, ки дар натиҷаи таҷовузи нобаҳангом ба вучуд омадаанд, баромадан аз ҳадди мудофияи зарурӣ ҳисоб намешаванд, агар шахс имконияти ба таври воқеӣ баҳо додани

дараҷа ва хусусияти хавфнокии таҷовузро надошта бошад».

Инчунин, дар қонуни ҷиноятӣ таъкид мешавад, ки шахс, сарфи назар аз имконияти ҳалос шудан аз таҷовуз, новобаста аз тайёрии касбӣ ё дигар тайёрии махсус ва мақоми хизматиаш ба мудофияи зарурӣ ҳуқуқ дорад. Қасдан барангехтани игвои таҷовуз бо мақсади расонидани зарар мудофия (худдифо)-и зарурӣ ҳисоб намешавад.

Бояд гуфт, ки расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахси ҷиноятсодирнамуда низ ҷиноят ҳисобида намешавад, вале дар назар доштани якчанд шартҳо муҳим мебошад.

Масалан, ҳаракатҳое, ки ҳангоми дастгир кардани шахси ҷиноятсодирнамуда бо мақсади ба мақомоти ҳокимият супурдан ё пешгирии имконияти ҷиноятҳои навро содир кардани ба ӯ зарар расонидаанд, агар бо воситаҳои дигар дастгир намудани чунин шахс ғайриимкон бошад ва дар айни замон чораҳои зарурии ба ин мақсад андешидашуда аз ҳад набаромада бошад, ҷиноят ҳисоб намешаванд.

Ҳангоми арзёбии қонунӣ будани зарари дар вақти дастгир кардани шахси ҷиноятсодирнамуда расонидашуда, ҳаракати ӯ дар мавриди аз дастгиршавӣ ҳалос хӯрдан, қувваю имконияти дастгиршаванда, ҳолати рӯҳии вай ва ҳолатҳои дигари вобаста ба амали дастгир кардан ба назар гирифта мешаванд.

Бояд гуфт, ки расонидани зарар ба манфиатҳои давлату ҷамъият ва шахрвандон дар ҳолати зарурати ниҳой низ ҷиноят эътироф намешавад, агар зарурати ниҳой барои бартараф кардани хавфу хатар ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахрванди алоҳида ё ҷомеа равона шуда бошад. Бояд дар назар дошт, ки агар расонидани зараре, ки ба хусусияту дараҷаи хавфи таҳдидкунанда ва ҳолатҳои бартараф намудани ин хавф мувофиқ набошад ва дар натиҷа ба манфиатҳои қонунан муҳофизатшаванда баробари зарари пешгиришуда ё аз он бештар зиён расонида шуда бошад, он гоҳ зарурати ниҳой азҳадгузашта ҳисобида мешавад.

Ҳолати расонидани зарар дар натиҷаи маҷбуркунии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, ба шарте, ки дар натиҷаи чунин маҷбур-

куниҳо шахс ҳаракат ё беҳаракатии худро идора карда на-тавонад, вақте ба амал меояд, ки нисбат ба шахси ҷиноят-содирнамуда тарзу усулҳои ғайриқонунии таъсиррасонии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ (психикӣ) истифода шуда бошад. Ин ҳо-латҳо метавонанд ғайриқонунӣ маҳрум намудан аз озодӣ, латуқӯб, фишорҳои рӯҳӣ, таҳдидҳои тарсоваранда бошанд.

Бояд қайд кард, ки ҳар як шахрванд ба таваккали асос-нок ҳуқуқ дорад. Ҳолатҳои номбар кардан мумкин аст, ки истифодаи таваккали асоснокро ҳақ мебароранд: маса-лан, агар барои пешгирии зараре, ки ба манфиатҳои ҷомеа расонида мешавад, воситаҳои муқаррарӣ кифоят наkunанд. Чунин ҳолатҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа рух додана ш- мумкин аст, масалан, дар соҳаи истеҳсоли, тиббӣ, дар ҳо-латҳои фавқулода, дар соҳаи маишӣ ва ғайра.

Ниҳоят, ҳолати дигаре, ки ҷиноят будани кирдорро ис-тисно мекунад, иҷрои фармон ё амр аст. Агар шахс бо мақса-ди иҷрои ҳатмии амру фармон кирдоре содир кунад, ки дар натиҷаи он ба манфиати шахравандон, давлату ҷомеа зарар расад, пас ин гуна кирдор ҷиноят ҳисобида намешавад. Ба-рои расонидани ин зарар шахсе ба ҷавобгари ҷиноятӣ ка-шида мешавад, ки фармон ё амри ғайриқонунӣ додааст.

§ 6. ҶАЗО: МАҚСАД ВА НАВЪҲОИ ОН

Ҳар як амали инсон сазовори подош аст: ба амали нек ташаккур мегӯянд ва дар ҷавоби кирдори бад нафрат меҳо-нанд. Дар тасаввури умумии мо неку бад ҳамин гуна фарқи-ят дорад. Аммо аз нигоҳи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ кирдори баде, ки ба ҷомеа ва давлат хавфнок бошад ба манфиатҳои шахс ва давлат зарар расонад, ҳатман бояд сазовори ҷазо бошад. Номгӯии ҷиноятҳо ва ҷазоҳои сазовор барои онҳо дар қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ зикр шудаанд.

Мувофиқи моддаи 46-и Кодекси мазкур «Ҷазо ҷораи маҷбуркунии давлатие мебошад, ки бо ҳукми суд таъйин карда мешавад. Он нисбати шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор эътироф шудааст, татбиқ гардида, аз маҳрум ё маҳдуд кардани ҳуқуқи озодиҳои шахс, ки дар Ко-

декси чиноятӣ пешбинӣ гардидаанд, иборат мебошад».

Мақсади ҷазоро қонуни чиноятӣ дар барқарор кардани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи шахси маҳкумшуда, инчунин, пешгирии содир гардидани чиноятҳои нав маънидод мекунад.

Аз ин ҷо якҷанд аломати муҳимми ҳукукии ҷазоро дар тафовут аз ҷораҳои таъсиррасонии маъмурӣ, интизомӣ ва гражданию ҳуқуқӣ ошкор намудан мумкин аст:

Ҷазо ҳатман дар қонуни чиноятӣ нишон дода шудааст.

Ҷазо хусусияти умумӣ ё худ оммавӣ дорад, яъне аз номи давлат таъин карда мешавад.

Ҷазо баҳодихии манфии ахлоқию сиёсии давлатро нисбат ба шахсияти гунаҳкор дар бар мегирад.

Ҷазо бо ҳукми суд барои содир намудани ҳамон чиноят татбиқ мешавад, ки дар қисми махсуси Кодекси чиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Ҷазо доғи судиро ба вучуд меорад.

Тибқи моддаи 47-и Кодекси чиноятӣ, чунин навъҳои ҷазо муқаррар карда шудаанд:

а) ҷарима;

б) маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян;

в) маҳрум кардан аз рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо, унвонҳои махсус, мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон;

г) қорҳои ҳатмӣ;

д) қорҳои ислоҳӣ;

е) маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ;

ж) маҳдуд кардани озодӣ;

з) нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ;

и) мусодираи молу мулк;

к) маҳрум сохтан аз озодӣ;

л) яқумра аз озодӣ маҳрум сохтан;

м) ҷазои қатл.

Мувофиқи қонуни чиноятӣ амалкунанда ҳама навъҳои ҷазоро ба ду гурӯҳ: ҷазои асосӣ ва иловагӣ ҷудо мекунад.

Қорҳои ҳатмӣ, қорҳои ислоҳӣ, маҳдуд кардан дар хизмати

ҳарбӣ, маҳдуд кардани озодӣ, нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ, маҳрум сохтан аз озодӣ, якумра аз озодӣ маҳрум сохтан, ҷазои қатл танҳо ба сифати ҷазои асосӣ татбиқ мешаванд. Ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ҳам ба сифати ҷазоҳои асосӣ ва ҳам иловагӣ татбиқ мешаванд.

Маҳрум кардан аз рутбаи ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо, унвонҳои махсус, мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон, инчунин, мусодираи молу мулк танҳо ба сифати ҷазои иловагӣ истифода мешавад. Ҷазои иловагии таъиннамудаи суд аз ҷазои асосӣ саҳттар буда наметавонад.

Тибқи қонун барои як ҷиноят танҳо як ҷазои асосӣ таъйин намудан мумкин аст. Дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ба ҷазои асосӣ таъйин кардани як ё якчанд ҷазои иловагӣ имконпазир аст.

Ҷарима ва мусодираи амволро танҳо дар ҳолатҳое, ки бевосита дар қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинӣ гардидаанд, ҳамчун ҷазои иловагӣ таъин намудан мумкин аст.

§ 7. ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТИИ НОБОЛИҒОН

Аксари аҳолии Тоҷикистонро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд ва гуфтан мумкин аст, ки дар ояндаи наздик сарнавишти диёри азиз ва устувории хусусиятҳои демокративу ҳуқуқбунёдии он ба дӯши онҳо воғузор хоҳад шуд. Бинобар ин, масъалаи пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати мо ба шумор меравад. Мувофиқи меъёрҳои илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ноболиғ шахсе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани ҷиноят 14-солагиро пур карда, вале ба синни 18-солагӣ нарасидааст.

Ба ноболиғоне, ки ҷиноят содир намудаанд, мумкин аст ҷазо ё ҷораҳои маҷбуркунии дорои хусусияти тарбиявӣ таъйин карда шавад. Қонуни ҷиноятӣ чунин навъҳои ҷазоро ба ноболиғон таъйин кардааст: ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муайян, корҳои ҳатмӣ, корҳои ислوҳӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ.

Корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз 40 то 160 соат таъйин кар-

да мешавад, ки он аз ичрои корҳои ба ноболиғон мувофиқ ва берун аз вақти таҳсил аст. Давомнокии чунин навъи ҷазо нисбат ба ноболиғони то 16-сола аз ду соат дар як рӯз ва нисбат ба ноболиғони аз 16 то 18-сола аз се соат дар як рӯз зиёд буда наметавонад.

Ҷарима ҳамон вақт таъйин карда мешавад, ки ноболиғ даромади мустақилона ё молу мулк дошта бошад ва он ба андозаи то 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъйин карда мешавад. Маҳрум сохтан аз машғул шудан ба фаъолияти муайян бошад, ба ноболиғон ба муҳлати аз 1 то 2 сол таъйин карда мешавад.

Корҳои ислоҳӣ ба ноболиғон дар ҷойи қорашон ба муҳлати аз ду моҳ то як сол таъйин карда мешавад. Дар айни замон аз панҷ то понздаҳ дарсади музди меҳнати маҳкумшудагон ба ҳисоби даромади давлат нигоҳ дошта мешавад.

Ба ноболиғоне, ки бори аввал ҷиноятҳои наҷандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намудаанд, ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда намешавад ва агар санксияи моддаи қисми махсус ғайр аз ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ дигар намуди ҷазоро пешбинӣ накарда бошад, он гоҳ суд ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набудай дар қисми умумии ҳамин Кодекс пешбинишударо дар доираи ҳаҷм ва муҳлатҳои пешбининамудай қисми умумии ҳамин Кодекс таъйин менамояд. Мувофиқи моддаи 87-и Кодекси ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба ноболиғоне таъйин карда мешаванд, ки дар синни то 16-солагӣ ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин содир намудаанд – ба муҳлати то 7 сол ва нисбат ба ноболиғоне, ки дар синни аз 16 то 18-солагӣ ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин содир намудаанд, ба муҳлати то 10 сол таъйин карда мешавад.

Ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ноболиғони ҷинси марде, ки бори аввал ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шудаанд, инчунин ноболиғони ҷинси зан дар колонияҳои тарбиявии дорои низоми умумӣ ва ноболиғони ҷинси марде, ки қаблан маҳрум сохтан аз озодиро адо намудаанд, дар колонияҳои тарбиявии дорои низоми пурзӯр адо мекунанд.

§ 8. БАЪЗЕ НАВЪҲОИ ЧИНОЯТҲО ВА ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ОНҲО

Кодекси чиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон чиноятҳои со-
диршударо ба гурӯҳҳои мухталиф ҷудо менамояд:

Чиноятҳо ба муқобили шахсият;

Чиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии
аҳоли;

Чиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист;

Чиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ;

Чиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт;

Чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ;

Чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ;

Чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ;

Чиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният.

Ҳоло баъзеи ин чиноятҳои номбаршударо таҳлил карда,
барои содир кардани онҳо ҷӣ гуна ҷавобгарӣ муқаррар кар-
дани қонунро дида мебароем.

а) Чиноятҳо ба муқобили шахсият

Ба ин гурӯҳ чиноятҳои зерин дохил мешаванд: чино-
ятҳои ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ, озодӣ, обрӯ ва эъти-
бори шахсият, озодии чинсӣ ва дахлнопазирии чинсӣ, ҳуқуқ
ва озодиҳои конституционии инсон ва шаҳрванд, оила ва
ноболиғон.

Одамкушӣ яке аз чиноятҳои вазнини муқобили ҳаёт
ва тандурустии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Мувофиқи
моддаи 104-и Кодекси чиноятӣ дар ҳолатҳои зерин қасдан
одам куштан бо ҳолатҳои вазнинкунанда эътироф карда ме-
шавад: ду шахс ё бештар аз он; шахс ё наздикони ӯ вобаста
ба фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро иҷро карда-
ни ӯ; бараъло ноболиғ ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор
доштани ӯ барои гунаҳгор аён аст; марбут ба одамрабӣ ё
гаравгонгирӣ; зане, ки ҳомилагии ӯ барои гунаҳгор аён аст;
куштори одам бо бераҳмии махсус; куштори одам бо тарзи
ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок; куштор аз ҷониби гурӯҳи
ашхос ё гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи мута-
шаккил, иттиҳоди чиноятӣ (ташкilotи чиноятӣ); куштор бо

мақсади ғаразнок ё кирои зархаридон, инчунин, марбут ба роҳзанӣ, тамаъҷӯӣ ё бандитизм; одам аз ҳиссиёти авбошӣ; куштори одам бо нияти рӯйпӯш намудани ҷинояти дигар ё осон содир намудани он, инчунин, марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ; куштор бо сабаби нафрат ё хусумати миллӣ, наҷодӣ, динӣ маҳалгароӣ ё интиқоми хунӣ; куштори одам бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида ва ғайра.

б) Ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ

Ба ин гурӯҳ ҷиноятҳои зерин дохил мешаванд: авбошӣ, вандализм, ба ғоҳишагӣ ҷалб намудан, ташкил ё ниғаҳдошти ғоҳишахонаҳо, даллагӣ ё занҷаллобӣ, ташкил ё ниғаҳдошти ғайриқонунии қиморхона, ғайриқонунӣ тайёр ва паҳн кардани мавод ё ашёи порнографӣ, несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои таърих ва фарҳанг, таҳқири ҳасади ғавтидагон ва ғӯри онҳо.

Авбошӣ яке аз ҷиноятҳои хавфнок ва вазнине ба шумор меравад, ки зидди тартиботи ҷамъиятӣ равона карда шудааст. Авбошӣ ҳаракати бадқасдона буда, тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон мекунад. Авбошӣ дар оқибати қор боиси рӯй додани дигар ҷиноятҳои вазнин, мисли одамкушӣ, расонидани зарари ҷисмонӣ ба шахс, нобуд кардани моликияти давлатӣ, ҷамъиятиву шахсӣ ва ғайра мегардад. Авбошӣ одатан дар назди мардум рӯй медиҳад ва беҳурмати рӯйрост ва ошкоро нисбат ба ҷамъият мебошад. Афсӯс, ки амалиёти авбошӣ аз ҷониби нобилигон низ содир мешаванд. Бинобар ин, давлат бо ҳар роҳ ба муқобили авбошӣ мубориза мебарад ва барои ин ҷиноят ҷазои сахт татбиқ карда мешавад.

в) Ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт

Ба ин гурӯҳ ҷиноятҳои зерин мансуб доништа мешаванд: ҷиноятҳо ба муқобили моликият, ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ.

Ба ҷиноятҳо ба муқобили моликият инҳо дохил мешаванд: дуздӣ, азониҳудкунӣ ё исрофкорӣ, тасарруфи пулу молӣ ба тариқи кредит додасуда, қаллобӣ, ғоратгарӣ, роҳ-

занӣ, тамаъҷӯӣ, тасарруфи ашё ё асноди дорои арзиши махсус ва ғайра.

Ба ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ инҳо дохил мешаванд: монет шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ, соҳибкории ғайриқонунӣ, истехсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда, соҳибкории сохта, бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин, қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст овардашуда, фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ, ғайриқонунӣ гирифтани кредит, ғайриқонунӣ додани кредит ва ғайра.

Мувофиқи моддаи 244, барои дуздӣ, яъне тасарруфи ғайриқонунии молу мулк ба ғайр (қисми якум) шахси гунаҳкор бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор нишондиханда барои ҳисобҳо ё қорҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад. Дар ҳолати содир кардани дуздӣ бо ҳолатҳои дар қисми дуюми ҳамин модда пешбинигардида шахси гунаҳкор бо ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 нишондиханда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо дода мешавад. Тибақи қисми сеюми ҳамин модда барои содир намурадани дуздӣ шахси гунаҳкор бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол ва дар сурати содир кардани дуздӣ дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳафноқ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 12 сол бо мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад.

Қадам нави дуздӣ ба миқдори қалон маҳсуб доништа мешавад? Мувофиқи банди 2-и эзоҳи моддаи 244, таҳти мафҳуми ба миқдори қалон андозаи арзиши амволе дар назар дошта шудааст, ки аз андозаи нишондиханда барои ҳисобҳо ҳадди ақал 1000 маротиба зиёдтар мебошад. Ба миқдори маҳсусан қалон арзиши амволе фаҳмида мешавад, ки аз андозаи маоши ҳадди ақал 2000 маротиба зиёдтар мебошад. Ба миқдори маҳсусан қалон арзиши молу мулке фаҳмида мешавад, ки аз андозаи нишондиханда барои ҳисобҳо 2000 маротиба зиёдтар мебошад. Андозаи зарари ба моликияти

шахсӣ расонидашуда (чиддӣ, калон ва махсусан калон) аз рӯйи аҳволи моддии чабрдида муайян карда мешавад. Барои содир кардани чунин ҷиноят шахси гунаҳкор бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол (қисми сеюм) ва аз 8 то 12 сол (қисми 4-уми моддаи 244) бо мусодираи молу мулк дар ҳар ду ҳолат ҷазо дода мешавад.

Дар ҷомеа шахсоне ҳастанд, ки аз ҳисоби дигарон зиндагӣ карданро дӯст медоранд ва ҳудашон дар ҳеҷ кучо меҳнат намеkunанд. Бинобар ин, даст ба дуздӣ мезананд. Қонун ба ин гуна шахсон ҷазои саҳтро сазовор донистааст.

Барои ошкоро дуздидани молу мулки шахсии шаҳрвандон, тибқи моддаи 248-и Кодекси ҷиноятӣ (ғоратгарӣ), гунаҳкор бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 5 сол (қисми 1-ум), барои ғоратгарӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2-юм шахси гунаҳкор бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 10 сол бо мусодираи молу мулк ё бидуни он, барои ғоратгарӣ бо ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 3-юми ҳамин модда бошад, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз даҳ то дувоздаҳ сол бо мусодираи молу мулк ва барои ғоратгарӣ бо ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 4 моддаи мазкур бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз дувоздаҳ то понздаҳ сол бо мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад.

г) Ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ

Ба ин гурӯҳ ҷиноятҳо дохил мешаванд: ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конституционӣ ва амнияти давлат, ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ, тартиботи идоракунӣ ва адолати судӣ.

Аз ҳамаи ҷиноятҳо вазнинтарин ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конституционӣ ва амнияти давлат ба ҳисоб меравад. Ба ин қабил ҷиноят дохил мешавад: хиёнат ба давлат, ҷосусӣ, таҳрибкорӣ (диверсия), даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯрварӣ тағйир додани сохти конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ), ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ), ифшои сирри давлатӣ, исёни мусаллаҳона ва ғайра.

Шахсоне, ки ҷиноятҳои номбаршударо содир менамоянд, ба сохти давлатӣ ва ҷамъиятии мамлакатамон, ба истиклолият, дахлнопазирии ҳудуд ё бехатарии давлат қасдан таъовуз менамоянд. Қонун барои ин гуна ҷинояткорон ҷазоҳои вазнинро муқаррар намудааст. Масалан, мувофиқи моддаи 305-и Кодекси ҷиноятӣ, барои хиёнат ба давлат ҷавобгарӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 сол бо мусодираи молу мулк муқаррар карда шудааст.

Барои таъовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади сушт кардани асосҳои сохти конституционӣ ё амнияти давлат (моддаи 310-и Кодекси ҷиноятӣ) шахси гунаҳкор бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз дувоздаҳ то бист сол ҷазо дода мешавад.

Барои супоридани маълумоти дорои сирри давлатӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намоёндагони онҳо (ҷосусӣ) мувофиқи моддаи 308-и Кодекси ҷиноятӣ, ҷазои маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 сол муқаррар карда шудааст.

Мувофиқи қонуни ҷиноятӣ барои бо роҳи зӯрварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯрварӣ нигоҳ доштани ҳокимият бархилофи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин бо мақсади бо зӯрварӣ тағйир додани сохти конституционӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё бо роҳи зӯрварӣ тағйир додани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи моддаи 306-и Кодекси ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 сол пешбинӣ шудааст.

Хизмат дар сафи қўшунҳои давлатӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. Афсӯс, ки баъзе ҷавонон аз хизмат кардан қасдан саркашӣ мекунанд ва дар масъалаи ҳифзи манфиатҳои давлати худ безъятиной зоҳир мекунанд. Барои саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ ба сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ мувофиқи моддаи 344-и Кодекси ҷиноятӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо дода мешавад.

Ҳамин тавр, барои ҳар як кирдори ҷинояткорона шахси гунаҳкор ҷазо мегирад ва қонун бар зидди ҷинояткорон беамон мубориза мебарад.

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои дигари ҷиноятҳо ва ҷавобгарӣ барои онҳо пешбинӣ шудааст, ки ҳар шахс метавонад бо истифода аз Кодекси ҷиноятӣ бо онҳо пурра шинос шавад.

Иҷрои ҷазо (ҳукм)

Ҷазо барои ҷинояти содиршуда мувофиқи ҳукми суд ба-роварда мешавад. Таъин кардани ҷазо на фақат подоши ҷиноят мебошад, балки мақсади он маҳкумшудагонро ислоҳ ва дар рӯҳияи муносибати бовиҷдонона ба меҳнат, риояи дурусти қоида, эҳтироми қоидаҳои ҷамъият ва пешгирии роҳи ҷиноятҳо тарбия кардан низ мебошад. Воситаҳои асосии ислоҳ ва тарбияи маҳкумшудагон инҳоянд: речаи аз саргузаронидани ҷазо, кори ғоиданоки ҷамъиятӣ, кори тарбиявӣ бо сиёсӣ, таълими умумӣ ва касбияи техникаӣ, ба колонияҳои ислоҳоти меҳнатӣ ҷойгир кардан.

Маҳкумшудагон дар чор низом: умумӣ, пурзӯр, саҳт ва махсус ҷазоро аз сар мегузаронанд. Ноболигон дар ду навъ колонияҳо – колонияҳои речаашон умумӣ ва пурзӯр муҳлати муайяншудаи ҷазоро мегузаронанд. Мардону занон алоҳида нигоҳ дошта мешаванд.

Дар колонияҳои тарбиявӣ меҳнатии низомашон пурзӯр ва умумӣ ноболигонро дар истиқоматгоҳҳои муқаррарӣ нигоҳ медоранд. Ноболигон метавонанд бе ҳеҷ маҳдудият мактуб гиранду мактуб нависанд. Мактубҳои онҳо аз назорат гузаронида, бастаҳои ба онҳо фиристодашуда низ бо диққат санҷида мешаванд. Дар колонияҳо корҳои тарғиботию ташвиқотӣ, омавию варзишӣ ва дигар ҷорабиниҳо гузаронида мешаванд.

Барои маҳкумшудагон ҷораҳои ҷазо ва ҳавасмандкунӣ низ муқаррар карда шудаанд. Дар колонияҳои тарбияи меҳнатӣ изолятор ҳаст. Гунаҳкорро дар он ҷо 10 рӯз нигоҳ медоранд. Ғайр аз ин, маҳз дар колонияҳои тарбияи меҳнатӣ ҷораҳои хос, мисли як маротиба маҳрум кардани шахси маҳкумшуда аз тамошои кино, концерт, манъ кардани иштироки онҳо дар корҳои варзишӣ татбиқ мешаванд.

Пеш аз озод кардани тарбиятгирандагон аз колония му-

раббияву муаллимон ва устоҳо ба нақшаю ниятҳои онҳо шинос мешаванд ва бо падару модарон дар масъалаи минбаъд дар кучо кор карданашон маслиҳат менамоянд. Комиссияи ҷойи истиқомат барои ба кор таъмин намудан ё хонданро давом додани ноболиғ тадбирҳо меандешад ва рафтори ӯро назорат мекунад.

Маҳкумшудагоне, ки дар колонияҳои ислоҳоти меҳнатӣ софдилона кор мекунанд ва ба вайронкорихои қоидаҳои муқарраршуда роҳ намедиханд, ба режими сабуктар гузаронда мешаванд. Бо тавсияи маъмурияти колонияҳо онҳо шартан ё пеш аз муҳлат ба озодӣ ҷавоб дода мешаванд. Маҳз дар колонияҳои ислоҳоти меҳнатӣ аксари маҳкумшудагон гуноҳи худро дарк намуда, барои ислоҳ ва тарбия ёфтани тамоми кӯшиши худро истифода менамоянд. Бесабаб нест, ки баъди ба озодӣ баромадан бархе аз онҳо бо кори ғоиданоки худ дар ҷамъият обрӯю эътибори хосса пайдо мекунанд ва соҳиби иззату эҳтироми умум мегарданд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Масъалаи муҳимтаринеро номбар кунед, ки ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳалли он машғул аст.
2. Вазифаи асосии ҳуқуқи ҷиноятӣ аз ҳалли кадом масъала иборат аст?
3. Предмети танзими ҳуқуқи ҷиноятиро кадом муносибатҳо ташкил медиҳанд?
4. Сарчашмаи қонуни ҷиноятӣ кадом санади меъёриву ҳуқуқист?
5. Принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятиро шарҳ диҳед.
6. Қонунгузориҳои ҷиноятӣ амалкунандаро кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ташкил медиҳад?
7. Қисмҳои умумӣ ва махсуси Кодекси ҷиноятӣ аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд?
8. Номгуи ҷиноятҳоеро номбар кунед, ки дар қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ зикр шудаанд.
9. Таърифи ҷиноятро мувофиқи Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуед.
10. Аломатҳои ҳуқуқии ҷиноятро шарҳ диҳед.
11. Моҳияти хавфнок будани кирдор дар ҷиҳати ифода меёбад?
12. Ҳолатҳои сабуқкунандаи ҷазо кадомҳоянд?
13. Гуноҳ ҷиҳати кирдор аст ва оқибатҳои он дар кадом шаклҳо ифода меёбанд?

14. Фарқи қасди бевоситаро аз қасди бавосита фаҳмонед.
15. Категорияҳои ҷиноятро номбар кунед.
16. Таърифи шарикӣ дар ҷиноятро мувофиқи моддаи дахлдори Кодекси ҷиноятӣ биғӯед.
17. Аломатҳои ҳатмии шарикӣ дар ҷиноят кадомҳоянд ва онҳоро шарҳ диҳед.
18. Навъи шаклҳои шарикӣ дар ҷиноятро номбар кунед.
19. Биғӯед, ки нақши иҷроқунанда аз ташкилқунанда чӣ фарқ дорад?
20. Вазифаи ёрдамчӣ дар содир намудани ҷиноят аз чӣ иборат аст?
21. Ҳолатҳоро гӯед, ки ҷиноят будани қирдорро истисно мекунанд.
22. Дар кадом ҳолатҳо мудофиаи зарурӣ ҷиноят ҳисобида намешавад?
23. Шартҳоро номбар кунед, ки расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахси ҷиноятсодирнамуда ҷиноят ҳисобида намешавад.
24. Таҳти мафҳуми зарурати ниҳой қонуни ҷиноятӣ чиро дар назар дорад?
25. Доир ба таваккали асоснок аз зиндагӣ ягон мисол биёред.
26. Таърифи ҷазоро гӯед ва мувофиқи фаҳмиши худ шарҳ диҳед, ки он бо кадом мақсад пешбинӣ шудааст?
27. Аломатҳои муҳимми ҳуқуқии ҷазо кадомҳоянд?
28. Намудҳои ҷазоҳои ҷиноятиро номбар кунед.
29. Ҷазо ҷазоҳои ҷиноятиро ба асосӣ ва иловагӣ ҷудо мекунанд?
30. Синну соли ноболиғро аз нуқтаи назари илми ҳуқуқи ҷиноятӣ гӯед.
31. Навъҳои ҷазоро барои ноболиғон номбар кунед.
32. Қорҳои ҳатмӣ ба кадом муҳлат таъйин карда мешаванд?
33. Ба ноболиғоне, ки бори аввал ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намудаанд, чӣ гуна ҷазо таъин карда мешавад?
34. Ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ноболиғон дар қучо адо мекунанд?
35. Навъҳои асосии ҷиноятҳоро номбар кунед.
36. Дар бораи ҷиноятҳои муқобили шахсият маълумот диҳед.
37. Кадом ҷиноятҳо ба гурӯҳи ҷиноятҳои муқобили амниятӣ ҷамъиятӣ ва саломатии аҳоли дохил мешаванд?
38. Доир ба ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт маълумот диҳед.
39. Ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ кадомҳоянд?
40. Барои ҷиноятҳои алоҳида чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст?
41. Иҷрои ҷазо чӣ тавр амалӣ гардонида мешавад?

БОБИ XI. ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ ҲУҚУҚӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

§ 1. МАФҲУМИ ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ ҲУҚУҚӢ

Давлати ҳуқуқбунёдро бе риояи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар чунин давлат ҳамаи шаҳрвандон ва мақомоти давлатию ҷамъиятӣ уҳдадоранд, ки ба талаботи қонунҳо итоат карда, онҳоро бечунучаро риоя намоянд.

Дар ҷамъияте, ки аз талаботи қонун сарфи назар карда мешавад, бетартибӣ ва бесарусомонӣ ҳукмфармо буда, пояхои давлатдорӣ оҳиста-оҳиста завоҷ меёбанд. Аз ин рӯ, риояи қонун ва мустаҳкам намудани тартиботи ҳуқуқӣ яке аз омилҳои муҳимми пешрафти давлат ба ҳисоб меравад.

Қонуният гуфта, аниқ ва бечунучаро иҷро кардани қонунҳо аз ҷониби ҳамаи мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрвандонро меноманд. Яъне ҳар як рафтори шаҳрванд ё сохторҳои давлатӣ бояд ба талаботи қонун мувофиқат намояд.

Дар моддаи 5-и Эълумияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад: «**Ҳамаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсоне, ки мансубияти шаҳрвандӣ надоранд, инчунин ташкилотҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва динӣ фаъолияти худро мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мемонанд ва ҳуқуқҳои онҳоро қонун ҳимоя мекунад**». Ин чунин маънӣ дорад, ки ҳеҷ як шахс, сарфи назар аз вазифаи ишғолкардааш, миллат, наҷод, молу мулк ва дигар нишонаҳо, инчунин ташкилотҳои давлатию ҷамъиятӣ ва ғайра ҳуқуқ надоранд аз доираи талаботи қонун берун бароянд. Дар навбати худ онҳо дар тамоми ҳолат зери ҳимояи қонун қарор доранд. Барои вайрон кардани талаботи қонун шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Барои таъмини қонуният, пеш аз ҳама, асоси ҳуқуқӣ лозим аст. Ин чунин мазмун дорад, ки ҳар як муносибати ҷамъ-

иятӣ бояд тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим карда шавад. Мавҷуд будани муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки бо ягон меъёри ҳуқуқӣ ба танзим дароварда намешаванд, боиси пайдо шудани номуайянии доираи фаъолияти иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятӣ гардида, мумкин аст ба манфиатҳои шахрвандон, давлат ва ҷамъият зарар расонад. Бинобар ин, давлатро зарур аст, ки вобаста ба пайдо шудани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдорро эҷод намояд.

Масалан, баъди соҳибистиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷомеаи мо доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятӣ пайдо гардиданд, ки пештар аз ҷониби ягон меъёри ҳуқуқӣ ба танзим дароварда намешуданд. Маҳз ба ҳамин хотир, бо Қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-уми сентябри соли 1991, №392 бар тибқи Қонун «Оид ба эълон намудани Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кумитаҳои Шӯрои Олӣ ва Девони вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор гардида буданд, ки вобаста ба талаботи Эълонии истиклолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини ҳуқуқии истиклолияти ҷумҳурий қонунҳои нав таҳия намоянд.

Вобаста ба ин, бояд гуфт, ки устувории ҳуқуқ яке аз шартҳои муҳимтарини риояи қонуният буда, доираи амали ҳуқуқ барои ҳама баробар мебошад. Ин маънои онро дорад, ки дар ҷамъият қонун ба шахс ё гурӯҳи шахсон татбиқ карда намешавад ва бартариин як гурӯҳро қафолат намедихад.

Пурра ва беамониат амалӣ гардонидани ҳуқуқҳо аз ҷониби шахрвандон вақте имконпазир аст, ки дар давлат низоми қонуният мавҷуд бошад. Бинобар ин, мафҳумҳои ҳуқуқ, қонуният ва демократия дар ҷомеаи мо мафҳумҳои аз ҳамдигар ҷудонашаванда мебошанд. Риояи ҳатмии қонуният нишонаи мавҷуд будани демократия дар ҷамъият аст. Дар давлате, ки қонунҳо поймол карда мешаванд, демократия ҳақиқӣ вуҷуд дошта наметавонад. Пас мавҷудияти демократия бе риояи қонуният ғайриимкон аст, зеро қонуният

қисми ҷудонашавандаи демократия мебошад.

Қонуният ба принципҳои зерин таъя мекунад:

а) ягонагии қонуният дар миқёси тамоми давлат. Ин чунин маънӣ дорад, ки амал ва талаботи қонунҳо дар тамоми каламрави давлат ягона буда, ҳамаи қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқӣ бояд аз ҷониби шаҳрвандон ва ташкилоту корхонаҳо дар саросари кишвар дақиқ иҷро карда шаванд.

б) волияти қонун. Яъне қонунҳое, ки аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ қабул карда мешаванд, дорои эътибори олии ҳуқуқӣ мебошанд. Ҳамаи санадҳои ҳуқуқие, ки аз тарафи мақомоти дигар қабул карда мешаванд, набо-яд ба қонунҳое, ки мақомоти олии давлатӣ қабул мекунад, муҳолифат дошта бошанд.

в) ҳатмӣ будани талаботи қонун барои ҳамаи иштирокчи-ёни муносибатҳои ҳуқуқӣ. Ин чунин маънӣ дорад, ки қонун барои ҳама вучуд дорад ва ҳама дар назди қонун баробаранд. Ҳар шахсе, ки қонунро вайрон мекунад, сарфи назар аз вазифаи ишғолкарда ва шахсияташ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

г) ҷорӣ кардани назорати катъӣ аз болои риояи қонун. Ҳисси масъулият, бечунучаро иҷро кардани қонунҳо аз ҷониби ҳамаи шаҳрвандон аз мавҷудияти қонун дар ҷомеа дараҷаи меҳнат, зеро ҳамеша дар назар доштан зарур аст, ки қонуни мо оила ва ояндаи фарзандони моро ҳифз менамояд. Риояи қонун, пеш аз ҳама, ба онҳое, ки аниқ иҷро шудани онро таъмин менамоянд, ҳатмӣ мебошад. Ба ибораи дигар гӯем, аз коргари одӣ то шахси мансабдори болоӣ вазифадор аст, ки қонунро бечунучаро риоя намояд. Бинобар ин, дар Конститутсияи давлатамон (моддаи 10) дарҷ гардидааст, ки «*Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд*».

д) баробарии ҳама дар назди қонун. Ин принцип чунин маънӣ дорад, ки тамоми шаҳрвандон ва шахсони мансабдор ухдадоранд ба талаботи қонун ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ итлоат кунанд. Вайрон намудани қонун бо сабаби шахси

мансабдор будан, вазъи иҷтимоии шахрванд ва сабабҳои дигар мумкин нест.

Тартиботи ҳуқуқӣ натиҷаи амалигардонии қонуният буда, бо роҳи ихтиёрӣ аз ҷониби умум иҷро намудани талаботи қонун, пешгирӣ кардани ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ, нисбати вайронкунандагони қонун татбиқ намудани чораҳои таъсиррасонии ҷамъиятӣ ё маҷбуркунии давлатӣ таъмин карда мешавад.

Мафҳумҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ мафҳумҳои ба ҳам наздику алоқаманд буда, беякдигар вучуд дошта наметавонад.

Тартиботи ҳуқуқӣ натиҷаи амали ҳуқуқ дар низоми қонуният мебошад. Тартиботи ҳуқуқӣ маҷмӯи муносибатҳои ҳуқуқие мебошад, ки иштирокчиёни он дорои ҳуқуқ ва уҳдадорихои мутақобила ҳастанд. Тартиботи ҳуқуқӣ қисми ҷудонашавандаи тартиботи ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Дар байни муносибатҳои ҷамъиятӣ дар давлат муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар мадди аввал буда, бо дигар муносибатҳо пайвандии зич доранд ва дар баробари ин якҷоя бо онҳо амал менамоянд.

Тартиботи ҳуқуқӣ аз тарафи давлат тавассути қабули меъёрҳои ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад. Барои таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ якҷанд амалҳо таъсири мусбат мебахшанд. Натиҷаи ҳар як ҳуқуқвайронкунӣ ин расонидани зарар ба манфиатҳои инсон, давлат ва ҷомеа буда, он дар шакли зарари моддӣ, маънавӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ, ҷисмонӣ ва ғайра ифода меёбад.

Аз сабаби он, ки ҳуқуқвайронкунӣ ҳам ба манфиатҳои давлату ҷамъият ва ҳам ба манфиати шахрвандон зарар мерасонад, онҳо дар маҷмӯъ манфиатдор ҳастанд, ки пеши роҳи ҳуқуқвайронкунӣ гирифта шавад. Барои ҳалалдор намудани тартиботи ҳуқуқӣ ҳатто ҳолатҳои ҷудогонаи ҳуқуқвайронкунӣ таъсир мерасонанд. Яъне барои пурра таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ бояд фаъолияти мақомоти давлатӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва оила ба хотири пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ пурсамар ба роҳ монда шавад.

Пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ омили асосии таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Роҳ надодан ба вайрон кардани қонун имкон медиҳад, ки шахс аз ҳаракати ғайриқонунии худ воқиф шавад ва онро содир накунад. Бинобар ин, давлат вазифа гузоштааст, ки ҳар гуна ҳуқуқвайронкунӣ сари вақт пешгирӣ карда шавад.

§ 2. ВАЗИФАИ МАҚОМОТИ НАМОЯНДАГӢ ВА ИҶРОИЯ ДАР ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ ҲУҚУҚӢ

Дар таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ нақши мақомоти намояндагӣ, иҷроия ва мақомоти маҳаллӣ калон аст. Хусусан дар солҳои охир фаъолияти мақомоти намояндагӣ дар ин масъала хеле ҷоннок шудааст. Ваколатҳои назоратии мақомоти маҳаллӣ ба корхона ва муассисаҳои, ки дар ҳудуди онҳо воқеанд, васеъ карда шуда, фаъолияти онҳо дар ин самт пурзӯр шудааст. Мақомоти намояндагӣ ва иҷроия ба риояи қонунҳо назорат карда, барои муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ, моликияти ташкилоту корхонаҳо, шаҳрвандон ва пешгирӣ намудани қонуншиканиҳо тадбирҳои зарурӣ меандешанд. Ҳоло дар назди мақомоти намояндагӣ комиссияҳои доимии қонуният ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон амал менамоянд, ки онҳо дорои ҷунин ваколатҳо мебошанд:

– баробарҳуқукии дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сабтгардидаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таъмин менамоянд;

– риоя гардидани қонунҳо, муҳофизати тартиботи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ҳуқуқҳои шаҳрвандон, ташкилоту корхонаҳо ва муассисаҳо, созмонҳои кооперативӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятиро дар ҳудуди худ таъмин мекунанд;

– барои беҳтар кардани шароити кору фаъолияти судҳо, мақомоти прокуратура, инчунин адвокатура чораҳо меандешанд; барномаҳои фарогири чораҳои пешгирӣ кардани қонуншиканиӣ ва самтҳои асосии фаъолияти мақомот ва соз-

монҳои ҷамъиятиро доир ба мустаҳкам кардани қонуният ва тартибот бо дарназардошти вазъи ҷинойткорӣ таҳия менамоянд;

дар ҳолати офатҳои табиӣ, эпидемия, сӯхтор ва вайронкуниҳои оммавии тартиботи ҷамъиятӣ чораҳои махсуси пешбининамудаи қонунро оид ба таъмини беҳатарии шахсии шаҳрвандон, ҳимояи ҳуқуқи онҳо, муҳофизати молия ва тартиботи ҳуқуқӣ ба амал мебароранд.

Мақомоти маҳаллӣ ва комиссияҳои доимии онҳо расонидани ёрии ҳуқуқиро барои аҳоли ташкил менамоянд ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо баррасии арзу шикоятҳои шаҳрвандон машғул мешаванд. Дар маҷлисҳои комиссияҳои доимӣ рафтори роҳбарони ташкилоту муассисаҳое, ки ба қонуншиканӣ роҳ додаанд, муҳокима шуда, доир ба бартараф кардани онҳо чораҳои зарурӣ андешида мешаванд.

Дар қори таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо нақши калон мебозад.

Ба зиммаи ин комиссияҳо пешгирӣ кардани қонуншикании ноболиғон, муҳофизати ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо, таъмин намудани ноболиғон бо қор ва дигар масъалаҳои марбут ба ноболиғон гузошта шудаанд. Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки дар ин комиссияҳо баррасӣ мегардад, рафтори наврасоне мебошад, ки бе назорати падару модар мондаанд ва дар ҳеҷ ҷо қор намекунанд ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон менамоянд. Комиссияҳо якҷоя бо ғаълоли қорхонаву муассисаҳо ва вакили халқ ба наврасони муҳтоҷи ёрӣ кумак мерасонанд, яъне онҳоро ба мактаб-интернатҳо ё дигар муассисаҳои бачагона ҷойгир мекунанд; агар падару модарони онҳо муҳтоҷи ёрии моддӣ бошанд, ба онҳо кумак мерасонанд. Бидуни ризояти комиссия ягон нафар мактаббачаро аз мактаб ва ноболиғро аз қор рондан мумкин нест. Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак доир ба ноболиғоне, ки ба онҳо чораҳои таъсиррасонии ҷамъиятӣ натиҷа намебах-

шанд, дар назди мақомоти дахлдори давлатӣ барои татбиқ намудани чораҳои маҷбуркунӣ масъала мегузорад, аз ҷумла ноболиғро аз оила гирифта, ба муассисаи махсуси таълиму тарбия ҷойгир менамояд.

Мувофиқи низомномаи комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳуқуқ дорад, ки чораҳои таъсиррасонии зеринро истифода барад: гунаҳкорро водор кунанд, ки дар назди омма ё дар шакли дигар аз ҷабрида узр пурсад; танбех ё танбеҳи қатъӣ эълон кунанд; огоҳӣ дода, муҳлати яқсолаи озмоишӣ муқаррар намоянд; бо мақсади муҳокима кардан ва чораҳои дахлдор андешидан асноди ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғонро ба ташкилотҳои ҷамъиятии ҷойи таҳсил, кор ё истиқоматашон фиристонанд; ноболиғонро ба падару модарон ё шахсони онҳоро ивазкунанда ба кафолат диҳанд; кӯдакону наврасонро ба муассисаҳои махсуси табобату тарбия фиристонанд.

§ 3. ИШТИРОКИ АҲЛИ ҶОМЕА ДАР ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ ҲУҚУҚӢ

Шаклу воситаҳои иштироки аҳли ҷомеа дар таъмини қонуният хеле зиёданд. Инро, пеш аз ҳама, дар фаъолияти корхонаю муассисаҳо, мактабҳо, оила, дастаҳои халқӣ, дӯстони ҷавони милиса ва ғайра равшан دیدан мумкин аст. Корхонаю муассисаҳо ва сохторҳои давлатию иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ худро аз ин кор канор намегиранд.

Барои пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунии ноболиғон мактаб низ нақши муҳим мебозад. Дар аксари мактабҳои миёна ин кор дуруст ба роҳ монда шудааст. Коллективҳои омӯзгорӣ яққоя бо падару модарони наврасон, парасторон, корхонаҳои истеҳсолӣ, бо фаъолони маҳаллаҳо ин корро дуруст ба роҳ мондаанд. Яке аз масъалаҳои ҳалталаби ноболиғон ин дуруст ва босамар гузаронидани вақти холи мебошад. Пӯшида нест, ки баъзан ноболиғон вақти холии худро дар кӯча бо шаробнӯшӣ, беҳудагардӣ, бадкорӣ ва дигар корҳои номатлуб мегузаронанд ва як қисми онҳо даст ба қонуншиканӣ мезананд. Агар коллективи мактабҳо ва соз-

монҳои ҷамъиятии онҳо бо ноболигон ҷорабиниҳои зарурӣ гузаронанд, пеши роҳи бисёр ҳуқуқвайронкуниҳоро гирифтани мумкин аст.

Тарбияи ҳуқуқии мактабиён асосан бо роҳи ҳавасмандгардонӣ ба роҳ монда мешавад. Бо ин мақсад ҷорабиниҳои гуногун, аз ҷумла олимпиада, викторина ва дигар наваҳои мусобиқаи маърифатӣ ҳуқуқӣ, ки барои ғолибон афзалияти дохил шудан ба мактабҳои олиро медиҳанд, гузаронида мешаванд. Бо мақсади боз ҳам ҳавасмандгардонидани наврасон ва тарғиби донишҳои ҳуқуқӣ аксари чунин ҷорабиниҳо аз тариқи телевизион нишон дода мешаванд.

Тарбияи насли наврас дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватанпарварӣ, ҳештаншиносӣ дар таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ нақши бузург дорад. Ташкил намудани воҳидҳои хонандагон бо собиқадорони ҷангу меҳнат, пирони рӯзгоридида ва баргузор намудани суҳбатҳо дар мавзӯҳои ватандӯстӣ, эҳтиром ба падару модар ва калонсолон, қадри суботу оромии ҷомеа, ҷангу ҷидол ва оқибатҳои вазнини он боиси пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби ноболигон мегардад.

Бо мақсади боз ҳам мустаҳкам намудани дӯстӣ рафокат байни хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронида мешаванд. Дурӯст ба роҳ мондани тарбияи ҳуқуқии хонандагони мактаб яке аз омилҳои муҳими мустаҳкам намудани қонуният дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад дар мактабҳо маҳфилҳои тарбияи ҳуқуқӣ ташкил шудааст, ки вазифадоранд сатҳи дониши ҳуқуқии наврасонро афзун намоёнд. Маҳфилҳои ҳуқуқӣ бо роҳи омӯхтани қонунгузориҳои ҷорӣ ва таҷрибаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба баландгардидани дониши ҳуқуқии талабагон мусоидат менамоёнд. Ба маҳфилҳои омӯзгорони фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ва «Ҳуқуқи инсон», шахсони масъули мақомоти давлатӣ, донишҷӯёни ҳуқуқшинос сарварӣ менамоёнд. Шакли муҳими тарбияи ҳуқуқӣ гузаронидани конфронсҳои талабагон дар мавзӯҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки онҳо барои риояи қонуният му-

соидат менамоянд. Дар кори тарбияи ҳукукии мактабиён таъсис додани рӯзномаи девории «Ҳуқуқшиноси ҷавон» низ мақоми калон дорад. Дар ин рӯзнома мақолаҳо оид ба қонунҳои нав дарҷ шуда, дар бораи ҳамкориҳои мактаб бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маълумот дода мешавад. Маъмурияти аксар мактабҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши ҳукукии мактабиён бо судяҳо, прокурорҳо ва дигар намоёндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вохӯриҳо ташкил менамоянд, ки чунин чорабиниҳо, албатта, аҳамияти муҳимми тарбиявӣ доранд. Гузаронидани олимпиадаи ҳуқуқшиносони ҷавон низ барои тарбияи ҳукукии наврасон кумаки зиёд мерасонад. Мақсади асосии олимпиада баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати ҳукукии мактабиён ва ҳаматарафа омӯختани фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ва «Ҳуқуқи инсон» мебошад. Ба ғолибони олимпиада барои дохил шудан ба факултаҳои ҳуқуқи мактабҳои олии кишвар тавсиянома дода мешавад.

Барои он, ки дар таъмини қонуният натиҷаи дилхоҳ ба даст оварда шавад, мактаб бояд бо Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак алоқаи зич дошта бошад.

Дар пешгирии намудани ҳуқуқвайронкунӣ ва мустаҳкам намудани қонуният оила низ мавқеи муҳим дорад. Рафтори ибратбахши падару модарон фарзандонро ба роҳи рост ҳидоят мекунад ва онҳоро дар рӯҳияи ростқавлию меҳнатдӯстӣ тарбия мекунад. Мувофиқи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» падару модарон уҳдадоранд, ки фарзандони худро дар рӯҳияи садоқатмандӣ ба Ватан ва миллат, иззату эҳтиром нисбат ба калонсолон тарбия намоянд.

Агар падару модарон дар оила ҳар як рафтори фарзандонашонро назорат карда, сари вақт тадбирҳо андешанд, он гоҳ ноболиғон ба ҳуқуқвайронкуниҳо роҳ намендиханд.

Масалан, боре падари як хонандаи мактаби миёнаи шаҳри Душанбе дар хонааш глобусро дида, аз писараш аз кучо пайдо шудани онро пурсон шуд. Дар ҷавоб писараш

гуфт, ки онро аз мактаб ба хона овардааст. Рӯзи дигар падар ҳамроҳи писараш глобусро ба мактаб баргардонида, аз омӯзгорон узр пурсид. Албатта, чунин рафтори падар шоистаи таҳсин аст, зеро глобус моликияти мактаб аст. Рафтори падару модароне, ки фарзандонашонро дуруст тарбия мекунад, лоиқи дастгирӣ ва пайравӣ мебошад. Маҳз тавассути чунин падару модарон дар оила ва мактаб рӯҳияи инсондӯстӣ ва оштинопазирӣ ба ҳар гуна қонуншиканӣҳо ҳукмфармост.

Бояд қайд кард, ки дар оилае, ки ҳамсарон хушбахтона умр ба сар мебаранд, яқдигарфаҳмии аъзои оила ҷой дорад, тарбияи фарзандон дуруст ба роҳ монда шудааст. Ва баръакс, агар дар байни аъзои оила нофаҳмӣ ва сардӣ мавҷуд бошад, он гоҳ фарзандон низ ба роҳи нодуруст мераванд ва чунин вазъияти ноговори оилавӣ оқибат ба дараҷаи маданият ва маълумоти наврасон нақши манфии худро мегузорад.

Бинобар ин, масъалаи тарбияи дурусти фарзандон яке аз вазифаҳои муҳими оила ва ҷамъият ба ҳисоб меравад. Ин омил дар маҷмӯъ, барои мустаҳкам гардидани қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеа мусоидат менамояд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Қонуният чист?
2. Принципҳои қонуниятро номбар ва фаҳмонида диҳед.
3. Тартиботи ҳуқуқӣ гуфта чиро мефаҳмед?
4. Нақши мақомоти намояндагӣ ва иҷроия дар таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ чӣ гуна аст?
5. Комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, шаҳр ва вилоят дар қори таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ чӣ қорҳоро ба анҷом мерасонанд?
6. Иштироки аҳли ҷомеа дар таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар қадом шаклҳо ба роҳ монда мешаванд?
7. Мактаб дар пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронқунӣ чӣ гуна нақш бо-зида метавонад?
8. Мавқеи оила дар мустаҳкам намудани қонуният чӣ гуна мебошад?

БОБИ XII. МАҚОМОТИ ХИФЗИ ХУҚУҚ ДАР жУМХУРИИ ТОТИКИСТОН

§ 1. НИЗОМИ СУДИИ жУМХУРИИ ТОТИКИСТОН

Низоми судии жумхурии Тоҷикистон дар Конститутсия ва Қонуни конститусионӣ «Дар бораи судҳои жумхурии Тоҷикистон» муайян карда шудааст. Дар қонуни конститусионӣ зикр шудааст, ки Суди конститусионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе низоми судии жумхурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд (қисми 1-и моддаи 3). Конститутсияи жумхурии Тоҷикистон ташкили суди ғавқулодаро манъ мекунад (қисми 5-и моддаи 84).

Тибқи қонунгузории мавҷуда Суди Олӣ нисбат ба судҳои шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва судҳои ҳарбӣ дар масъалаи баррасии парвандаҳои граждани, ҷиноӣ, маъмури ва Суди Олии иқтисодӣ оид ба ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва парвандаҳои дигаре, ки аз тарафи судҳои иқтисодӣ баррасӣ карда мешаванд, мақомоти олии судӣ эътироф гардидаанд.

Вобаста ба тақсимои кишвар ба вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низоми судии мазкур (ғайр аз судҳои иқтисодӣ ва ҳарбӣ) ба се зина тақсим мешаванд: судҳои шаҳрию ноҳиявӣ (суди зинаи аввал ба шумор мераванд); суди ВМКБ, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе (суди зинаи дуюм); Суди Олии жумхурии Тоҷикистон (суди зинаи сеюм).

Адолати судӣ ва принципҳои ба амал баровардани он

жунонки аз талаботи Конститутсия ва қонунҳои конституционии марбут ба судҳо бармеояд, яке аз аломатҳои адолати судӣ аз он иборат аст, ки ғайр аз судҳо дигар мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ адолати судиро амалӣ карда наметавонанд.

Адолати судӣ танҳо тавассути қонун бо роҳҳои зерин ба амал бароварда мешавад:

- баррасӣ ва ҳаллу фасли парвандаҳои конституционӣ;
- баррасӣ ва ҳаллу фасли парвандаҳои граждани, ки ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, корхона ва ташкилоту муассисаҳо иртибот доранд;

- баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ, ҳалли масъалаҳо оид ба гунаҳкор будани судшавандагон, татбиқи чораҳои ҷазои муқарраркардаи қонун нисбат ба ашхосе, ки дар содир на-мудани ҷиноят айбдоранд ва ё сафед кардани бегуноҳон;

- баррасӣ ва ҳаллу фасли баҳсҳои иқтисодӣ;

- баррасии парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъ-мурӣ.

Тартиби баррасии ин парвандаҳоро қонунҳои муро-фиавӣ танзим мекунад. Тартиби баррасии парвандаҳои конституционӣ дар Қонуни конституционӣ «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррар карда шудааст.

Адолати судӣ дар мавриди мурофиаи ҷиноятии судӣ ра-ванди аз ҷониби суд дар асоси қонун ҳамаатарафа, пурра ва объективона таҳқиқ намудани ҳолатҳои парвандаи ҷиноятӣ бо мақсади муқаррар кардани ҳодисаи ҷиноят ва шахсони гунаҳкор дар содир кардани ҷиноят, ҳамчунин, татбиқ кар-дани ҷазои сазовор нисбат ба ҷинояткор мебошад.

Суд ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ маҷбур-кунии давлатиро истифода мекунад. Қонунгузори Ҷумҳу-рии Тоҷикистон барои иҷро накардани санадҳои судӣ ча-вобгарӣ пешбинӣ кардааст.

Қонунгузори ҷиноятӣ барои аз ҷониби шахсони ман-сабдор қасдан иҷро нагардидани ҳалнома, ҳукм, таъинот ё қарори суд ё барои монев шудан ба иҷрои онҳо ҷазои ҷи-ноятӣ пешбинӣ кардааст (моддаи 363-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Тамоми масъалаҳои вобаста ба амал баровардани адола-ти судӣ танҳо дар ҷаласаҳои судӣ ҳаллу фасл карда мешаванд. Тартиби мурофиаи судиро вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ, граждани, иқтисодӣ ва маъмурӣ мутобиқан кодексҳои муро-фиавии ҷиноятӣ, мурофиавии граждани, мурофиавии иқти-

содӣ ва мурофиавии ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Мақсади қонунҳои мурофиавии мазкур ба даст овардани ҳақиқат ва адолат, асоснок будани санадҳои судии қабулшаванда, яъне асоси қонунӣ доштани онҳо мебошад. Бояд дар хотир дошт, ки адолати судӣ яке аз зухуроти ҳокимияти судӣ буда, натиҷаи фаъолияти танҳо суд оид ба баррасӣ ва ҳаллу ҷасли парвандаҳои конститусионӣ, ҷиноятӣ, иқтисодӣ ва маъмурӣ мебошад.

Принсипҳои асосии адолати судӣ аз инҳо иборатанд: мутобиқи қонун ташкил гардидани судҳо ва ба амал баровардани адолати судӣ; мустақил будани судяҳо ва танҳо ба Конститутсия ва қонун иттиҳод кардани онҳо; ба таври дастаҷамъӣ ва ё алоҳида баррасӣ гардидани парвандаҳо; ба таври мувоҳида ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат гирифтани адолати судӣ; кафолати ҳифзи судӣ доштани ҳар шахс; аз тарафи суди босалоҳият ва беғараз баррасӣ гардидани парванда; эҳтимолияти бегуноҳӣ; таъмин намудани ҳуқуқи ҳимоя ба дастгиршуда, гумонбар, айбдоршаванда, судшаванда, маҳкумшуда ва сафедкардашуда; ҳимояи ҳуқуқи ҷабрдида; ба таври ошкоро доир шудани мурофиаи судӣ; забони мурофиаи судӣ; баробар будан дар назди қонун ва суд; иштироки намоёндагони созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаҳои шаҳрвандию меҳнатӣ дар суд.

Тартиби фаъолияти судҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суди конститусионӣ хусусияти ба худ хос дорад ва ба дигар судҳо монанд нест. Он ба хоҳири ҳифзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад ва мақоми болоӣ ва поёнии судӣ надорад. Тибқи Конститутсия (қисми 4-и моддаи 89) ва Қонуни конститусионӣ «Дар бораи Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», салоҳияти Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намоёндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои ба

қувваи қонун надаромадаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конституция иборат аст. Дар мавриди бо қарори Суди конституционӣ ғайриконституционӣ эътироф гардидани баъзе меъёрҳои қонун қувваи қонунии он аз байн меравад. Қарори суди мазкур дар ин хусус қатъӣ буда, аз ҷониби дигар мақомоти давлатӣ баррасӣ карда намешавад. Суди конституционӣ, инчунин, баҳсҳои вобаста ба салоҳиятро байни мақомоти давлатиро баррасӣ менамояд.

Вобаста ба мақоми хосса доштани Суди конституционӣ талаботи қонун нисбат ба номзадҳо барои судягӣ дар суди мазкур ҷиддитар аст: номзад бояд таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ дошта бошад, синнаш аз 30-сола кам набошад, беш аз 7 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад. Синни ниҳии дар вазифаи судя будан барои занон 58 ва барои мардон 63 мебошад. Судяи Суди конституционӣ наметавонад вазифаи дигари бо музди кор вобастабударо иҷро кунад, вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ё созмонҳои сиёсӣ бошад (ба истиснои фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ). Санадҳои ин суд аз қарор, ҳулоса ва таъинот иборатанд.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати мо мақоми олии судӣ ба ҳисоб меравад ва аз болои фаъолияти судҳои ҳарбии гарнизонҳои Душанбе, Хучанд, Хатлон, Хоруғ, суди ВМКБ, вилоятҳои Суғд, Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо оид ба парвандаҳои гражданин, ҷиноятӣ, маъмурий ва дигар парвандаҳои дар тобеияти ин судҳо қарордошта назорати судиро ба амал мебарорад. Мақоми олӣ доштани ин суд аз он иборат аст, ки вай нисбат ба судҳои вилоят ва шаҳру ноҳия, судҳои ҳарбии гарнизонҳо суди болоӣ ба шумор меравад ва асоснок будани санадҳои судии аз ҷониби судҳои поёни қабулшударо муайян мекунад, яъне доир ба амалӣ гардидани адолати судӣ назорати судӣ мебарад.

Суди Олӣ ваколати тағйир додан, ба қувваи қонунӣ мондани санади судӣ, бекор кардан ва баровардани санади судии дигарро оид ба тамоми парвандаҳои ҷиноятӣ, гражданин ва маъмурий дорад. Суди Олӣ инчунин таҷрибаи судии

судҳои поёниро муайян мекунад, яъне ҳуқуқи ба ин судҳо додани тавзеҳоти дастуриро дорад.

Мансабҳои раис, муовини раис ва судьяҳои ин суд интихобӣ мебошанд. Ба вазифаҳои раис, муовини раис ва судьяҳои Суди Олӣ шахсе интихоб мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти ҳуқуқшиносӣ буда, синнашон аз 30 сол кам набошад, ба ҳайси судья ҳадди ақал 5 сол собиқаи корӣ дошта бошад. Синни ниҳии дар вазифаи судья будан барои занон 58 ва барои мардон 63 мебошад. Номзадҳо ба вазифаи судьяи Суди Олӣ бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муддати 10 сол интихоб карда мешаванд. Сохтори Суди Олӣ аз Пленум, Раёсат, коллегияҳои судӣ парвандаҳои граждани, парвандаҳои ҷиноятӣ, оид ба парвандаҳои оилавӣ, парвандаҳои маъмури ва Коллегияи ҳарбӣ иборат аст. Пленуми Суди Олӣ марҳалаи олии судӣ ба ҳисоб меравад.

Судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суди Олии иқтисодӣ, суди иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоятӣ, суди иқтисодии шаҳри Душанбе ба низоми судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд ва онҳо адолати судиро дар соҳаи муносибатҳои хоҷагӣ ва иқтисодӣ ба амал мебароранд. Судҳои иқтисодӣ аз рӯйи салоҳияти худ аз дигар судҳо фарқ мекунанд, зеро онҳо баҳсҳои иқтисодиро ҳал мекунанд, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии граждани, маъмури ва дигар муносибатҳои ҳуқуқӣ бармеоянд. Доираи субъектҳои ба судҳои иқтисодӣ муроҷиаткунанда муайян аст. Инҳо шахсони ҳуқуқӣ – ташкилоту ширкатҳо, ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои истехсолӣ ва соҳибкорон мебошанд. Мазмуни муроҷиати онҳо масъалаи молу мулк ва ҳимояи ҳуқуқи молумулкист. Ғайр аз ин, судҳои иқтисодӣ дар доираи салоҳияти худ барои пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар навъҳои фаъолияти иқтисодӣ вазифадор мебошанд.

Судҳои ҳарбӣ. Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил буда, дар Вазо-

рати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қўшунҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бригадаи поспоникунандаи Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қорхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми қисмҳои ҳарбӣ адолати судиро ба амал мебароранд. Фарқи асосии судҳои ҳарбӣ аз дигар судҳо дар он аст, ки судҳои ҳарбӣ парвандаҳоро нисбат ба шахсони ҳарбӣ баррасӣ мекунанд.

Аз болои судҳои ҳарбӣ Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати судӣ мебарад.

Судҳои ҳарбии гарнизонҳои Душанбе, Хучанд, Хатлон, Хоруғ ва коллегияи ҳарбии Суди Олӣ ба низоми судҳои ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Судҳои ҳарбии гарнизонҳо аз ҷиҳати ҳайат ба суди шахру ноҳия монанд мебошанд. Судҳои ҳарбӣ салоҳияти баррасии парвандаҳои граждани ва ҷиноятиро доранд. Ин судҳо парвандаҳои зикршударо ҳамон вақт баррасӣ мекунанд, ки агар онҳо ба судҳои ҳарбӣ тобеияти идоравӣ дошта бошанд. Барои муайян кардани тобеияти идоравии парвандаҳои ҷиноятӣ мафҳумҳои хизмати ҳарбӣ ва хизматчиӣ ҳарбӣ будан ё набудани ҷавобгарро доништан лозим аст. Шахсе хизматчиӣ ҳарбӣ ҳисобида мешавад, ки ӯ дар хизмати ҳарбӣ қарор дошта бошад. Судҳои ҳарбӣ тамоми парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои содирнамудаи хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати афсарон, прапоршиқҳо, сержантҳо, старшинаҳо ва сарбозони Кумитаи давлатии амнияти миллии, хизматчиёни ҳарбии Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии, Гвардияи миллии, қўшунҳои дохилию поспони, қисмҳои милитсияи аз рӯйи даъват ташкилшудаи Вазорати қорҳои дохилии, сохтмончиё-

ни ҳарбӣ ва шахсони ҳайати роҳбарикунандаи муассисаҳои ислохиро баррасӣ мекунанд.

Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе. Судҳои номбаршуда баъд аз Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои судҳои шаҳриву ноҳиявӣ суди болоӣ ба ҳисоб мераванд. Судҳои вилоятӣ парвандаҳоро дар марҳалаи якум баррасӣ мекунанд. Ин судҳо, тибқи қонунгузори мурофиавии ҷиноятӣ, дар ҳудуди вилоят, ҳамчун суди зинаи якум, парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои одамкушӣ, таҷовуз ба номус, терроризм, генотсид, биотсид ва ғайраро баррасӣ мекунанд. Ҳайати судҳои вилоятӣ аз раис, муовини якум, муовини раис, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ иборат аст.

Судҳои шаҳр ва ноҳия. Судҳои шаҳр ва ноҳия дар низоми судии мамлакат мавқеи асосӣ доранд. Онҳо суди зинаи якум буда, парвандаҳоро танҳо ба сифати суди марҳалаи якум моҳиятан баррасӣ менамоянд. Мувофиқи моддаи 85-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузорӣ дар бораи судҳо, шахсе ба вазифаи судьяи суди шаҳр ва ноҳия таъйин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 25-сола кам набошад ва ҳадди ақал 3 сол собиқаи кори касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи судья будан барои занон 58 ва барои мардон 63 мебошад.

Судяҳои суди шаҳр ва ноҳияро бо пешниҳоди Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин менамояд. Хоста гирифтани пешниҳод намудани номзадҳо ба вазифаи судяҳои суди шаҳр ва ноҳия ба зиммаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст. Шахсоне, ки бори аввал ба вазифаи судья пешбарӣ мешаванд, чун қоида бо пешниҳоди комиссияи имтиҳонии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати як сол ба сифати қоромӯз-судья фаъолият менамоянд.

Танҳо баъд аз ба сифати қоромӯз-судья як сол фаъолият намудан номзадҳо ба вазифаи судьяи шаҳрӣ ва ноҳиявӣ пешбарӣ шуда, бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

ба ин вазифа таъйин карда мешаванд ва соҳиби ваколати судя мегарданд.

Ҳайати суди шаҳру ноҳия яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. Мувофиқи қонунгузорӣ, ҳайати суди шаҳр ва ноҳия аз раиси суд, муовини раис, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ иборат ҳастанд. Ҳоло дар кишвар 69 суди шаҳриву ноҳиявӣ амал мекунанд, ки қисме якҷайата ва қисми дигар бисёрҷайата мебошанд. Ин ҳолат аз шумораи аҳоли ва шумораи қорҳо дар суд вобастагӣ дорад. Дар судҳои шаҳру ноҳияҳое, ки таркибашон аз 5 ва бештар судяҳо иборатанд, вазифаи муовини раиси суд муқаррар карда шудааст. Сарфи назар аз ҳайати суд ба ҳар судя 20 машваратчиӣ халқӣ интихоб мегардад.

§ 2. ВАЗИФАҲО ВА СОҲТОРИ ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Мувофиқи «Низомномаи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори худ аз 28-уми декабри соли 2006 тасдиқ намудааст, Вазорати адлия мақоми марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки татбиқи сиёсати давлат ва батанзимдарории меъёриҳои ҳуқуқиро дар соҳаҳои меъёрэҷодкунӣ, ёриҳои ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон, тарғибу ташвиқи ҳуқуқӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, экспертизаи судӣ ва криминалистӣ, дигар соҳаҳои адлияе, ки бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, таъмин менамояд.

Вазифаҳои асосии вазорати мазкур иборатанд аз:

таъмини сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи меъёрэҷодкунӣ ва татбиқи санадҳои меъёриҳои ҳуқуқӣ; иштирок дар таъмини ғайолияти ҳуқуқэҷодкунии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёриҳои ҳуқуқӣ, гузаронидани санҷиши ҳуқуқии лоиҳаи санадҳои меъёриҳои ҳуқуқӣ, таъмин намудани мутобикати санадҳои меъёриҳои ҳуқуқӣ ба санадҳои меъёриҳои ҳуқуқии амалкунанда ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст; бақайдгирӣ ва баҳисобгирии санадҳои меъёриҳои ҳуқуқӣ;

хамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба тарғибу ташвиқи ҳуқуқӣ, ки барои баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ дар ҷомеа, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва таҳкими қонуният нигаронида шудааст; танзими давлатии фаъолияти мақомоти нотариалӣ, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, фаъолияти адвокатҳои ваколатдор ва баланд бардоштани самаранокии кори онҳо; таъмини риояи қонунгузорӣ ҳангоми бақайдгирии давлатии ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шартномаҳои гарав ва консессионӣ; дар доираи ваколатҳои худ таъмин намудани самаранокии ҳифзи ҳуқуқии манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои байналмилалӣ ҳуқуқӣ; таъмини иҷрои ҷазои ҷиноятӣ; ташкил ва гузаронидани экспертизаи судӣ ва криминалистӣ; такмили ихтисоси кадрҳои ҳуқуқшинос бо дарназардошти талабот ва меъёрҳои замонавӣ; баррасии саривақтӣ ва босифати шикоятҳо, аризаҳо ва дигар муроҷиатҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ва дигар вазифаҳо.

Мухимтарин самти фаъолияти Вазорати адлия амалӣ намудани сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқист. Баъдан мутахассисони вазорат ба лоиҳаи ҳамаи қонунҳо ҳулоса пешниҳод мекунанд, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиро сабти ном менамоянд, инчунин, шартномаҳои гаравро ба қайд мегиранд.

Соҳтори Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро Раёсатҳои адлияи ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, Саридораи нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, идораи нотариалии давлатии ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти адлия ва хадамоти ҳуқуқии корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, Маркази ҷумҳуриявии санҷишгоҳи судӣ ва криминалистӣ ва нашриёти «Қонуният» соҳтори Вазорати адлияро ташкил медиҳанд.

§3. МАҚОМОТИ САБТИ АСНОДИ ҲОЛАТИ ШАҲРВАНДӢ

Асноди ҳолати шаҳрвандӣ амали шаҳрванд ё ҳодисаест, ки боиси ба вучуд омадан, тағйир додан ва қатъ намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳо гардида, ҳолати ҳуқуқи шаҳрвандонро муайян менамоянд. Таваллуд, ақди никоҳ, бекор кардани ақди никоҳ, фарзандхонӣ, муқаррар кардани падарӣ, иваз намудани ном, номи падар ва насаб, инчунин вафот аз ҷумлаи ҳолатҳое мебошанд, ки вазъи ҳуқуқиву шаҳрвандии шаҳрвандонро муқаррар менамоянд. Бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз тарафи шуъбаҳои САҲШ-и шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сурат мегирад. Бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, дар муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ сурат мегирад.

Мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ва шаҳр таваллуд, вафот, ақди никоҳ, бекор кардани ақди никоҳ, фарзандхондӣ, муқаррар намудани падарӣ, иваз кардани ном, номи падар ва насабро ба қайди давлатӣ гирифта, асноди ҳолати шаҳрвандиро тағйир медиҳанд, пурра, ислоҳ ва бекор мекунанд, сабтҳои гумшударо барқарор менамоянд, инчунин, китобҳои аснодро нигоҳ медоранд, шаҳодатномаи такрорӣ ва маълумотномаҳои дахлдор медиҳанд. Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бошанд, танҳо таваллуд, вафот, ақди никоҳ ва муқаррар намудани падариро ба қайди давлатӣ мегиранд. Ҳамаи ин амалҳои мақомоти САҲШ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» (аз 29-уми апрели соли 2006) анҷом медиҳанд. Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми назоратӣ ва ҳамоҳангсозандаи фаъолияти мақомоти САҲШ дар кишвар мебошад.

Вазифа ва ваколатҳои идораҳои нотариалӣ

Вазифаи асосии нотариати давлатӣ ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва давлат бо роҳи аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷо овардани амалиёти нотариалии пешбининамудаи қонунгузорӣ аст. Ин ва дигар вазифаҳои нотариат дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариати давлатӣ» муқаррар шудаанд. Доираи ваколатҳои идораҳои нотариалӣ оид ба пешбурди амалиёти нотариалӣ хеле васеъ аст: тасдиқ намудани аҳдҳо, шартномаҳо, васиятномаҳо, ваколатномаҳо; додани шаҳодатномаҳо оид ба ҳуқуқ ба мерос; тасдиқ намудани ҳаққониҷи нусхаи ҳуҷҷатҳо; тасдиқ намудани дурустии тарҷумаи ҳуҷҷатҳо аз як забон ба забони дигар; навишта додани номаҳои иҷроия; додани шаҳодатномаҳо оид ба ҳуқуқи молия ва ғайра.

Фаъолияти идораҳои нотариати давлатӣ таҳти назорати давлат қарор дорад. Қонуни зикршуда назоратро аз болои фаъолияти идораҳои нотариалии давлатӣ ба зиммаи Вазорати адлия, раёсатҳои адлияи ВМКБ, вилоятҳои Суғд ва Хатлон вогузор намудааст.

§ 4. ПРОКУРАТУРАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВАЗИФА ВА САМТҲОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ПРОКУРАТУРА

Мақомоти прокуратура дар таъмини волоияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон саҳми асосӣ доранд. Ҳамин аст, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти прокуратура боби алоҳида (боби 9) бахшида шудааст. Дар моддаи 93-и Конститутсия зикр шудааст, ки дар қаламрави Тоҷикистон назорати риояи дақиқ ва иҷрои яххелаи қонунҳоро Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиқ менамоянд. Инчунин дар моддаи 94 қайд шудааст, ки низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратураи Тоҷикистонро Прокурори генералӣ роҳбарӣ меку-

над ва ӯ дар назди Маҷлиси миллӣ ва Президент масъул аст.

Фаъолияти мақомоти прокуратураро санади меъёрии ҳуқуқии махсус – Қонуни конституционӣ «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 25-уми июли соли 2005) ба танзим медарорад. Тибқи моддаи 4-уми ҳамин қонун, вазифаҳои мақомоти прокуратура бо мақсади ҳифзи мустақилият ва соҳибхитӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои сохтори демократии ҳокимияти давлатӣ, вазъи ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар сохторҳои ғайридавлатӣ амалӣ карда мешаванд.

Самтҳои асосии фаъолияти прокуратура дар моддаи 5-и қонуни номбаршуда инъикос ёфтаанд. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти прокуратура назорати прокурорӣ мебошад.

Назорати прокурорӣ чунин маъно дорад, ки қарорҳои мақомоти прокуратура дар доираи ваколатҳои худ ҳуқуқдоранд, ки назорати риояи дақиқ ва иҷрои яхелаи қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мақомоти идораи ҳарбӣ, мақомоти назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои дигар, сарфи назар аз тобеияташон, мансубият ва шакли моликияти онҳо, аз тарафи шахсони мансабдорашон, инчунин ба қонунҳо мутобиқ будани санадҳои ҳуқуқии баровардаашонро назорат кунанд; ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки ҳамчун арзиши олӣ эътироф гардидаанд, аз тарафи ҳамаи сохторҳо ва шахсони мансабдор назорат баранд; риоя ва иҷрои қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои дигар мубориза мебаранд, инчунин мақомоте, ки бо фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ машғул мебошанд, назорат намоянд; ба риоя ва иҷрои қонунҳо дар ҷойҳои нигоҳдории боздоштшудагон, ҳабси пешакӣ, ҳанго-

ми ичрои чазо ва дигар чораҳои дорои хусусияти маҷбуркунӣ, ки суд муқаррар мекунад назорат кунанд. Ғайр аз ин, прокурор ҳақ дорад, ки ҳангоми аз тарафи судҳо баррасӣ шудани парвандаҳо, яъне дар мувофиқаи судӣ иштирок кунад ва нисбат ба ҳалнома, ҳукм, таъйинот ва қарори суд эътироз пешниҳод намояд. Прокурорҳо ҳангоми гузаронидани санҷишҳо ва таҳлили маводи умумии назорати прокурорӣ дар доираи салоҳияти худ чор наъми санади прокурорӣ қабул мекунанд: эътироз, пешниҳод, қарор ва амр.

Эътирози прокурор нисбат ба санад, супориш ва дигар ҳуҷҷатҳои аз тарафи мақомот ва шахсони мансабдор қабулшуда, ки ҳилофи қонун мебошанд, ба мақомоти интишордодаи ин санад ё мақомоти болоӣ оварда мешавад. Ҳуқуқи пешниҳоди эътироз танҳо ба прокурор ва муовини ӯ дода шудааст. Муҳлати баррасии эътирози прокурор 10 рӯз аст. Агар дар ин муҳлат ба прокурор ҷавоби хаттӣ дода нашавад ва ё эътирози прокурор бесабаб рад карда шавад, он гоҳ ӯ метавонад барои ғайриқонунӣ донишҷӯи санад бо аризаи даъвоӣ ба суд муроҷиат кунад.

Пешниҳоди прокурор дар ҳусуси бартараф намудани қонунвайронкуниҳо, сабабу омилҳои ба онҳо мусоидаткарда ба муассисаву ташкилот ва шахси мансабдоре фиришода мешавад, ки ба бартараф намудани қонунвайронкунӣ ваколат дорад. Ин муассисаву ташкилот ва ё шахси мансабдор бояд дар муддати на дертар аз як моҳ доир ба пешниҳоди прокурор тадбирҳои дахлдор андешида, аз натиҷаи он ба таври хаттӣ ба прокурор хабар диҳад.

Қарори прокурор ва ё муовини ӯ ҳангоми ошкор намудани қонунвайронкунӣ дар рафтори шахси мансабдор ё шахрванд бо дарназардошти муқаррароти қонун оид ба оғоз намудани истехсолот дар бораи ба ҷавобгариҳои интизомӣ, моддӣ ва маъмурий кашидан ё дар бораи оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ бароварда мешавад. Ин санади прокурор низ бояд дар муддати 10 рӯз, ба истиснои қарор оид ба оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ, аз ҷониби шахси ман-

сабдор ва ё дигар мақоми босалоҳият баррасӣ карда шавад.

Амри прокурор дар мавридҳое пешниҳод карда мешавад, ки қонунвайронкунӣ ошкор шудааст ва дар ҳолати ғавран бартараф карда нашуданаш метавонад ба манфиати давлат, корхонаву муассиса ва ё шахрвандон зарари ҷиддӣ расонад. Амри прокурор бояд бетаъхир иҷро гардида, дар ин бора ба ӯ маълумот дода шавад. Қонун ғайр аз прокурор, инчунин ба муовини ӯ ва шахси ваколатдорнамудаи онҳо (масалан, ёрдамчиҳои калони прокурор, прокурори шуъба ва монанди онҳо) ҳуқуқи баровардани амрро додааст.

Низом ва сохтори мақомоти прокуратура

Мувофиқи моддаи 13-и Қонуни конституционӣ «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» Прокуратураи генералӣ, Сарпрокуратураи ҳарбӣ, прокуратураи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокуратураи нақлиёт, прокуратураи шаҳру ноҳияҳо ва дигар прокуратураҳои ба онҳо баробаркардашуда, прокуратураи ҳарбии гарнизонҳо ва прокуратураи назорат аз болои иҷроӣ қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷроӣ ҷазо низоми мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Дар сохтори прокуратураи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон ғайр аз роҳбарият, инчунин раёсатҳо, шуъбаҳои дахлдор ва шуъбаи тафтишот мавҷуданд. Дар прокуратураи шаҳру ноҳияҳо ёрдамчиён, ёрдамчиёни калони прокурор ва муфаттишон ҷаъолият мекунанд. Ба низоми марказонидашудаи прокуратура Прокурори генералӣ роҳбарӣ мекунад. Ҷаъолияти прокуратура танҳо ба Конституция ва қонунҳои конституционӣ, қонунҳо ва санадҳои байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, асос меёбад. Иҷроӣ санадҳои меъёрии Прокурори генералӣ аз ҷониби тамоми мақомоти прокуратура ҳатмист.

Прокурори генералӣ дар назди Президент ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул аст. Ёро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ризояти Маҷли-

си миллии Маҷлиси Олӣ ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод мекунад. Муҳлати ваколати Прокурори генералӣ ва дигар прокурорҳо 5 сол аст. Ба мақомоти прокуратура шахрвандоне ба қор қабул карда мешаванд, ки синнашон то 35-сола буда, таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ ва сифатҳои ахлоқиву қорӣ доранд, забони давлатиро медонанд, инчунин вазъи саломатиашон ба иҷрои вазифаҳои прокуратура мутобиқат мекунад. Шахсони бетабаа, шахрвандони қоричӣ, шахсоне, ки аз рӯйи ҳулосаи тиббӣ имқонияти иҷрои вазифаро надоранд, таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ надоранд, доғи судӣ доранд, бо ҳуқми суд аз ҳуқуқи ишғол қардани вазифаҳои муайяни давлатӣ маҳрум шудаанд, бо қарори суд ғайри қобили амал эътироф шудаанд ба мақомоти прокуратура ба қор қабул карда намешаванд.

§ 5. МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Тибқи қонунгузории мавҷуда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воҳидҳои мақомоти Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои мақомоти Қумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои мақомоти Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои мақомоти Қумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи гражданин назди Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони муассисаҳои ислоҳӣ, воҳидҳои мақомоти назорати давлатии зидди сӯхтор, воҳидҳои Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои мақомоти гумрук, воҳидҳои мақомоти Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои мақомоти махсусқардонидашудаи муқориза бо қоррупсия ба мақомоти таҳқиқ дохил мешаванд.

Мувофиқи ин номгӯй, мақомоти қорҳои дохилӣ, яъне милитсия, дар мамлақат мақоми асосии таҳқиқ ба шумор меравад. Қормандони масъули милитсия аз рӯйи парвандаҳои қиноят, ки тафтишоти пешақиро талаб меқунанд,

тахқиқ бурда, сипас маводи чамъоваришударо ба мақомоти тафтишотӣ месупоранд. Мувофиқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои одамкушӣ, ғоратгарӣ, роҳзанӣ, таҷовуз ба номус ва монанди инҳо тафтишоти пешакиро талаб мекунанд. Ғайр аз милитсия, мувофиқи Қонун «Дар бораи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 1-уми августи соли 1997) қўшунҳои сарҳадӣ низ дар ҳудуди қаламрави сарҳадӣ ҳуқуқи бурдани таҳқиқро доранд. Ба онҳо ҳуқуқ дода шудааст, ки дар минтақаи сарҳад молҳо, борҳо ва дигар воситаҳои нақлиёти ғайриқонунӣ интиқолшавандаро мусодира карда, ба хадамоти гумрук ва маводи нашъадорро ба ҷузъу томҳои Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супоранд.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» (аз 10-уми декабри соли 1999) Агентии маводи нашъадори назди Президент ҳуқуқ дорад, ки дар минтақаҳои сарҳадӣ ва гумрукӣ таҳқиқ барад.

Кумитаи давлатии амнияти миллӣ низ дар ҳаёати раёсату шуъбаҳои он дар ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, шуъбаҳои он дар Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қўшунҳо ва воҳидҳои ҳарбӣ тибқи қонунгузории мавҷуда (Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ ва Қонун «Дар бораи мақомоти амнияти давлатӣ») мақоми таҳқиқ ба шумор рафта, ҷиноятҳои дар моддаҳои 305 (хиёнат ба давлат), 308 (ҷосусӣ), 311 (ифшои сирри давлатӣ) ва дигар моддаҳои дахлдори дар Кодекси ҷиноятӣ зикргардида ба тобеияти тафтишотии ин мақомот дахл доранд.

Тибқи қонун, хадамоти гумрук низ мақоми давлатии ҳифзи ҳуқуқ эътироф шуда, кормандони масъули он аз рӯи парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои вобаста ба қочоқ ва саркашӣ қардан аз пардохтҳои гумрукӣ (моддаҳои 289, 291-и Кодекси ҷиноятӣ) ҳуқуқи гузаронидани амалиёти таҳқиқӣ ва тафтишотиро доранд.

§ 6. САМТҲОИ ФАЪОЛИЯТ ВА САЛОҲИЯТИ МИЛИТСИЯ

Милитсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатии хифзи ҳуқуқ ва таҳқиқу тафтишот ба шумор рафта, вазифаи асосии он хифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиботи ҷамъиятӣ, манфиатҳои ҷамъияту давлат аз кирдорҳои ҷинояткорона ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳост. Милитсия ба сохтори мақомоти корҳои дохилӣ шомил буда, ба Вазорати корҳои дохилӣ итоат мекунад. Самти асосии фаъолияти милитсия мувофиқи моддаи 5 Қонун «Дар бораи милитсия» (аз 17-уми майи соли 2004) ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, сарфи назар аз шаҳрвандӣ, ҷойи истиқомат, чинс, миллат, нажод, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсил, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ мебошад. Самтҳои дигари кори милитсия аз пешгирӣ кардан ва бартараф намудани ҷинояткориҳо ва дигар қонунвайронкуниҳо, ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятиву давлатӣ, таъмини тартибот ва амнияти ҷамъиятӣ, ошкор намудан ва таҳқиқу тафтиши ҷиноятҳо, ҷустуҷӯи шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд, ҳимояи ҳама гуна шаклҳои моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ, таблиғоти ҳуқуқӣ, таъмини беҳатарии ҳаракат дар роҳ, инчунин татбиқ ва иҷрои ҷазои маъмури иборат аст.

Муҳимтарин вазифаи милитсия ошкор ва пешгирӣ кардани ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳое мебошад, ки ба ҳаёт, саломатӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳдид мекунанд. Бо ин мақсад кормандони милитсия амалиёти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ гузаронида, тартиботи қонуниро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ таъмин мекунанд. Қабул намудани аризаву хабар ва маълумоти дигар дар хусуси ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо аз шаҳрвандон, ба қайд гирифтани онҳо ва андешидани чораҳои зарурӣ доир ба онҳо аз ҷумлаи вазифаҳои ҳамаҷунунии милитсия ба шумор меравад.

Милитсия ҳуқуқ дорад, ки аз шаҳрвандон ва шахсони мансабдор низ риоя намудани тартиботи ҷамъиятӣ, қатъ кардани ҳуқуқвайронкуниҳо ва дигар кирдореро, ки ба тат-

бики ваколатҳои милитсия монеа мешаванд, талаб намо-
яд ва дар сурати иҷро нагардидани ин талабот мувофиқи
қонун аз чораҳои маҷбуркунӣ истифода намояд. Корман-
дони милитсия ҳақ доранд, ки аз шахсони дар содир наму-
дани ҷинойт ва ё дигар ҳукуквайронкунӣ гумонбаршуда
ҳуччат талаб намуда, онҳоро санҷанд, нисбат ба шахсоне,
ки ҳукуквайронкунии маъмури содир намудаанд, ҳуччатҳои
зарури тартиб диҳанд ва мувофиқи талаботи қонун тад-
бирҳои лозимаро анҷом диҳанд. Инчунин, кормандони ми-
литсия ҳукуқ доранд, ки бо зарурати пешгирии бевоситаи
ҷинойт, таъкиби шахси гумонбаршуда дар содир намудани
ҷинойт ва вазъи ғавқулодаи ба амнияти ҷамъиятӣ таҳдид-
кунанда ба хонаҳои истиқоматӣ, биноҳои корхонаву муас-
сисаҳо ва қитъаҳои замини шахсони алоҳида, ба истиснои
намояндагҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва намояндагии
ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шаванд ва чораҳои опе-
ративӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронанд, аммо дар ин ҳолат онҳо вазифа-
дор мешаванд, ки дар муддати 24 соат аз ин гуна амали-
ёт ба прокурор хабар диҳанд. Инчунин аз шахрвандон ва
шахсони мансабдор ҳуччатҳои дорои аломатҳои сохтакорӣ,
молу мавод ва моддаҳои дар муомилоти шахрвандӣ манъ-
буда ва моликияти бесоҳибро нигоҳ доранд ва бо тартиби
муқаррарнамудаи қонун мансубияти минбаъдаи онҳоро ҳал
намоянд.

Дар ҳаёати Вазорати корҳои дохилӣ, инчунин, бо мақ-
сади пурзӯр намудани мубориза алайҳи ҷинойткорӣ, сох-
торҳои гуногун, аз қабилҳои бригадаҳои махсус ва кӯшунҳои
дохилӣ созмон дода шудаанд, ки вазифаҳои хизматӣ-муҳо-
рибавиро иҷро мекунанд. Дар давраи ҷанг сохторҳои зикр-
шуда захираи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон-
ро ташкил мекунанд.

Дар назар доштан лозим аст, ки расонидани кумаки са-
ривактӣ ва бегаразона ба кормандони милитсия ҳангоми
иҷрои фаъолияти хизмати онҳо қарзи шахрвандии ҳар як
сокини кишвар ба шумор меравад. Бо иҷрои ин амал ҳар

шахс, сарфи назар аз синну солаш, метавонад дар пешгирии ҷинояткорӣ ва пойдории тартиботи ҷамъиятӣ саҳми муносиб гузорад.

§ 7. АГЕНТИИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВӢ ВА МУБОРИЗА БО КОРРУПСИЯ. МАҚМОТИ ГУМРУК

Бо дигар шудани шароити иқтисодиву иҷтимоӣ ва рушди давлатдорӣ роҳу усулҳои мубориза бо ҷинояткорӣ низ тағйир меёбанд. Ҳамин тавр, ба мақомоти хифзи ҳуқуқи Тоҷикистон илова шудани сохтори нав – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия тақозои шароити нави иҷтимоиву иқтисодӣ дар мамлакат мебошад. Аз номи ин муассисаи хифзи ҳуқуқ маълум мегардад, ки он аз болои фаъолияти низоми молияи кишвар назорат бурда, аз ҷониби дигар дар мубориза бо падидаи хеле зиёновар ва номатлуб – ришвахӯрӣ саҳмгузор аст. Низомномаи ин сохтор бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10-уми январи соли 2007 тасдиқ шудааст. Ин мақом дар асоси Конститутсия, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи назорати давлатии молиявӣ», «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ», Кодекси муҳофизаи ҷиноятӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ва низомномаи зикршуда фаъолият бурда, ҳамчун мақоми таҳқиқ дар ошкор намудан ва пешгирӣ кардани амалҳои коррупсионӣ масъулият дорад. Воҳидҳои дахлдори агентии мазкур доир ба ҷиноятҳои характери коррупсионидошта парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда, таҳқиқи онҳоро анҷом медиҳанд.

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти ваколатдори назорати давлатии молиявӣ ва хифзи ҳуқуқ назорати давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахши маблағҳои давлатӣ ва молу мулки давлатӣ барои таъмини

амнияти иқтисодии давлат, бо роҳи огоҳсозӣ, пешгирӣ, ошкорсозӣ, рафъи ҳуқуқвайронкунҳои коррупсионӣ, фошнамояӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакии ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятҳои ба андоз алоқамандро иҷро менамояд.

Мақомоти Агентиро директори Агентӣ роҳбарӣ мекунад, ки ӯ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод карда шуда, бевосита ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон итоат мекунад. Директори Агентӣ салоҳият ва масъулияти муовинон, сардорони сарраёсатҳо, раёсатҳо, шуъбаҳо, бахшҳо ва роҳбарони дигар воҳидҳои Агентиро муқаррар менамояд.

Мақомоти Агентӣ дорои низоми ягонаи марказонидашуда буда, аз дастгоҳи марказӣ, мақомоти маҳаллӣ - раёсатҳои Агентӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шуъбаҳои минтақавӣ иборат мебошад. Сохтори дастгоҳи марказӣ ва мақомоти маҳаллии Агентӣ аз воҳидҳои назорати давлатии молиявӣ, оперативӣ – ҷустуҷӯӣ, тафтишотӣ ва дигар воҳидҳо иборат мебошад. Таъсис, азнавташқилдиҳӣ ва барҳамдиҳии мақомоти Агентӣ ва сохторҳои тобеи он, инчунин таҳкими ташкилию штатии мақомоти Агентӣ, тасдиқи Низомномаи Агентӣ, сохтори дастгоҳи марказӣ ва нақшаи идоракунии он аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Вазифаҳои асосӣ ва самтҳои фаъолияти Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври зерин муайян кардан мумкин аст: - иштирок дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи мубориза бо коррупсия;

– дар доираи ваколати худ таъмин намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти иқтисодии давлат, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ҷамъият ва давлат;

– амалӣ намудани мубориза бо коррупсия дар тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ;

– муайян ва дар амал татбиқ намудани тартиб ва тарзу усулҳои гузаронидани таҳлили хавфҳои коррупсия дар мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия;

– гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ бо мақсади огоҳсозӣ, пешгирӣ, ошкорсозӣ, рафъ ва ғошнамӯии ҷиноятҳои коррупсионӣ ва ғайра.

Барои иҷрои вазифаҳои мазкур Агентӣ амалиёти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ, тафтишотӣ, ҳифзи ҳуқуқӣ ва дигар чораҳои дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо анҷом медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки воҳидҳои Агентӣ ҳамчун мақомоти таҳқиқ нисбати ҷиноятҳои характери коррупсионидошта парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда, таҳқиқи онро анҷом медиҳанд. Дар мавриди тасдиқ нагардидани воқеияти ҷинояти ҳислати коррупсионидошта воҳидҳои Агентӣ дар бораи рад қардани оғози парвандаи ҷиноятӣ қарор қабул мекунанд.

Агентӣ мақоми таҳқиқ ба шумор рафта, фаъолияти худро тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал мебарорад, ки яке аз самти асосии фаъолияти онро ошкор, пешгирӣ ва бартараф намудани амалҳои коррупсионӣ, ки ба он тобеияти тафтишотӣ доранд, ташкил медиҳад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки аксари ҷиноятҳо бевосита дар минтақаҳои наздисарҳадӣ рӯй дода, бо интиқоли ғайриқонунии молу маводди арзишманд алоқаманданд. Хадамоти гумрук, тибқи моддаи 460-и Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми давлатии ҳифзи ҳуқуқ буда, ҳифзи истиклолият, амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ҳангоми интиқол додани мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумруки Тоҷикистон таъмин мекунанд. Хадамоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз раёсати гумруки вилоятҳо, идораҳои гумрукӣ дар нақлиёт ва дидбонгоҳҳои гумрукӣ иборатанд. Кормандони ин хадамот, пеш аз ҳама, бар зидди қочоқ ва дигар ҷинояткорӣҳо, ҳуқуқвайронку-

ниҳои маъмурӣ дар фаъолияти гумрукӣ мубориза мебаранд ва намегузоранд, ки воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, яроқи аслиҳа, моддаҳои тарканда, ашёи фарҳангӣ, навъҳои набототу ҳайвоноте, ки ба онҳо хавфи нобудшавӣ таҳдид мекунад, инчунин, объектҳои моликияти зеҳнӣ аз тариқи сарҳади гумрукӣ гузаронида шаванд. Ғайр аз ин, кормандони гумрук дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ва пешгирӣ кардани даҳолати ғайриқонунӣ ба фаъолияти авиатсияи граждани дар фурудгоҳҳои Тоҷикистон ҳамачониба мусоидат мекунанд.

Мақомоти гумрук ба монанди мақомоти дигари давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дорои сохтори ба худ хос мебошад. Сохтори мақомоти гумрукро Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ, идораҳои минтақавии гумрукӣ, гумрукҳо ва дидбонгоҳҳои гумрукӣ ташкил медиҳад.

Мақомоти гумрук вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

- дар таҳияи сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда, ин сиёсатро амалӣ менамояд;

- дар доираи салоҳияти худ ҳимояи соҳибхитӣро ва амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамояд;

- дар доираи салоҳияти худ барои ҳифзи амнияти миллӣ, ҳаёт ва саломатии инсон, ҳифзи муҳити зист ва арзишҳои фарҳангӣ тадбирҳо меандешад;

- тартиби аз сарҳади гумрукӣ гузаронидани молу воситаҳои нақлиётро таъмин менамояд;

- бар зидди қочоқ ва дигар ҷинояткорихо, ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ мубориза мебаранд;

- дар доираи салоҳияти худ назорати асъории марбут ба молу воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ интиқолшавандаро мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад ва дигар вазифаҳои пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро менамоянд.

Вобаста ба он мақомоти гумрук барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаашон гузошташуда мақомоти гумрук дорои як қатор салоҳиятҳо мебошад. Аз ҷумла:

- ҳуҷҷатҳо ва маълумотеро, ки пешниҳоди онҳо мувофиқи қонунгузориҳои гумрук пешбинӣ гардидааст, талаб кунад;

- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шахрвандон ва шахсони мансабдорро, ки дар амалиёти гумрукӣ иштирок мекунанд, тафтиш намоянд;

- аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тасдиқномаи ваколати анҷом додани амалҳои алоҳида ё фаъолияти алоҳидаро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ талаб кунад;

- мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ ба мақсади ошкор кардан, пешгирӣ намудан, роҳ надодан ва кушодани ҷиноят амалиёти таҳқиқӣ ва таъхирнопазири тафтишотиро, ки тибқи қонунгузориҳои мурофиавии ҷиноятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти мақомоти гумрук махсуб доништа шудааст гузаронанд, инчунин ошкор ва муайян намудани шахсонро, ки барои тайёр кардан, анҷом додан ва ҷиноят содир кардан гунаҳкоранд, анҷом диҳанд;

- парвандаҳоро оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмури баррасӣ намоянд ва шахсонро барои вайрон кардани қоидаҳои маъмури мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашанд;

- шахсонро, ки дар содир кардани ҷиноят гумонбар шудаанд ё онро содир намудаанд ё содиркунандагони ҷиноят ё вайронкунандагони қоидаҳои маъмури соҳаи фаъолияти мақомоти гумрукро мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир намоянд ва ба биноҳои хизмати мақомоти гумрук ё мақомоти қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон расонанд;

- оид ба далелу воқеаҳои марбут ба интиқоли молу воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ ва интиқолу нигоҳдории моли таҳти низоми назорати гумрукӣ нигоҳдоришаванда,

борбардорию борфурорӣ хуччат тартиб диҳанд, ба видео ва аудио сабт кунанд, акси онҳоро ба навори кино ва сурат гиранд ва ғайра.

Мақомоти гумрук салоҳият доранд, ки тибқи Кодекси гумрук, инчунин тибқи қонунгузори Тоҷикистон оид ба ғайриқонунии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади ошкор намудани ҷиноят ва пешгирии он як қатор амалҳои тафтишотиро анҷом диҳанд. Қонунгузори мурофиавии ҷиноятӣ қорамандони мақомоти гумрукро вазифадор кардааст, ки ҳамчун мақоми таҳқиқ бо мақсади ошкор намудани ҷиноят ва шахси ҷиноят содирнамуда ҷораҳои дахлдор андешанд, яъне шахси гумонбарро дастгир намуда, шахси ҷабрдида ва шохидонро бозпурсӣ кунанд, хуччатҳои лозимро гирд оваранд, хулоса, амалҳоеро анҷом диҳанд, ки қонунгузори мурофиавии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст.

§ 8. МАҚОМОТИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКӢ ВА САЛОҲИЯТУ ВАЗИФАҲОИ ОН

Пеш аз он, ки дар бораи мақомоти тафтишоти пешакӣ сухан ронем, бояд мазмунӣ ҳақиқатҳои тафтишоти пешакиро донем. Дар илми ҳуқуқ ду ҳолате ҳаст, ки ҳамчун асос барои бурдани тафтишоти пешакӣ таъкид мешавад. Аввалан, тафтишоти пешакӣ асоси гузаронидани мурофиавии судӣ буда, барои моҳиятан омода сохтани қарори суд маводи заруриро тайёр мекунад. Баъдан, хулосаи тафтишоти пешакӣ дар мавриди гунаҳкор будани шахси ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ кашидашуда пешакӣ буда, қатъӣ шумурда намешавад. Зеро дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор будан ё набудани шахсро танҳо суд муқаррар мекунад ва қарори суд қатъӣ мебошад. Ин яке аз нишонаҳои асосии ҳуқуқбунёд будани давлати мост.

Ҳоло дар Тоҷикистон мувофиқи қонунгузори мурофиавии ҷиноятӣ муфаттишони мақомоти зерин ҳуқуқи анҷом додани тафтишоти пешакиро доранд: 1) муфаттишони мақомоти прокуратура; 2) муфаттишони мақомоти амнияти

миллӣ; 3) муфаттишони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия; 4) муфаттишони мақомоти корҳои дохилӣ; 5) муфаттишони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муҳимтарин вазифаи мақомоти тафтишотӣ сари вақт ва пурра ошкор намудани ҷиноят ва шахси ҷиноят содирнамуда мебошад. Вазифаи дигар – ба айбдоршаванда фароҳам овардани чунин шароитест, ки ӯ бо роҳи усулҳои муқаррарнамудаи қонун худро аз айбдорӣ ба вай эълонгардида ғимоя карда тавонад.

Вазифаи муҳими дигар аз он иборат аст, ки бояд сабабу омилҳо ва шароити сар задани ҷиноят аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ пурра ошкор гардида, таъсири онҳо баргараф карда шавад. Дар ин маврид бисёр муҳим аст, ки кормандони мақомоти тафтишоти пешакӣ набояд нисбат ба айбдоршаванда ё гумонбар таҳдиду зӯроварӣ ва дигар воситаҳои ғайриқонунии бозпурсиро истифода намоянд, зеро дар чандин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст (масалан, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои граҷданӣ ва сиёсӣ, Эъломиyai зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф ва ғ.), истифодаи шиканча аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ манъ карда шудааст.

Бояд гуфт, ки ҳар яке аз мақомоти тафтиши пешакӣ дар доираи салоҳияти худ ҳамон гурӯҳи парвандаҳои ҷиноятиеро баррасӣ меkunанд, ки қонун махсус барои онҳо муқаррар кардааст. Масалан, ба тобеияти мақомоти прокуратура тафтиши пешакии парвандаҳои дода шудааст, ки дар асоси ҷиноятҳои дар як қатор моддаҳои Кодекси ҷиноятӣ зикршуда оғоз карда шудаанд (масалан, моддаҳои 104-109, 121-124, 127-130, 1301, 131 қисмҳои 2 ва 3, 132, 133, 137, 138, 141-164, 168-170, 172-178, 183, 185-188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-229, 231, 233, 236, 245 қисми 1, қисми 2 бандҳои «а», «б», «в», 246, 251, 257, 258, 261, 263, 274, 276, 286 қисми 2, 287-291,

295-297, 298-304, инчунин, моддаҳои 314-317, 322, 323, агар ин кирдор хусусияти коррупсионӣ надошта бошад, моддаҳои 328-332, **338**, 343-365, 368-393, 398-405).

Парвандаҳои ҷиноятӣ, ки ба мақомоти прокуратура тобеияти тафтишотӣ доранд, аз ҷониби дигар мақомоти тафтишотӣ баррасӣ карда намешаванд, аммо прокурор ҳақ дорад, ки бо мақсади пешбурди пурра ва ҳаматарафаи тафтишот ҳар гуна парвандаро, сарфи назар аз тобеияти тафтишотӣ таҳти санҷиши мақомоти прокуратура қарор диҳад. Инчунин, прокурор ҳақ дорад, ки ҳар як парвандаи ҷиноятиро, ғайр аз парвандаҳои хусусияти коррупсионидошта, аз як мақоми тафтишотӣ ба дигараш диҳад.

Фаромӯш набояд кард, ки дар сохтори мақомоти прокуратураи Тоҷикистон прокуратураи ҳарбӣ низ амал мекунад. Тафтиши парвандаҳо оид ба ҷиноятҳое, ки аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони уҳдадорӣ ҳарбидошта ва ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ даъватшуда ё худ аз ҷониби ҳайати ғайриҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон вобаста ба адои вазифаи хизматӣ ё дар қисми ҳарбӣ содир карда шудаанд, ба уҳдаи муфаттишони прокуратураи ҳарбӣ вогузор шудааст.

§ 9. АДВОКАТУРА ВА ТАРЗУ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ОН

Дар ду моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон – моддаҳои 19 ва 92 оид ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон сухан меравад. Онҳоеро, ки ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ машғуланд, адвокат ва ҷунин нави фаъолиятро, фаъолияти адвокатӣ меноманд. Асосҳои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти адвокатура баъди Конститутсия дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ», Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ мукаррар карда шудаанд. Адвокатҳо бевосита дар мурофияҳои судӣ иштирок мекунанд, онҳо аз замони барои иштирок дар парванда роҳ дода шуданашон ҳуқуқ доранд, ки ҳангоми эълон кардани гуноҳ ҳозир бошанд, ҳангоми бозпурсии гумонбар-

шуда иштирок кунанд, дар ошкор намудани ҳолатҳое, ки гумонбаршуда ё айбдоршавандаро сафед мекунанд, аз тамоми усулу воситаҳои қонунӣ истифода бурда, ба онҳо ёрии ҳуқуқӣ расонанд. Бояд зикр кард, ки ёрии ҳуқуқӣ ба воситаи додани маслиҳату тавзеҳот, маслиҳати шифоҳӣ ва хаттӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, тартиб додани аризаи даъвогӣ, шикоятӣ кассатсионӣ, аризаҳои назоратӣ ба судҳо ба амал бароварда мешавад.

Тибқи муқаррароти қонунгузорӣ дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ ҳангоми расонидани ёрии ҳуқуқӣ адвокат ҳуқуқ дорад:

– маълумоти заруриро барои расонидани ёрии ҳуқуқӣ ҷамъоварӣ намояд, аз ҷумла маълумотномаҳо, тавсифномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро аз мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, инчунин аз дигар шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликиятшон дархост карда гирад ва мақомот ва ташкилотҳои зикргардида бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд ба адвокат ҳуҷҷатҳои дархосткардаи ӯ ё нусхаи тасдиқгардидаи онҳоро ба истиснои ҳуҷҷатҳое, ки маълумоти дорои сирри давлатиро дар бар гирифтаанд, диҳанд; - далел ва маълумоти барои расонидани ёрии ҳуқуқӣ заруриро ҷамъ оварад ва пешниҳод намояд;

– бо шахси таҳти ҳимоятшуда бо пешниҳоди ордер ва шаҳодатномаи адвокат бе мамониат як ба як (аз ҷумла аз лаҳзаи дастгир шудан, нигоҳ доштан дар изоляторҳои (тавқиғгоҳҳои) тафтишотӣ ё изоляторҳои (тавқиғгоҳҳои) нигоҳдории муваққатӣ ва муассисаҳои ислоҳӣ) бе маҳдуд кардани шумора ва давомнокии муҳлат суҳбат кунад;

– маълумоти дар парванда мавҷудбударо, ки аз рӯи он адвокат ёрии ҳуқуқӣ мерасонад, бо риоя намудани сирри давлатӣ ва сирри дигари бо қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшаванда нусхабардорӣ намояд;

– ҳангоми иштирок намудан дар маҷлиси пӯшидаи судӣ бо матни пурраи санадҳои судии қабулнамудаи суд шинос шавад;

– барои ҳимоя ҳама гуна восита ва тарзҳои қонуниро истифода барад.

Дар навбати худ адвокатҳо тибқи қонунгузори мавҷуда як қатор уҳдадориҳо дорад:

– содиқона, софдилона ва оқилона ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ваколатдихандаро мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя намояд;

– талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба иштироки ҳатмии адвокат ба сифати ҳимоятгар дар мурофиаи судии ҷиноятӣ иҷро намояд, инчунин ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ёрии ҳуқуқии ройгон расонад;

– савияи дониши ҳудро баланд бардорад ва маҳорати касбии ҳудро такмил диҳад;

– дар муҳокимаи саривақтии парвандаҳо ба кашолқории сунъӣ роҳ надиҳад;

– сирри давлатӣ ва сирри дигари бо қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшавандаро, ки ҳангоми расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба ӯ маълум гаштаанд, ифшо насозад ва ғайра.

Бисёр масъалаҳои фаъолияти адвокатиرو Оинномаи коллегияи адвокатҳо ба танзим медарорад. Тибқи қонунгузорӣ дар бораи адвокатура коллегияи адвокатҳоро ташкил кардан мумкин аст ва барои таъсиси он гирифтани иҷозати махсус лозим нест. Коллегияи адвокатҳо бо ташаббуси 5 ва зиёда адвокат, ки ҳуқуқшиносҳои касбӣ мебошанд, таъсис дода мешавад.

Муассисони коллегияи адвокатҳо маҷлиси умумӣ даъват намуда, дар он оиннома қабул мекунанд. Дар оиннома масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ташкилӣ, аз ҷумла мақсад ва вазифаҳои ташкилот, сохтори он, ҳуқуқи вазифаҳои аъзои коллегия, тартиби ҳал намудани муҳолифати дохилӣ, сарчашмаи пайдоиши маблағҳо, моликияти коллегия ва дигар масъалаҳои рӯзмарра, инъикос карда мешаванд.

Маҷлиси умумии коллегияи адвокатҳо аъзои раёсат, раиси коллегияи адвокатҳо, комиссияи тафтишотӣ ва таҳассусии коллегияи адвокатҳоро интихоб мекунад. Мувофиқи

талаботи ин қонун ба узвияти коллегияи адвокатҳо ҳамон шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд, ки таҳсилоти олии ҳуқуқӣ ва на камтар аз ду соли собиқаи кории ҳуқуқӣ дошта бошанд, агар ин гуна собиқаи корӣ на дошта бошанд, пас бояд ҳадди ақал аз 6 моҳ то 1 сол ба ҳайси адвокат қоромӯзӣ карда бошанд.

Масъалаи қабул ба узвияти коллегияи адвокатҳо ба уҳдаи раёсати коллегия вогузор шудааст. Раёсат дар навбати худ ин масъаларо аз рӯйи ҳулосаи комиссияи таҳассусии коллегияи адвокатҳо бо дарназардошти сифатҳои касбӣ ва ахлоқии шахси аризадода, ҳал менамояд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Мафҳуми низоми судиро шарҳ диҳед.
2. Адолати судӣ чист ва роҳҳои ба амал баровардани онро номбар кунед.
3. Тартиби муҳофизати судиро кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим мебарорад?
4. Якеанд принсипҳои адолати судиро мувофиқи ҳақонбиният тафсир кунед.
5. Судҳои шахр ва ноҳия дар низоми судии мамлакат чӣ гуна мавқеъ доранд?
6. Ба низоми судҳои ҳарбӣ кадом судҳо дохил мешаванд?
7. Салоҳияти Судии конституциониро шарҳ диҳед.
8. Доираи субъектҳои ба судҳои иқтисодӣ муроҷиаткунандаро номбар намоед.
9. Самтҳои фаъолияти Вазорати адлияро ном баред ва биҷӯед, ки он дар ҳаёти Ҳукумати Тоҷикистон ба чӣ қорҳо масъул аст?
10. Зарурати сабти асноди ҳолати шахрвандӣ дар чӣ зоҳир мешавад?
11. Чаро фаъолияти идораҳои нотариати давлатӣ таҳти назорати давлат қарор дорад?
12. Назорати прокурорӣ чӣ маъно дорад ва санадҳои прокурорӣ кадомҳоянд?
13. Самтҳои фаъолият ва салоҳияти милитсияро номбар кунед.
14. Қормандони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба роҳбарӣ мегиранд?
15. Мундариҷаи мафҳуми тафтишоти пешақиро шарҳ диҳед.
16. Фаъолияти адвокатура чӣ тарз ба роҳ монда мешавад?

БОБИ XIII. ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ЧАШНУ МАРОСИМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

§ 1. ЗАРУРАТ ВА АҲАМИЯТИ ҚАБУЛИ ҚОНУН

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо ташаббуси бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вуқӯъ пайваست, дар таърихи қонунгузории кишвар ҳодисаи воқеан бемислу хотирмон мебошад. Қонун 24 майи соли 2007 аз ҷониби Президенти кишвар пешниҳод шуда, 8 июни соли 2007 қабул гардидааст. Бо хоҳиши мардум ва ташаббуси Роҳбари давлат ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 28 августи соли 2017 тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. Бо қабули қонуни мазкур давлати мо ба танзими муҳимтарин рукнҳои ҳаёти иҷтимоӣ - анъана ва маросими миллию динӣ рӯ оварда, барои мувофиқ намудани баргузориҳои онҳо ба манфиати мардум амали бениҳоят хайреро анҷом дод.

То қабули қонун вазъи гузаронидани маросими мардумӣ бисёр ташвишовар буд. Бо сабаби авҷ гирифтани зоҳирпарастӣ баъзе чашну маърақаҳои миллий ва маросими динӣ, ки бояд дар доираи хонавода ва наздикон сурат гиранд, ба маърақаҳои пурдабдабаву серхароҷот табдил ёфта, ба манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии мардум зарари ҷиддӣ ворид менамуданд.

Мардум ба тақлидкорӣ, худнамоӣ ва дигар эҳсосот фуру рафта, ба манфиатҳои шахсӣ оилавӣ ва бучети хонаводагии худ зарар мерасонданд. Чӣ тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд: «...зоҳирпарастиву исрофкорӣ ва риояи ноогоҳонаи анъана ва расму оинҳои халқиву динӣ дар навбати худ садди роҳи баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳоли мебошад...» (Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо аҳли ҷамоатчигии мамлакат оид

ба танзими расму оинҳо ва анъанаву маросими миллӣ, Душанбе, 24 майи соли 2007).

Мардуми Тоҷикистон ба кашидани бори хароҷоти беҳуда машғул шуда, аз тарбияи фарзандони худ, яъне шахсоне, ки саодатмандии давлату миллат дар оянда аз онҳо вобастагӣ дорад, дур гашт. Ҳамин тавр, баргузорию ҷашну маросим бо исрофкорию тақлидкорӣ ба омиле табдил меёфт, ки ба афзоиши камбизоатӣ мусоидат мекард. Зеро таҳлилҳо собит сохтанд, ки исрофкорӣ сарчашмаи аслии касодии иқтисодист.

Аз ин рӯ, Роҳбари давлат барои пешгирии роҳи ин «беморие», ки асосан аз расму оин ва анъанаҳои мардумӣ ва динӣ маншаъ мегирифт, фикр ва андешаи солими аҳли зиё, рӯхониён ва мардумро гирифта, барои ҳалли ҳукукии ин проблемаи умумӣ роҳи ҳалосӣ омода намуданд.

Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ (22 декабри соли 2016) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар омӯзиши ҳатмии ин қонунро таъкид доштанд. Табиист, ки чунин қонуни воқеан миллӣ, ки барои ҳар як оилаи Тоҷикистон дастурамали баргузорӣ ва риояи анъана ва маросими миллӣ мебошад, ба фаҳмонда додан ва шарҳи муфассал зарурат дорад. Дар бораи тафсири пурраи қонуни мазкур шумо, ҳонандагони азиз, метавонед аз китоби муаллиф, ки якҷо бо профессор Холиқзода А. таълиф шудааст, маълумоти пурра пайдо намоед.²

Қонуни мазкур бо тақозои таъмини рушди ҷомеаи имрӯза ва бо дарназардошти шароити зиндагии мардуми Тоҷикистон қабул шудааст. Барои он ки рушди ҷомеа ба маҷрои дуруст ворид шавад ва мардум аз душворию монеаҳои сунъӣ озод шаванд, давлат чораи зарурии ҳукуқӣ пешбинӣ намуд.

Зарурати қабули қонун пеш аз ҳама, бо мақсади гирифтани пешӣ роҳи афзоиши сатҳи камбизоатӣ ба миён омад. Барои ин решакан намудани омилҳое, ки ба камбизоатӣ мусоидат мекунанд, зарур буд. **Яке аз чунин омил ва зуҳу-**

2 Ниг.: Маҳмудзода М., Холиқзода А. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон". Душанбе, Дақиқӣ-2015. Саҳ. 16-78.

рот исрофкорию харочоти зиёди мардум дар маъракаиоро-иҳо аст. Чунин исрофкориҳо дар Тоҷикистон маҳз ҳангоми баргузорию чашну маросим ва анъанаҳои мардумӣ ба назар мерасид. Тартибу усули гузаронидани маросими дафну азодорӣ ва барпо намудани тӯйҳои мо бори гароне болои мардуми камбизоат гардида буд. Мардум маъракаҳои одатан ба саҳтӣ ва вазниниҳои молӣ гузаронида, муддатҳои барои баргардонидани қарз ба муҳочирати меҳнатӣ рӯ оварда, шароити зиндагӣ ва тарбияи фарзандонро мушкил мегардонданд.

Зимни таҳияи қонуни миллии гурӯҳи кории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо телефонҳои боварӣ ва сомонии интернетӣ бо мардуми Тоҷикистон пайваста дар тамос буд, бештар аз 20 ҳазор дархосту пешниҳодҳои қабул намуд, ки ҳамагӣ ба дастгирии сиёсати Президенти кишвар дар масъалаи танзими расму оин ва чашну маъракаҳои бахшида шуда буданд.

Ҳамин тавр, қабули қонуни мазкур барои бартараф намудани чунин омилҳои номатлуб, ки садди роҳи рушди ҷомеа гардида буданд, равона шудааст:

- мавҷудияти исрофкорию харочоти зиёд дар тӯю маърака ва маросими азодорӣ;
- аз ҳад зиёд гардидани чашну маросим ва анъанаҳои мардумӣ;
- афзоиши унсурҳои манфии худнамоӣ ва тақлидкорӣ;
- аз доираи талаботи арзишҳои миллии ва динӣ берун омадани шумора ва мазмуни баргузорию чашну маъракаҳои;
- ба талаботи дастовардҳои арзишҳои башарӣ мувофиқат накардани оини зиндагии мардум;
- гарон шудани вазъи зиндагии мардуми камбизоат.

Мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», пеш аз ҳама, ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми Тоҷикистон, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳимояи ҳукуку озодиҳои инсон мебошад.

Дар моддаи 1 доираи амали қонун муайян шудааст. Амали қонун ба ҳама мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо, сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликият ва ҳамчунин ҳамаи шахсони воқеӣ, новобаста аз вазъи иҷтимоӣ ва мансубияти миллиашон, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ ва фаъолият мекунанд, татбиқ мегардад. Ин маънои онро дорад, ки ҳамаи мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо ва муассисаҳо, новобаста аз шакли моликияташон, бояд талаботи қонунро риоя кунанд. Амали қонун нисбат ба ҳама шахсони воқеӣ (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа), новобаста аз вазъи иҷтимоӣ (қорманд, зиёӣ, кишоварз, мансабдор ва ғ.), мансубияти милли ва тобеияти диниашон дахл дорад. Шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа, ки дар сарзамини Тоҷикистон қор ва фаъолият мекунанд, дар баргузори маъракаи маросим талаботи қонунро бояд риоя намоянд. Шаҳрвандони хориҷӣ талаботи қонунро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бояд ҳатман риоя намоянд. Шаҳрвандони хориҷӣ дар баргузори маросиму анъанаҳо дар ҳудуди минтақаҳо, ки сарзамини онҳо махсуб мешавад (сафоратхона, консулгарӣ ва ғ.) аз иҷрои талаботи қонун мутобиқи қонунгузори Тоҷикистон озоданд. Намояндагҳои дипломатӣ ва шахсони ба онҳо баробарқардашудаи давлатҳои хориҷӣ дар баргузори чашну маърақаҳои милли ва диниашон озоданд, вале талаботи қонунро вобаста ба вақт ва шумора ҳангоми дар ҷойҳои ҷамъиятӣ (тарабхона, қаҳвахона ва дигар мавзёҳои баргузори маърақа) ва маконҳо, ки зери таъсири қонунгузори кишвар қарор доранд, бояд риоя намоянд.

Ақаллиятҳои милли, ки дар Тоҷикистон сукунат доранд, анъана, чашн ва маросими динӣ ва миллии ҳудро озодона метавонанд дар доираи талаботи қонун гузаронанд. Масалан, ўзбекҳо ва қирғизҳо ҳангоми баргузори маросими дафну азодорӣ тибқи талаботи ислом ва қонуни мазкур амал менамоянд. Агар дар байни онҳо маросиме бошад, ки маҳз хусусияти миллии онҳо баён намояд ва он дар байни

точикон набошад, онҳо метавонанд он маросимро баргузор намоянд, вале вақти баргузорию онро мутобиқи қонун, интиҳоб намоянд. Аммо шумораи одамони ҷамъшаванда во-баства ба сатҳ ва мазмуни маъракаи муайян мегардад.

Ҳамзамон бо ин, ақаллиятҳои миллӣ - русҳо, кореягӣҳо ва дигар миллатҳои сокини Тоҷикистон дар баргузорию ҷашну маъракаи миллии худ дар доираи талаботи қонун озоданд. Яъне ақаллиятҳои миллӣ ва динӣ метавонанд анъана ва ҷашну маросими миллӣ ва динии худро, ки қонун пешбинӣ накардааст, озодона гузаронанд.

§ 2. МАҲҲУМҲОЕ, КИ ДАР ҚОНУН ИСТИҲОДА ШУДААД

Дар қонуни мазкур маҳҳуиҳои асосии зерин истиҳода мешаванд:

анъана - маҳҳуи арзишҳои моддӣ ва маънавии мероси иҷтимоию фарҳангии ҷомеа ё гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъиятӣ буда, аз насл ба насл мегузарад;

маросим - маҳҳуи амалҳои рамзие мебошад, ки муносибати шахсон ва гурӯҳҳои иҷтимоиро ба падидаҳои муҳими ҳаёти фарҳангии ҷомеа муқаррар менамояд;

ҷашн - таҷлили рӯйдодҳо ё санадҳои таърихӣ фарҳангӣ, ҷамъиятӣ, касбӣ ва оилавӣ мебошад.

Анъана шакли зоҳирёбии ҳодисаи иҷтимоии такрорёбанда аст. Мисол, анъанаи домодталабон, арӯсбинон, идгардаки кӯдакон дар рӯзҳои ид ва ғ. Матлаби қонун шакли зоҳирёбии расму қоидаҳост, ки аз насл ба насл мегузарад. Анъана ба хоҳири он ба як одати такрорёбанда табдил меёбад, ки вай аз ягон ҷиҳат талаботи моддӣ ва маънавии одамонро қонеъ мегардонад. Анъана дар тафовут аз одатҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби ҷамъият пуштибонӣ ёфта, доимо бо фарорасии вақт ва ҳолатҳои муайян такрор меёбад. Анъана нисбат ба одати ҳуқуқӣ бештар хусусияти умумӣ дорад. Одат бештар аломати инфиродӣ дорад. Масалан, одати салом додан, одати никоҳ бастан, одати оиладор кардани фарзанд дар байни тоҷикон ва ғ. Анъана ҳамчун ҳолати ҷудо-

гонаи зоҳирёбии ҳодисаи иҷтимоӣ ба доираи васеи одамон хос буда, дар амалӣ гардидани он шумораи зиёд, коллектив ё гурӯҳ иштирок мекунанд. Анъанаи хатнаи кӯдак, тӯйи домодию арӯсӣ, анъанаи ҷашни Наврӯз ва ғ. аз ҷумлаи онҳост. Дар ҳолатҳое, ки анъана аз доираи талаботи манфиати ҷамъият берун рафта, танҳо ба манфиати шахсиятҳои ҷудогона ё гурӯҳи муайян хизмат мекард, давлат ва қонунгузор онро танзим карда, доираи зоҳирёбии онро дар ҳудуди манфиати аъзои ҷомеа ва давлат нигоҳ медоштанд.

Маросим пеш аз ҳама, амали рамзист. Ин амал танҳо як амали ҷудогона набуда, балки маҷмӯи ин амалҳоро фаро мегирад. Маросими чил барои мардуми мо дуову ғотиха ё маросими сол аз садака додан, либоси азо партофтан ва амсоли инҳо иборат аст. Маҳз ҳамин ҳислатҳо рамзӣ будани маросимро муайян менамоянд. Маросим бо падидаи марғу азодорӣ бештар алоқа дорад, албатта, мумкин аст, ки маросим бо ҳодисаҳои хурсандӣ ё динӣ низ пайвастагӣ дошта бошад. Дар қонун маросим дар ду модда танзим шудааст: моддаи 11. «Маросими дафну азодорӣ» ва моддаи 12. «Маросими ҳаҷ». Қонун маросимро танҳо аз назари иқтисодӣ танзим намуда, намегузорад, ки баргузориҳои он ба шароити моддии мардум зарар расонад. Гузашта аз ин, барои он ки маросим ба мақсади аслии худ мувофиқат кунад, ба талаботи дини ислом ё дини дигаре, ки дар асоси он баргузор мешавад мувофиқ буда, ба арзишҳои инсонӣ мутобиқ бошад, қонун зарурати танзими онро пешбинӣ мекунад.

Ҷашн ҳамчун таҷлили рӯйдодҳо ё санаҳои таърихӣ фарҳангӣ, ҷамъиятӣ, касбӣ ва оилавӣ дар моддаи 2 баён гардидааст. Ҷашн ҳамчун таҷлили рӯйдод, солгарди таъсисёбии вазорату идора, корхонаю муассисаҳо ва солгарди шахсони воқеӣ фаҳмида мешавад. Ҷашн ҳамчун санаи таърихӣ, мисли қабули ягон ҳуҷҷати тақдирсоз (ба монанди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон), санаи таърихӣ касбӣ, иди соҳавӣ (рӯзи кормандони тиб, омӯзгор, милитсия ва ғ.) ва санаи таърихӣ фарҳангӣ ҳамчун зодрӯз шуданаш мумкин

аст. Аз ин рӯ, дар қонуни мазкур ду намуди чашнҳо мавриди танзим қарор гирифтаанд: чашнҳои расмӣ (моддаи 7) ва ғайрирасмӣ (моддаи 8. Зодрӯз).

Тибқи моддаи 4 иҷрои талаботи қонуни мазкур аз тарафи мақомоти ваколатдор, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад, амалӣ карда мешавад.

Барои амалӣ намудани талаботи қонуни мазкур Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати мақоми ваколатдор таъсис дода шудааст. Дар сохтори Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Кумита) Раёсати танзими анъана ва ҷашну маросим ҳамчун масъули соҳа фаъолият мекунад. Дар вилоятҳо шуъбаҳо, дар шаҳру ноҳияҳо бахшҳо ва дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сармутахассисон оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллии назорат ва татбиқи қонуни мазкурро ба уҳда доранд.

Кумита вазифаҳои ба зиммааш гузошташударо мустақиман ва дар маҳалҳо тавассути шуъбаҳо, бахшҳо ва сармутахассисон оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллии дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо амалӣ месозад. Кумита фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳоро дар масъалаҳои сиёсати давлатӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ҳамроҳанг месозад.

Барои дуруст ба роҳ мондани иҷрои талаботи қонун дар ҳамаи вазорату идораҳо ва корхонаю ташкилотҳо комиссияҳои ҷамъиятӣ ҷиҳати тарғибу ташвиқи қонун ва фаҳмонда додани талаботи он таъсис дода мешаванд. Мутобик ба моддаи 51 қонун дар вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият ва шакли

ташкилию ҳуқуқӣ, ки дар онҳо на камтар аз 30 нафар корманд фаъолият мекунад, комиссияҳои ҷамъиятӣ таъсис дода мешаванд. Комиссияҳои ҷамъиятӣ риояи талаботи қонунро назорат намуда, ҷиҳати пешгирии қонунвайронкунӣ дар ин самт, тадбирҳои зарурӣ меандешанд.

Ҷиҳати амалӣ намудани қонуни мазкур дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти кишвар комиссияҳои доимии маҳаллии танзими анъана ва ҷашну маросим таъсис дода мешаванд.

Низомномаи намунавии комиссияҳои доимии маҳаллиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

Низомномаи комиссияҳоро маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тасдиқ мекунанд. Комиссияҳо барои он доимӣ номида мешаванд, ки фаъолияти онҳо доимӣ ва мунтазам сурат мегирад. Ҳаёати он мумкин аст тағйир ёбад, сохтораш дигаргун шавад, вале ҳуди комиссия доимӣ фаъолият мекунад. Сохтор ва шумораи аъзои комиссияҳои доимии маҳаллӣ бо фармон ё қарори раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тасдиқ карда мешавад.

Ваколати комиссияҳои доимии маҳаллӣ аз инҳо иборат мебошанд:

- назорат оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим тибқи талаботи қонун;
- таҳияи тавсия ва дастурҳои амалӣ барои камхарҷ гузаронидани ҷашну маросим;
- ба қайд гирифтани тӯйи домодию арӯсӣ ва маросими азодорӣ, инчунин пешбурди омор дар ин самт;
- таблиғи адабиёти илмию оммавӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва ғ.

§ 3. ТАНЗИМИ ЧАШНУ МАРОСИМИ РАСМӢ ВА ОИЛАВӢ

а) Чашнҳои расмӣ

Тибқи моддаи 7 қонун чашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, Наврӯз, Сада, Меҳргон, идҳои Рамазон, Қурбон ва дигар чашну идҳои тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд.

Дар сатҳи давлатӣ чашн гирифтани санаи таъсиси идораву муассисаҳо, ташкилотҳои давлатӣ, ҳамчунин содрӯз ва ёдбуди шахсоне, ки ба давлат ва ҷамъият хизматҳои шоиста кардаанд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Оростани зиёфати расмӣ ба муносибати таъйин шудан ба вазифаи давлатӣ, гирифтани рутба, унвон, мукофотҳои давлатӣ ва дараҷаҳои илмӣ таҳассусӣ манъ аст.

Чашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – 9 сентябр, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - 6 ноябр, Наврӯз - 21-24 март, Рӯзи Ваҳдати миллӣ - 27 июн ва дигар чашнҳои расмӣ Тоҷикистон мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд. Ба сифати дигар чашну идҳои расмӣ Тоҷикистон тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» инҳо шомиланд: рӯзҳои чашн бо истироҳат: Соли нав - 1 январ, Рӯзи Модар - 8 март, Иди байналмилалӣ Наврӯз - 21-24 март, Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ - 9 май, Рӯзи Ваҳдати миллӣ - 27 июн, Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 9 сентябр, Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - 6 ноябр, Рӯзи иди Рамазон ва Рӯзи иди Қурбон ҳар сол дар рӯзҳое, ки аз таърифи мақоми ваколатдор муқаррар карда мешаванд. Тибқи қисми 4 моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон дастархони

маънавӣ ва камхарчи идона ораста шуда, ба исрофкорӣ ва зиёдаравӣ роҳ додан манъ карда шудааст. Бояд зикр кард, ки ғайр аз ин, боз рӯзҳои дигари иди ҷумҳуриявӣ ҳастанд, ки бидуни истироҳат чашн гирифта мешаванд, ба мисли Рӯзи забон, идҳои Сада, Меҳргон ва ғайра, ки қонунгузорӣ онҳоро зикр кардааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идҳои расмӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» ва Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон чашн гирифта мешаванд. Дар рӯзҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон онро ҳамчун рӯзи иди ҷумҳуриявӣ зикр кардааст, барои баргузориҳои намоишу барномаҳои консертӣ, фарҳангию маънавӣ ва оммавӣ берун аз вақти корӣ иҷозат дода мешавад.

Дар арафаи идҳои расмӣ дар рӯзҳои истироҳат вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатию ғайридавлатӣ, ҷамъиятҳои варзишӣ вобаста ба имкониятҳои молиявии худ метавонанд дар мувофиқа бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдор чорабиниҳои варзишӣ - гӯштингирӣ, бузкашӣ, аспдавонӣ ва амсоли инҳо ташкил намоянд. Чорабиниҳои варзишӣ бузкашӣ ва гӯштини миллӣ ҳатман тибқи нақшаи тасдиқшудаи сечонибаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъиятҳои варзишӣ ва мақоми ваколатдор баргузор гарданд.

Дар рӯзҳои иди ҷумҳуриявие, ки бе истироҳат аст, барпо намудани нишастҳои фарҳангӣ, намоишгоҳҳо ва дигар барномаҳои маданияту маърифатӣ мумкин аст. Идҳои касбӣ бе ороستاني зиёфат берун аз вақти корӣ гузаронида мешаванд. Масалан, иди омӯзгор, рӯзи касбии кормандони тиб ва ғ.

Тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон агар рӯзи истироҳат ба рӯзи ид (иде, ки қонунгузор барои он рӯзи истироҳат муқаррар кардааст) рост ояд, рӯзи истироҳат ба рӯзи аввали кории баъди рӯзи ид гузаронида мешавад.

Мутобиқи қонунгузориҳои амалкунанда дар арафаи чашнҳои расмӣ бинои вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо, хиёбону гулгаштҳо, кӯчаҳо, боғҳои

фарҳангиву истироҳатии шаҳри Душанбе, марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба тариқи идона оро дода шуда, бо ташаббуси мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо ва гурӯҳҳои меҳнатӣ чорабиниҳои ҷамъиятию сиёсӣ ташкил ва гузаронида мешаванд.

Дар рӯзи идҳои касбӣ оро додани бинои муассиса ва коргоҳи онҳое, ки идро чашн мегиранд, иҷозат дода мешавад. Онҳо низ метавонанд маҷлисҳо ороянд ва шахсони хизматнишондодаи ҳудро бо тухфаҳо қадр намоянд. Воситаҳои ахбори омма (телевизион, радио, рӯзномаю маҷаллаҳо) барномаҳо таҳия намуда, манзури мардум мегардонанд.

Ба муносибати таъйин шудан ба мансаби давлатию ҷамъиятӣ, ворид шудан ба хизмати давлатӣ, соҳиб шудан ба вазифаи давлатӣ, гирифтани рутба, унвон, мукофоти давлатӣ ва дараҷаҳои илмӣ тахассусӣ зиёфат додан ва меҳмон даъват намудан мумкин нест. Бо мақсади дифои рисолаи илмӣ номзадӣ ё докторӣ ташкили маърака манъ аст. Ба муносибати ҷимояи рисолаҳои номзадӣ, докторӣ, гирифтани унвонҳои дигари илмӣ, ҷоизаҳои давлатӣ ва ғайра зиёфат оростан мумкин нест. Бо мақсади гирифтани рутбаҳои ҳарбӣ, мукофотҳои давлатӣ маърака оростан манъ аст. Дар ҷунин ҳолатҳо дар хона бо аҳли оила хурсандӣ карда, дастархон оростан мумкин аст.

б) Зодрӯз

Тибқи моддаи 8 қонун чашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад.

Бояд қайд кард, ки қонун баргузории чашни зодрӯзро ба таври ихтиёрӣ муайян кардааст. Шахс метавонад зодрӯзашро чашн гирад ва ё метавонад чашн нагирад. Шахсе, ки рӯзи таваллудашро чашн гирифтани аст, метавонад дар доираи оила, хешу табори наздик зодрӯзашро гузаронад. Мафҳуми оила дар илми ҳуқуқшиносӣ ва таҷрибаи қонунгузории кишварамон аниқ ва яхела дода нашудааст. Гузашта аз ин, он аз ҷониби халқҳои мухталиф ба таври гуногун дарк карда мешавад. Масалан, оилае, ки тоҷикон дар назар

доранд, аз назари илмӣ ба авлод шабоҳат дошта, аз оилае, ки мардumi Аврупо доранд, ба кулӣ фарқ мекунад. Ин ҷо қонун алоқаи устувори ҳешу табориро дар назар дорад, ки бо умумияти зиндагии якҷоя, никоҳи ягона ва баромади хунӣ умумӣ муттаҳид мешаванд. Онҳое, ки бо роҳи фарзандхонӣ шомили оила мегарданд, ҳамчун аъзои оила шинохта мешаванд. Одатан зери мафҳуми оилаи калон ҳамхун аз бобо, бибӣ то наберагонро фаҳмидан мумкин аст. Дар қонуни мазкур оила ба ҳамин маъно – ба сифати ҳешу табори наздик, ки ҳам аз назари хунӣ ва ҳам аз назари иҷтимоӣ қаробат доранд, фаҳмида мешавад. Дар ҳолати хурд будани оила аъзоёни бевоситаи он метавонанд ҳешу табори наздикро даъват намоянд. Ба сифати ҳешу табори наздик ғайр аз бародарон ва хоҳарони волидони тифл фарзандони болиғи онҳо, писари амак, амма ё писари хола ё тағои онҳо низ маҳсуб мешаванд. Бинобар ин, дар рӯзи таваллуди шахс ба табрики ӯ омадани ҳешу табори наздик боқе надорад.

Шаҳрвандони хориҷӣ (масалан амрикоӣҳо, русҳо ва ғ.), ки бе оилаҳои худ дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ё ғайр аз ҳамсар ва фарзанд каси дигар надоранд ё шахсони ҷудогонаи миллатҳои дигар, ки дар гузаронидани маърақаҳо алоқаи устувори ҳешу таборӣ надоранд, имконияти гузаронидани рӯзи таваллудро дар доираи дӯстони наздик доранд.

Кормандони сафоратхона ва ташкилотҳои байналхалқӣ дар баргузориҳои содрӯз, ки аз идҳои суннатию миллиашон маҳсуб мешавад, озоданд. Вале онҳо уҳдадоранд талаботи дигари қонунро риоя намоянд.

Барои баргузориҳои ҷашни содрӯз бақайдгирии расмӣ он дар шӯба ё бахшҳои оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими милли зарур нест. Вале дар сурати вайронгардидани талаботи он аз ҷониби шаҳрвандон дар доираи талаботи қонун онҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Албатта, ба муносибати содрӯзи шахс тухфа додан ва табрик намудан иҷозат аст, қонун инро манъ накардааст. Ҳангоми баргузориҳои содрӯз аз магнитофон ва дигар васоити овозпахшкунӣ ва телевизион истифода намудан мумкин аст.

Гузаронидани чашни рӯзи таваллуд бо аъзои оила мумкин дар манзил, тарабхона ё ҷойи дигар баргузор гардад.

в) Хатнасур

Тибқи моддаи 9 қонун хатнасур ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила ва бе хизматрасонии санъаткорон гузаронида мешавад.

Хатна бо розигии падару модар аз рӯзи таваллуди писар то рӯзи бистуми баъди таваллуд дар муассисаҳои тиббии дахлдор бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба таври ройгон гузаронида мешавад.

Падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда метавонанд ҳангоми барпо намудани хатнасур ба номи писарашон дар бонкҳо бо шартҳои имтиёзнок сураатҳисоб кушоянд. Сураатҳисоб мумкин аст ба муҳлати то ба балоғат расидани тифл кушода шавад. Мақсади қонунгузор аз пешбинӣ намудани чунин амонатгузори имтиёзнок аз он иборат аст, ки волидон ба ҷойи он, ки молу сарвати худро дар тӯйҳои бодабаба бемаврид сарф кунанд, беҳтар аст, ки ин маблағҳоро ба номи фарзандашон дар бонк нигоҳ доранд. Ва дар оянда ин маблағҳо, албатта, барои дастгирии навҷавонон ҳангоми гирифтани маълумот, беҳтар кардани шароити иҷтимоии зист, дуруст ба роҳ мондани фаъолияти соҳибкорӣ ва ғ. истифода мешаванд.

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд, метавонанд бо иштироки комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими анъана ва чашну маросим хатнасури писарони бепарастор ва аз оилаҳои камбизоат баргузор намоянд.

Хатна суннати Пайғамбар аст, маросими иҷро дорад, на тӯю зиёфат. Дар хатнасур тухфа додан ба волидон, ҳешу табарон ва наздикони тифл мумкин нест. Инъоми тухфа танҳо ба тифл иҷозат дода мешавад. Тухфаро бевосита ба тифл ё ба падару модари ӯ супоридан мумкин аст. Шакли тухфа

мумкин аст мухталиф бошад. Ҳатто гузоштани миқдори муайяни пул дар суратҳисоби тифл дар бонкҳо низ тухфа шуда метавонад.

Қонун муқаррар кардааст, ки маърақаҳои мардумии номгузорӣ, гаҳворабандон, чиллагурезон, мӯйсаргирони тифл ва дигар маърақаҳои ба таваллуди кӯдак вобаста танҳо дар доираи оила бе забҳи чорво ва хизматрасонии санъаткорон баргузор карда шаванд. Ба ин маърақаҳои оилавӣ ба ҷуз аз ҳешу табори наздик каси дигар набояд даъват шавад, яъне доираи онҳо васеъ набошад. Масалан, дар гаҳворабандон кифоя аст, ки меҳмонон аз оила ва ҳешу табори наздики ҳар ду ҷониб ҳозир бошанд. Чиллагурезону мӯйсаргирони тифлро боз ҳам маҳдудтар гузарондан мумкин аст.

Тибқи қонун гузаронидани маърақаи ақиқа низ манъ аст.

г). Тӯйи домодию арӯсӣ

Тибқи моддаи 10 қонун тӯйи домодию арӯсӣ дар давоми на бештар аз ду рӯз ба таври ихтиёрӣ бо ороستاني зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб гузаронида мешавад.

Ташкили маърақаҳои ғотиҳаи тӯй, маслиҳатошӣ, идонабарӣ, ноншиканон, хонакашон, модарталбон, падарталбон, рӯйбинон, чодаркашон, муборакбодӣ, шахтозон (роҳбандон), тақдими сарупо барои меҳмонони тарафайн ва ҳешу табори домоду арӯс, ба истиснои тақдими тухфаҳо барои домоду арӯс ва падару модари онҳо манъ аст.

Маросими домодталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешаванд.

Ҳамсарон ҳуқуқ доранд, ки тибқи муқаррароти Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон байни худ аҳдномаи никоҳ банданд.

Маросими қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандӣ ва ҷамоатҳо бо истифодаи на бештар аз 4 автомашинаи сабукрав гузаронида мешавад.

Тӯйи домодию арӯсӣ ба таври ихтиёрӣ гузаронида мешавад. Дар сурати барпо кардани маъракаи онҳо бояд маъракаи ҷониби писар ва духтарро дар давоми на бештар аз ду рӯз гузаронанд. Қонун барои тарафи духтар як маъракаи ва барои ҷониби писар як маъракаи пешбинӣ кардааст. Як тараф барои 150 нафар меҳмон базми зиёфат мекунад, тарафи дигар бошад, барои 200 нафар меҳмон ош медиҳад. Одатан тарафи домод зиёфат медиҳад, ҷониби духтар бошад оши никоҳ медиҳад. Аз ин рӯ, ҷониби писар бояд як маъракаи зиёфатро барои то 150 нафар диҳад. Тарафи арӯс низ бояд як маъракаи - ош барои то 200 нафар баргузор намояд. Аз ҳисоби ҳар ду ҷониб мазмуни онро дорад, ки тарафҳо дар барпо намудани маъракаи баробар саҳм мегузоранд. Ва ин ишора метавонад чунин фаҳмида шавад: масалан, як маъракаи барои 150 нафар аз ҷониби писар ва як маъракаи барои то 200 нафар аз ҷониби духтар барпо мешавад. Дар чунин сурат меҳмонони ҳар ду ҷониб дар маъракаиҳо бо маслиҳати тарафайн ширкат меварзанд.

Бо мақсади камхарҷ гузаронидани маъракаи тарафи писар метавонад ба ҷойи барои 150 нафар зиёфат ороستان ош диҳад. Чунки дар деҳот баъзе аз шахрвандон имконияти ороستاني базми зиёфат ва овардани ҳофизонро надоранд. Аз лиҳози он, ки мақсади қонун камхарҷ гузаронидани маъракаҳост, мумкин нест, ки онҳоро маҷбур ба хароҷоти зиёдатӣ намуд. Дар чунин сурат ҳар ду ҷониб танҳо ош медиҳанд.

Шаҳрвандон ҳуқуқ доранд базми зиёфат ё оши тӯиро диҳанд ва ё надиҳанд, ин ҳуқуқи онҳо аст. Онҳо метавонанд, якҷоя дар маҳал тартиби боз ҳам содатари баргузорию ин маъракаҳоро муқаррар намоянд. Инчунин тибқи талаботи қисми 4 моддаи 10 қонун падару модари арӯс ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда бо маслиҳати тарафайн метавонанд ба ҷойи додани оши тӯӣ маблағи онро ҷиҳати беҳтар гардонидани шароити зиндагии навхонадорон сарф намоянд.

Иштироки ҳофизон ва раққосаҳо дар маъракаи оши никоҳ ё тӯӣ зиёфат мумкин аст.

Тӯӣ арӯсию домодӣ бояд дар давоми на бештар аз ду

рӯз дар доираи муқаррароти қисми 3 моддаи 14 ҳамин қонун баргузор гардад. Мақсади қонун гирифтани пеши роҳи зиёфатҳои дурударози хонаи арӯсу домод аст, ки тайи ду-се рӯз дар як оила меҳмонони зиёд қабул мекунад. Акнун қонун ба тӯйи домодию арӯсӣ на бештар аз ду рӯз муқаррар намуда, талаб мекунад, ки як рӯз тӯй дар хонаи духтар мутобиқи талаботи қисми 3 моддаи 14 то се соат ва рӯзи дигар ҳамин тавр дар хонаи писар маърака кардан мумкин аст. Рӯзҳои маърака метавонад пайдарпай бошад, метавонад баъд аз фосила. Пеш як рӯз барои ҳар ду ҷониб дода мешуд, аз сабабе, ки дар ҳолати дар ноҳияҳои мухталиф зиндагӣ кардани тарафҳо дар як рӯз баргузорию ду маърака имконнопазир буд, бо дарназардошти таклифу пешниҳоди аҳоли ба ҷойи калимаҳои «як рӯз» калимаҳои «на бештар аз ду рӯз» дар матни қонун ворид гардид.

Фотихатӯй, ки аз ҷониби хонаводаи духтар бо иштироки зиёди меҳмонони тарафайн баргузор мегардид, дигар дар чунин шакл баргузор намегардад. Албатта, маърака мумкин аст бидуни хароҷоти зиёд бо ду-се нафар шахси калонсол аз ҳисоби ҷонибҳо баргузор шавад, вале барои он тӯй барпо намудан мумкин нест.

Маслиҳатӯшӣ, ки як ҳафта ё як рӯз пеш аз оши калон бо даъвати меҳмонони зиёд баргузор мегашт, дигар мумкин нест.

Идонабарӣ, ки баъд аз фотихатӯй то тӯй, агар иде рост меомад, ҷониби писар ба хонаи духтар ҳар гуна тухфаҳо мебурд, онро қонун манъ мекунад. Албатта, қонун ин амалро ҳамчун расми хосса ва дорои хароҷоти зиёд мамнӯъ меҳисобад. Аммо аз ҷониби домодшаванда ба арӯсшаванда дар арафаи ид додани тухфа ҷоиз аст.

Расми сарупобинорро, ки одатан баъди овардани сару либоси арӯс ҷониби арӯс бо хешу табор ва наздикон барпо намуда, як намуди худнамоӣ ва худситоиро талқин мекард, қонун манъ мекунад.

Чойгаштакро, ки вақтҳои охир мисли як тӯйи алоҳида дар хонаи арӯсшаванда барпо мешуд, қонун манъ мекунад.

Раисталбон - одатан дар арафаи тӯю маъракаҳо раисони маҳалла ва ноҳияро баъзе аз нафарон ҳамчун ҳусни эҳтиром металбиданд, акнун ин гуна маърака мумкин нест.

Қудоталбон - қудоҳоро ба хонаи якдигар расман талбидан, албатта, мумкин аст, вале ба ин хотир даъвати меҳмонони зиёд ҳамчун як маъракаи ҷудогона дигар мумкин нест.

Тақдими сарупо барои меҳмонони тарафайн ва ҳешу табори домоду арӯс мумкин нест. Мақсади чунин манъкунӣ маҳдудкунии шартномаи тухфа набуда, балки пешгирии маҷбуркунии қудоҳо барои хароҷоти зиёдати аст. Зеро дар шартномаи тухфа тухфадиҳанда ихтиёрӣ ба тухфагиранда мол, ашё ё дигар чизи арзиши моддӣ ва маънавидошта тақдим менамояд. Аммо ин ҷо дар тақдим як навъ шартгузорӣ ва талабкунии тарафайн вучуд дорад. Маҳз ба ҳамин хотир қонун ин амалро манъ мекунад.

Тақдими тухфаҳо барои арӯсу домод ва падару модари онҳо иҷозат аст. Додани тухфа тибқи Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ихтиёрӣ бо хоҳиши тухфадиҳанда сурат мегирад. Мутобиқи Кодекси гражданин объекти тухфа, арзиш ва намуди он аз майли тухфадиҳанда вобаста аст.

Гузaronидани маросими домодталабон ва арӯсбинон мутобиқи қонун иҷозат аст. Аммо ин маросим бояд дар доираи оила ва ҳешу табори наздик баргузор гарданд, зеро мазмун ва муҳтавои баргузории ин анъана аз қадимулайём ба доираи оила ва ҳешу табори наздик марбут буд. Аммо вақтҳои охир мардум доираи иштирокчиёро аз ҳад зиёд васеъ намуна, онро ба як тӯӣ мустақил табдил доданд. Аз ин рӯ, қонун бо мақсади ҳифзи манфиатҳои иқтисодии оила ва мутобиқ намудани баргузории маросим ба табиати аслиашон гузаронидани домодталабон ва арӯсбинонро дар доираи оила ва ҳешу табори наздик иҷозат медиҳад. Меҳмонони даъватшаванда дар маросими домодталабон ва арӯсбинон бояд то 15 нафар бошанд. Макони баргузории маросим озод аст, агар дар манзил имконияти баргузории он набошад, тарафҳо метавонанд онро дар тарабхона ё қаҳвахона барпо намоянд.

Баргузории маросими домодталабон ва арӯсбинон, ки дар тарабхона ва ҷойҳои дигари хизматрасонӣ баргузор мешавад, хатман бояд аз ҷониби намояндаи мақоми ваколатдор дар маҳалҳо ба қайд гирифта шавад. Аъзои комиссияи доимӣ ва кормандони шуъбаю бахшҳои хангоми назорати риояи талаботи қонун бояд ба шумораи одамон, ки 15 нафар аст, диққат диҳанд.

Арӯс ва домод ҳуқуқ доранд барои ҳимояи манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии худ байни ҳамдигар аҳдномаи никоҳ банданд ва онро дар мақомоти нотариат ба расмият дароранд.

Дар моддаи 40 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад: «Аҳдномаи никоҳ созишномаи шахсоне мебошад, ки издивоҷ меkunанд ё созишномаи зану шавҳар аст, ки ҳуқуқи амволи ва уҳдадориҳои онҳоро дар давраи занушӯй ва (ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд».

Шахсоне, ки нияти ақди никоҳ бастан доранд, ё ин ки зану шавҳаре, ки дар никоҳи расмӣ мебошанд, ҳуқуқ доранд байни ҳамдигар аҳдномаи никоҳ банданд. Мутобиқи аҳдномаи никоҳ ҳамсарон имконият пайдо меkunанд, ки ҳуқуқи амволии худро дар давраи зиндагии якҷоя ва дар мавриди бекор шудани никоҳ истифода ва ҳифз намоянд. Аҳдномаи никоҳ аз рӯйи табиати ҳуқуқи худ аҳди дутарафа мебошад. Дар он ду тараф – шахсоне, ки нияти ба никоҳ даромадан доранд ё зану шавҳари дар никоҳи расмӣ буда, иштирок менамоянд. Дар аҳдномаи никоҳ вазъи ҳуқуқи моликияти зану шавҳар ё онҳое, ки ба никоҳи якдигар медароянд, ҳолати моликияти онҳо, ҳуқуқи уҳдадориҳои онҳо нисбат ба амволи дар ихтиёри онҳобуда муайян карда мешавад.

Аҳдномаи никоҳ дар шакли хаттӣ баста шуда, бояд аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шавад. Риоя накардани ин расмӣёт боиси беэътибор донишани аҳднома мегардад.³

Комиссияҳои доимии маҳаллӣ ва кормандони шуъбаю бахшҳои бояд бештар ҳолати то бақайдгирии давлатии ақди никоҳ бастани аҳдномаи никоҳро тарғиб намоянд. Зеро

3 Барои маълумоти пурра оид ба аҳдномаи никоҳ нигаред ба: Маҳмудов М.А., Аҳдномаи никоҳ, Душанбе, с. 2005.

ҳамсарони оянда қабл аз ба никоҳи якдигар даромадан бояд вазъи молӣ ва ҳукуки моликиятдории худро равшан намо-янд. Дар чунин сурат байни онҳо дар масъалаи моликият-дорӣ баҳс камтар пайдо мешавад. Аз ҳама асосӣ он аст, ки аз бастанӣ аҳдномаи никоҳ ҳукуки зан ва фарзандон бештар ҳифз мешавад.

Қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асно-ди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҷамоатҳо ба роҳ монда мешавад. Онҳо метавонанд пиёда ё бо мошинҳо ба мақоми бастанӣ ақди никоҳ раванд. Ҳангоми ба қайди ақди никоҳ бо мошин рафтани домоду арӯс бо дӯстони келину домод онҳо бояд аз 4 автомашина зиёд киро накунад. Автомашинаҳо ҳатман бояд сабукрав бошанд.

Сабаби зикр гардидани намуд ва шумораи автомашина дар он аст, ки то қабули қонун тӯйи домодию арӯсӣ бо киро намудани шумораи зиёди автомашинаҳо гузаронида мешуд, ки ин ҳолат боиси садамаи зиёди автомобилӣ, танбакунии роҳҳо бо риоя накардани қоидаҳои роҳ, бардоштани ҷа-роҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ва ҳатто ба ҳалокат расидани ро-нандагон ва иштирокчиёни ин маросим мегардид. Ҳолати мазкур пас аз қабули қонун тадриҷан кам гардид.

Мутаассифона, имрӯз низ дар роҳҳои ҷумҳурӣ бар асари садамаҳои нақлиётӣ шумораи зиёди шаҳрвандон ба ҳалокат мерасанд ва ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ мебардоранд. Ҳолатҳои аз тарафи ронандагони маст ва бе ҳуҷчати ро-нандагӣ идора намудани воситаҳои нақлиёт ва дар робита ба ин содир намудани садамаҳои нақлиёт низ зиёд ба қайд гирифта шудааст, ки қисме аз онҳо аз ҷониби баргузорку-нандагони маросими хонадоршавӣ мебошанд. Сабаби риоя нагардидани қонун, маст ва бе ҳуҷчати ронандагӣ идора на-мудани воситаҳои нақлиёт, пеш аз ҳама ночиз будани ҷари-маи муқаррарнамудаи Кодекси ҳукуквайронкунии маъмурӣ ва пешбинӣ нагардидани ҷавобгарии ҷинояти мебошад, ки аз ҷониби шаҳрвандон боиси такроран вайрон кардани та-лаботи қонунгузорӣ дар соҳаи идоракунии нақлиёт мегар-данд ва оқибатҳои ногувори дар боло зикр гардидаро ба

вучуд меоранд.

Бинобар ин, баҳри пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва қонуншиканӣ дар ин самт, махсусан ҳифзи ҳаёт ва саломатии аҳолии кишвар, ки дар Конститутсия арзиши олӣ эътироф гардидааст ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тағйиру иловаҳо ворид карда шуд, аз ҷумла:

- дар қисми 1 моддаи 42 (Маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус) ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиёт..., аз ду моҳ то ду сол буд, ки аз ду моҳ то даҳ сол муқаррар карда шуд;

- дар санксияи моддаи 332 (Идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ) маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати ду сол таъйин карда мешавад, дар таҳрири зерин, яъне ба андозаи сесад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима ё ҳабси маъмури ба муҳлати понздаҳ шабонарӯз бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи васитаҳои нақлиёт ба муҳлати панҷ сол таъйин карда шавад, қабул гардид.

Ҳамзамон санксияи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 336 (Аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад, идора кардани воситаи нақлиёт ва ё ба шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта барои идоракунии додани воситаи нақлиёт):

- андозаи ҷаримаи қисми 1 аз се то панҷ ба дусаду панҷоҳ нишондиханда барои ҳисобҳо;

- андозаи ҷаримаи қисми 2 аз панҷ то ҳафт ба дусад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати панҷ сол;

- андозаи ҷаримаи қисми 3 аз ҳафт то даҳ ба сесад нишондиханда барои ҳисобҳо муқаррар карда шудааст.

Инчунин андозаи ҷаримаи санксияи моддаҳои 337 ва 342 низ дар таҳрири зерин қабул гардиданд:

- моддаи 337 (Идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад) андозаи ҷарима аз панҷоҳ то ҳафтод ба андо-

заи чорсад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идора намудани воситаҳои нақлиёт ба муҳлати даҳ сол зиёд карда шудааст;

- моддаи 342 (Ба идора кардани воситаҳои нақлиёт роҳ додани ронандагоне, ки дар ҳолати мастӣ мебошанд ё шахсоне, ки ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиётро надоранд) андозаи ҷарима аз си то чил ба андозаи сесад нишондиханда барои ҳисобҳо зиёд карда шудааст.

Қайди никоҳи давлатӣ метавонад дар рӯзи тӯй, яъне дар базми зиёфат бо ҷалб кардани мутасаддии шуъбаи сабти асноди ҳолати шахрвандӣ сурат гирад.

д). Маросими дафну азодорӣ

Моддаи 11 қонун ба танзими гузаронидани маросими дафну азодорӣ бахшида шудааст.

Маросими ҷаноза бе маҳдудияти шумораи иштироккунандагон сурат мегирад. Яъне дар маросими ҷаноза шумораи иштирокчиён номаҳдуд аст. Қонун шумораи иштироккунандагонро барои он маҳдуд накардааст, ки маросими ҷаноза ва хондани ҷаноза аз назари дини ислом амали ҳатмист. Аз ҷониби дигар иштирок кардани ёру дӯстон дар рӯзи саҳти хонадони ғавтида ва баёни ҳамдардӣ ба соҳибони майит дастгирии маънавии онҳост, ки шахси наздиқашонро аз даст додаанд. Дар маросими ҷаноза ва рӯзи дафн таоми оммавӣ ташкил кардан мумкин нест. Вақти баргузори ҷаноза маҳдуд нест, он метавонад вақти корӣ бошад ва метавонад берун аз вақти корӣ.

Дар рӯзи ҷаноза барои меҳмонон ва иштирокчиён ороштани дастархон ва таомгузорӣ аз хонаи соҳиби майит ва дар манзили вай мумкин нест. Танҳо меҳмонони аз дур омадаро аъзои комиссияи доимӣ, кормандони бахш ва куҳансолони маҳалла бояд дар хонаи наздикон ва ҳамсояхо ҷой кунанд. Барои онҳо дар манзилҳои ёру дӯстон ва ҳамсояхо аз ҳисоби соҳибони хонаҳо ҷой ё хӯрок додан иҷозат аст.

Қисми 2 моддаи 11 қонун муқаррар менамояд, ки маро-

сими «се», «чил» ва «сол» бе забҳи чорво ва бе додани таом гузаронида мешаванд. Дар рӯзи «се», «чил» ва «сол» ба хондани ғотиҳа омадани мардум манъ нест.

Дар қисми сеюми моддаи 11 як қатор амалҳое, ки барои соҳиби майит вазнинӣ меоранд ва ба талаботи шариат муҳолифат доранд, дар баргузори маросими дафну азодорӣ манъ мегарданд. Қонун як қатор маросимро, ки аз назари дини ислом низ пояи шаръӣ надоранд, манъ кардааст. Аз ҷумла, забҳи чорво ва додани таом, баргузори «оши сари тахта», «душанбегӣ», «ҷумъагӣ», «ҳафт», «бист», «шашмоҳагӣ» манъ аст. Вале меҳмонони дурдаст ва хешу табори аз роҳи дур омадаро чун одат ҳамсояҳо ва хешовандони наздик таом медиҳанд. Дар баъзе ҷойҳо дар масҷидҳо меҳмононро ҷой карда, аз ҳисоби пулҳои ҷамъшудаи хайрия ба онҳо хӯрок медиҳанд.

Додани пули нақд ё дигар ашёро ба иштирокчиёни маросими дафн, аз ҷумла ба имоме, ки ҷаноза меҳонад, қонун манъ менамояд. Пули нақд ва дигар ашё ғуфта, қонун тақсими пул ба мардум, додани қолин ва дигар чиз ба муллоҳои ҷанозахон ва дигаронро дар назар дорад. Давра кардан ва пул ҷамъ карда, ба дигарон тақсим намуданро қонун манъ менамояд. Аммо пул додан ва ёрӣ намуданро ба соҳиби майит қонун манъ намекунад. Бинобар ин, мумкин аст, ки одамон ба соҳибони майит кумак намоянд, ки ин кори хайр аст.

Додани ҳаққи хизмати қабркан ва мурдашӯро, ки заҳмати зиёдро талаб мекунад, қонун манъ накардааст.

е) Маросими ҳаҷ

Тибқи моддаи 12 қонун маърақаҳои гусел ва пешвози хоҷиён дар доираи оила гузаронида мешаванд.

Ташкили маърақаҳои ҳочизиёрат, ҳочиталбон ва ҳочиошӣ қатъиян манъ аст.

Маъракаи гусел ва пешвози хоҷиён дар доираи оила гузаронида мешавад. Зери мафҳуми оила хешу табори наздик, ки дар тафсири моддаи 8 оварда шуд, фаҳмида мешавад.

Қонун ба хотири пешгирӣ намудани ин масрафи беҳуда аз ҷониби хонаводаи шахсе, ки нияти зиёрати ҳаҷ кардааст, чунин маъракаҳоро фақат дар доираи оила муқаррар намулдааст. Яъне барои гусел хешу табори наздик ва аҳли оила кифоя аст.

Ба хотири пешгирии маъракаҳои зиёдатӣ ва исрофкорӣ қонун ташкили маъракаҳои ҳочизиёрат, ҳочиталбон ва ҳочиоширо манъ кардааст. Расму оинҳо на ба хотири манфиатҳои ҷудогона, балки мутобиқи манфиати мардум бояд инкишоф ёбанд. Ба хонаи бародар ё хоҳар рафтани ҳочии навро ва ба ин хотир ош кардани бародар ё хоҳарашро бояд аз ҳочиталбон фарқ кард. Ҳамчунин, дар рӯзи омадани ҳоҷӣ, омадани бародар, хоҳар, аммаю хола, амаку тағо ва дигар хешу табори наздик мумкин аст.

Чашну маросим дар майдончаҳои (ҳавлиҳои) назди биноҳои истиқоматӣ, дохили хонаҳои шахсӣ ё дар тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо, тӯйхонаҳо бо риояи тартиботи ҷамъиятӣ гузаронида мешаванд.

Дар чашну маросим пошидан ва часпондани пул манъ аст.

Барои гузаронидани маросим қонун ҷойҳои баргузори онҳоро чунин муайян кардааст: майдончаҳои (ҳавлиҳои) назди биноҳои истиқоматӣ гуфта ҳам майдончаҳои назди биноҳои серошӯна ва ҳам ҳавлиҳои шахсӣ дар назар дошта мешавад. Соҳибони чашну маросим метавонанд бе ягон маъмонӣ дар назди ҳавлиҳои худ чашну маросимро баргузор намоянд. Агар дар дохили ҳавлӣ барои гузаронидани онҳо имконият набошад, соҳиби маърака метавонад дар беруни хона дар кӯча бо маслиҳати комиссияи доимии маҳаллии танзими анъана ва корманди бахш бе вайрон кардани дигар талаботи қонун маърака орояд. Фақат хангоми гузаронидани чашну маросим бояд муқаррароти қонун оид ба шумораи иштироккунандагон ва дигар қисматҳои онро риоя намоянд.

Қонун имконияти гузаронидани чашну маросимро дар тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо ё тӯйхонаҳо иҷозат

додааст. Дар чунин ҳолат бояд ҳатман шартномаи ҳаттии байни соҳиби маърака ва тарабхона доир ба хизматрасонӣ баста шавад.

Маросими мавлудхонӣ бояд ба таври ихтиёрӣ танҳо дар масҷидҳо бе ҷамъоварӣ ва додани маблағи пулӣ ва таом сурат гирад. Моддаи 13 қонун ҷойи баргузории маросими мавлудхониро масҷид муқаррар намудааст. Аз мазмуни моддаи мазкур бармеояд, ки мавлудхонӣ набояд дар ҳавлию кӯчаҳо ва дигар ҷойҳо гузаронида шавад. Бинобар ин, дар тӯю маъракаҳои дигар, ки дар ҳавлӣ ва мавзеъҳои дигар баргузор карда мешаванд, хондани мавлуд мумкин нест. Инчунин, дар маросими мавлудхонӣ ба ҳарҷу сарфи зиёдатӣ набояд роҳ дода шавад. Мавлудхонӣ танҳо воситаи гиромидошти хотираи пайғамбари ислом буда, матлабаш тарғибу ташвиқи рафтору кирдори нек аст ва онро ба маъракаи маблағҷамъкунӣ набояд табдил дод.

Дар ҷашну маросим пошидан ва ҷаспонидани пул манъ аст. Бояд зикр кард, ки пул рамзи давлат ва арзишест, ки ҷомеа онро баробари неъматҳои дигар қадр мекунад. Бинобар ин, намоишкорона пошидану ҷаспондани он нисбат ба давлат ва арзишҳои миллии беэҳтиромӣ зоҳир кардан аст. Аммо ин маънои онро надорад, ки пулро ҳамчун қоғазӣ қиматнок тухфа намудан мумкин нест. Пул ва қимати муайяни он метавонад мутобиқи Кодекси гражданин ба хотири маърака ва маросими муайян ҳамчун тухфа тақдим шавад, вале чунин амал бояд бо риояи одоб ва роҳи мақбули додани тухфа сурат гирад.

Мақсади қонун аз чунин муқаррарот гирифтани пеши роҳи беҳурматӣ нисбат ба пули миллий аст, ки баъзе аз одамон дар маъракаҳо то қабули қонун пеши пойи раққоса ва ҳофизон пош медоданд. Қонун пеши роҳи беҳурматино нисбат ба пули миллий гирифта, ҳамзамон бо ин, намегузорад, ки нисбат ба дигар навъи пул ҳамчун қоғазӣ қиматнок беэҳтиромӣ зоҳир шавад. Аз ин рӯ, қонун ҷаспондан ва пошидани ҳама гуна пулро, хоҳ пули миллий - сомонӣ ё хоҳ асъори хориҷӣ бошад, манъ кардааст.

§ 4. ТАНЗИМИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ҶАШНУ МАРОСИМ

Тибқи моддаи 14 қонун тартиби хизматрасонии ҷашну маросим аз тарафи муассисаҳои фарҳангӣ, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо, тарабхонаҳо ва тӯйхонаҳо муайян карда мешавад.

Хизматрасонии ҳунармандон дар тӯю маъракаҳо дар асоси шартномаи тарафайн бо риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Маъмурияти қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо, тарабхонаҳо ва тӯйхонаҳо ҳангоми баргузориҳои тӯю маъракаҳо бояд муқаррароти қонуни мазкурро вобаста ба шумораи даъватшудагон риоя намоянд. Тибқи қонун тӯю маъракаҳо дар шаҳрҳо дар рӯзҳои истироҳат аз соати 8 то 22 ва дар рӯзҳои қорӣ аз соати 18 то 22, дар шаҳраку деҳот (аз ҷумла шаҳраку деҳоти тобеи шаҳр) дар рӯзҳои истироҳат аз 1 апрел то 31 октябр аз соати 6 то соати 22, аз 1 ноябр то 31 март аз соати 8 то соати 22 ва дар рӯзҳои қорӣ аз соати 18 то соати 22 гузаронида мешаванд. Давомнокии тӯю маъракаҳо то се соат муқаррар карда мешавад.

Ин талабот дар рӯзҳои номбаршуда қатъӣ бояд риоя шавад, ба истиснои рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон, ки вобаста ба махсусияташон омаду рафти одамон бисёртар ба назар мерасад. Дар рӯзҳои қорӣ маъракаю маросим аз соати 18-00 то 22-00 гузаронида мешаванд. Бояд дар назар гирифт, ки ҳадафи қонун аз истилоҳи маърака ин ҳам маъракаҳои хурсандӣ ва ҳам маросими азодориест, ки қонун барои баргузориҳои онҳо иҷозат додааст. Давомнокии тӯю маъракаҳоро қонуни мазкур се соат пешбинӣ намудааст. Агар домоду арӯс хоҳанд дар манзилҳои худ маърака ороянд, он гоҳ дар алоҳидагӣ се соат барои тарафи арӯс барои ош ва се соат барои зиёфати тарафи домод дода мешавад.

Моддаи 14 қонун тартиби хизматрасонии ҳунармандонро муқаррар намудааст. Мувофиқи он бояд байни ҳунарманд ва соҳиби маърака шартномаи хизматрасонӣ баста шавад. Мазмунӣ меъёр ҳислати ҳаволақунандагӣ дошта, танзими хизматрасонии ҳунармандро ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавола мекунад.

Чунин шартномаро моддаи 797 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба «шартномаи хизматрасонии пулакӣ» бахшида шудааст, пешбинӣ менамояд. Мувофиқи шартномаи хизматрасонии пулакӣ бо супориши фармоишгар иҷроқунанда вазифадор аст хизмате расонад (амали муайян ё фаъолияти муайянеро анҷом диҳад), ки дорои шакли ашёӣ набошад ва фармоишгар ухдадор аст арзиши онро пардохт намояд.

Моддаи 798 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар қатори дигар намудҳои хизматрасонӣ хизматрасонии фарҳангиро низ ба сифати мавзӯи шартнома эътироф мекунад. Мақсад аз ин ташкил намудани даъвати хунармандон, дуруст ба роҳ мондани назорати молиявии хунармандон, пардохти андоз аз ҷониби онҳо ва назорат намудани нархи хизматрасонии онҳост. Дар ҳолатҳое, ки дар тӯй як хунарманд хунарнамоӣ мекунаду хунарманди дигар ҳамчун меҳмон даъват шуда, суруде меҳонад ё табрикоте мекунад, аз ӯ талаб кардани шартномаи хизматрасонӣ мумкин нест.

Дар қисми дуоми модда ухдадорӣ маъмурияти мавзёҳое, ки соҳибони маърака ва маросим дар он ҷо ҷорабинии ҳудро мегузaronанд, оид ба риоя кардани муқаррароти қонун муайян мегардад. Тарабхона, қаҳвахона, ошхона ва тӯйхонаҳо ухдадоранд ҳангоми баргузории маъракаҳо шумораи одамони даъватшударо мутобиқи моддаи 10 дар тӯйи домодию арӯсӣ барои додани ош то 200 нафар ва барои зиёфат то 150 нафар риоя намоянд. Ҳамчунин, тарабхонаю ҷойҳои баргузории маъракаҳо ухдадоранд, ки вобаста ба талаботи қонун таом омода намоянд.

Дар сурати вайрон гардидани талаботи қонун ҳам маъмурияти тарабхона (ҷое, ки маърака барпо гардидааст) ва ҳам соҳиби маърака мувофиқи моддаи 15 қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Ҳамзамон шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ухдадор карда мешаванд, ки ба рукнҳои фарҳанги миллий, аз ҷумла забони давлатӣ ва сару либоси миллий эҳтиром гузошта, онҳоро аз таъсирҳои манфии замони муосир ҳифз намоянд.

§ 5. ЧАВОБГАРӢ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУН

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки талаботи ҳамин қонунро вайрон мекунад, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Ҷавобгарӣ мутобиқи моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сархати чоруми моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва дигар қонунҳои соҳавии мақомоти давлатӣ татбиқ мешавад. Бояд ба инобат гирифт, ки моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури ҷавобгариро ба тариқи умумӣ нисбат ба риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим муайян кардааст. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як амале, ки аз талаботи қонуни мазкур бармеояд ва он тарзи риояи хоси худро дошта, ченаки ҳуқуқӣ ҳисобида мешавад, дар сурати риоя нагаштан оқибати ҳуқуқиро дар шакли ҷавобгарӣ тақозо мекунад.

Ҷавобгарӣ асосан ду намуд муайян шудааст - ҷарима ва аз кор озод намудан. Ҷарима барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ се навъ муайян шудааст: барои шахсони воқеӣ ба андозаи 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, барои шахсони мансабдор дар ҳаҷми 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва барои шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи 700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъйин карда мешавад.

Инчунин мувофиқи қисми 2 моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя накардани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим аз ҷониби соҳибкорони инфиродӣ, ходимон ва уламои дин ба андозаи 700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

Мақсади пурзӯр кардани ҷавобгарӣ барои вайрон намудани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва баланд бардоштани микдори ҷарима барои шах-

сони мансабдор аз 250 нишондиҳанда ба 500 нишондиҳанда, барои шахсони ҳуқуқӣ аз 500 нишондиҳанда ба 700 нишондиҳанда, инчунин муқаррар кардани ҷавобгарӣ барои соҳибкорони инфиродӣ, ходимон ва уламои дин ба андозаи 700 нишондиҳанда барои риояи дақику яххелаи қонун, ҳамчун ҷораи пешгирии ворид кардада шуд.

Барои шахсони мансабдор ҷавобгарии интизомӣ, яъне аз кор озод намудан пешбинӣ шудааст. Дар қонуни танзими анъана ва ҷашну маросим мафҳуми васеи шахси мансабдор дода шудааст.

Тибқи қисми 2 моддаи 15 қонун аъзои Ҳукумат, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, дигар шахсони мансабдори давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ, судяҳо, кормандони мақомоти прокуратура, амният, қорҳои дохилӣ, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, андоз, гумрук ва хизматчиёни ҳарбӣ барои вайрон кардани талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби онҳо ва фарзандонашон мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мансаб озод карда мешаванд.

Тағйироти ба қисми 2 моддаи 15 воридгардида барои барҳам додани риоя нагардидани талаботи қонуни танзими анъана ва ҷашну маросим аз ҷониби шахсони мансабдор, кормандони мақомоти судӣ, ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни давлати ва ҳарбӣ, ҳамзамон аз ҷониби фарзандони онҳо мебошад, ки то ворид гардидани тағйиру иловаҳо ҳолати мазкур нигаронкунанда буд.

Илова бар ин дар қонунгузории соҳавии сохторҳои номбурдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии интизомиро барои шахси мансабдори зерин ба таври зайл муқаррар карда шудааст:

- нисбат ба судяҳои Суди конституционӣ мутобиқи моддаи 14 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июли соли 2014;

- нисбат ба судяҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 18 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июли соли 2014;

- нисбат ба кормандони Хадамоти гумрук мутобиқи қисми 1 моддаи 488 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004;

- нисбат ба кормандони низоми иҷроӣ ҳамаҷониба (қонунҳои ислоҳи меҳнатӣ) мутобиқи қисми 9 моддаи 36 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи системаи иҷроӣ ҳамаҷониба» аз 15 июли соли 2004;

- нисбат ба кормандони ҳарбӣ мутобиқи банди «е» қисми 1 моддаи 45 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадорӣ умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 29 ноябри соли 2000;

- нисбат ба кормандони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қисми 2 моддаи 16 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25 июли соли 2005;

- нисбат ба кормандони мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қисми 11 моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17 майи соли 2004.

Дар сурати аз ҷониби шахси мансабдор вайрон гардида-ни қонун комиссия маводно доир ба ҳуқуқвайронкунӣ чамъ мекунад ва ба мақомоте, ки шахси мансабдор он ҷо қор мекунад, равон менамояд, роҳбарият ӯро аз қор озод мекунад.

Ҳамзамон тибқи тағйиру иловаҳои нав ба моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои дағалона ё такроран вайрон намудани тартиби гузаронидани анъана ва чашну маросим ҷавобгарӣ муқаррар карда шуд, ки мувофиқи санксияи қисми 3 он ба шахсони воқеӣ ба андозаи 600 нишондиханда барои ҳисобҳо, ба шахсони мансабдор ба андозаи 800 нишондиханда барои ҳисобҳо ва ба шахсони ҳуқуқӣ 1000 нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

Мақсади тағйироти мазкур дар он аст, ки дар вақтҳои охир аз ҷониби шаҳрвандон дағалона ва такроран вайрон

кардани талаботи қонун, барои шахсони алоҳида ночиз будани ҷарима ва пешбини нагардидани ҷавобгарӣ барои такроран риоя нагардидани тартиби гузаронидани анъана ва ҷашну маросим, боиси қонуншиканиҳои зиёд гардида буд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» кай қабул гардидааст?

2. Зарурати қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро бо фаҳмиши худ шарҳ диҳед?

3. Мақсад, вазифа ва доираи амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҳалли кадом масъалаҳо иборат аст?

4. Мафҳумҳои асосӣ - анъана, маросим ва ҷашнро шарҳ диҳед?

5. Мақоми ваколатдор оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим кадом аст ва салоҳияти он аз чӣ иборат аст?

6. Ҷашнҳои расмиро номбар намоед. Санадҳои меъёрии ҳуқуқiero номбар намоед, ки суҳан дар бораи рӯзҳои ид ва истироҳат суҳан меравад.

7. Ҷашнҳои зодрӯз, хатнасур ва тӯйи домодию арӯсиро маънидод намоед.

8. Фарқи ҷашн аз маросим дар чист?

9. Маросими дафну азодорӣ аз чӣ иборат аст.

10. Кадом маҳдудиятҳои гузаронидани ҷашну маросимро медонед?

11. Гузаронидани ҷашну маросим дар кадом ҷойҳо иҷозат дода шудааст?

12. Вақти баргузори ҷашну маросим ва давомнокии онҳоро маънидод намоед.

13. Чӣ гуна ҷавобгарӣ барои шахсоне, ки қонунро вайрон намудааст, пешбинӣ гардидааст?

БОБИ XIV. ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД»

§ 1. АҲАМИЯТ ВА МАҚСАДИ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД»

Таваҷҷуҳ ба таълиму тарбия, рушд ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои фарзандон заминаи ояндаи дурахшони ҳар халқу миллат мебошад. Қараёни имрӯзаи зиндагӣ тақозо менамояд, ки ҳар як фарди ҷомеа чун шахси босаводу бофарҳанг, ватандӯсту меҳанпарвар, ҳудогоҳу худшинос, меҳнатдӯсту бовиҷдон ва баодобу нексиришт ба камол расад.

Чӣ тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба наслҳои имрӯзу ояндаи кишвар нигаронида шудааст, зеро масъулият барои сарнавишти Ватан ва ояндаи миллат дар навбати аввал маҳз ба уҳдаи насли ҷавон хоҳад гузашт. Биноан, вазифаи муқаддаси мо ба камол расонидани насли ҷамъатарафа солим, соҳибмаълумот, бунёдкор, неруманд ва миллатдӯсту меҳанпараст мебошад⁴. Таълиму тарбияи фарзанд, ки масъалаи мубрами рӯз аст, дар гузашта низ дар мадди назари аҳли ҷомеа, бахусус мутафаккирону хирадмандон, қарор дошт, зеро тарбия ва таълими насли наврас дар ҳама давраи замон раванди ниҳоят масъулиятнок ва ҷиддӣ буда, тақдири кӯдак ва насли ояндаи ҷомеа аз сифати он вобаста аст.

Аз ин лиҳоз, аҳамияти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011 «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»⁵, ки масъулияти падару модар ва шахсони ивазкунандаи онҳоро дар таълиму тарбияи фарзандон дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ,

⁴ Садои мардум, 5.08.2011, № 97-98 (2767-2768)

⁵ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, № 7-8, мод. 616

эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин, ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои фарзандон пурзӯр менамояд, ниҳоят муҳим мебошад.

Дар ин масъала нақши падару модар, шахсони онҳоро ивазкунанда ва омӯзгор асосӣ ва ҳалкунанда аст. Зеро падару модар, омӯзгорон ва шахсони онҳоро ивазкунанда вазифадоранд, ки кӯдакро ҳамчун инсони комил тарбия карда, пеш аз ҳама, ба тарбияи ақлонӣ ва инкишофи зеҳнии ӯ аҳамияти махсус зоҳир намоянд, барои соҳибмаълумот ва соҳибкасб шуданаш кумак карда, ӯро ба ҳаёти мустақилона омода созанд.

Бояд гуфт, ки зарурати қабули ҳар як қонунро шароит ва эҳтиёҷот ба танзими муносибатҳои ҷамъиятии мавҷуда талаб менамояд. Қабули қонуни мазкурро низ шароити бавучудода ва эҳсоси масъулияти аҳли ҷомеа бо сарвариини Роҳбари давлат нисбат ба тақдири насли наврас ва ояндаи миллат тақозо намудааст.

Бинобар ин, қабули санади ҳуқуқии мазкур барои ояндаи ҷомеаи мо нақши ҳалкунанда бозида, ба тарбияи шахсоне мусоидат хоҳад кард, ки дар оянда мо бо онҳо ифтихор хоҳем кард, чунки танҳо фарзандони соҳибмаърифату соҳибкасб ва ҳудогоҳу миллатдӯст метавонанд дар бунёди давлати миллӣ саҳмгузор бошанд.

Тарбияи ифтихори ватандорӣ дар қалби фарзандон маҳз дар давраи истиқлолият ҳамчун яке аз шартҳои асосии пойдории давлат ва миллати тоҷик эътироф гардид. Ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ аз иродаи қавии падару модар вобаста аст. Дуруст тарбия намудани фарзандон дар ин рӯҳия барои ояндаи нек замина мегузорад. Агар ба таърих рӯ оварем, бузургтарин дастовардҳо маҳз дар рӯҳияи ифтихори ватандорӣ ба даст омадаанд.

Яке аз беҳтарин усулҳои тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ифтихори ватандорӣ ин рафтори намунавии ҳамаи падару модар мебошад. Ҷалб намудани диққати фарзандон ба дастовардҳои миллӣ ва огоҳӣ аз қаҳрамонони миллӣ ба та-

шаккули ҳисси ватандӯстӣ мусоидат менамояд. Мутаассифона, баъзан ҷинояткорон ҳиссиёти мардум, махсусан, ҷавононро истифода бурда, ба ҷомеа зарар мерасонанд. Барои он, ки дар тафаккури фарзандон ақидаҳои ҷинӣ, аз ҷумла террористӣ роҳ наёбад, онҳоро бояд тарбия намуд, то ки ба муқобили падидаҳои манфӣ устувор бошанд ва ба онҳо муқовимат карда тавонанд.

Қабули қонуни мазкур барои идомаи анъанаҳои неки мардуми тоҷик оид ба тарбияи фарзандон дар рӯҳияи покӣ, ватанпарварӣ, башардӯстию инсонпарварӣ нақши ҳалқунанда дорад. Меъёрҳои он пурра ифодакунандаи хусусиятҳои ҳоси расму оин ва анъанаҳои миллии мо мебошанд. Ба назар гирифтани ҷунин хусусиятҳо ба амалишавии мақсадҳои умумимиллӣ ва тақомули ояндаи давлатдорӣ мо мусоидат намуда, барои фарзандони мо, шароити мусоиди рушдро фароҳам меоварад ва ҳукуку манфиатҳоро ҳимоя менамояд. Зеро эҳёи анъанаҳои миллии ва истифодаи васеи онҳо дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон барои баланд бардоштани масъулияти падару модарон ва ширкати ғаёлонаи онҳо ба рушду нумӯи давлати соҳибистиклоли тоҷикон мусоидат менамояд. Алҳол, ки мо дар назди худ мақсади бунёди ҷомеаи демократию ҳукуқбунёдро гузоштаем, расидан ба ин ҳадафи олӣ масъулияти доимии падару модар ва аҳли ҷомеа ро талаб менамояд, ҷунки пешрафти минбаъдаи давлату ҷомеа бе таълиму тарбияи дурусти насли наврас ғайри имкон аст.

Падару модар шахсоне мебошанд, ки бо фарзанд пайванди ҳунӣ дошта, ўро ба дунё овардаанд. Баъзе ҳолатҳое вучуд доранд, ки бо ягон сабаб падару модарро шахсони дигар иваз мекунанд (масалан, ҳангоми ятим мондани кӯдак ё муваққатан таҳти таълиму тарбияи шахси дигар будани кӯдак ва ғайра). Дар сарҳати 2-и моддаи 4-и қонуни мазкур номгӯи шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд, номбар шудааст: 1) васӣ; 2) парастор; 3) фарзандҳондагон; 4) шахсоне, ки дар асоси шартнома кӯдакро тарбия мекунанд;

5) намояндагони қонунии онҳо; 6) муассисаҳо ва дигар ташкилотҳое, ки кӯдак дар таълиму тарбияи онҳо қарор дорад.

Васоят барои ноболиғони то синни чордаҳсола ва парасторӣ барои ноболиғони аз чаҳордаҳсола то ҳаҷдаҳсола муқаррар карда мешавад (моддаи 147 Кодекси оила). Ба сифати васӣ ва парастор танҳо шахсони болиғи қобили амал таъйин шуда метавонанд.

Фарзандхондагон нафароне мебошанд, ки бо мақсади таълиму тарбия кӯдакони ба фарзандӣ қабул мекунанд. Фарзандхондагон метавонанд танҳо шахрвандони ба баҳоғатрасидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд. Фарзандхонӣ аз тарафи суд расмӣ карда мешавад.

Кӯдакон дар асоси шартнома низ бо назорат фаро гирифта шуданашон мумкин аст. Шахсони тибқи шартнома уҳдадорию дар вақти муайян назорат кардани кӯдакро ба зимма гирифта на танҳо барои таълиму тарбияи кӯдак масъул мебошанд, балки ба оқибатҳои рафтори кӯдакон низ ҷавобгаранд.

Ба ҳайси намояндагони қонунӣ падару модар, васию парастор, фарзандхондагон ва намояндаҳои ташкилоту муассисаҳои баромад карда метавонанд, ки кӯдакон таҳти васояту парастории онҳо қарор дорад.

Барои таълиму тарбияи кӯдакон, инчунин, муассисаҳои масъул мебошанд, ки кӯдакон дар таълиму тарбияи онҳо қарор доранд. Муассисаҳои таълимӣ шахсони ҳуқуқие мебошанд, ки раванди таълиму ба роҳ мемонанд.

Тибқи зербанди 1-и моддаи 4-и қонун истилоҳҳои кӯдак ва фарзанд ҳамчун калимаҳои ҳаммаъно истифода бурда мешаванд. Онҳо ҳамчун шахсе, ки ба баҳоғат нарасидааст, маънидод карда мешаванд. Аломати асосие, ки онҳоро аз калонсол фарқ мекунонад, нарасидан ба синну соли муқарраршуда (18-сола) мебошад.

Таълим раванди фаъолияти муштаракӣ падару модар, омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии кӯдак ме-

бошад (сархати 4-и м.4-и қонун). Дар таърифи таълим хусусиятҳои зерин ба назар мерасанд:

1) Раванди фаъолияти якҷояи падару модар, омӯзгор ва муассисаи таълимӣ мебошад.

2) Чунин фаъолият барои рушди шахсият, истеъдод, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии кӯдак (фарзанд) равона карда шудааст.

Таълим дар доираи муассисаи таълимӣ бо фаъолияти омӯзгор ва кӯшиши кӯдак маҳдуд намегардад. Моҳияти таълим дар он ифода мегардад, ки дар чараёни он падару модар, шахсони онҳоро ивазкунанда, омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои гирифтани дониш, ҳосил кардани маҳорату малака, инкишофи тафаккури мустақил ва қобилияти фикрию ҷисмонии кӯдак фаъолияти мақсадноку алоқамандро ба роҳ монанд.

Тарбия раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд аз ҷониби падару модар, муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагии мустақилона омода намудани ӯ мебошад. Ҳамин тавр, тарбия тибқи моддаи зикршуда дорои хусусиятҳои зерин мебошад:

1) Раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд мебошад.

2) Тарбия аз ҷониби падару модар, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа анҷом дода мешавад.

3) Дар натиҷаи тарбия фарзанд ба зиндагии мустақилона омода карда мешавад.

Тарбия ҳамчун раванди мақсаднок падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, равонӣ ва педагогӣ буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат менамояд. Тарбия дар оила, муассисаҳои томактабӣ, таълимӣ, мактабҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олий, инчунин, аз ҷониби ҷомеа анҷом дода мешавад. Мақсаду вазифаҳои тарбия аз ҷумла тарбияи ҳисси миллӣ, ташаккули инсонии комил, соҳиби ватан, нангу номуси миллӣ, ифодагари симои зеҳнӣ маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва арзишҳои дигари инсонӣ мебошад. Мафҳуми «тарбия» ба ду маънӣ: васеъ ва

махдуд фаҳмида мешавад. Ба маънии васеъ раванди мақсадноки ташаккули фарзанд ва тайёр намудани ӯ барои фаълони иштирок намудан дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ҷамъиятӣ ва маданият фарҳангӣ мебошад. Бинобар ин, тарбия ҷорабиниҳои тарбиявиро дар оила, мактаб, ташкилотҳои ноболиғону ҷавонон ва ҷомеа фаро мегирад. Тарбия ба маъноӣ васеъ, инчунин, таълим ва омӯзишро дар бар мегирад. Ба маънии маҳдуд тарбия ташаккули ҷаҳонбинӣ, сӣмоӣ маънавӣ, инкишофи зебоипарастӣ ва ҷисмониро ифода менамояд. Тарбия бо таълиму омӯзиш дар алоқамандии зич қарор дошта, дар раванди он на танҳо дониш андухта мешавад, балки ақида, сифатҳои маънавӣ ва ҳислатҳои наҷиби инсонии фарзанд ташаккул меёбанд.

§ 2. ВАЗИФА ВА ҲУҚУҚҲОИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

Таълиму тарбия масъалаи басо мураккаб буда, фаълони дастҷамъонаро тақозо дорад. Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа, яъне вазифаи дастҷамъона мебошад. Падару модар вазифадоранд, ки барои сӣҳати ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдак пайваста ғамхорӣ кунанд, онҳоро ба мактаб омода намоянд ва барои инкишофи қобилияти кӯдак шароити зарурӣ муҳайё созанд, ҳуқуқ ва шаъну шарафи фарзандонро ҳимоя намоянд, фарзандонро дар рӯҳии башардӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, накукорӣ, ҳисси раҳмдилӣ, эҳтироми аҳли оила, забони модарӣ, адабиёту таърих ва анъанаҳои фарҳангии халқи худ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, таърихӣ ва фарҳангии дигар халқҳо тарбия намоянд, ба фарзандон барои гирифтани таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат намуда, дар хона шароити мусоид муҳайё созанд, фарзандонро дар рӯҳии эҳтироми қонун, ҳуқуқ, озодии инсон, рамзҳои давлатии Тоҷикистон ва риояи тарзи ҳаёти солим тарбия намоянд.

Тибқи талаботи қонуни мазкур давлату ҷомеа низ аз кори таълиму тарбия дар қанор набуда, худро бояд масъул донанд. Давлат барои таълиму тарбияи насли наврас тамо-

ми заминаҳоро муҳайё менамояд. Иҷрои ин уҳдадориҳои худро бо роҳи таъсиси низоми таълим ва муҳайё сохтани шароити дахлдори иҷтимоию иқтисодӣ барои таҳсилоти таъмин мекунад. Ҳамзамон бо ин, давлат кафолати конститусионии дастрас ва ройгон будани таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбиро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ муқаррар намудааст.

Нақши ҷомеа дар таъсир расонидан ба шууру равони кӯдак муассир буда, ба бисёр ҷиҳатҳои ахлоқӣ, равонӣ ва маънавии кӯдакон таъсири бағоят калон мерасонад. Ин аст, ки кӯдак ҳангоми пайвастан ба ҷомеа кӯшиш менамояд, ки худро аҳли ҷомеа нишон дода, рафтору гуфтор ва ҳатто кирдори худро ба аҳли ҷомеа монанд намояд, ки ин ҳолатҳо метавонанд ҳам мусбат бошанд ва ҳам манфӣ. Тибқи муқаррароти қонуни мазкур фароҳам овардани шароити моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ низ барои фарзанд вазифаи падару модар мебошад. Дар зери мафҳуми шароити моддию молиявӣ ба вучуд овардани шароити зарурӣ ва таъмин намудани фарзанд бо маводди ғизоӣ, воситаҳои санитарияи гигиенӣ, либос, пойафзол ва дигар ашёву лавозимоти барои рушди ҳаматарафаи фарзанд ва гирифтани таълиму тарбия зарурӣ дар назар дошта шудааст. Шароити маънавӣ – таъсир расонидан ба дунёи маънавии фарзанд, тарбия кардани маърифати баланд, ғаъолияти пурсамару ҳислатҳои наҷиби инсонӣ, ростқавлӣ, ҳалолкорӣ, адлу инсоф, саховатмандӣ ва амсоли онҳо мебошад.

Тибқи қисми 3-и моддаи 5-и давлат бояд барои таълиму тарбия ва ҳифзи кӯдакони یتим ва маъҷуб ғамхорӣ намуда, ба онҳо шароити мусоид фароҳам оварад. Аз ҷониби давлат ба дӯш гирифтани масъулияти фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбияи гурӯҳи ниёзманди ҷомеа, яъне кӯдакони یتим ва маъҷуб маънои онро дорад, ки давлат сиёсати инсондӯстонаро пеш гирифта, барои ба вучуд овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои ҳама, баҳусус, гурӯҳҳои ниёзманди ҷомеа ҷорачӯйӣ мекунад.

Тарбияи фарзанд ба гурӯҳи ҳуқуқ ва уҳдадории конституционии ҳар як падару модар мансуб аст, зеро падару модар барои тарбияи фарзандон масъуланд (қисми 2-и моддаи 34-и Конститутсия). Бинобар ин, падар ва модар дар таълиму тарбия ва ба воя расонидани кӯдак, новобаста аз он, ки яққоя ё чудо зиндагӣ менамоянд, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар доранд (м.6 қонун).

Тибқи банди 1-и моддаи 18-и Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи кӯдак таълиму тарбияи фарзанд вазифаи муштаракӣ падару модар мебошад. Падару модар барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон масъулият дошта, вазифадоранд, ки барои саломатӣ, тақомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавияю ахлоқӣ ва таълиму касбомӯзии фарзандонашон ғамхорӣ намоянд.

Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад, ки падару модар нисбат ба фарзандонашон ҳуқуқи уҳдадориҳои баробар доранд (қ. 1. м. 61 КО). Вазифаи муҳимтарини онҳо муҳайё намудани шароити мусоид барои инкишофи муътадил, бо таълим фаро гирифтани ва тарбияи ҳамаҷонибаи кӯдак мебошад. Дар таълиму тарбияи фарзандони худ нисбат ба ҳамаи шахсони дигар ҳуқуқи афзалиятнок доштани падару модарро қонун пешбинӣ намудааст.

Оила асоси ҷомеа ба шумор меравад. Бинобар ин, муносибати дуруст дар оила ба пешравии ҷомеа таъсир мерасонад ва зану шавҳар вазифадоранд, ки муносибатҳои худро дар оила дар асоси эҳтирому кумаки якдигарӣ ба роҳ монанд, ба таҳкими оила мусоидат намоянд, ба некуахлоқӣ ва рушду камоли фарзандонашон ғамхорӣ намуда (қ. 3. м. 32 КО), дар тарбияи фарзанд иштирок намоянд (қ. 2. м. 32, қ. 1. м. 62 КО). Моддаи 7-и қонун ба падару модар як қатор ҳуқуқҳои меҳнаӣ. Яке аз ҳуқуқҳои, ки моддаи мазкур пешбинӣ менамояд, ҳуқуқ ва манфиатҳои фарзандро ҳимоя намудани падару модар мебошад. Чунин ҳуқуқ дар моддаи 57 Кодекси оила низ пешбинӣ шудааст. Азбаски кӯдак қобилияти пурраи амалкунии граждани надорад (кӯдаки но-

болиғи то шашсола умуман қобилияти амалкунӣ надорад), ҳуқуқу манфиатҳои худро мустақилона ҳимоя карда наметавонад, аз ҳамин лиҳоз, қонун ба зиммаи падару модар ҳимояи манфиатҳои қонунии фарзандро воғузор намуда, ба онҳо имконият медиҳад, ки дар алоҳидагӣ ё якҷоя дар мақомоти суд намояндаи қонунии кӯдак бошанд. Қонун ба падару модар ҳуқуқ медиҳад, ки шакл, намуд ва усули таълим, муассисаҳои таълимиро, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, интиҳоб намоянд, агар ин шакл, навъ ва усул ба вазъи саломатӣ ва рушди маънавии фарзанд таъсири манфӣ нарасонад. Аз ин рӯ, падару модар имконият доранд, ки шакли таҳсилро, ки тибқи қонунгузорию қорӣ таҳсили рӯзона, шабона, ғоибона, оилавӣ, фосилавӣ ва экстернатро дар бар мегирад, интиҳоб намоянд (м. 1-и Қонуни ҚТ «Дар бораи маориф»).

Дар зери мафҳуми усули (методи) таълим бошад, тарзу воситаҳои фаъолияти омӯзгору хонандагон оид ба роҳ, тарз ва воситаҳои омӯхтани маҷмӯи муайяни донишҳо, ҳосил намудани маҳорату малака, ташаккули ҷаҳонбинӣ, вусъати қобилият ва фикри хонандагон фаҳмида мешавад.

Инчунин, моддаи мазкур ба падару модар ҳуқуқ медиҳад, ки дар раванди таълиму тарбия, аз ҷумла назорати сатҳу сифати таълим ва донишандӯзии фарзанд дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок карда, ба беҳтар гардидани сатҳу сифати таълиму тарбия мусоидат намоянд. Падару модар ҳангоми паст будани сатҳу сифати таълиму тарбияи фарзандонашон дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти ҳамагонӣ ҳуқуқ доранд ҷиҳати беҳтар намудани фаъолияти ин муассисаҳо ба мақомоти дахлдори ҳуди муассисаҳои мазкур, шуъбаҳои маорифи ноҳия ва шаҳрҳо, раёсати маориф дар вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди мушаххас муроҷиат намоянд. Бо сабаби он, ки фарзанд ба синну соли муқаррарнамудаи қонунгузорӣ (синни 18-солагӣ) нарасидааст ва қобилияти пурраи амалкунӣ надорад, наметавонад, ки аз номи худ мустақилона дар муносибатҳои

хукукӣ баромад намояд. Падару модар ҳуқуқ доранд дар муносибатҳои ҳукукӣ намояндаи қонунии фарзанд бошанд. Азбаски падару модар намояндаи қонунии фарзанд мебошанд ва ба дӯши онҳо ҳам ҳуқуқ ва ҳам уҳдадории ҳимояи ҳукуку манфиатҳои қонунии фарзандон воғузур карда шудааст, ба онҳо ҳуқуқи талаб намудани риояи ҳуқуқи фарзанд дар раванди таълим дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилотро додааст.

Падару модар ҳуқуқи мусоидат намудан ба фаъолияти муассисаҳои таълимиро, ки фарзандашон дар он таҳсил мекунад, доранд. Чунин мусоидат метавонад дар шакли ҳамарӯза таъмин намудани иштироки фарзанд дар дарсҳо, таъмини фарзанд бо асбоби хониш ва маводи аёнӣ, таъмини сару либоси мактабӣ, назорат ва мусоидат намудан ба донишомӯзии фарзанд дар хона, ҷудо намудани хонаи алоҳида ва мизи дарстайёркунӣ барои фарзанд, иштирок дар маҷлисҳои падару модарон, вохӯрӣ бо устодон ва дигар амалҳо ифода ёбад. Инчунин, падару модар ҳуқуқ доранд бо раванди таълиму тарбия, мазмуни таҳсилот, дараҷаи саводомӯзӣ, давомот ва сатҳу сифати донишандӯзии фарзанд шинос шаванд.

§ 3. УҲДАДОРИҲОИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

Бояд гуфт, ки падару модар дар баробари ҳуқуқ дар тарбия ва таълими фарзанд дорои уҳдадориҳои муайян мебошанд. Уҳдадориҳои, ки дар моддаи 8 оид ба тарбия ва дар моддаи 9-и қонуни мазкур оид ба таълим пешбинӣ шудаанд хусусияти пешгирӣ ва дар баъзе мавридҳо тавсиявӣ доранд.

Яке аз уҳдадориҳои тарбиявии падару модар ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи неқ гузоштан мебошад. Гузоштани номи неқ ба фарзанд яке аз уҳдадориҳои шаръие мебошад, ки тибқи ананаҳои миллӣ дар баробари хатнасур ва таҳсили илм қарзи падару модар ба ҳисоб меравад. Падару модар уҳдадоранд, ки дар муддати то се моҳ барои дар мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандии ҷойи истиқома-

ти падару модар (ё яке аз онҳо) ва дар ҳолатҳои истисноӣ дар ҷойи таваллуди кӯдак барои ба қайди давлати гирифта-ни фарзанди навзод иқдом намоянд. Ҳамзамон бо ин, падару модар уҳдадоранд, ки барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намоянд (сарҳати 3-и моддаи 8). Зери мафҳуми ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ ва маънавӣ маҷмӯи чораҳои ҳислати сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, тиббӣ ва санитарияи гигиенидошта дар назар дошта шудааст, зеро тибқи Конститутсия ҳар шахс ба ҳифзи саломатӣ ҳуқуқ дорад. Дар асоси он шахрвандон дар баробари кумаки ёрии тиббии ройгон, инчунин, ба интиҳоби озоди муассисаи тиббӣ ва табиб ҳуқуқ доранд.

Ба зиндагии мустақилона омода намудани фарзанд уҳдадории дигари тарбиявии падару модар мебошад. Он чунин маъно дорад, ки фарзанд то пайдо кардани қобилияти пурраи амалкунӣ бояд дар оилаи солим бо ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ба камол расад. Дар сарҳати 5-уми моддаи мазкур уҳдадории падару модар дар мавриди дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намудани фарзанд зикр гардидааст. Ин уҳдадории падару модар ё шахсони ивазкунандаи онҳо низ яке аз уҳдадориҳои умумие мебошад, ки на танҳо ба падару модар, ҳамчунин, тибқи муқаррароти моддаҳои 42, 43-юми Конститутсия ба ҳар як шахс дахл дорад. Аз ҳамин лиҳоз, аз кӯдакӣ ё наврасӣ таъмин намудани уҳдадориҳои конститутсионии шахрванд якҷоя аз ҷониби падару модар нишонаи мустаҳкам намудани шуури ҳуқуқии фарзанд ва маданияти ҳуқуқии ҷомеа мебошад, зеро эҳтиром ба Ватан, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ рукни асосии худшиносии миллӣ мебошад. Бояд зикр кард, ки гаштугузори фарзанди то шашсола бе ҳамроҳии шахси аз ҷордахсола боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ манъ аст. Дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ яккаву танҳо гаштугузор кардани фарзанди то 6-сола боиси беназоратии фарзанд ва ба вучудии падидаҳои номатлуб, ба монанди оворагардӣ, талбанда-

гӣ ва ғайраҳо мегардад. Чунин бемасъулиятии падару модар нисбат ба фарзанди худ қобили қабул нест. Инчунин, падару модар ухдадоранд, ки шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи бераҳмона нисбат ба ӯ роҳ надиханд ва новобаста ба чинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намоянд. Эҳтироми шаъну шарафи фарзанд ва манъ будани муомилаи бераҳмона падару модарро ухдадор менамояд, ки нисбат ба фарзандон муносибати баробар зоҳир намоянд. Падару модар ухдадоранд, ки на танҳо шаъну шарафи фарзандро эҳтиром ва риоя намоянд, балки аз муомилаи бераҳмона худдорӣ намоянд, ё ин, ки ҳангоми бемориҳои рӯҳӣ, сустакӣ, қобилияти пасти зеҳнӣ ё ҷисмонӣ нисбати фарзанд безътиной накарда, ба муассисаҳои махсуси давлатӣ муроҷиат намоянд ва яққоя бо мақомоти давлатӣ, мақомоти соҳаи маориф ва тандурустӣ фарзандро бо табобат ва ғамхории давлатӣ фаро гиранд. Ҳамзамон бо ин, тибқи сархати 9-и моддаи 8 падару модар ухдадоранд, ки шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то бистсолаашонро манъ намоянд. Марказҳои дилхушӣ гуфта, клубҳои шабона, дискотекҳо, интернет – кафеҳо, марказҳои компютерӣ, толорҳои букмекерӣ ва марказҳои бозии бурднок, тарабхонаҳо ва дигар шахсонӣ воқеъ ва ҳуқуқие, ки ба ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои фароғатӣ ва истироҳатӣ машғуланд, фаҳмида мешавад.

Мақсад аз манъ намудани рафтани фарзандон дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ пешгирии намудани ҳолатҳои гуногуни ҳуқуқвайронкунии мебошад, ки аз ҷониби онҳо ё ба муқобили онҳо содир карда мешавад. Вақти шабона тибқи талаботи қонуни мазкур аз 1 апрел то 30 сентябр аз соати 22:00 то 06:00 ва аз 1 октябр то 31 март аз 20:00 то соати 06:00 ҳисобида мешавад (моддаи 4 қонун). Падару модар ухдадоранд, ки кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён, ҳалалдор намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабех, рафтори дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ, дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили

зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва муносибати таҳрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист пешгирӣ намоянд. Дар ин ҷо суҳан дар бораи кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ва ношоёме меравад, ки боиси ҳуқуқвайронкунӣ мегарданд. Падару модар уҳдадоранд, ки ба фарзанди то синни мактабӣ ва фарзанде, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқии онҳо, таҳсил мекунад, истифодаи телефонҳои мобилиро манъ кунанд.

Дар сархати 12-уми моддаи мазкур ба фарзанд манъ намудани тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористӣ ҳамчун уҳдадории падару модар эътироф карда шудааст. Мақсад аз он тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошад. Филмҳое, ки хусусияти шаҳвонӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористӣ доранд, ба рӯҳияи ноболиғ таъсири манфӣ гузошта, тарбияи ӯро душвор мегардонанд. Ҳамзамон бо ин, падару модар бояд аз тарафи фарзанд мақсаднок ва мувофиқ ба таълиму тарбияи ӯ истифода бурдани интернетро назорат намоянд. Зимнан, падару модар уҳдадоранд, ки ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронӣ (аз ҷумла тариқи телефонҳои мобилӣ), китобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводди ҷопии дорои хусусияти шаҳвонӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд. Бояд зикр намоем, ки асри 21 дар баробари асри пешрафт ва тараққиёт буданаш, инчунин, асри бархӯрди тамаддунҳо ва зиддиятҳои диниву мазҳабӣ низ ба ҳисоб меравад. Аз ин нуқтаи назар, мутолиа ва паҳн намудани сабтҳои электронӣ, китобҳо, варақаҳо ва ғайраҳо, ки хусусияти шаҳвонӣ, зӯроварӣ ва экстремистӣ доранд, метавонад боиси содир намудани кирдорҳои ношоём ва шомил шудан ё ҷалб гардидани насли наврас ба гурӯҳҳои тундраву ифротгаро гардад. Аз ин рӯ, уҳдадории падару модар аз он иборат аст, ки ба чунин омилҳои манфӣ роҳ надиханд, то ки дар натиҷаи безътиноии онҳо фарзандон ба доми фиреби гурӯҳҳои тундрав ва ифротгаро, чи дар дохил ва чи дар хориҷи кишвар, наафтанд.

Ҳамзамон бо ин, падару модар уҳдадоранд, ки иштироки фарзандро дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ба истисноӣ фарзандоне, ки ба таври расмӣ дар муассисаҳои динӣ ба таълим фаро гирифта шудаанд, иҷозат надиханд. Ҳадаф аз он на маҳдуд кардани ҳуқуқи ноболигон нисбат ба дин ва расму оинҳои динӣ, балки ба расмият ва ҷаҳорҷӯбаи қонунгузори амалкунанда ворид намудани ин муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ мебошад, зеро то ба синни 18-солагӣ расидани фарзанд намоёндаи қонунии ӯ шахси масъул – падару модар ё шахсони ивазкунандаи онҳо ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин, меъёри мазкур дар шароити имрӯза таҳти ғамхории падару модар ва давлат қарор гирифтани фарзандро ифода менамояд. Муқаррарот оид ба иҷозат надодан барои иштироки фарзанд дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ба истисноӣ фарзандоне, ки ба таври расмӣ дар муассисаҳои динӣ ба таълим фаро гирифта шудаанд, низ хусусияти ба худ хос дорад ва ҳамчун уҳдадорӣ бо мақсади пешгирӣ кардани таълими нодуруст ва фаъолияти ғайрирасмии дину мазҳабҳои тундраву ифротгароро пешгирӣ менамояд. Аз ин рӯ, қонуни зикршуда ҷалб кардани ноболигонро ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ва бе иҷозати ҳатти падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда ба онҳо додани таълими диниро манъ кардааст.

Тибқи сарҳати 17 моддаи мазкур падару модар уҳдадоранд барои фарзанди то бистсола истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ (аз ҷумла пиво), воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти тамоку (аз ҷумла, нос) ва маводи саҳттаъсирро манъ намоянд. Сарҳати мазкур ба хоҳири ҳифзи саломатӣ, нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ ва тарбияи ахлоқи ҳамидаи фарзандони то синни 20-сола истеъмоли восита ва маводи зикршударо манъ мекунад. Ва чунин рафторро ҳамчун уҳдадорӣ падару модар ба нафъи ҷомеа муқаррар менамояд. Бояд гуфт, ки мусоидат намудан барои амалӣ шудани уҳдадорӣ мазкур бояд на танҳо вазифаи падару модар, балки қарзи ҳар як шахси соҳибхирад ва бофарҳанги ҷомеа бошад.

Фарзандон набояд дар чорабиниҳое, ки барои онҳо тавсия нашуданд, иштирок намоянд. Агар зарурат барои иштироки фарзанд дар чорабиниҳо вучуд дошта бошад ё ки ба ӯ тавсия шуда бошад, он гоҳ фарзанд бояд бо ҳисси масъулият даъват карда шавад, то ин ки чунин чорабинӣ ба фарзанд рӯҳу илҳоми тоза бахшад. Лекин иштироки фарзанд дар чорабиниҳое, ки ӯ даъват нашудааст ё ин ки тавсия нагардидааст, на танҳо боиси хичолати фарзанд, балки сабаби рӯҳафтодагӣ ва нооромии ӯ мегардад.

Уҳдадории падару модарро барои монё шудани онҳо дар нагирифтани шаҳодатномаи ҳуқуқи ронандагӣ ва нарондани автомобил аз ҷониби фарзандон пешбинӣ мекунад, ки маънии маҳдуд намудани ҳуқуқи фарзандонро надошта, балки мусоидати падару модарро ба риояи талаботи қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд, зеро ҳуқуқи гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ баъди ба синни балоғат расидан, яъне баъд аз синни 18-солагӣ ба вучуд меояд. Фарзанд (қӯдак) – шахси ба синни ҳаҷдаҳсола нарасида эътироф шудааст.

Бинобар ин, онҳо наметавонанд ҳуччати ронандагӣ дошта бошанд ва воситаҳои нақлиёти механикиро идора намоянд. Бо идора намудани воситаҳои нақлиёти механикӣ ба муассисаи таълимӣ омадан, ба таҳсил ва донишандӯзии фарзандон ҳалал мерасонад, талаботи қонунгузориро вайрон менамояд ва боиси ҳуқуқвайронкуниҳои дигар мегардад.

Назорати масъалаи мазкур вазифаи падару модар буда, дар ҳолати риоя нагардидан тибқи моддаи 336 (Аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад, идора кардани воситаи нақлиёт ва ё ба шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта барои идоракунии додани воситаи нақлиёт) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ пешбинӣ гардидааст, ки мутобиқи санксияи қисмҳои 1,2 ва 3 он:

- андозаи ҷаримаи қисми 1 дусад панҷоҳ нишондиханда барои ҳисобҳо;

- андозаи ҷаримаи қисми 2 дусад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воси-

таҳои нақлиёт ба муҳлати панҷ сол;

- андозаи ҷаримаи қисми 3 сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар карда шудааст.

Ҳамзамон барои таҳсилгирандагон низ бо як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ гардидааст, аз ҷумла:

- тибқи талаботи қисми 10 моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013, «... барои мунтазам содир намудани амалҳои ғайриқонунӣ, ба муассисаи таълимии таҳсилоти умумӣ бо идора намудани воситаҳои нақлиёти механикӣ омадан ва риоя накардани оинномаи муассисаи таълимӣ хонандае, ки ба синни 16 расидааст, аз муассисаи таълимӣ хориҷ карда мешавад».

- мутобиқи қисми 4 моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ» аз 22 апрели соли 2003, «ба хонандагон бо идора намудани воситаҳои нақлиёти механикӣ ба муассисаи таълимӣ омадан манъ аст. Ҳангоме ки бо идора намудани воситаҳои нақлиёти механикӣ ба муассисаи таълимӣ меоянд, аз муассисаи таълимӣ хориҷ карда мешавад. Бо ҳамин мазмун қисми 5 моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ» аз 8 августи соли 2015, «Таълимгирандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ уҳдадоранд:

- бо идора намудани воситаҳои нақлиёти механикӣ ба муассисаи таълимӣ наоянд. Дар сурати риоя накардани талаботи меъёри мазкур таълимгирандагон бе ҳуқуқи барқарор шудан ба муҳлати як сол аз муассисаи таълимӣ хориҷ карда мешаванд;».

Инчунин тибқи қисми 16 моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» аз 19 майи соли 2009, «Дар сурати бо идора намудани воситаҳои нақлиёти механикӣ ба муассисаи таълимӣ омадан донишҷӯ бе ҳуқуқи барқарор шудан ба муҳлати се сол аз муассисаи таълимӣ хориҷ карда мешавад».

Аз ин рӯ, қонун масъулияти падар ва модарро дар пешгири кардани ҳуқуқвайронкуниҳои соҳаи нақлиёт, аз ҷумла садамаҳои нақлиётӣ муайян намудааст, ки ин меъёр, пеш аз ҳама бо мақсади ҳифзи ҳаёти ноболиғон равона шудааст.

Пешгирӣ ва роҳ надодани фарзанд ба оворагардӣ ва дигар рафторҳои зиддиахлоқӣ на танҳо уҳдадорӣ, балки қарзи инсонии ҳар як падару модар мебошад.

Падару модар уҳдадоранд, ки фарзандони худро ба корҳои хавфнок ва вазнини ба саломатӣ зараровар ва дигар корҳое, ки ба инкишофи муътадили ҷисмонӣ ва равонии онҳо ҳалал мерасонанд, ҷалб нанамоянд. Уҳдадории мазкур, пеш аз ҳама, ғамхорӣ нисбат ба саломатии фарзанд мебошад. Конститутсия ва дигар санадҳои қонунгузории амалкунанда иҷозат намедиханд, ки ҷавонон ва ноболиғон дар корҳои вазнин, зеризаминӣ, ки шароиташон зарарноканд, машғули меҳнат бошанд (моддаи 35). Истифодаи меҳнати шахсони аз ҳаҷдаҳсола хурд дар иҷрои корҳои вазнин, шароиташон зарарноку хатарнок, зеризаминӣ, ғамчунин, корҳое, ки ба саломатӣ ё рушди маънавии онҳо зиён мерасонад, манъ аст.

Қонун падару модарро уҳдадор менамояд, ки фарзандро ба ғайрияти соҳибкорӣ ва хариду фурӯш, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат додааст, ҷалб насозанд, зеро вақте ки фарзанди ноболиғ бо ғайрияти соҳибкорӣ машғул мешавад, ба зиммаи ӯ як қатор уҳдадориҳо ё намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ воғузор мегардад. Агар ба қонунгузории амалкунанда назар кунем, қобилияти амалкунии шахрванд тибқи моддаи 22-и Кодекси граҷаи дар ҳаҷми пурра бо фаро расидани синни балоғат, яъне пас аз расидан ба синни 18-солагӣ ба миён меояд. Бинобар ин, ба ғайрияти соҳибкорӣ ва хариду фурӯш иҷозат надодани падару модар ҳамчун уҳдадорӣ ба мақсад мувофиқ аст. Падару модар уҳдадоранд, ки бе ҳамроҳии шахси болиғ гаштугузор кардани фарзанди то шонздаҳсоларо дар ҳудуди биноӣ иншооти техникӣ, таҳхонаҳо ва болохонаҳои биноҳои истиқоматӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташки-

лотҳо, худуди нуктаҳои фурӯши сӯзишворӣ, саристгоҳҳои роҳи оҳан, фурудгоҳҳо ва саристгоҳҳои нақлиёти мусофирбар манъ намоянд ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ навиштан, ифлос намудан ва расонидани зарарро аз ҷониби фарзанд манъ намоянд, инчунин, дастрасии фарзандро ба маводи сӯзандаю тарканда пешгирӣ намоянд.

Падару модар уҳдадоранд истифодаи ҷавохирот, зару зевар, дигар ашёи қиматбаҳо (ба истисноӣ як ҷуфт гӯшвора барои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар муассисаҳои таълимӣ ва ҳолкӯбиро барои фарзанд манъ намоянд. Уҳдадорӣ, ки дар сархати мазкур нисбат ба падару модар муқаррар гардидаанд, ба беҳтар гардидани сатҳи сифати донишандӯзии фарзандон мусоидат намуда, аз ҷониби дигар воситаи пешгирии ҳароҷоти бемаврид ва беасос мегарданд.

Падару модар уҳдадоранд, ки ба шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо, нимпайкараҳо ва дигар ороишоте, ки дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои таърихию фарҳангӣ мавҷуданд ва ба таҳриб кардани онҳо аз тарафи фарзанд роҳ надиханд. Уҳдадории мазкур ҳамчун уҳдадории падару модар, пеш аз ҳама, масъулияти падару модар дар пешгирии ҳукуквайронкуниҳо ва ҷинояткориҳо мебошад. Аз ин лиҳоз, ин уҳдадории падару модар дар тарбияи фарзанд аҳамияти аввалиндараҷа дошта, ба ҷойи шикастан ё хароб кардани панҷараҳо ва ғайра онҳоро ҳамчун муқаддасоти фарҳангӣ дар мафкураи фарзанд ҷой додан ба мақсад мувофиқ буда, қарзи инсонӣ ба ҳисоб меравад.

Уҳдадорӣҳои дигари падару модар ба гирифтани таълими фарзандон тааллуқ дорад (моддаи 9 қонун). Масъалаи ба таълим фаро гирифтани кӯдакон, қафолатнокии таълим ва дигар масъалаҳои марбут ба таълим дар қонунгузорӣ ва дар санадҳои ҳукуки байналмилалӣ ифода ёфтааст. Сараввал, Конститутсия дар моддаи 41 ҳукуқи шахсро ба таҳсил муқаррар намуда, қафолатнокии таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро аз ҷониби давлат дар муассисаҳои таълими давлатӣ таъмин намудааст. Конвенсия дар бораи ҳукуқи

кӯдак аз соли 1989⁶ давлатҳои иштирокчи онро уҳдадор ме-
намояд, ки таҳсили бепул ва ҳатмии ибтидоиро қорӣ намо-
янд; рушди шаклҳои гуногуни маълумоти миёна, маълумоти
умумӣ ва маълумоти касбиро ташвиқ намуда, онро барои
ҳамаи кӯдакон дастрас намоянд ва тадбирҳои заруриро, аз
қабилҳои қорӣ намудани таҳсили бепул ва дар мавриди за-
рурат расонидани кумаки молиявиро андешанд; дастрасии
маълумоти олиро барои ҳама дар асоси қобилияти ҳар кас
ва бо ёрии ҳама гуна воситаҳои зарурӣ таъмин намоянд; ба
ҳар кӯдак дастрас будани иттилоот ва маводи соҳаи маориф
ва тарбияи касбиро таъмин намоянд; дар бобати мунтазам
ба мактаб рафтани хонандагон ва кам гардидани шумораи
хонандагоне, ки мактабро тарк намудаанд, чораҳо анде-
шанд. Ҳамзамон бо ин, қонун уҳдадорҳои падару модарро
оид ба таълими фарзанд, ки ба беҳбудии сифати таълими
фарзандон ва ояндаи онҳо равона шудааст, муқаррар кар-
дааст.

Ҳанӯз то ба синни мактабӣ расидан, яъне то шашсола-
гӣ бояд падару модар барои гирифтани таълиму тарбияи
фарзандонашон шароит фароҳам оваранд. Ин талабот дар
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (аз 22
июли соли 2013)⁷ ифода гардидааст. Тибқи он «Падару мо-
дар (шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд) дар тарбияи фар-
зандони худ масъуланд ва ба таъмини рушди ҷисмонӣ, маъ-
навӣ ва зеҳнии давраи аввали кӯдакӣ ва минбаъд барои ба
мактаб омода намудани онҳо вазифадоранд». Бо мақсади
расонидани ёрӣ ба оилаҳо, муҳайё намудани шароити мусо-
иди тарбияи фарзандон дар даврони кӯдакӣ ва синни томак-
табӣ бо дарназардошти майлу хоҳиш ва ниёзи падару модар
(шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд) ширхоргоҳу кӯдакис-
тонҳо, хонаҳои кӯдакон (барои кӯдакони ятиму бепарастор)
ва дигар муассисаҳои томактабии кӯтоҳмуддат, рӯзона, ша-
бонарӯзӣ, оилавӣ ва муассисаҳои ба инҳо баробари давла-
⁶ Ҷумҳурии Тоҷикистон онро 26 июни соли 1993 тасдиқ намудааст.

⁷ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2013, № 7, мод.532;
соли 2014, №3, мод.156; №7 қ.2, мод.422

тию ғайридавлатӣ, аз ҷумла хусусӣ ташкил карда мешаванд. Дар моддаи 16-и Қонуни ҚТ «Дар бораи маориф» омадааст, ки ба синфи якуми мактаби ибтидоӣ чалб кардани кӯдаконе, ки ба синни ҳафтсола расидаанд, ҳатмист. Пас ба таълим фаро гирифтани фарзандон ва монёи нашудан ба таҳсили онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳатмист. Дар баробари ин, таъмин ва назорат кардани риояи пӯшидани либоси расмии мактабӣ аз ҷониби фарзандонашон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, фарзандро бо воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин намудан, барои таълими ӯ шароити муносиб муҳайё намудан вазифаи ҳар як падару модар ба ҳисоб меравад.

Доир ба тарбия ва табобати наврасони маъюби дорони нуқсҳои инкишофи ҷисмонӣ ва кӯдакони маъюб давлат имтиёзҳои зиёдеро пешбинӣ менамояд. Барои кӯдакон ва наврасоне, ки ба табобати тӯлонӣ эҳтиёҷ доранд, мактабҳои таълими умумии солимгардонии санаторӣ, мактаб-интернатҳои санаторӣ ва хонаҳои санатории бачагона ташкил карда шуда, барои кӯдакон ва наврасони гирифтори иллати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, ки дар мактабҳои таълими умумии муқаррарӣ имкони таҳсил надоранд, мактабҳои махсуси таълими умумӣ, мактаб-интернатҳо ва синфҳои махсус таъсис дода мешаванд. Мактабҳои мазкур таълиму тарбия, табобат ва офияти тиббию иҷтимоии ин гуна кӯдакону наврасонро таъмин намуда, онҳоро ба кори муфиди ҷамъиятӣ омода месозанд.

Аз ҷониби дигар, падару модар тибки қонуни мазкур уҳдадоранд ба фарзанди имконоти маҳдуди ҷисмонӣ ва рӯҳидоштаи худ барои таҳсил кардан ва касбу ҳунар омӯختан шароит муҳайё сохта, иллати ҷисмонӣ ва рӯҳии ўро пинҳон накарда, дар сурати набудани шароит барои таълими фарзанд ба муассисаҳои дахлдори давлатии соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли муроҷиат намоянд. Аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб-интернатҳо ва дигар муассисаҳои махсусгардонидашуда, новобаста аз шакли ташкилию ҳукукии онҳо, таълиму тарбия мегирад, хабардор шуда,

бо чунин муассисаҳо ҳамкорӣ намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин муассисаҳо зери назорат гиранд.

Ҳолатҳое мешаванд, ки баъзе падару модарон ҳангоми ба таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ фаро гирифтани фарзандонашон масъулияти таълиму тарбияро танҳо ба зиммаи муассисаҳои таълимӣ вогузор меkunанд. Ва дар ҳолати сарзадани ҳар гуна ҳукукҷайронкунӣ мактабу донишгоҳҳоро гунаҳкор меҳисобанд. Барои ҳамин, қонун падару модарро уҳдадор менамояд, ки тибқи талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукӣ дар маҷлисиҳои падару модарон ва дигар чорабиниҳои мактабӣ бо даъвати маъмурият иштирок намоянд то ки донишандӯзӣ ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат намоянд. Омӯзгорон ва падару модарон танҳо дар ҳамкории мутақобила масоилро, ки ба таълими фарзанд вобаста мебошад, яқоя метавонанд ҳал намоянд. Робитаи зичи оила ва мактаб, дастгирии омӯзгорон ба падару модарон имкон медиҳад, ки манфиат ва шавқу рағбати кӯдаконро боз ҳам амиқтар дарк кунанд ва ба инкишофи онҳо мусоидат намоянд. Зеро мактаб ҳама вақт эҳтиёҷ дорад, ки падару модар дар раванди таълими фарзанди худ ҳамкорӣ намуда, ба машғулияти онҳо баҳогузориӣ намоянд ва пайваста ба дарсҳои фарзанди худ иштирок намуда, аз чараёни таҳсили ӯ бохабар бошанд.

Масъалаҳои дигари ба ин масоил алоқаманд иштироки падару модар дар маҷлисиҳои падару модарон ва дигар чорабиниҳои мактабӣ бо даъвати маъмурият ва иҷро намудани талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ, ки фарзанди онҳо дар он ҷо таълим мегирад, иҷозат надодан ба ҷалби фарзандон барои гирифтани таълим дар таълимгоҳҳои ғайриқонунӣ ё дар назди шахсони алоҳидаи бе иҷозатнома фаъолияткунанда, таълими фарзандон дар хориҷи кишвар бе ризоияти хаттии мақомоти ваколатдори давлатӣ ва дигар уҳдадорихое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ба ҳисоб мераванд. Дар маҷлисиҳои умумимактабии падару модарон ё ин ки дар чорабиниҳои

дигари мактабӣ масоили муҳим ва рӯзмарраи мукаммал гардидани корҳои таълимию тарбиявӣ оила ва мактаб, инчунин, масъалаҳои ҷорӣ таълим ва тарбияи мактаббачагон муҳокима ва баррасӣ мегарданд. Дар аксар маврид ҳангоме ки роҳбари синф дар назди мактаббачагон ин ё он вазифаи тарбиявиро мегузорад, зарурати ба ҳалли ин масъала ҷалб намудани падару модарон ба миён меояд.

§ 4. УҲДАДОРИҲОИ ФАРЗАНДИ БОЛИҒУ ҚОБИЛИ МЕҲНАТ ДАР НИГОҲУБИН ВА ТАЪМИНИ ПАДАРУ МОДАР

Тибқи талаботи қонуни мазкур фарзанди болиғу қобили меҳнат уҳдадор аст, ки падару модари худро нигоҳубин ва таъмин намуда, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ намояд (қ. 1. моддаи 10). Таҳти мафҳуми фарзанди болиғу қобили меҳнат шахси воқеие фаҳмида мешавад, ки ба балоғат, яъне ба синни 18-солагӣ расидааст. Чунин масъулият ба зиммаи фарзанд дар ҳолате гузошта мешавад, ки фарзанд дар баробари болиғ будан қобилияти меҳнат низ дошта бошад.

Яъне фарзандони болиғе, ки қобилияти кор кардан надоранд ва худ нафақа ва ёрдампулӣ мегиранд, аз иҷрои уҳдадориҳо доир ба нигоҳубин ва таъмини падару модар аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ озод мебошанд.

Эҳтиёҷоти падару модар нисбат ба кумак ва ғамхорӣ аз ҷониби фарзанди болиғу қобили меҳнат дар ҳолате ба вучуд меояд, ки падару модар барои зиндагии арзанда бо сабаби нарасидани имкониятҳои моддӣ (нафақа, кумакпулӣ) танқисӣ мекашанд.

Дар зери мафҳуми аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ намудан – бо маблағ, маводи ғизоӣ, воситаҳои санитарӣю гигиенӣ, либос, пойафзор ва дигар ашёи аввалия таъмин намудани падару модари дастнигар фаҳмида мешавад. Аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ намудан дастгирии маънавиро истисно намекунад, зеро аз ин амали фарзанд падару модар рӯҳан шод мегар-

данд. Дастгирии маънавӣ дар ғамхорӣ ва дигар намуди ёрии маънавӣ таҷассум меёбад, ки аз он рӯҳияи маънавии падару модар баланд бардошта мешавад.

Бояд зикр кард, ки фарзандони болиғ ҳамчун анъанаи миллий уҳдадорихояшонро ихтиёран иҷро менамоянд. Онҳо барои чунин корро анҷом додан метавонанд оид ба пардохт намудани алимент созишнома баста, дар асоси он ба падару модари ба кумак муҳтоҷи худ, ёрии моддӣ расонанд (моддаи 88-и Кодекси оила). Дар сурати набудани созишнома, тартиби судии рӯёнидани алимент муқаррар карда мешавад. Андозаи алименти ҳар моҳ рӯёнидашаванда аз тарафи суд бо маблағи устувор муайян карда мешавад. Ҳамзамон бо ин, барои иҷро накардани уҳдадорихо оид ба нигоҳубин ва таъмини падару модар аз ҷониби фарзандони болиғи қобили меҳнат ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ қашида мешаванд. Ҷавобгариҳои ҷиноятӣ ҳангоми бадқасдона, яъне бидуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ намудани фарзандон аз иҷрои ҳалномаи суд доир ба пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти падару модари ғайри қобили меҳнат ё эҳтиёҷманди ёрии моддӣ татбиқ карда мешавад. Дар зери мафҳуми саркашӣ кардан аз пардохти маблағ барои нигоҳубини падару модар, дидаю доништа даст қашидан аз пардохти маблағи алимент, пинҳон доштани музди меҳнат ва ҷойи кор ва монанди инҳо дар назар дошта мешавад. Хавфнок будани кирдори мазкур дар он ифода меёбад, ки дар натиҷаи иҷро накардани уҳдадорихо оид ба нигоҳубини падару модар шароити моддии онҳо зери хатар гузошта мешавад, зеро вообаста ба синну сол ва ғайри қобили меҳнат буданашон падару модар имконияти мустақилона ба даст овардани чизу чораеро, ки барои зиндагӣ лозим аст, надоранд.

§ 5. УҲДАДОРИҲОИ ОМУЌЗГОР, МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ, МУАССИСА ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҲОЕ, КИ МАСЪАЛАҲОИ ВОБАСТА БА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӢДАКРО ТАНЗИМ МЕКУНАНД

Дар асоси қонун масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, яъне мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маориф ва илм, фарҳанг, тандурустӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, оид ба корҳои дин, кор бо занон ва оила, кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳои соҳавӣ танзим карда мешаванд (моддаи 11).

Яке аз мақомоти давлатие, ки ба татбиқи қонуни мазкур ваколатдор шудааст, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошад. Мақомоти мазкур тибқи қисми 3-юми Низомномаи мақомоти васојату парасторӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11-уми март соли 2000 тахти № 98 тасдиқ шудааст, «кӯдаконеро, ки бе парастории падару модарон мондаанд, муайян намуда, онҳоро ба қайд мегирад ва бо дарназардошти ҳолатҳои мушаххаси маҳрум шудан аз парастории волидон усули ҷобачосозии кӯдакони бе парастории волидон мондаро интихоб менамояд ва ҳамчунин, назорати минбаъдаи шароити таъминот, тарбия ва таълими онҳоро таъмин менамояд».

Мақомоти шаҳрак ва деҳот низ дар ин самт як қатор ваколатҳоро амалӣ менамоянд. Аз ҷумла, тибқи банди 11-и Низомномаи мақомоти васојату парасторӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти иҷроия (ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷамоатҳои шаҳрак ва ҷамоатҳои деҳот) аз рӯзе, ки ба онҳо дар бораи зарурати муайян намудани васојат ё парасторӣ маълум шудааст, на дертар аз як ҳафта оид ба муқаррар ва таъйин намудани васӣ ё парастор қарор қабул менамоянд.

Давлат барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мақомоти ҳифзи

ҳуқуқ, аз ҷумла суд, прокуратура, мақомоти корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллий ва дигар мақомотро низ ваколатдор намудааст. Суд ҳангоми баамалбарории адолати судӣ, ҳангоми баррасии парвандаҳое, ки ба ҳуқуқи манфиатҳои кӯдакон дахл доранд, ҳатман ҳуқуқи манфиатҳои онҳоро ҳифз менамояд.

Вазорати корҳои дохилӣ дар раёсату шуъбаҳои худ сохтори алоҳида доир ба кор бо ноболиғон дорад. Дар мақомоти прокуратура низ доир ба ноболиғон кормандони масъул фаъолият доранд. Умуман, мақомоти мазкур дар ин самт на танҳо ҳуқуқи кӯдаконро ҳифз менамоянд, инчунин, корҳои пешгирӣ, фаҳмондадихӣ ва таблиғоти ро низ анҷом медиҳанд.

Мақоми дигаре, ки дар моддаи тафсиршаванда номбар шудааст, Вазорати маориф ва илм мебошад. Вазорати маориф, илм ваколатҳоро амалӣ менамояд, ки ба таълими кӯдакон дахл доранд. Дар низоми мақомоти маориф бештар муассисаҳои таълимӣ ва мақомоти маҳаллии идораи маорифи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо бо кӯдакон сару кор мегиранд.

Мақоми дигари давлатӣ, ки ҷиҳати назорати фаъолияти кории ноболиғон ваколатдор аст, Вазорати меҳнат ва шуғли аҳоли мебошад. Коркардани шахсони ноболиғ (аз синни 15-солагӣ ва бо розигии падару модар дар вақтҳои берун аз дарс аз синни 14-солагӣ) тибқи қонунгузорӣ иҷозат дода шудааст, аммо набояд ба саломатии онҳо зараровар бошад. Тамоми ноболиғон баъди муоинаи тиббӣ ба кор қабул шуда метавонанд (м. 174-и Кодекси меҳнат).

Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин самт ваколатдор мебошанд.

Тибқи моддаи 12 қонун уҳдадорихои ду гурӯҳи субъектҳое муайян карда мешаванд, ки масъалаҳои таълиму тар-

бияи фарзандро танзим менамоянд. Аввалан уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳо ва сониён, уҳдадориҳои омӯзгорро.

Тибқи сархати якуми моддаи мазкур мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳо уҳдадоранд, ки ба раванди таълиму тарбия дар низоми таҳсилоти умумӣ ва иловагӣ мусоидат намоянд.

Таҳсилот – раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавӣ, зеҳнӣ, фарҳангӣ, ҷисмонӣ ва салоҳияти касбии шахс равона карда шудааст. Таҳсилоти иловагӣ раванди тарбия ва таълимие мебошад, ки дар асоси барномаҳои таълимии иловагӣ ҳамаи сатҳҳо бо мақсади ҳамачониба қаноатманд гардонидани талаботи маърифатии шахрванд, ҷамъият ва давлат сурат мегирад (м. 2-и Қонуни ҚТ «Дар бораи маориф»).

Барои ба ин ҳадаф расидан зарур аст, ки мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки бо таълиму тарбия алоқаманданд, бо падару модар якҷоя фаъолият намоянд.

Ҳаёти солим ба раванди дурусти таълиму тарбия таъсир мерасонад ва барои ҳамчун фарди пешқадам ба воя расидани кӯдак мусоидат мекунад. Аз ин рӯ, дастгирии кӯдакони болаёқат ва таблиғи тарзи ҳаёти солим яке аз уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ муассиса ва дигар ташкилотҳое, мебошад, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзим мекунанд.

Тадбирҳои муҳимми давлатӣ бе кумаку дастгирии бевоСИТАИ аҳли ҷомеа, аз ҷумла падару модарон ва азми қавии онҳо ба ҳадди дилхоҳ ва самарабахш намерасанд⁸. Аз ин рӯ, ҷалби васеи аҳоли ба масъалаи пешгирӣ кардани ҳуқуқвайронкунӣ зарур аст. Яке аз усулҳои ҷалби аҳоли ба пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳавасманд намудани онҳо аз тарафи субъектҳои масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзимкунанда иборат аст. Аз ҷумла кӯдаконе, ки дар

⁸ Суханрони Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 14 декабри соли 2010, Душанбе, 2010. С.3.

пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо саҳм гузоштаанд, бояд ҳавасманд карда шаванд. Ин ҳавасмандгардонӣ метавонад дар шакли бо раҳматнома ё ифтихорнома сарфароз гардонидан, тухфаи хотиравӣ ва монанди инҳо амалӣ гардонидани шавад.

Ҳамзамон бо ин, қонунгузор нисбати падару модаре, ки ҳуқуқу уҳдадорихои худро дар таълиму тарбияи фарзанд муваффақона иҷро менамоянд, истифодаи ҳавасмандгардонии моддӣ ва маънавиро пешбинӣ кардааст. Дар ин самт низ ҳавасмандгардонӣ дар шакли бо раҳматнома сарфароз гардонидан, тақдими тухфаи хотиравӣ, мукофотонидан бо маблағ, дар воситаҳои ахбори омма интишор намудани мавод оид ба фаъолияти намунавии падару модар ва монанди инҳо амалӣ шуданаш мумкин аст.

Баъзан кӯдакон (фарзандон) ба кирдорҳои ношоам ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо даст мезананд. Бинобар ин, қонунгузор субъектҳои ба масъалаҳои таълиму тарбия масъул, аз ҷумлаи мақомоти давлатӣ, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳоро уҳдадор кардааст, ки доир ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо аз тарафи кӯдакон тадбирҳо андешанд. Ҳамчунин, аз ҷониби қонунгузор муқаррар гардидааст, ки дар ҳолати аз тарафи падар ё модар риоя нагардидани талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ ва уҳдадорихое, ки тибқи қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи онҳо гузошта шудааст, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳои бо таълиму тарбия алоқаманд метавонанд бо тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намоянд. Мисол, агар падару модар (ё яке аз онҳо) дар давоми шаш моҳи баъди баромадаи ҳалномаи суд дар бораи бе маҳрум намудани онҳо аз ҳуқуқи падару модарӣ рафтори ношоамии худро ислоҳ наkunанд, мақомоти васоъту парасторӣ вазифадоранд, ки дар хусуси аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум кардани онҳо ба суд даъво пешниҳод намоянд (қисми 2-и моддаи 73 КО).

Сархати 7 ва сархатҳои минбаъдаи қисми 1-и моддаи 12 ташкили дигар чорабиниҳоро доир ба масъалаҳои тарбияи кӯдак ва ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои ӯ, аз ҷумла бо мақсади

расонидани кумаки педагогӣ, равонӣ ва методӣ ба падару модар гузаронидани «Рӯзҳои падару модар»-ро ҳамчун ухдадории бевоситаи мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки бо таълиму тарбияи кӯдак сарукор доранд, пешбинӣ менамоянд. Муассисаҳои таълимӣ низ ухдадоранд, ки бо падару модар ҳамкорӣ намоянд. Чунин ҳамкорӣ дар шакли гузаронидани суҳбату вохӯриҳо бо падару модар, шиносӣ бо манзили зист ва ҷойи дарсхонии кӯдак, расонидани усулҳои гуногуни кумаки педагогӣ, равонӣ ва методӣ ба падару модар ифода меёбад.

Қисми 2-и моддаи мазкур ухдадориҳои омӯзгорро оид ба тарбияи кӯдак муқаррар менамояд. Бояд гуфт, ки ухдадориҳои омӯзгор оид ба таълиму тарбияи кӯдак мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф муқаррар карда мешаванд. Мувофиқи моддаи 41-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», кормандони соҳаи омӯзгорӣ вазифадоранд, ки азхудкунӣ ва иҷрои барномаҳои таълимиро дар сатҳи талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот аз тарафи хонандагон, тарбиятгирандагон, донишҷӯён, коромӯзон, аспирантҳо ва ғайраҳо таъмин намоянд; ба рушду инкишофи қобилияти тарбиятгирандагон, хонандагон ва донишҷӯён мусоидат намуда, онҳоро дар рӯҳияи эҳтиром ба падару модар, ҳамсолон, насли калонсол, арзишҳои фарҳангию миллӣ, таърихӣ ва рамзҳои давлатии Тоҷикистон тарбия кунанд; хонандагонро дар рӯҳи муносибати эҳтиёткорона ба сохти давлатию иҷтимоӣ, расму оинҳо, муҳити зист тарбия намоянд; одобу ахлоқи омӯзгорию риоя намоянд, ҳуқуқ ва қадру эътибори кӯдак, хонанда ва донишҷӯро эҳтиром кунанд; кӯдакону наврасонро аз аъмоли зӯроварии ҷисмонӣ рӯҳӣ ҳимоя намоянд, дар бобати пешгирӣ кардани истеъмоли машрубот ва моддаҳои нашъаовар қор баранд; сатҳи маърифати ҳудро баланд бардоранд.

Ҳангоми аз таълиму тарбия дур мондани кӯдак ва ба амали номатлуб даст задани ӯ, инчунин, дар мавриди муайян кардани ҳолатҳое, ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак таҳдид менамоянд, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ низ ухдадоранд,

ки мақомоти дахлдори давлатиро огоҳ созанд. Ҳамин тавр, моддаи мазкур уҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак муқаррар менамояд.

Ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии кӯдак аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ қомилан ба манфиати ҷомеа мебошад, зеро кӯдак бунёдқунандаи ояндаи ҷомеа аст. Масъалаи аз таълим дур мондани кӯдак ва ба амали номатлуб даст задани ӯ ё ҳолатҳои, ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак таҳдид менамоянд, бояд барои ягон шахс бетафовут набошад, зеро чунин ҳолат метавонад бар зарари ҷомеа, тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳаёту саломатии дигар аъзои ҷомеа бошад. Аз ин рӯ, тибқи моддаи 13 қонун шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадор карда мешаванд, ки мақомоти дахлдори давлатиро оид ба ҳолатҳои мазкур огоҳ намоянд. Дар зери мафҳуми «шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрвандӣ, муассисаю ташкилотҳо ва дигар шахсони ҳуқуқие дар назар дошта мешаванд, ки оид ба ҳолатҳои зикргардида маълумот доранд. Ба ин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ омӯзгорон, мураббияҳо, духтурон, фаълони маҳалла, шахсони мансабдори муассисаҳои таълимии томактабӣ, муассисаҳои маълумоти умумӣ, муассисаҳои табобатӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва дигар муассисаҳо дохил мешаванд. Бояд зикр кард, ки дар зери мафҳуми аз таълим дур мондан, пеш аз ҳама, ба мактаб нарафтани фарзанди ба синни мактабӣ расида дар назар дошта мешавад. Барои ба мактаб нарафтани кӯдакон омилҳои гуногун, аз қабилӣ монанди гардидани падару модар, камбизоатӣ, бемасъулияти бепарвой ва монанди инҳо таъсир мерасонанд. Аз тарбия дур мондани кӯдакон бошад, ин фориғболӣ ва бемасъулияти падару модар ва шахсони ивазқунандаи онҳо нисбат ба кӯдакон мебошад, ки дар натиҷа фарзандон бетарбия мemonанд. Барои аз тарбия дур мондани кӯдакон омилҳои паст будани сатҳи маърифати педагогӣ ва маърифати ҳуқуқии падару модар, надонистани меъёрҳои таълиму тарбия, таъсири манфии муҳит ва монанди инҳо таъсир мерасонанд.

Ба амалҳои номатлуб даст задани кӯдак аз рафтори но-

матлуби зиддичамъиятӣ, ба монанди муомилаи дағалона бо атрофиён, ҳалалдор намудани оромӣ, рафтори зиддиахлоқӣ, истифодаи суҳанони қабех, рафтори дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ, дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ, воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти тамоку, маводи саҳттаъсир, оворагардӣ, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ навиштан, ифлос намудан ва расонидани зарар, шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо, нимпайкараҳо ва дигар ёдгориҳои, ки дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои таърихию фарҳангӣ мавҷуд мебошанд, инчунин, аз риоя накардани қоидаи рафтор дар мактаб, ки ҷараёни таълиму тарбияро ҳалалдор менамояд, иборат буда метавонанд.

Ба ҳолатҳое, ки ба саломатии кӯдак таҳдид менамоянд, нашъамандӣ, майзадагӣ, истеъмоли маҳсулоти тамоку, маводи саҳттаъсир, намудҳои варзиши ба синну соли кӯдак номувофиқ, ки ба ӯ зарар мерасонанд, истисмори меҳнати кӯдакон ва ғайра мансуб доништа шуданашон мумкин аст.

§ 6. ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ИҶРО НАКАРДАНИ УҲДАДОРИҲО ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

Қонун чораҳои пешгирӣ карданро барои иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои падару модар пешбинӣ менамояд. Тибқи он падару модаре, ки вобаста ба вазъи саломатӣ ва моддиашон наметавонанд уҳдадориҳои худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд қисман ё пурра иҷро намоянд, аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба таъбабат фаро гирифта, бо кор таъмин карда мешаванд (моддаи 14). Чораҳои пешгирикунандаи барои иҷро накардани уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ду шакл сурат мегиранд:

1. Бо таъбабат фаро гирифтани.
2. Бо кор таъмин намудани.

Сархати 9-и моддаи 20-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро ваколатдор менамояд, ки барои бо табобат фаро гирифтани ва бо кор таъмин намудани падару модар тадбир андешанд.

Бояд гуфт, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ танҳо дар ҳолатҳои муқарраркардаи қонунгузорӣ гурӯҳи шахсони муайянро дар асоси ҳулосаи дахлдори тиббӣ бо табобат фаро мегиранд. Ба ин гурӯҳ падару модарони маъюб, нафақахӯр, собиқадорони ҷангу меҳнат, инчунин, беморони гирифтори майзадагӣ ё наҷъамандӣ ва монанди инҳо шомиланд.

Бояд қайд намоем, ки масъулияти падару модар ду ҷанба дорад. Аввалан, падару модар уҳдадорӣ худро иҷро карда, вазифаи худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд дар назди давлат ва ҷомеа иҷро менамояд. Падару модар барои ба таври дахлдор иҷро намудани уҳдадорӣҳои ба зимма дошташон бояд ҳамаҷониба кӯшиш ба ҳарч диҳанд, то ин ки вазифаи падару модарӣ ва ҳамчунин қарзи инсонии худро ба анҷом расонанд. Ин масъулият мебошад, ки азалан ба зиммаи ҳар як падару модар гузошта шудааст ва онҳо бояд ин масъулиятро ихтиёран ҳамчун вазифа иҷро намоянд.

Сониян, вақте ки падару модар аз иҷрои уҳдадорӣ худ оид ба таълиму тарбияи фарзандон саркашӣ мекунанд, яъне уҳдадорӣҳои худро иҷро намеkunанд ё ба таври дахлдор иҷро наменамоянд, дар натиҷа рафтори фарзандони онҳо боиси вайрон кардани ҳуқуқи дигарон ва тартиботи ҷамъиятӣ мегардад, ки дар чунин ҳолат иҷрои уҳдадорӣҳои онҳо бо роҳи маҷбурсозии давлатӣ амалӣ карда мешавад ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба миён меояд.

Қонуни мазкур масъулияти се гурӯҳи шахсонро доир ба таълиму тарбияи фарзанд муайян мекунанд: 1) падару модар; 2) шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд; 3) омӯзгор.

Бояд гуфт, ки шахсони зикршуда дар баробари дорони ҳуқуқҳои муайян будан, инчунин, тибқи қонунгузорӣ дорони уҳдадорӣҳо низ мебошанд. Дар ҳолатҳои иҷро накардан ё

ба тариқи дахлдор ичро накардани уҳдадориҳои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудаанд, онҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Ҷавобгариҳои онҳо ҳангоми ичро накардан ва ба таври номатлуб ичро намудани уҳдадориҳои ӯшон, ки боиси вайрон намудани талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мегардад, ба вучуд омада, таҳти маҷбурияти давлатӣ амалӣ карда мешавад.

Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҷавобгариҳои баробар доранд. Заминаҳои ҳуқуқии моддаи мазкур дар моддаи 34 Конститутсияи пешбинӣ шудааст, ки тибқи он падару модар барои тарбияи фарзандон масъулият доранд. Принципи умумӣ ва ҷавобгариҳои баробари падару модар доир ба тарбияи фарзанд дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ низ дар ҳардидааст. Муайян шудааст, ки падару модар ҷавобгариҳои умумиро оид ба фарзандони худ ба зимма доранд. Мувофиқи онҳо падару модар ҷавобгариҳои асосиро оид ба тарбия ва инкошофи ҳамаҷонибаи кӯдак бар дӯш дошта, манфиатҳои кӯдак бояд мавзӯи асосии ғамхориҳои падару модар бошад (моддаи 18 Конвенсияи Созмони Милалӣ Муттаҳид оид ба ҳуқуқи кӯдак). Аз ин рӯ, баробариҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон зарурати ҷавобгариҳои баробари падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд ба миён меоварад.

Падар ё модаре, ки аз фарзанд ҷудо зиндагӣ мекунад, барои ичро накардан ё ба тариқи дахлдор ичро накардани уҳдадориҳои падару модарӣ ҷавобгар мебошад. Чунин ҷудо зиндагӣ намудан на танҳо бо қатъи ақди никоҳ алоқаманд мебошад, балки ҳолатҳои дигаре низ ба мушоҳида мерасанд, ки падару модар муносибати оилавино нигоҳ дошта, аз ҳамдигар ҷудо зиндагӣ мекунанд. Чунин ҳолат бо фаъолияти касбии яке аз ҳамсарон вобаста буданаш мумкин аст. Ба ҳар сурат ҷудо зиндагӣ кардани онҳо маънои аз уҳдадориҳои падару модарӣ доир ба таълиму тарбияи фарзанд озод буданро надорад. Чунин қоида, инчунин, ба падару модаре дахл дорад, ки аз ҳуқуқи падару модарӣ тибқи қонунгузории граждани маҳрум карда шудаанд (м. 1090 Кодекси граждани). Тибқи моддаи мазкур суд метавонад ба зиммаи

падар ё модари аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрумшуда масъулияти ҷуброни зарареро, ки фарзандони ноболиғи онҳо дар ҷараёни се соли баъди аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум гардидани онҳо расонидаанд, гузорад. Ҷавобгарӣ дар ҳолате низ ба вучуд омаданаш мумкин аст, ки натиҷаи ба таври муносиб анҷом надодани уҳдадории тарбияи фарзанд аз ҷониби падару модар бошад.

Падару модар аз ҳуқуқи падару модарӣ на танҳо дар натиҷаи ба таври муносиб анҷом надодани уҳдадорӣ оид ба тарбияи фарзанд аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда мешаванд, яъне вақте ки аз иҷрои уҳдадориҳои худ қасдан саркашӣ менамоянд. Дар дигар ҳолатҳои бо қонунгузориҳои оилавӣ пешбинигардида, аз ҷумла дар ҳолатҳои ба фарзандони худ муносибати бераҳмона зоҳир намудан, майзадаю нашъаманди ашаддӣ будан, бар зидди ҳаёт ва саломатии фарзандони худ ҷиноят содир намудан ва ғайраҳо (м. 69 Кодекси оила) низ аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум карда мешаванд. Дар ҳолатҳои зикршуда падару модари аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрумшуда бояд исбот намоянд, ки дар ҷунин тарбия намудани фарзанд гуноҳ надоранд.

Аз ин рӯ, барои падару модари аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрумшуда барои ба таври дахлдор анҷом надодани уҳдадориҳояшон ҷавобгарӣ татбиқ намегардад, зеро онҳо имкони мулоқот бо фарзандро надоштанд.

Дар қисми тафсиршаванда истисно аз ҳолатҳои пешбининамудани қонунгузорӣ муқаррар карда шудааст. Ин ҷунин маъно дорад, ки ҷавобгарии падару модар танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудани қонун ба миён меояд ва дар доираи муҳлати нишондодашуда (тибқи Кодекси гражданин дар давоми се сол) ё андозаи ҷавобгарии муқаррарнамудани қонун анҷом меёбад.

Бояд зикр кард, ки иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳо рафтори зиддиахлоқӣ буда, ҷавобгариҳои гуногуни ҳуқуқиро ба вучуд меорад. Қонунгузориҳои амалкунанда барои иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи фарзанд ҷавобгарии гражданин, маъмури ва ҷиноятиро пешбинӣ

кардааст.

1) Чавобгариш граждани. Чавобгариш граждани барои иҷро накардани уҳдадорӣ ё ба таври дахлдор иҷро накардани он ба вучуд меояд. Тибқи чавобгариш мазкур ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда (падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда, омӯзгор) гаронии иловагии уҳдадорӣ ҳуқуқи граждани гузошта мешавад ё ҳуқуқвайронкунанда аз ҳуқуқи граждани субъективӣ худ маҳрум карда мешавад. Мисол: ба зиммаи падар ё модаре, ки уҳдадориҳои худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд иҷро накардааст ё ба таври дахлдор иҷро накардааст, ҷуброни зарари моддӣ гузошта мешавад ё ин ки аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум карда мешавад.

Мутобиқи қонунгузорӣ чавобгариш граждани падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда вобаста ба расидани кӯдак (фарзанд) ба балоғат тағйир меёбад. Хурдсолони то синни 14-сола ба оқибати амалҳои худ чавобгар намебошанд, зеро онҳо қобилияти роҳбарӣ (идора) намудани амали худ ва дуруст баҳо додани оқибатҳои имконпазири онро надоранд. Чунин қобилият тибқи қонунгузориш граждани танҳо аз синни чордаҳсолагӣ ба вучуд меояд. Аз ин рӯ, ҷуброни зарари расонидаи онҳо тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ба зиммаи падару модари (фарзандхондагон) онҳо, васиён ё шахсоне гузошта мешавад, ки онҳо дар асоси шартнома барои назорати кӯдаки хурдсол масъуланд. Чавобгариш мазкур дар мавриде ба зиммаи онҳо гузошта мешавад, ки агар онҳо исбот карда натавонанд, ки зарар бо рафтори кӯдаки дар зери назорати онҳо қарордошта расонида нашудааст (м. 1088-и Кодекси граждани). Бояд гуфт, ки ҳангоми аз ҷониби хурдсол (кӯдак) расонидани зарар муассисае, ки кӯдак дар зери назорати он қарор дорад, намояндагони қонунӣ ӯ, яъне падару модар, фарзандхондагон, васӣ ва парастор ба чавобгарӣ кашида мешаванд. Вале ҳангоми муайян намудани андозаи чавобгарӣ дараҷаи гуноҳи муассисае, ки хурдсол дар зери назорати он қарор дошт, ба эътибор гирифта мешавад.

Чавобгариш ноқилоғони аз синни чордаҳсола то ҳаҷдаҳ-

сола барои зарари расонидаашон аз ҷавобгарии хурдсолон (ноболиғони то синни 14-сола) фарқ дорад. Ҷавобгарии онҳо мустақил буда, характери умумӣ дорад, зеро онҳо қобилияти пурраи дарк намудани оқибати ҳаракати худро доранд. Агар ноболиғи аз ҷордахсола то ҳаждаҳсола барои ҷуброни зарар молу мулк ё манбаи дигари даромад надошта бошад, он гоҳ зарар пурра ё дар қисмати нокифояи он аз ҳисоби падару модар (фарзандхондагон)-и вай ё парасторон, агар исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноҳи онҳо расонида нашудааст, рӯёнида мешавад. Дар сурате ки ноболиғи аз синни ҷордахсола то ҳаждаҳсола муҳтоҷи сарпарастӣ бошад ва дар муассисаи дахлдори тарбиявӣ, муолиҷавӣ ё ҳифзи иҷтимоӣ ё дигар муассисаи шабехе қарор дошта бошад, ки бо ҳукми қонун парастори ӯ ба шумор меравад, ин муассисаҳо, агар исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноҳи онҳо расонида нашудааст, уҳдадоранд зарарро пурра ё дар қисмати нокифояи он ҷуброн намоянд.

Уҳдадории падару модар (фарзандхондагон), парасторон ва муассисаҳои дахлдор вобаста ба ҷуброни зарар баъди ба синни балоғат расидани зараррасон ё баъди он, ки то ба синни балоғат расидан дорои молу мулк ё дигар манбаи даромад мегардад, қатъ мегардад. Уҳдадории онҳо ба он хотир қатъ мегардад, ки онҳо дорои молу мулк ё дигар манбаи даромаде гардидаанд, ки барои ҷуброни зарар кифоя мебошад ё то синни балоғат қобили амал гардидаанд (м. 1089-и Кодекси граждани). Шахсони воқеӣ, падару модар, васӣ ва дигар шахсони ба онҳо баробаркардашуда ва шахсони ҳуқуқии дар боло зикршудае, ки товони зарарро ҷуброн намудаанд, ҳуқуқ надоранд нисбат ба шахси зараррасон (фарзандон) талаботи мутақобила пешниҳод намоянд (моддаи 1096 Кодекси граждани).

2) Ҷавобгарии маъмурӣ. Намуди дигари ҷавобгарие, ки ба зиммаи падару модар ва дигар шахсон барои иҷро накардан ва ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои гузошта мешавад, ҷавобгарии маъмурӣ мебошад. Чунин ҷавобгарӣ ҳангоми аз тарафи падару модар ё дигар намо-

яндагони қонунии ноболиғон, омӯзгор ё дигар корманди муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ, инчунин, шахсе, ки дар асоси шартнома кӯдакро тарбия мекунад, иҷро накардани ухдадориҳои парасторӣ, тарбиявӣ, таълимӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ноболиғон татбиқ карда мешавад. Шахсони зикршуда барои иҷро накардани ухдадориҳояшон бо огоҳӣ ё ба андозаи аз се то панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешаванд. Ҷавобгарии маъмури дар ҳолате татбиқ карда мешавад, ки дар кирдори шахсони содиркарда аломатҳои ҷиноят мавҷуд набоянд (моддаи 90-и Кодекси ҳуқуқвайрокунии маъмури).

Барои ғаразнок истифода намудани васоят ё парасторӣ, бар зарари шахси таҳти васоят ва парасторӣ қарордошта ё бе назорат ё бе кумаки моддӣ гузоштани ӯ ҳангоми набудани аломати ҷиноят ба андозаи аз понздаҳ то бист нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад (моддаи 91-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури).

Ҷалби ноболиғон ба истеъмоли машрубот, маҳсулоти тамоку ё моддаҳои мадхушкунанда, аз ҷумла маводи нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳои онҳо аз тарафи падару модар ё дигар намояндаҳои қонунии ноболиғон, инчунин, шахсоне, ки ба зиммаи онҳо вазифаи таълиму тарбия ва табobati онҳо вогузор шудааст, ҳангоми набудани аломати ҷиноят, ба андозаи аз бист то сӣ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад (моддаи 129-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури).

Барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта идора кардани воситаи нақлиёт ба андозаи дусаду панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва барои шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад, вогузоштани идораи воситаи нақлиёт ба андозаи дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати панҷ сол таъйин карда мешавад. Агар чунин кирдор боиси расонидани зарар ба воситаҳои нақлиёт, бор, роҳ, иншооти роҳ ва дигар иншоот ё дигар молу мулк гардад, ба андозаи сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъй-

ин карда мешавад (моддаи 336 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ).

Барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта идора кардани воситаи нақлиёт ба андозаи аз се то панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва барои ба шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад, воғузоштани идоракунии воситаи нақлиёт ба андозаи аз панҷ то ҳафт нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. Агар чунин кирдор боиси расонидани зарар ба воситаҳои нақлиёт, бор, роҳ, иншооти роҳ ва дигар иншоот ё дигар молу мулк гардад, ба андозаи аз ҳафт то даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад (моддаи 336-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ).

Инчунин, барои аз тарафи падару модар ё шахсони дигар ҷалб намудани ноболиғон ба гадоӣ, фоҳишагарӣ, истеъмоли модда ё воситаҳои нақлиёт, ки ба маводи нашъадор ё психотропӣ мансуб намебошанд, вале метавонанд ба ҷаббиҳои зехнии онҳо таъсири манфӣ расонанд, ба андозаи аз ду то се нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримаи маъмурӣ таъйин карда мешавад. Барои ба ҳолати мастӣ расонидани ноболиғон ба андозаи аз панҷ то ҳафт нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримаи маъмурӣ таъйин карда мешавад. Барои ба ноболиғон ғуруҳтани машруботи спиртӣ ё сигор ба андозаи аз панҷ то даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. Ҷавобгари маъмурӣ дар ҳолате татбиқ карда мешавад, ки аломати ҷиноят мавҷуд набошад.

3) Ҷавобгари ҷиноятӣ нисбат ба падару модар дар мавридҳои зерин ба вучуд меояд:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба таҳсилро яке аз ҳуқуқҳои умдатарини шахс эътироф кардааст (моддаи 41). Аз ин лиҳоз, Кодекси ҷиноятӣ барои монӣ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумӣ (9-сола) ҷавобгари ҷиноятӣ пешбинӣ менамояд. Тибқи он ба ҳар тарзе монӣ шудан, аз ҷумла бо роҳи иҷозат надодан, фиреб ё таҳдид барои гирифтани маълумоти ҳатмии умумӣ аз ҷониби шахси воқеӣ манъ мебошад. Ба ҳай шахсони воқеӣ метавонанд падару модар, фарзандхонда, васӣ, парастор ва дигар шахсо-

ни ба синни 16-солагӣ расида баромад намоянд. Дар ҳолати ба гирифтани маълумоти ҳатмии умумӣ мамониат намудан шахси мамониаткунанда бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболиғ аз ҷониби падару модар ё шахси дигар (фарзандхондагон, васӣ, парастор, падар ва модари ӯгаӣ), инчунин, аз ҷониби омӯзгор, мураббӣ ё дигар корманди муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ, ки ин уҳдадорӣ ба зиммааш қонунан гузошта шудааст, агар ин кирдор бо муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиғ анҷом дода шуда бошад, шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиғ мумкин аст дар шакли расонидани азоби махсус бо роҳи латуқӯб, аз ҳӯрок, об, либос ва ғайраҳо маҳрум намудан ифода ёбад. Чунин кирдор тибқи моддаи 174-и Кодекси ҷиноятӣ боиси ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад.

Ҳамзамон бо ин, бояд гуфт, ки агар ноболиғ аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё шахси дигари қонунан ба зиммааш тарбияи шахсони ноболиғ гузошташуда бо роҳи ваъда, фиреб, таҳдид ё дигар усул ба содир намудани ҷиноят ҷалб карда шавад, чунин шахсон бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешаванд. Агар ҳаракатҳои зикршуда бо роҳи зӯроварӣ ё таҳдид анҷом дода шаванд, он гоҳ шахсони мазкур бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад.

Ҷалби шахси ноболиғ аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё шахси дигари қонунан ба зиммааш тарбияи онҳо гузошташуда ҷиҳати истеъмоли мунтазами нӯшокиҳои спиртӣ, ис-

теъмоли мунтазами ғайритиббии моддаҳои сахттаъсир ё дигар моддаҳои мадхушкунанда ё чалб кардан ба фоҳишагарӣ, оворагардӣ ва гадоӣ бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то се сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ё бидуни он чазо дода мешавад. Инчунин, содир намудани алоқаи чинсӣ, бачабозӣ ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шахвонӣ аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё дигар шахси вазифаҳои тарбиявӣ ба зиммааш гузошташуда бо шахсе, ки баръало ба синни шондаҳсолагӣ нарасидааст, бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз се то панҷ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ё бидуни он чазо дода мешавад. Анҷом додани ҳаракати бадахлоқона нисбат ба шахсе, ки ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё дигар шахси вазифаҳои тарбиявӣ ба зиммааш гузошташуда бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ё бидуни он чазо дода мешавад.

Ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида аз ҷониби падару модар ё шахсоне, ки духтар таҳти васояти онҳост ё шахсоне, ки ӯ тобеи онҳо мебошад, ҳамчунин, далолат кардан ё мусоидат кардан барои ба шавҳар додан бо қорҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то панҷ сол чазо дода мешавад.

Истифодаи васоят ё парасторӣ бо мақсади ғаразнок ё дигар ниятҳои қабех, ҳамчунин, дидаю дониста бе назорат ё бе ёрдами зарурӣ гузоштани шахси таҳти васоят ё парасторӣ қарордошта, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахси таҳти васоят ё парасторӣ қарордоштаре ба таври назаррас поймол кардааст, бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё қорҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин муҳлат чазо дода мешавад.

Бадқасдона, яъне бидуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ намудани падару модар аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ барои таъминоти фарзандони но-болиғ, ҳамчунин, фарзандони ғайри қобили меҳнат, ки син-нашон ба ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст, бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат чазо дода мешавад.

Бадқасдона, яъне бидуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ намудани фарзандон аз иҷрои қарори суд доир ба пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти падару модари ғайри қобили меҳнат ё эҳтиёҷманди ёрии моддӣ бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз яксаду бист то як саду ҳаштод соат ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат чазо дода мешавад.

Қонунгузори амалкунанда ҷавобгарии граҷдани мақомоти давлатӣ, муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳоро, ки ба масъалаи таълиму тарбияи фарзанд машғуланд, низ муқаррар менамояд. Чунин ҷавобгарӣ барои таълиму тарбияи ноболиғони то синни чордаҳсола ва барои таълиму тарбияи ноболиғони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола ҷудо мешавад.

Ҷавобгарии муассисаҳои таълимӣ, тарбиявӣ, муо-личавӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ё дигар муассисаи шабех (аз ҷумла, хонаи кӯдакон, интернатҳо барои кӯдакони инкишофашон суғ ва ғайраҳо) барои рафтори хурдсолони (кӯдакони) то чордаҳсола, ки зарар расонидаанд, дар сурате ба вучуд ме-ояд, ки хурдсоли гуноҳ содирнамуда таҳти васояти онҳо қарор дошта, муассисаи мушаххас бо ҳукми қонун васии кӯдак эътироф гардида бошад. Масалан, агар хурдсол таҳти назорати муассисаҳои таълимӣ (хусусӣ ё давлатӣ) тарбиявӣ (боғча, хонаи кӯдакон), муоличавӣ (беморхона, санаторий) ё дигар муассиса (марказҳои иҷтимоӣ офиятбахшӣ) қарор дошта бошад, ки назорати ӯ ба зиммаи онҳо гузошта шуда-аст, онҳо барои зараре, ки хурдсол (кӯдак) ҳангоми зери на-зорати онҳо будан расонидааст, ҷавобгар мебошанд. Чунин

муассисаҳо дар ҳолате аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд, ки агар исбот намоянд, ки зарар бо гуноҳи онҳо расонида нашудааст. Ҳолатҳое мешаванд, ки ба ҷавобгарӣ якбора ҳам намояндагони қонунӣ (падару модар, фарзандхонда, васӣ, парастор) ва ҳам муассисаҳои зикршуда (ё ин ки шахсони дар асоси шартнома кӯдакро назораткунанда) ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Агар исбот гардад, ки зарари расонидашуда дар натиҷаи камбудии ҳам тарбияи намояндагони қонунии кӯдак ва ҳам анҷом надодани назорати зарурӣ аз ҷониби муассиса (шахси дар асоси шартнома кӯдакро назораткунанда) рӯҳ дода бошад, шахсони зикршуда вобаста ба дараҷаи гуноҳашон мутаносибан бо тартиби ҳиссагӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Ҷавобгариҳои муассисаҳои дахлдори тарбиявӣ, муолиҷавӣ ё ҳифзи иҷтимоӣ ё дигар муассисаҳои шабех, ки бо ҳукми қонун парастори ноболиғи аз синни чордаҳсола то ҳаҷдаҳсолаи муҳтоҷи сарпарастӣ таъйиншуда, дар сурате ҷой дошта метавонад, ки агар ин муассисаҳо исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноҳи онҳо расонида нашудааст. Уҳдадориҳои муассисаҳои зикршуда дар шакли пурра ё агар ноболиғ манбаи даромад дошта бошад, дар қисмати нокифояи он ҷуброн карда мешавад. Уҳдадориҳои муассисаҳои дахлдор вобаста ба ҷуброни зарар баъди ба синни балоғат расидани зараррасон ё баъди он, ки ноболиғ то расидан ба синни балоғат доройи молу мулк ё дигар манбаи даромад мегардад, ки барои ҷуброни зарар кифоя мебошад ё то расидан ба синни балоғат қобили амал мегардад, қатъ мегардад.

Навъи дигари ҷавобгарие, ки тибқи он муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, ҷавобгариҳои маъмуриӣ мебошад. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмуриӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариҳои роҳбарони муассисаро, ки дар он кӯдакони бепарастор қарор доранд ё шахси мансабдори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ё мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳаро пешбинӣ менамояд. Онҳо барои риоя накардани тартиб ва муҳлати пешниҳод намудани маълумот

дар бораи кӯдаконе, ки барои фаро гирифтани ба тарбияи оила (фарзандхонӣ), тахти васоят (парасторӣ) ё ба муассисаи кӯдакони ҷаҳонӣ ё бепарастор эҳтиёҷ доранд, ҳамчунин қасдан пешниҳод намудани маълумоти нодуруст дар бораи чунин кӯдакон ҷавобгар мебошанд. Барои ҳаракат ва беҳаракатии ғайриқонунии зикршуда ба андозаи аз сӣ то чил нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешаванд.

Барои риоя накардани талаботи санитарияу эпидемиология нисбат ба шароити таълиму тарбия, воситаҳои техникӣ, аз ҷумла аудиовизуалӣ, технологияи иттилоотӣ (компютер), мебелҳои таълимӣ, инчунин, китобҳои дарсӣ ва дигар маводи ҷопӣ шахсони мансабдор тибқи моддаи 118 кодекси мазкур ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. Моддаи мазкур ҳуқуқвайронкуниро дар назар дорад, ки ба саломатӣ ва ҳолати санитарияу эпидемиологии, пеш аз ҳама, хурдсолон, ноболиғон ва ҷавонон таъсир мерасонад. Ба чунин ҷавобгарӣ шахсони мансабдор, аз ҷумла шахсони мансабдори муассисаҳои хусусии тарбиявӣ ё таълимӣ ва шахсони ҳуқуқӣ кашида мешаванд. Шахсони мансабдор ба андозаи аз даҳ то бист ва шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи аз сад то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешаванд.

СУОЛ ВА СУПОРИШҲО :

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» кай қабул гардидааст?
2. Мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз чӣ иборат мебошад?
3. Мафҳуми фарзандро (кӯдак)-ро шарҳ диҳед.
4. Васӣ ва парастор кист?
5. Таълим ва тарбия чист?
6. Вақти шабона чист?
7. Марказҳои дилхуширо чӣ гуна мефаҳмед?
8. Ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро номбар кунед.
9. Уҳдадорӣҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро номбар намоед.
10. Уҳдадорӣҳои фарзанди болиғу қобили кор дар нигоҳубин ва таъмини падару модарро номбар намоед.
11. Мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба танзими масъулияти па-

дару модар дар таълиму тарбияи фарзанд кадом аст?

12. Уҳдадорихои омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзим мекунанд шарҳ диҳед.

13. Чӣ гуна ҷавобгарӣ барои иҷро накардани уҳдадорихо нисбат ба падару модар ва омӯзгор дар таълиму тарбияи фарзанд муқаррар гардидааст?

Саволҳои тестӣ

1. Ҳуқуқи граждани чиро меомӯзад?

- A) Ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи ашро;
- B) Муносибатҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайри молу мулкиро;
- C) Муносибатҳои шахсии ғайри амволиро;
- Муносибатҳои амволию оилавиرو;

2. Сарчашмаҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқи граждани аз ҷиҳати иборатанд?

- A) Кодекси манзил, Кодекси об;
- B) Конституция, Кодекси граждани, қонунҳо ва ғ;
- C) Кодекси граждани, Кодекси оила;
- D) Конституция, Кодекси меҳнатӣ, Кодекси ҷиноятӣ;

3. Навъҳои субъектҳои ҳуқуқи граждани кадомҳоянд?

- A) Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ;
- B) ҶТ, корхонаву ташкилотҳо, шахсони ҳуқуқӣ;
- C) Шахрвандон, шахрвандони хориҷӣ ва ҶТ;
- D) Шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ, ҶТ ва воҳидҳои марзиву маъмурии он;

4. Қобилияти ҳуқуқдорӣ шахрванд чист?

- A) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ ва уҳдадорихои граждани будан;
- B) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ будан;
- C) Қобилияти соҳиби уҳдадорӣ будан;
- D) Қобилияти бо амали хеш ба даст овардани ҳуқуқу уҳдадорихо;

5. Аломатҳои шахси ҳуқуқиро номбар кунед?

A) Ягонагии ташкилӣ; молу мулкӣ алоҳида доштан; ҷавобгарии мустақили молу мулкӣ; дар муомилоти граждани аз номи худ баромад намудан;

B) Ягонагии ташкилӣ; ном; соҳиби муҳр, ҷавобгарии мустақили молу мулкӣ;

С) Нишонаи молӣ; муҳр; штамп; ягонагии ташкилӣ;

Д) Ягонагии ташкилӣ; ягонагии маъмурӣ;

**6. Мазмуни ҳуқуқи моликиятро кадом ваколатҳои соҳиб-
мулк ташкил медиҳад?**

А) Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудан;

В) Ҳуқуқи доштан, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ намудани
молу мулк;

С) Ҳуқуқ ба манзил, боғ; пул; мол; зару зевар;

Д) Ҳуқуқи доштан ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулк;

7. Аҳд чист?

А) Амале, ки боиси ба вудуд омадан, тағйир додан ё қатъ
намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои граждани шудаанд;

В) Амале, ки бо қонун иҷозат дода шудааст;

С) Амале, ки боиси ба вудуд омадан ва аз байн бурдани
моликият гаштааст;

Д) Созиши тарафҳо;

8. Навъҳои аҳд кадомҳоянд?

А) Яктарафа, дутарафа ё бисёртарафа (шартномаҳо) бо-
шанд: хаттӣ, шифоҳӣ: музднок ва бемузд;

В) Яктарафа ва дутарафа;

С) Хаттӣ, шифоҳӣ: музднок ва бемузд;

Д) Яктарафа, бисёртарафа, хаттӣ, шифоҳӣ, рамзӣ;

9. Шартнома чист?

А) Созиши ду ё якчанд шахс барои ба вучуд овардан,
тағйир додан ё қатъи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои граждани мебошад;

В) Созиши байни давлат ва шахрвандон;

С) Созиши ду ё якчанд шахс, ки боиси пайдоиши уҳдадо-
риҳо гаштааст;

Д) Созиши ду ё якчанд шахс, ки бо меъёрҳои ҳуқуқӣ тан-
зим шудаанд;

10. Навъҳои шартномаро номбар намоед?

А) Яктарафа, дутарафа ё бисёртарафа;

В) Хаттӣ, шифоҳӣ;

С) Музднок ва бемузд;

Д) Яктарафа ва дутарафа;

11. Уҳдадорӣ чист?

А) Аз рӯи уҳдадорӣ як шахс (қарздор) бояд ба ғоидани

шахси дигар (кредитор) амали муайянеро анҷом диҳад. Масалан, молу мулкашро ба касе диҳад, корро иҷро кунад, пул супорад ва ғайра ё аз иҷрои ягон амал худдорӣ намояд. Кредитор бошад, ҳақ дорад аз қарздор иҷрои уҳдадориҳояшро талаб намояд;

В) Шахс уҳдадор аст, ба ғайри шахси дигар амалеро иҷро намояд;

С) Созиши ду шахс оид ба амали муайян;

Д) Шахс уҳдадор аст, ки ба ғайри шахси дигар амали муайянеро ба ҷо оварад;

12. Ҳуқуқи соҳибкорӣ чист?

А) Соҳаи комплексии ҳуқуқ аст;

В) Соҳаи мустақили ҳуқуқ;

С) Соҳаи комплексии ҳуқуқ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои соҳибкорӣ ва муносибатҳои дигари ба он алоқамандро, инчунин танзими давлатии онҳоро ба танзим мебарорад;

Д) Фанни таълимӣ ва соҳаи ҳуқуқ;

13. Кадом моддаи Конститутсияи ҚТ ба фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ бахшида шудааст?

А) Моддаи 8; С) Моддаи 9;

В) Моддаи 13; Д) Моддаи 12;

14. Ба фаъолияти соҳибкорӣ аз чандсолагӣ машғул шудан мумкин аст?

А) Аз 14 солагӣ; С) Аз 18 солагӣ;

Аз 15 солагӣ; Д) Аз 17 солагӣ;

15. Шаклҳои фаъолияти соҳибкориро номбар кунед?

А) Хусусӣ; коллективӣ; бо ташкили корхона; бе ташкили корхона;

В) бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ; бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ;

С) бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ; бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ; бо истифодаи меҳнати кироӣ; бе истифодаи меҳнати кироӣ;

Д) бо иштироки саҳмдорон; бе иштироки саҳмдорон;

16. Субъектҳои соҳибкорӣ кадомҳоянд?

А) Соҳибкорони инфиродӣ, шахсони ҳуқуқӣ (ташкilotҳо);

В) Шаҳрвандони ҚТ, шаҳрвандони хориҷӣ; корхонаҳо;

С) Шаҳрвандони ҚТ; шахсони бетабаа;

Д) Саҳмдорон, корхонаҳо, шахрвандон;

17. Биржаи молӣ чист?

А) Бозори фурӯши мол аст;

В) Ташкилоти тичоратӣ мебошад, ки бо мақсади ба даст даровардани фоида ташкил карда мешавад;

С) Бозори доимоамалкунандаи молҳои оммавиест, ки мувофиқи стандарту намунаҳо фурӯхта мешаванд ва ташкилоти тичоратиест, ки дар асоси мустақилияти хоҷагӣ амал мекунад;

Д) Бозори фурӯши коғазҳои қиматнок;

18. Навъҳои биржа кадомҳоянд?

А) Молӣ, фьючерӣ; С) Нақдӣ, асбӯрӣ;

В) Фондӣ, омехта; Д) Молӣ, фондӣ, асбӯрӣ, омехта;

19. Мақсади танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро номбар намоед?

А) Пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ, таъмини беҳатарӣ ва мудофияи кишвар;

В) Ҳифзи муҳити атроф, истифодаи захираҳои табиӣ;

С) Таъсиси корхонаҳо, шахсони ҳуқуқӣ;

Д) Таъмини эҳтиёҷоти давлату ҷамъият, ташкили бучети давлатӣ, таъмини шугли аҳоли, таъмини беҳатарӣ, озодии фаъолияти соҳибкорӣ, рақобатпазирӣ, ҳимоя аз инҳисор;

20. Фаъолияти соҳибкорӣ бо қарори кӣ катъ гардонида мешавад?

А) Милиса;

В) Прокурор;

С) Суд;

Д) Соҳибкор ва суд;

21. Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳибкорон бо кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳифз мегарданд?

А) Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф намудааст;

В) Конститутсия, Кодекси граждани;

С) Конститутсия, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, Кодекси граждани, Кодекси андоз, Кодекси мурофиавии иқтисодӣ, Қонунҳои ҚТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» «Дар бораи муфлисшавӣ» ва ғ;

Д) Кодекси граждaнӣ, Кодекси ҷиноятӣ;

22. Молияи давлатӣ чист?

А) Маҷмӯи муносибатҳои пулӣ вобаста ба ташаккул, тақсим ва истифодаи фондҳои ҷамъшудаи воситаҳои пулӣ ва дигар захираҳои молиявӣ тавассути буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ, ки аз ҷониби Мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи онҳо вогузоргардида истифода бурда мешаванд;

В) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари низоми буҷетии ҚТ, инчунин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо шартӣ маблағгузори ҳиссагии хароҷоти мақсаднок дода мешаванд;

С) Доираи муайяни муносибатҳои молиявӣ, ки дар ҷараёни онҳо маблағҳои пулӣ ташаккул меёбанд ва истифода бурда мешаванд;

Д) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари низоми буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо шартӣ маблағгузори ҳиссагии хароҷоти мақсаднок дода мешаванд;

23. Ҳуқуқи молиявӣ чист?

А) Соҳаи комплекси ҳуқуқ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки муносибатҳои пулӣ вобаста ба ташаккул, тақсим ва истифодаи онро ба танзим мебарорад;

В) Фанни таълимӣ;

С) Ҳуқуқи моликият ва муносибатҳои амволиро ба танзим мебарорад;

Д) Ҳуқуқи молиявӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар ҷараёни ҷамъ овардан, тақсим кардан ва истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетии давлатӣ бавучудомадаро ба танзим мебарорад;

24. Сарчашмаҳои ҳуқуқи молиявӣ кадомҳоянд?

А) Кодекси граждaнӣ, Кодекси манзил, Қонуни ҚТ «Дар бораи буҷет»;

В) Конститутсия, Кодекси андоз, Қонуни ҚТ «Дар бораи молияи давлатӣ», Қонуни ҚТ «Дар бораи буҷети ҷорӣ», са-

надҳои зерқонунӣ;

С) Конститутсия, Кодекси оила, фармонҳо, қарорҳо;

Д) Санадҳои байналмилалӣ, Кодекси гумрук, Қонуни ҚТ «Дар бораи бучет»;

25. Бучет чист?

А) Ин фонди мутамарказонидашудаи пулие мебошад, ки барои таъмин намудани иҷроии функсияҳои давлат истифода бурда мешавад;

В) Санади ҳуқуқии асосии молиявӣ, нақшаи асосии ҷамъоварӣ, тақсим ва истифодаи марказонидашудаи маблағҳои пулии давлат буда, аз ҷониби мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда мешавад;

С) Даромадҳои давлатӣ;

Д) Фонди пулӣ ва молӣ мебошад;

26. Чараёни бучет чист?

А) Фаъолияти мақомоти давлатӣ, Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар иштирокчиёни чараёни бучетӣ оид ба таҳия ва баррасии лоиҳаи бучетҳо, фондҳои мақсадноки давлатӣ, тасдиқ ва иҷроии онҳо, инчунин, оид ба назорати иҷроии бучетҳо, ки тавассути санадҳои қонунгузорӣ ба танзим дароварда мешаванд;

В) Фонди асосии маблағҳои пулӣ, шакли ташаккул ва хароҷоти маблағҳои пулии мақомоти давлатии ҷумҳуриявӣ, Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва фондҳои мақсадноки бучетии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;

С) Фаъолияти мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ бобати таҳия ва баррасии лоиҳаи бучетҳо;

Д) Муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки бо мақсади ҷамъовардан, тақсим кардан ва минбаъд истифода бурдани маблағҳои пулӣ мебошад;

27. Андоз чист?

А) Доираи муайяни муносибатҳои молиявӣ, ки дар чараёни онҳо маблағҳои пулӣ ташаккул меёбанд ва истифода бурда мешаванд;

В) Андоз пардохти ҳатмии муқаррарнамудаи қонунгузори андоз оид ба бучет ба ҳисоб рафта, ба андозаи муайян амалӣ

гардида, хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад;

С) Ин фонди мутамарказонидашудаи пулие мебошад, ки барои таъмин намудани иҷрои функсияҳои давлат истифода бурда мешавад;

Д) Андоз ин пардохти бочу хироч мебошад;

28. Навҳои андозро номбар намоед?

А) Андозҳои умумидавлатӣ ва андозҳои маҳаллӣ;

В) Андоз аз даромад, андозҳои иҷтимоӣ, аксизҳо;

С) Андоз аз ғоида, андоз аз фурӯши пахта ва алюминӣ;

Д) Андозҳо аз воситаҳои нақлиёт, аз молу мулки ғайриманқул, андозҳои маҳаллӣ;

29. Андозҳои умумидавлатӣ кадомҳоянд?

А) Андозҳо аз воситаҳои нақлиёт, аз молу мулки ғайриманқул;

В) Андозҳо аз даромад, ғоида, арзиши иловашуда, аксизҳо, иҷтимоӣ, барои захираҳои табиӣ, аз истифодабарандাগони роҳҳои автомобилгард, аз фурӯши нахи пахта ва алюминии аввалия;

С) Андозҳои маҳаллӣ, аз даромад, ғоида, арзиши иловашуда, аксизҳо, иҷтимоӣ;

Д) Андозҳо, бочу хироч;

30. Андозҳои маҳаллӣ кадомҳоянд?

А) Андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминии аввалия;

В) Андозҳо аз даромад, ғоида, арзиши иловашуда, аксизҳо;

С) Андозҳои умумидавлатӣ ва андозҳои маҳаллӣ;

Д) Андоз аз воситаҳои нақлиёт, андоз аз молу мулки ғайриманқул;

31. Хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқии андозро номбар намоед.

А) Оммавию пулӣ;

В) Маҷбурӣ-оммавӣ;

С) Андозсупорӣ, меъёрии ҳуқуқӣ, оммавӣ, маблағҳои пулӣ, давлат ҳамчун тарафи ҳатмӣ;

Д) Манфиати давлату ҷамъият, эҳсонкорӣ, ғанигардонӣ;

32. Ҳуқуқвайроқунии андоз чист?

А) Ҳуқуқвайронкунии андоз кирдори (амал ё беамалии)

зиддихуқуқи андозсупорандагон (агентҳои андоз) ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин шахсони мансабдори мақомоти ваколатдор эътироф мешаванд, ки ба иҷро нагардидан ё ба таври дахлдор иҷро нагардидани талаботи Кодекси андоз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки назорати онҳо ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шудааст, оварда расонидаанд;

В) Ҳуқуқвайронкунии андоз кирдори (амал ё беамалии) барои ҷамъият хавфнок;

С) Ҳуқуқвайронкунии андоз кирдори (амал ё беамалии) содиршудаи гунаҳкорунаи субъектҳои андоз мебошад, ки Кодекси андоз бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст;

Д) Ҳуқуқвайронкунии андоз кирдори (амал ё беамалии) зиддихуқуқӣ ва гунаҳкорунаи шахси воқеӣ, мансабдор ё ҳуқуқӣ мебошад, ки содир намудани он тибқи тартиби муқарраршуда боиси ҷавобгарӣ мегардад;

33. Ҳуқуқи оилавӣ чист?

А) Соҳаи мустақили ҳуқуқ;

В) Соҳаи илми ҳуқуқ ва қонун;

С) Соҳаи мустақили ҳуқуқ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки муносибатҳои гуногуни ҷамъиятиро байни зану шавҳар, падару модар ва фарзандонро танзим менамояд;

Д) Ҳамаи таълимӣ ва илмӣ;

34. Қадом қаддаи Қонституция ба барпо намудани оила бахшида шудааст?

А) Қаддаи 33; С) Қаддаи 34;

В) Қаддаи 17; Д) Қаддаи 48;

35. Қадом қаддаи Қонституция ба ҳифзи қадару қӯдақ бахшида шудааст?

А) Қаддаи 34; С) Қаддаи 100;

В) Қаддаи 14; Д) Қаддаи 35;

36. Сарчашмаҳои ҳуқуқи оилавӣ.

А) Кодекси граҷданӣ, Кодекси оила;

В) Қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо;

С) Кодекси ҷиноятӣ; Кодекси оила, санадҳои байналмилалӣ;

Д) Қонституция, санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эъти-

рофшуда, Кодекси оила, фармонҳо, қарорҳо;

37. Ҳукуку озодихои модару кӯдак ба воситаи чӣ ҳимоя мегарданд?

А) Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳукукии байналмилалӣ, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд;

В) Мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ;

С) Кодекси оила, Кодекси ҷиноятӣ, Кодекси маъмурий;

Д) Ташкилотҳои байналмилалӣ, мақомоти давлатӣ;

38. Принсипҳои ҳукуки оилавӣ кадомҳоянд?

А) Баробарҳукукии зану мард, ҳимояву ҳавасмандӣ, ғам-хорӣ, якканикоҳӣ, ихтиёрӣ, даҳлат накардан, зери назорати давлат бекор кардани никоҳ, афзалияти манфиати кӯдаку аъзои корношоями оила, манъи таъйиз дар оила, ҳукук ба ҳифзи судӣ, масъулияти тарафайни падару модар ва фарзандон, ҳифзи оила;

В) Афзалияти манфиати кӯдаку аъзои корношоями оила, манъи таъйиз дар оила, бисёрникоҳӣ;

С) Қонуният, баробарӣ дар назди қонун, адолат, инсондӯстӣ, демократизм;

Д) Баробарҳукукии зану мард, ҳимояву ҳавасмандӣ, адолати судӣ, якканикоҳӣ, инсондӯстӣ;

39. Никоҳ чист?

А) Иттифоқи озодонаи зану мард оид ба вучуд овардани ҳукуку вазифаҳои шахсӣ ва молумулкӣ мебошад;

В) Иттифоқи ихтиёрӣ ва озодонаи зану мард, ки мақсадаш барпо намудани оила ва таваллуди фарзанд мебошад;

С) Иттифоқи ихтиёрӣ, баробарҳукук ва озодонаи зану мард аст, ки ба муҳаббату эътироми тарафайн асос ёфта, ҳукуқан расмиқунонида шуда, ки мақсадаш барпо намудани оила ва нисбати тарафҳо ба вудуд овардани ҳукуку уҳдадорихои шахсӣ ва молумулкӣ мебошад ва таҳти ҳимояи давлат қарор дорад;

Д) Иттифоқи ихтиёрии зану мард, ҳукуқан расмиқунонида шудааст, ки мақсадаш барпо намудани оила мебошад;

40. Шартҳои ақди никоҳ.

А) Розигии тарафайн: ба синну соли никоҳӣ расидани тарафҳо; додани қалин;

В) Розигии тарафайн: ба синну соли никоҳӣ расидани тарафайн: чой надоштани монеаҳои акди никоҳ;

С) Розигии тарафайн: ба синну соли никоҳӣ расидани тарафҳо;

Д) Розигии тарафайн: розигии падару модари тарафҳо;

41. Шартҳои, ки монеаи бастанӣ акди никоҳанд.

А) Яке аз тарафҳо дар никоҳи дигаранд: розӣ набудани волидайн;

В) Хешони наздик: номукаллафӣ;

С) Надоштани молу мулки муайян, шахрванди хориҷӣ будан;

Д) Байни шахсоне, ки яке аз онҳо дар никоҳи дигари ба қайдгирифташуда қарор дошта бошад;- байни хешовандони наздик (падар ё модар бо фарзанд, бобо ё бибӣ бо набераи худ); байни бародарону хоҳарони айнӣ ва ӯғай (ки аз як падар ё модаранд); байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар; байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва ҷиян; байни шахсоне, ки аз як зан ширмакидаанд; байни шахсоне, ки аз муоинаи тиббии ҳатмӣ нагузаштаанд; байни фарзандхондагон ва фарзандхондшудагон; байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустаклиш (ноқисулаклиш) ғайри қобили амал эътироф кардааст; байни шахсоне, ки суд қобилияти амали яке аз онҳоро бо сабаби суиистеъмол намудан аз машруботи спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ё дигар моддаҳои мадхушкунанда маҳдуд намудааст. Байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби суиистифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст.

42. Дар кадом ҳолат никоҳ беъэтибор дониста мешавад?

А) Вайрон кардани принсипи якканикоҳӣ; бастанӣ никоҳ бо шахси ғайри қобили амал; байни хешони наздик, бо роҳи фиреб бастанӣ никоҳ; бастанӣ никоҳ бо шахси ба синни никоҳ нарасида; вайрон кардани принсипи ихтиёрӣ ва пинҳон кардани бемории венерикӣ;

В) Вайрон кардани принсипи якканикоҳӣ; байни хешони наздик, бо роҳи фиреб бастанӣ никоҳ;

С) Вайрон кардани принципи ихтиёрӣ; бо роҳи фиреб бастанӣ никоҳ, дар масҷид бастанӣ никоҳ;

Д) Вайрон кардани принципи ихтиёрӣ; вайрон кардани принципи якканикоҳӣ;

43. Ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ҳамсаронро номбар кунед.

А) Ҳуқуқ ба интиҳоӣ насаб, интиҳоӣ машғулиятҳо ва касбу ихтисос, интиҳоӣ ҷойи истиқомат ва ғ.;

В) Ҳуқуқ ба интиҳоӣ насаб, интиҳоӣ касбу ихтисос;

С) Ҳуқуқ ба интиҳоӣ насаб, тарбия ва таълими фарзандон;

Д) Ҳуқуқ ба тақсими молу мулк, интиҳоӣ машғулиятҳо ва касбу ихтисос;

44. Навъҳои моликияти шахсии ҳамсаронро муайян кунед.

А) Молу мулки бо роҳи қонунӣ ба даст дароварда шуда;

В) Молу мулки бо роҳи тухфа ва мерос ба даст дароварда шуда;

С) Дар асоси қарори суд ба даст даровардашуда;

Д) Молу мулки то никоҳ вучуддошта; бо роҳи тухфа ва мерос ба даст даровардашуда;

45. Аҳдномаи никоҳ чист?

А) Созишномаест, ки ҳуқуқи молу мулкӣ ва уҳдадорихоро дар давраи заношӯӣ ва ё дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд;

В) Созишномаест, ки уҳдадорихоро дар давраи заношӯӣ ва ё дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд;

С) Созишномаест, ки ҳуқуқи уҳдадорихоро дар давраи заношӯӣ ва ё дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд;

Д) Созишномаест, ки муносибатҳоро дар давраи заношӯӣ ва (ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд;

46. Ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии падару модар ва фарзандон.

А) Ҳуқуқ ба ном, шаъну шараф, уҳдадорӣ никоҳ;

В) Ҳуқуқи кӯдак ба ному насаб ва муваффақан вазифаи падару модар ба пурра додани ному насаб, ҳуқуқи кӯдак ба тарбия ва мувофиқан вазифаи падару модар дар тарбияи он, ҳуқуқи кӯдак ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳояш ва мувофиқан вазифаи падару модар ҳифз намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак;

С) Ҳуқуқи кӯдакон ва ҳифзи онҳо, ҳуқуқ ба ном, насаб,

шаъну шараф;

D) Ҳуқуқ ва вазифаи тарбия намудани кӯдакон баҳри риоя намудани қонунҳо;

47. Молу мулки умумии ҳамсарон.

A) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар кадоме аз ҳамсарон буд;

B) Молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ба даст овардаанд;

C) Молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ҳамъ карданд, чизҳои истифодабарии шахсӣ;

D) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар кадоме аз ҳамсарон буд, чизҳои истифодабарии шахсӣ;

48. Дар кадом ҳолат алимент ситонида мешавад?

A) Дар ҳолати кӯдакон эҳтиёҷоти моддӣ доранд;

B) Ҳангоми талоқ, ҳангоми аз озодӣ маҳрум намудани яке аз ҳамсарон;

C) Рӯй гардондани падару модар аз иштирок дар тарбияи фарзанд, аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум гаштан, бо қарори суд ҳангоми талоқ;

D) Бо қарори суд;

49. Чӣ гуна кӯдаконро ба фарзандхонӣ қабул кардан мумкин аст?

A) Кӯдаконе, ки падару модарашон имконияти моддӣ надоранд;

B) Кӯдаконе, ки яке аз падару модарашон дар маҳкама маҳбасанд;

C) Бепаерасторон, маъҷубон;

D) Сағир (бепарастор), кӯдаконе, ки аз тарбияи онҳо падару модар рӯй гардонидаанд ва ё аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум гаштаанд;

50. Ҳуқуқи меҳнатӣ чист?

A) Соҳаи ҳуқуқи ҚТ;

B) Фанни таълимӣ;

C) Соҳаи омехтаи ҳуқуқ;

D) Соҳаи мустақили ҳуқуқ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятии меҳнатӣ ва муносибатҳои ба он алоқамандро танзим менамояд;

51. Сарчашмаҳои ҳукуки меҳнатӣ.

- A) Конституцияи ҚТ; Қонун ва санадҳои зерқонунӣ;
- B) Конституция, фармонҳои қарорхон;
- C) Конституция, кодекси қонунҳои оид ба меҳнат;
- D) Конституция, кодекси меҳнат, қонунҳои фармонҳои Президент, қарорҳои Ҳукумат, оинномаҳои шартномаи коллективӣ ва созишномаҳои;

52. Шаклҳои шартномаи меҳнатӣ.

- A) Хаттӣ, шифоҳӣ; C) Шифоҳӣ, воқеӣ;
- B) Хаттӣ, расмӣ; D) Расмӣ, хаттӣ;

53. Шартҳои асосии шарномаи меҳнатиро номбар кунед.

- A) Зарурӣ, алтернативӣ; C) Алтернативӣ, омехта;
- B) Зарурӣ, иловагӣ; D) Омехта, зарурӣ;

54. Навъҳои шартномаи меҳнатӣ.

- A) Навъҳои муайян;
- B) Номуайян; муайян на бештар аз 5 сол; барои вақти иҷроии қори муайян, барои иҷроии қорҳои мавсимӣ;
- C) Номуайян; барои иҷроии қори муайян;
- D) Муҳлатнок; мавсимӣ;

55. Вақти қорӣ ва навъҳои он.

- A) Муътадил, ба меъёр гирифта нашуда; қӯтоҳ;
- B) Муътадил, нопурра;
- C) Муътадил, номуътадил, нопурра;
- D) Муътадил, қӯтоҳ, нопурра;

56. Навъҳои вақти истироҳат қадомҳоянд?

- A) Рухсатии қарсола; рӯзҳои истироҳатӣ; Наврӯз;
- B) Танаффус қар вақти қор; рӯзҳои ид; рухсатии иловагӣ;
- C) Танаффус қар вақти қор; танаффуси байни бастҳои қорӣ; рӯзҳои истироҳат; рӯзҳои ид; рухсатии қарсола;
- D) Танаффус байни бастҳои қорӣ; 1 май; 7 ноябр; 1 январ; рухсатии қарсола;

57. Муҳлати рухсатии шахси ноқил.

- A) Як моҳи тақвимӣ; C) 33 рӯз;
- B) 28 рӯз; D) 14 рӯз;

58. Навъҳои қавобгарии интизомӣ.

- A) Аз рӯйи устав; умумӣ; C) Умумӣ; махсус;

В) Аз рӯйи тобеият; махсус; умумӣ; D) Махсус; аз рӯйи қонун;

59. Чораҳои ҷазои интизомӣ кадомҳоянд?

A) Огоҳӣ, танбех, аз кор озод намудан;

B) Танбех, танбеҳи саҳт;

C) Сарзаниш, танбех, танбеҳи қатъӣ, аз вазифа озод кардан;

D) Ҷарима, огоҳӣ;

60. Кодекси меҳнати ҚТ кай қабул гардидааст?

A) 23 июли соли 2016; C) 1 январи соли 1991;

B) 20 декабри соли 2000; D) 27 марти соли 2015

61. Ҳуқуқи кишоварзӣ чист?

A) Маҷмӯи меъёрҳои махсусгардонидашудаи комплексие, ки муносибатҳои ҷамъиятиро, ки аз фаъолияти кишоварзӣ бар меоянд танзим менамояд;

B) Соҳаи мустақили ҳуқуқ;

C) Соҳаи комплекси ҳуқуқ;

D) Фанни илм;

62. Сарчашмаҳои ҳуқуқи кишоварзӣ кадомҳоянд?

A) Оинномаи колхоз, фармонҳо;

B) Конститутсия, Кодекси замин, об, граждони, қонуни хоҷагии деҳқонӣ, хоҷагии ёрирасон в ғ.;

C) Конститутсия, Кодекси замин, Кодекси оила;

D) Оинномаи хоҷагии деҳқонӣ, шартномаи меҳнатӣ, протоколҳо;

63. Заминистифодабарандагон киро мебошанд?

A) Колхозу совхозҳо; C) Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ;

B) Шахсони воқеӣ ва хориҷӣ; D) Шахсони воқеӣ ва давлат;

64. Чанд навъи заминистифодабарандагон вучуд доранд?

A) Заминистифодабарандагони якуминдараҷа ва дуоиминдараҷа;

B) Иҷоракорон ва хоҷагиҳои деҳқонӣ;

C) Колхозҳо ва совхозҳо;

D) Давлат ва кооперативҳо;

65. Хоҷагии деҳқонӣ чист?

A) Субъекти мустақили хоҷагидориест, ки фаъолияти он ҳамчун соҳибкор ба меҳнати шахсии як нафар ё гурӯҳи шахсон асос ёфта, заминаи онро қитъаи замин ва дигар молу мулк ба

аъзои он тааллуқдошта ташкил медиҳад;

В) Субъекти мустақили хоҷагидорӣ буда, барои истехсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ машғул мешавад;

С) Субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ буда, барои коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ташкил карда мешавад;

Д) Дорои вазъи колхоз мебошад;

66. Шаклҳои хоҷагии деҳқонӣ кадомҳоянд?

А) Инфиродин ва коллективӣ;

В) Воқеӣ ва ҳуқуқӣ;

С) Соҳибкории инфиродин, соҳибкории оилавӣ, шакли ширкати одӣ;

Д) Инфиродин, коллективӣ, шахсӣ;

67. Қонуни ҚТ «Дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ» кай қабул гардидааст?

А) 1 январи соли 1980; С) 17 августи соли 2014;

В) 9 сентябри соли 1991; Д) 8 декабри соли 2003;

68. Мафҳуми ҳуқуқи гумруқӣ.

А) Ҳуқуқи гумруқӣ соҳаи мустақили комплекси ҳуқуқӣ;

В) Ҳуқуқи гумруқӣ соҳаи мустақили комплекси ҳуқуқи ҚТ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи ташкил ва фаъолияти мақомоти гумруқӣ ба танзим медарорад;

С) Ҳуқуқи гумруқӣ соҳаи мустақили комплекси ҳуқуқи ҚТ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи фаъолияти гумруқӣ танзим менамояд;

Д) Ҳуқуқи гумруқӣ соҳаи комплексӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки тавассути онҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ҷойивазнамоии мол ва интиқоли воситаҳои нақлиёт ба воситаи сарҳади гумруқӣ миёни субъектҳо, гузаронидани барасмиятдорӣ, назорат ва рӯёнидани пардохтҳо ба танзим медарорад;

69. Таркиби муносибатҳои гумруқӣ кадомҳоянд?

А) Субъект, объект, брокер;

В) Субъектҳои махсус, объектҳои махсус, амалӣ гардонидани фаъолияти субъектҳо ва объектҳо;

С) Мазмун ва таркиб;

Д)Таркиб ва объект;

70. Дар амалигардонида ни фаъолияти гумрукӣ кадом мақомот нақши асосӣ дорад?

- А) Мақомоти андоз; С) Қўшунҳои сарҳадӣ;
С) Нозироти андоз; Д) Мақомоти гумрук;

71. Ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзия ба кадом ҳокимият ҷудо мешавад?

- А) Прокуратура, милитсия, амният;
В) Қонунгузор, иҷроия, судӣ;
С) Қонунгузор, иҷроия, судӣ, ахбори омма;
Д) Президент, Ҳукумат, Маҷлиси Олӣ, мақомоти маҳаллӣ;

72. Сарчашмаҳои ҳукуки маъмурӣ кадомҳоянд?

- А) Конститутсия, амри Президент, қарори Ҳукумат;
В) Санадҳои мақомоти давлатӣ, санадҳои судӣ, протоколи ҳукукбайронкунӣ;

С) Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ, Кодексҳо, қонунҳо, санадҳои зерқонунӣ;

- Д) Қонунҳо, санадҳои прокурорӣ, милиса, гумрук, андоз;

73. Ҳукуки маъмурӣ кадом муносибатҳоро танзим мекунад?

- А) Идорақунӣ; С) Иҷроия;
В) Амрдихӣ; Д) Байни шахсони мансабдор;

74. Субъектҳои ҳукуки маъмурӣ ба кадом гурӯҳ ҷудо мешавад?

- А) Инфироқӣ, коллективӣ; С) Шахрванд, давлат;
В) Субъективӣ, объективӣ; Д) Давлат, ҷамъият;

75. Шахсони воқеӣ кӣҳоянд?

- А) ҚДММ, шахрвандон, давлат;
В) Шахрвандон, шахсони воқеӣ, ҷомеаи шахрвандӣ;
С) Шахрвандон, шахрвандони хориҷӣ, шахси бешахрванд;
Д) Шахрвандон, шахрвандони хориҷӣ, шахси ҳукуқӣ;

76. Қобилияти ҳукуқдорӣ маъмурии шахрванд чист?

А) Доштани ҳукуқ ва уҳдадорӣҳои ҳислати маъмуриву ҳукуқӣ фаҳмида мешавад;

В) Доштани ҳукуқ ва уҳдадорӣҳои граҷданӣ;

С) Қобилияти бо амали худ ба даст овардани ҳукуку уҳдадорӣҳои маъмуриву ҳукуқӣ;

Д) Доштани ҳукуқи баробар ба хизмати давлатӣ;

77. Сарвари ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) кӣ мебошад?

- А) Сарвазир; С) Раиси Ҳукумат;
В) Президент; D) Раиси Маҷлиси Олӣ;

78. Салоҳияти ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) кадомҳоянд?

А) Ҳукумат барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати доду гирифтӣ қарзӣ давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳоро таъмин мекунад;

В) Ҳукумат роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷроии қонунҳо, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, фармону амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин мекунад;

С) Ҳукумат мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ, қарор, таъйинот мебарорад ва фармон медиҳад, ки иҷроии онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҳатмист, Қонунҳоро тавсиф мекунад ва ғайра;

D) Роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва таъмини иҷроии қонунҳо, қарорҳо ва ғайра;

79. Вобаста ба сохтори давлатии Тоҷикистон ва ҳудуди фаъолият мақомоти ҳокимияти иҷроия ба кадом мақомот ҷудо мешаванд?

А) Ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ; С) Шаҳрӣ, ноҳиявӣ;

В) Ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ; D) Ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ;

80. Аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.

А) Президент, сарвазир, вазир;

В) Президент, сарвазир, муовини яққум ва муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ;

С) Сарвазир, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ, раисони вилоят, шаҳр ва ноҳия;

D) Сарвазир, муовини яққум ва муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ;

81. Мақомоти ҳудидорақунӣ шаҳрақу деҳот қист?

А) Комиҷроияи ноҳия; С) Шӯроӣ деҳот, шаҳрақ;

В) Раиси деҳот, шаҳрақ; D) Ҷамоати шаҳрақ, Ҷамоати деҳот;

82. Аз синни чандсолагӣ шахс вакили Ҷамоат интихоб мегардад?

- А) Аз синнӣ 20 солагӣ; С) Аз синнӣ 17 солагӣ;
В) Аз синнӣ 18 солагӣ; D) Аз синнӣ 25 солагӣ;

83. Қонуни ҚТ «Дар бораи худидоракунии шахрак ва деҳот» кай қабул гардидааст?

- А) 23 феввали соли 1993; С) 8 ноябри соли 2004;
В) 20 марти соли 2010; D) 5 августи соли 2009;

84. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чист?

А) Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кирдори (амал ё беамалии) содиршудаи гунаҳкорунаи субъектони ҳуқуқи маъмурӣ мебошад, ки Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст;

В) Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кирдори (амал ё беамалии) зиддихуқуқӣ ва гунаҳкорунаи шахси воқеӣ, мансабдор ё ҳуқуқӣ мебошад, ки содир намудани он тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур боиси ҷавобгарии маъмурӣ мегардад;

С) Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кирдори (амал ё беамалии) зиддихуқуқӣ ва гунаҳкорунаи шахси воқеӣ, мансабдор ё ҳуқуқӣ мебошад, ки содир намудани он тибқи тартиби муқарраршуда боиси ҷавобгарӣ мегардад;

85. Ҳуқуқи ҷиноятӣ чист?

А) Соҳаи мустақили комплекси ҳуқуқӣ;

В) Соҳаи комплекси ҚТ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи ҷиноят ба танзим мебарорад;

С) Ҳуқуқи ҷиноятӣ соҳаи мустақили ҳуқуқ, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат мебошад, ки ҷиноят будани кирдори барои ҷамъият хавфнок ва татбиқ кардани ҷазо, инчунин, асос, шарт ва тартиби ҷавобгарӣ, таъйин ва озод кардан аз ҷазо мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ислоҳу азнавтарбиякунии маҳкумшудагон ва амсоли онҳоро танзим менамояд;

86. Принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ кадомҳоянд?

А) Қонуният, баробарӣ дар назди қонун, ногузир будани ҷавобгарӣ, ҷавобгарии фардӣ, гунаҳгорӣ, адолат, инсондӯстӣ, демократизм;

В) Қонуният, инсондӯстӣ, демократизм, интернатсионализм, ватандӯстӣ;

С) Баробарӣ дар назди қонун, инсондӯстӣ, гуманистӣ, демократизм;

Д) Башардӯстӣ, демократизм, ватандӯстӣ, гунаҳкорӣ;

87. Кодекси ҷиноятӣ кадом сол қабул шудааст?

А) 1 сентябри соли 1995; С) 9 сентябри соли 1997;

В) 25 декабри соли 1994; Д) 21 майи соли 1998;

88. Кодекси нави ҷиноятӣ аз чанд фасл, боб ва модда иборат аст?

А) 16 фасл, 20 боб, 400 модда;

С) 10 фасл, 20 боб, 500 модда;

В) 15 фасл, 34 боб, 405 модда;

Д) 15 фасл, 30 боб, 350 модда;

89. Ҷиноят чист?

А) Кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) содиршудаи гунаҳкорунаи барои ҷамъият хавфноке, ки барои он қонун ҷазо муқаррар кардааст, ҷиноят меноманд;

В) Ҷиноят кирдори ба ҷамъият хавфнок аст;

С) Ҷиноят кирдорест, ки лоиқи ҷазост;

Д) Ҷиноят кирдори зиддиҳуқуқиест, ки ба ҷамъият хавфнок аст;

90. Аломатҳои ҷиноят кадомҳоянд?

А) Гунаҳкорӣ, зиддиҳуқуқӣ, ҳуқуқвайронкунӣ;

В) Хавфнокӣ, зиддиҳуқуқӣ, гунаҳкорӣ, сазовори ҷазо;

С) Инсондӯстӣ, қонуният, гунаҳкорӣ ва ғ.;

Д) бо қонун манъшуда, зиддиҳуқуқӣ, сазовари ҷазо буда;

91. Шаклҳои шарикӣ дар ҷиноят мувофиқи Кодекси ҷиноятии ҚТ.

А) Гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ ва гурӯҳи ашхос бе маслиҳати пешакӣ, дастаи ҷинояткорон;

В) Ҳамиштирокчиён ва шарикӣ бо тақсим намудани ролҳо;

С) Иҷроқунанда, ташкилқунанда, ёрдамчӣ;

Д) Гурӯҳи ашхос бе маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи муташаккил, иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ).

92. Ҳолатҳое, ки ҷавобгарии ҷиноиро истисно мекунанд?

А) Мудоғиаи зарурӣ, зарурати ниҳой, самимона пушаймон шудан;

В) Дастгир намудани ҷинояткор, мудоғиаи зарурӣ, зарурияти ниҳой;

С) Мудоғиаи зарурӣ, зарурати ниҳой, бо ихтиёри худ даст кашидан аз содир кардани ҷиноят;

Д) Мудоғиаи зарурӣ, зарурати ниҳой, расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки ҷиноят содир намудааст, маҷбуркунии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, таваккали асоснок; иҷрои фармон ё амр;

93. Ҷазо чист?

А) Ҷазо ҷораи маҷбуркунии ва тарбиявӣ дорад;

В) Ҷазо – ҷораи маҷбуркунии давлатие мебошад, ки бо ҳукми суд таъйин карда мешавад.

С) Ҷазо - воситаи махсусест, ки ҷинояткор ба воситаи татбиқи он тарбия карда мешавад;

Д) Ҷазо – ҷораи дар қонун муқарраршуда буда, мақсади тарбияи шахсро дорад;

94. Навъҳои ҷазои ҷиноятӣ.

А) Маҳрум кардан аз озодӣ; огоҳӣ; бо подош мусодира кардани воситаи нақлиёт; ҷазои қатл;

В) Маҳрум кардан аз озодӣ; танбеҳи ҷамъиятӣ; огоҳӣ; корҳои ислоҳкунӣ; аз ҳуқуқи интиҳоботӣ маҳрум кардан; бадарға ба ҷойи муайян,

С) Маҳрум кардан аз озодӣ; шартан маҳкум кардан, ҷазои қатл, танбеҳи ҷамъиятӣ;

Д) Корҳои ҳатмӣ: ҷарима; маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян; корҳои ислоҳӣ; маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ; маҳдуд кардани озодӣ, мусодираи молумулк, маҳрум сохтан аз озодӣ, як-умра аз озодӣ маҳрум сохтан, ҷазои қатл;

95. Нисбати ноболиғон кадом ҷазоҳои ҷиноятӣ татбиқ карда мешавад?

А) Танбеҳи ҷамъиятӣ; ҷарима; маҳрум кардан аз озодӣ;

В) Маҳрум кардан аз озодӣ; танбеҳи ҷамъиятӣ; бадарға ба ҷойи муайян; бадарға аз ҷойи муайян; ҷарима;

С) Ҷарима; мусодираи молу мулк; танбеҳи ҷамъиятӣ корҳои ислоҳкунӣ;

Д) Ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муайян, корҳои ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ, маҳрум сохтан аз озодӣ;

96. Кодекси ҷиноятӣ аз чанд қисм иборат аст?

А) Аз се қисм; С) Аз ду қисм 5 ва панҷ фасл;

В) Аз ду қисм; Д) Аз чор қисм;

97. Аз синни чандсолагӣ шахс ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад?

А) 15 солагӣ;

В) 20 солагӣ;

С) 14 солагӣ;

Д) 16 солагӣ ва барои баъзе намудҳои ҷиноятҳо аз 14 солагӣ;

98. Нишонаҳои қонуният.

А) Ягонагии қонун, волияти қонун, баробарии ҳама дар назди қонун, ҳатмӣ будани талаботи қонун, кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандон;

В) Ягонагии қонун, кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандӣ;

Баробарии ҳама дар назди қонун ва суд, ногузирии ҷазо;

Волияти қонун, ягонагии қонун, интиҳобӣ будани шахсонӣ мансабдор;

99. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.

А) Суди конституционӣ, суди ҳакамӣ, Суди Олӣ, суди шаҳри Душанбе;

В) Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии ҳарбӣ, прокуратура;

С) Прокуратура, вазорати умури дохилӣ, Суди конституционӣ, Суди Олии иқтисодӣ;

Д) Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, суди ҳарбӣ, суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, шаҳри Душанбе, судҳои шахр ва ноҳияҳо.

100. Суди контитутсионӣ аз чанд нафар судья иборат аст?

А) Аз 7 судья; С) Аз 5 судья;

В) Аз 9 судья; Д) Аз 11 судья;

101. Муассисаҳои ҳуқуқӣ, ки ба Вазорати адлия тобеъ мебошанд, номбар кунед.

- А) Прокуратура, САҲШ, нотариат;
- В) Иттифоқи касаба, САҲШ, нотариат;
- С) САҲШ, нотариат, муассисаҳои иҷроӣ чазо, нашриёти «Қонуният», донишкадаи тақмили ихтисос;
- Д) Прокуратура, нашриёти «Қонуният», Донишкадаи тақмили ихтисос;

102. Прокурори генералӣ дар назди кӣ масъул мебошад?

- А) Маҷлиси Олӣ;
- В) Раиси Маҷлиси Олӣ;
- С) Президент ва Вазорати қорҳои дохилӣ;
- Д) Маҷлиси Миллӣ ва Президент;

103. Санадҳои прокуратураро номбар намоед.

- А) Амри прокурор, эътирози прокурор, пешниҳоди прокурор;
- В) Амри прокурор, эътирози прокурор, қарори прокурор, пешниҳоди прокурор;
- С) Қарори прокурор, эътирози прокурор, пешниҳоди прокурор;
- Д) Эътирози прокурор, ҳулосаи айбдоркунанда, қарори прокурор, амри прокурор, пешниҳоди прокурор;

104. Мафҳуми милитсияро шарҳ диҳед.

А) Милитсия мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ, таҳқиқи тафтишот буда, ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиботи ҷамъиятӣ, манфиатҳои ҷамъияту давлатро аз кирдорҳои ҷинояткорона ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо муҳофизат намуда, ҳуқуқ дорад чораҳои маҷбурии дар доираи Қонуни мазкур ва дигар қонунҳо пешбинигардидаро ба қор барад;

В) Мақоми ягонаи марказонидашуда мебошад, ки дар доираи ваколатҳои худ риояи дақиқ ва иҷроӣ яхелаи қонунҳоро дар қаламрави ҚТ назорат мекунад;

С) Назорати риояи дақиқ ва иҷроӣ яхелаи қонунҳо аз ҷониби ҳама, назорат ба риояи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, назорат ба риоя ва иҷроӣ қонунҳо аз тарафи мақоме, ки бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои дигар мубориза мебаранд, инчунин мақоме, ки бо фаъолияти опе-

ративию чустучӯӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ машғул мебошанд;

Д) Ҳимояи ҳаёт, саломатӣ, ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандон аз кирдорҳои ғайриқонунӣ, пешгирии рафъи ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ, таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ, ошкор намудан, таҳқиқ ва тафтиши ҷиноятҳо, чустучӯӣи шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд ва ҳоказо;

105. Кадом мақомот ёрии ҳуқуқи ро таъмин мекунад?

А) Суд, адвокатура, прокуратура; С) Адвокатура;

В) Адвокатура, суд; Д) Ҳукумати маҳаллӣ,

106. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» кай қабул гардидааст?

А) 26 июли соли 2014; С) 6 ноябри соли 1994;

В) 8 июни соли 2007; Д) 22 июни соли 2003

107. Мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҳалли кадом масъалаҳо иборат аст?

А) Мақсади Қонуни мазкур аз ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардуми Тоҷикистон, мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамоянд, иборат аст;

В) Мақсади Қонуни номбурда аз ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардуми Тоҷикистон, мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамоянд, иборат аст. Қонун ҳамчунин барои таъмини ҳукуку озодиҳои шаҳрвандон ва тартиботи ҷамъиятӣ равона карда шудааст;

С) Назорат оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;

Д) Садди роҳи исрофкорию хароҷоти зиёд дар тӯю маърака ва маросимҳои азодорӣ;

108. Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» истифода шудаанд, ишора намоед.

- A) Комиссияҳои доимии маҳаллӣ, ҷашнҳои расмӣ;
- B) Танзиму анъана, маросим, зодрӯз, зиёфат;
- C) Хатнасур, зодрӯз, тӯи домодию арӯсӣ, маросими дафну азодорӣ;

D) Анъана, маросим ва ҷашн;

109. Ҷашнҳои расмӣ кадомҳоянд?

A) Ҷашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, Наврӯз, Сада, Меҳргон, идҳои Рамазон, Қурбон ва дигар ҷашнҳо тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд;

B) Ҷашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, Наврӯз, Сада, Меҳргон, идҳои Рамазон, Қурбон, зодрӯз ва ғайра;

C) Соли нав, Наврӯз, хатнасур, Ваҳдати миллӣ, Рӯзи Модар, Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ;

D) Идҳои Рамазон, Қурбон, Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тӯйҳои расмии домодию арӯсӣ;

110. Вақти баргузориҳои ҷашну маросимҳоро аниқ намоед.

A) Аз соати 6 то соати 23;

B) Аз соати 18 то соати 23;

C) дар рӯзҳои истироҳат аз соати 8 то 23 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то 23

D) аз соати 8 то соати 23;

111. Давомнокии тӯю маъракахоро муайян намоед.

A) Се соат; B) Ду соат; C) Аз субҳ то бегоҳ; D) Бе маҳдуд;

112. Шахсоне, ки қонунгузориҳои танзиму анъана ва ҷашну маросимҳоро вайрон кардаанд, тибқи кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд?

A) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, Қонун «Дар бораи хизмати давлатӣ»;

B) Кодекси меҳнат, Кодекси граждани;

С) Кодекси ҷиноятӣ, Кодекси гумрук, Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурӣ;

Д) Конститутсия, Қонун «Дар бораи хизмати давлатӣ»,
Кодекси муҳофизати граждани;

113. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» кай қабул гардидааст?

А) 8 июни соли 2007; В) 26 сентябри соли 1999;

С) 2 августи соли 2011; Д) 1 январи соли 2013;

114. Мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз чӣ иборат мебошад?

А) Барои пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои фарзанд мебошад;

В) Барои ба воя расонидани фарзанд аз ҷониби падару модар, муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагии мустақилона омода намудани ӯ;

С) Таълиму тарбияи фарзанд мебошад;

Д) Ҳифзи манфиатҳои кӯдак;

115. Вақти шабона чист?

А) Аз соати 20:00 то соати 06:00;

В) Аз 22 март то 22 сентябр – аз соати 22:00 то соати 05:00 ва аз 22 сентябр то 22 март – аз соати 20:00 то соати 06:00;

С) Аз 1 апрел то 30 сентябр – аз соати 22:00 то соати 06:00 ва аз 1 октябр то 31 март – аз соати 20:00 то соати 06:00;

Д) Аз 1 март то 30 сентябр – аз соати 22:00 то соати 05:30 ва аз 1 октябр то 1 март – аз соати 20:00 то соати 06:00;

116. Марказҳои дилхушӣ кадомҳоянд?

А) Клубҳои шабона, тарабхонаҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ, интернет-кафеҳо;

В) Диско клубҳо, марказҳои компютерӣ, толорҳои букмекерӣ, марказҳои бозии шавқовар ва боғҳо;

С) Марказҳои бозии бурднок ва шавқовар, тарабхонаҳо,

майдончаҳои назди биноҳои истиқоматӣ, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо ва тӯйхонаҳо;

Д) Клубҳои шабона, дискотекҳо, интернет – кафеҳо, марказҳои компютерӣ, толорҳои букмекерӣ ва марказҳои бозиҳои бурднок, тарабхонаҳо ва дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои фароғатӣ ва истироҳатӣ машғуланд;

117. Васӣ ва парастор кист?

А) Шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои шахсони ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал надошта, аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин шудаанд;

В) Падару модар, омӯзгор, намоёнҳои қонунии кӯдак, шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои шахсони ғайри қобили амал аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ таъйин шудаанд;

С) Шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои шахсони қобилияти пурраи амал надошта, аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин шудаанд;

Д) Шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои шахсони ғайри қобили амал, маъҷуб ва бепарастор, аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин шудаанд;

118. Чӣ навъи ҷавобгарӣ ба шахсоне, ки дар таълиму тарбияи фарзанд масъуланд, нисбат ба онҳо пешбинӣ шудааст?

А) Ҷавобгариҳои меҳнатӣ, ҷавобгариҳои граҷданӣ, ҷавобгариҳои ҷиноятӣ;

В) Ҷавобгариҳои маъмурӣ, ҷавобгариҳои ахлоқӣ, ҷавобгариҳои ҷиноятӣ;

С) Ҷавобгариҳои граҷданӣ, ҷавобгариҳои маъмурӣ, ҷавобгариҳои ҷиноятӣ;

Д) Ҷавобгариҳои интизомӣ, ҷавобгариҳои меҳнатӣ, ҷавобгариҳои маъмурӣ.

Чавоби тестҳо

1: C	2: B	3: D	4: A	5: A	6: B	7: A	8: A	9: A	10: A
11: A	12: C	13: D	14: C	15: C	16: A	17: C	18: D	19: D	20: D
21: C	22: A	23: D	24: B	25: B	26: A	27: B	28: A	29: B	30: D
31: C	32: A	33: C	34: A	35: A	36: D	37: A	38: A	39: C	40: B
41: D	42: A	43: A	44: D	45: A	46: B	47: B	48: C	49: D	50: D
51: D	52: A	53: B	54: B	55: D	56: C	57: A	58: C	59: C	60: A
61: A	62: B	63: C	64: A	65: A	66: D	67: D	68: D	69: B	70: D
71: B	72: C	73: A	74: A	75: C	76: A	77: B	78: B	79: A	80: D
81: D	82: B	83: D	84: B	85: C	86: A	87: D	88: B	89: A	90: B
91: D	92: A	93: B	94: D	95: D	96: B	97: D	98: A	99: D	100: A
101: C	102: D	103: B	104: A	105: C	106: B	107: B	108: D	109: A	110: C
111: A	112: A	113: C	114: A	115: C	116: D	117: A	118: C		

МУНДАРИЧА

Мукаддима	3
БОБИ I. ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ	5
§ 1. Мафҳуми ҳуқуқи граждани, сарчашма ва принципҳои он.....	5
§ 2. Субъектҳои ҳуқуқи граждани.....	7
§ 3. Мафҳум, аломат ва навъҳои шахси ҳуқуқӣ.....	10
§ 4. Ҳуқуқи моликият.....	11
§ 5. Мафҳум ва шакли аҳдҳо.....	15
§ 6. Шартнома ва навъҳои он.....	15
§ 7. Ҳуқуқи уҳдадорихо.....	19
БОБИ II. ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ	23
§ 1. Мафҳум, сарчашмаҳо ва принципи ҳуқуқи соҳибкорӣ.....	23
§ 2. Субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ.....	26
§ 3. Мафҳум ва намудҳои биржа.....	30
§ 4. Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ.....	33
§ 5. Қатъи фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ.....	35
§ 6. Ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон.....	38
БОБИ III. ҲУҚУҚИ МОЛИЯВӢ	42
§ 1. Предмет, принцип ва сарчашмаҳои ҳуқуқи молиявӣ.....	42
§ 2. Ҳуқуқи бучетӣ.....	45
БОБИ IV. ҲУҚУҚИ АНДОЗ	50
§ 1. Мафҳум, принцип ва сарчашмаҳои ҳуқуқи андоз.....	50
§ 2. Муносибатҳои ҳуқуқии андоз.....	52
§ 3. Ҷавобгарии андозсупорандагон барои вайрон кардани қонунгузориҳои андоз ва ҳифзи ҳуқуқи онҳо.....	55
БОБИ V. ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ	58
§ 1. Ҳуқуқи оилавӣ ва вазифаҳои он.....	58
§ 2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи давлатии оила.....	62
§ 3. Ҳуқуқ ба ҳимояи модарӣ ва кӯдакӣ дар муносибатҳои оилавӣ.....	66
§ 4. Принципҳои ҳуқуқи оилавӣ.....	70
§ 5. Никоҳ: шартҳо ва тартиби бастании он.....	73
§ 6. Безъятибории никоҳ ва қатъи гардидани никоҳ.....	78

§ 7. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахсии ҳамсарон.....	81
§ 8. Ҳуқуқҳои молумулкии зану шавҳар.....	83
§ 9. Муносибатҳои ҳуқуқии шахсӣ ва молумулкии падару модар ва фарзандон.....	87
§ 10. Муносибатҳои ҳуқуқии молумулкии падару модар, фарзандон ва аъзои дигари оила.....	91
§ 11. Фарзандхонӣ.....	94

БОБИ VI. ҲУҚУҚИ МЕҲНАТӢ.....99

§ 1. Мафҳум, принципҳо ва сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ.....	99
§ 2. Мафҳум ва намудҳои шартномаи меҳнатӣ.....	102
§ 3. Тартиби бастан ва шаклҳои шартномаи меҳнатӣ.....	104
§ 4. Ба кори дигар гузаронидан ва намудҳои он.....	106
§ 5. Асосҳои қатъ гардидани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ.....	107
§ 6. Вақти корӣ ва намудҳои он.....	110
§ 7. Вақти дамгирӣ ва намудҳои он.....	112
§ 8. Имтиёзҳо барои ноболиғон ва шахсоне, ки дар баробари кор таҳсил мекунанд.....	115
§ 9. Интизоми меҳнат.....	117
§ 10. Муҳофизати меҳнат. Муҳофизати меҳнати занон ва ҷавонон.....	119
§ 11. Музди кор.....	120

БОБИ VII. ҲУҚУҚИ КИШОВАРӢ.....123

§ 1. Ҳуқуқи кишоварзӣ, предмет, метод, принципҳо ва сарчашмаҳои батанзимдарории он.....	123
§ 2. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷоравӣ.....	124
§ 3. Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ).....	126
§ 4. Хоҷагии ёрирасони шахсӣ.....	128

БОБИ VIII. ҲУҚУҚИ ГУМРУКӢ.....133

§ 1. Предмет ва сарчашмаҳои ҳуқуқи гумрукӣ.....	133
§ 2. Вазифа, салоҳият ва ҷавобгарии гумрукӣ.....	136

БОБИ IX. ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ.....139

§ 1. Вазифаҳо ва предмети ҳуқуқи маъмурӣ.....	139
§ 2. Субъектҳои (иштирокчиёни) ҳуқуқи маъмурӣ.....	142
§ 3. Шахсони воқеӣ – ҳамчун субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ.....	145
§ 4. Мақомоти ҳокимияти иҷроия – ҳамчун субъекти ҳуқуқи маъмурӣ.....	149

§ 5. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот (ҷамоат) – ҷамчун субъекти ҳуқуқи маъмурӣ.....	155
§ 6. Хизматчиҳои давлатӣ – субъекти ҳуқуқи маъмурӣ.....	156
§ 7. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ҷамчун субъекти ҳуқуқи маъмурӣ.....	158
§ 8. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷазои маъмурӣ.....	160

БОБИ X. ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ.....170

§ 1. Мафҳум, вазифа ва принципҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ.....	170
§ 2. Тавсифи қонунгузории ҷиноятӣ.....	173
§ 3. Мафҳум ва нишонаҳои ҷиноят.....	175
§ 4. Ҷавобгарӣ барои шарикӣ дар ҷиноят.....	177
§ 5. Ҳолатҳое, ки ҷиноят будани қирдорро истисно ме- кунанд.....	180
§ 6. Ҷазо: мақсад ва навъҳои он.....	182
§ 7. Ҷавобгарии ҷиноятӣ ноқобилгон.....	184
§ 8. Баъзе навъҳои ҷиноятҳо ва ҷавобгарӣ барои онҳо.....	186

БОБИ XI. ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ

ҲУҚУҚӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.....194

§1. Мафҳуми қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ.....	194
§2. Вазифаи мақомоти намоёндагӣ ва иҷроия дар таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ.....	198
§3. Иштироки аҳли ҷомеа дар таъмини қонуният ва тартибо- ти ҳуқуқӣ.....	200

БОБИ XII. МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ДАР

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.....204

§ 1. Низомии судии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	204
§ 2. Вазифаҳо ва сохтори Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷи- кистон.....	211
§ 3. Мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ	213
§ 4. Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазифа ва амтҳои асосии фаъолияти прокуратура.....	214
§ 5. Мақомоти таҳқиқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	218
§ 6. Самтҳои фаъолият ва салоҳияти милитсия.....	220
§ 7. Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо кор- рупсия. Мақомоти гумрук.....	222
§ 8. Мақомоти тафтишоти пешакӣ ва салоҳияту вазифаҳои он.....	227
§ 9. Адвокатура ва тарзу усулҳои фаъолияти он.....	229

БОБИ XIII. ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
«ДАР БОРАИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА
ҶАШНУ МАРОСИМ ДАР ҶУМҲУРИИ

ТОҶИКИСТОН».....	233
§ 1. Зарурат ва аҳамияти қабули қонун.....	233
§ 2. Мафҳумҳое, ки дар қонун истифода шудаанд.....	237
§ 3. Танзими ҷашну маросими расмӣ ва оилавӣ.....	241
§ 4. Танзими хизматрасонӣ дар ҷашну маросим.....	257
§ 5. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонун.....	259

БОБИ XIV. ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
«ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР
ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД».....

ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД».....	263
§ 1. Аҳамият ва мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд».....	263
§ 2. Вазифа ва ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.....	268
§ 3. Уҳдадорихои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.....	272
§ 4. Уҳдадорихои фарзанди болиғу қобили меҳнат дар нигоҳубин ва таъмини падару модар.....	284
§ 5. Уҳдадорихои омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзим мекунанд.....	286
§ 6. Ҷавобгарӣ барои иҷро накардани уҳдадорихо дар таълиму тарбияи фарзанд.....	292

Саволҳои тестӣ.....	305
---------------------	-----

Маҳкам Маҳмудзода, Маҳмад Раҳимзода

АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррирон

А. Асадзода

Қ. Сатторӣ

Мусахҳах

Х. Ҳусейнзода

Муҳаррири техникӣ

Н.С.Зайниддинов

Таррох

Қ. Назаров

Ба чоп 18.07.2018 иҷозат дода шуд. Коғазӣ офсет.
Чопи офсет. Андоза 60х90 1/16. Ҷузъи чопӣ 21,0.
Адади нашр 165000 нусха.
Супориши № 149/2018

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Тел: 222-14-66

@-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҚДММ “Торус”
ба табъ расидааст.